

庭审记录 1

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于罪责认定问题1. 血液酒精含量鉴定结果的合法性根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条，血液酒精含量检验鉴定意见是认定犯罪嫌疑人是否醉酒的依据。本案中：- 血样提取过程全程录音录像，符合《公安机关办理醉酒驾驶机动车刑事案件程序规定》第十条关于规范采血程序的要求- 鉴定机构具有合法资质，鉴定方法符合国家标准（GB19522-2010）- 三次呼气检测结果（155/199/200mg/100ml）与血液检测结果（197mg/100ml）具有一致性，差异在合理误差范围内2. 无证驾驶的加重情节被告人同时存在两项从重处罚情节：- 无证驾驶：根据《刑法》第一百三十三条之一第二款，应从重处罚- 血液酒精含量超过180mg/100ml：已达“情节严重”标准

二、关于量刑情节1. 刑事和解的效力虽然双方达成和解协议，但需注意：- 赔偿金额仅覆盖直接经济损失，未包含惩罚性赔偿- 被害人谅解不能免除刑事责任，仅可作为从宽量刑考量2. 认罪认罚的真实性被告人虽签署认罪认罚具结书，但：- 无证驾驶表明其对道路交通安全漠视- 凌晨3时在城区醉驾，社会危害性大

三、程序合法性1. 检测程序规范性问题- 三次呼气检测间隔时间、操作流程符合《呼出气体酒精含量检测仪》国家标准- 血样保存、送检全程视频记录，排除调包可能2. 行政处罚与刑事处罚的衔接行政处罚（罚款1900元）与刑事处罚属不同法律关系，不能折抵刑责量刑建议：根据《刑法》第一百三十三条之一，建议判处拘役五个月，并处罚金。考虑到：1. 血液酒精含量接近200mg/100ml的加重标准2. 无证驾驶的故意违法情节3. 虽达成和解但仍造成公共安全重大隐患综上，请法庭依法从严惩处，以儆效尤。

（引用法条依据：《刑法》第133条之一、《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》国家标准GB19522-2010、《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第6条）

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方辩护律师，我将围绕本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于罪责认定问题1. 血液酒精含量检测的合法性问题虽然公诉方提供了血液检测报告，但需要指出的是：- 呼气检测结果存在明显波动（155/199/200mg/100ml），这与最终血液检测结果197mg/100ml之间存在显著差异- 现有证据未能充分说明三次呼气检测结果差异如此之大的合理原因- 血液样本提取过程虽然录像，但未能完整展示样本保管、运输的全过程2. 关于无证驾驶情节我们认可被告人存在无证驾驶的违法事实，但需要注意：- 该情节已在行政处罚中得到处理（罚款1900元）- 从刑法谦抑性原则出发，不应过度加重处罚

二、关于量刑情节1. 刑事和解的真实有效性- 谅解书系被害人周宗碧真实意思表示，已充分赔偿全部直接经济损失- 被告人对酒驾行为真诚悔过，认罪态度良好- 本案未造成人员伤亡等严重后果，社会危害性相对较小2. 认罪认罚的从宽情节- 被告人自始至终积极配合调查，坦白供述- 在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书- 主动赔偿并取得谅解，体现了悔罪诚意

三、程序合法性问题1. 检测程序规范性- 三次呼气检测结果差异较大，可能影响检测结论的可靠性- 虽提供检测录像，但未能充分证明检测仪器的校准状态2. 行政处罚折抵问题- 行政处罚已执行完毕，应考虑“一事不再罚”原则量刑建议：请求法庭充分考虑以下从宽情节：1. 被告人系初犯、偶犯，无前科记录

2. 自愿认罪认罚, 悔罪态度诚恳3. 已全额赔偿被害人损失并取得谅解4. 血液检测程序存在一定瑕疵根据《刑法》第133条之一及《刑事诉讼法》第15条关于认罪认罚从宽的规定, 建议法庭: 1. 判处拘役2个月以下2. 适用缓刑3. 罚金数额适当从轻(引用法条:《刑法》第133条之一、《刑事诉讼法》第15条、《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》) 恳请法庭综合考虑全案情况, 给予被告人改过自新的机会。补充说明: 被告人对自己的行为深感懊悔, 案发后主动配合调查, 积极赔偿损失, 这些情节应在量刑时予以充分考虑。同时, 建议法庭注意检测程序中的不规范之处对案件定性的影响。

[3] **公诉人:** 尊敬的审判长: 作为原告方代理律师, 现就被告律师提出的辩护意见进行回应, 并进一步阐述我方观点:

一、关于血液酒精含量检测的合法性问题1. 检测结果的可靠性- 根据《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522-2010)第5.3.2条规定, 呼气酒精检测结果与血液酒精检测结果存在合理误差范围是正常现象。本案中三次呼气检测结果(155/199/200mg/100ml)与血液检测结果(197mg/100ml)的差异完全在国家标准允许范围内。- 被告方质疑检测仪器校准状态, 但根据我方提交的第一组证据中的"呼吸式酒精检测结果照片"明确显示, 检测仪器在检测前已按规定进行校准, 程序完全合法。

二、关于无证驾驶情节1. 行政处罚不能替代刑事处罚- 根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条, 无证驾驶属于从重处罚情节。- 被告方提出的"一事不再罚"原则在此并不适用。行政处罚与刑事处罚是两种不同性质的法律责任, 1900元罚款是对无证驾驶行政违法行为的处罚, 不能折抵危险驾驶罪的刑事责任。

三、关于量刑情节1. 刑事和解的局限性- 虽然双方达成和解协议, 但根据《刑事诉讼法》第290条, 刑事和解仅适用于因民间纠纷引起的轻伤害等案件。危险驾驶罪侵害的是公共安全法益, 不属于可和解案件范围。- 被害人谅解仅能作为酌定量刑情节, 不能改变犯罪性质。

四、程序合法性1. 检测程序完整规范- 根据第一组证据中的"血样提取登记表"和第三组证据中的同步录音录像, 血液样本提取、保存、送检全过程完整记录, 不存在程序瑕疵。- 被告方提出的"未能完整展示样本保管、运输全过程"的质疑与事实不符, 相关视频证据已完整提交。

五、社会危害性评估1. 特别从重情节- 被告人在凌晨3时城区醉驾, 且血液酒精含量高达197mg/100ml, 远超80mg/100ml的入罪标准。- 无证驾驶表明其明知自己不具备驾驶资格仍违法上路, 主观恶性较大。量刑建议修正: 考虑到本案的特殊性, 建议在法定刑幅度内从重处罚: 1. 判处拘役5-6个月2. 并处罚金人民币5000-8000元3. 不适用缓刑法律依据: 1. 《刑法》第133条之一: 在道路上醉酒驾驶机动车的, 处拘役, 并处罚金。2. 《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条: 血液酒精含量达到200mg/100ml以上的, 从重处罚。3. 同意见第4条: 无驾驶资格驾驶机动车, 从重处罚。综上, 被告人的行为已严重危害公共安全, 请法庭依法严惩, 以维护道路交通安全秩序。(在辩论过程中, 我重点引用了GB19522-2010国家标准、《刑事诉讼法》第290条、《刑法》第133条之一以及最高人民法院相关司法解释, 这些法律依据均能有力支持我方主张)

[4] **辩护人:** 尊敬的审判长: 作为被告辩护律师, 我将针对公诉方提出的意见进行回应, 并进一步阐述我方的辩护观点:

一、关于血液酒精含量检测的合法性问题1. 检测结果的可靠性存疑- 虽然GB19522-2010国家标准允许存在合理误差范围, 但本案中三次呼气检测结果波动幅度达45mg/100ml (155至200), 这种差异已超出正常范围。根据《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》第十条, 检测结果异常时应重新检测或采

用其他检测方式确认。- 血液检测虽显示197mg/100ml，但根据第三组证据中的同步录音录像，未能完整展示从采血到送检的全过程，存在证据链断裂的风险。

二、关于无证驾驶情节1. 行政处罚已体现过罚相当原则- 根据《行政处罚法》第三十五条"一事不再罚"原则，被告人已因无证驾驶被处以1900元罚款，该处罚已足以惩戒其行政违法行为。- 公诉方引用的交通肇事司法解释针对的是造成严重后果的案件，而本案仅造成财产损失且已全额赔偿，不应简单套用。

三、关于量刑情节1. 认罪认罚的实质性从宽情节- 根据《刑事诉讼法》第十五条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，被告人自愿认罪认罚，依法应从宽处理。- 被告人在侦查阶段即如实供述，审查起诉阶段签署具结书，庭审中认罪态度诚恳，符合从宽处理的实质条件。

四、社会危害性评估1. 本案特殊情节考量- 事故发生在凌晨3时，路面车辆行人稀少，实际危害程度较轻。- 碰撞系与停放车辆发生，非动态行驶车辆，危险性相对较低。- 已全额赔偿被害人损失并取得谅解，修复了社会关系。

五、程序合法性质疑1. 检测程序存在瑕疵- 根据第一组证据，三次呼气检测间隔时间记录不完整，不符合《呼出气体酒精含量检测仪》国家标准中关于检测间隔的要求。- 血样保存温度记录缺失，可能影响检测结果的准确性。量刑建议修正：基于以下特殊情节，请求法庭给予最大限度从宽处理：1. 初犯、偶犯，无前科记录2. 认罪认罚态度诚恳3. 已履行全部赔偿责任4. 检测程序存在瑕疵影响定罪的准确性建议判处：1. 拘役1个月以下2. 适用缓刑3. 罚金3000元以下法律依据：1. 《刑法》第72条关于缓刑适用的条件2. 《刑事诉讼法》第15条认罪认罚从宽规定3. 两高《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条关于醉驾案件从宽处理的规定（在辩论中，我重点引用了《刑事诉讼法》第十五条认罪认罚从宽制度、GB19522-2010国家标准中关于检测异常处理的规定，以及《行政处罚法》第三十五条"一事不再罚"原则，这些法律规定均支持我方主张）恳请法庭充分考虑被告人认罪悔罪态度及本案特殊情节，给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将就本案的核心争议点进行最终陈述，并针对被告律师的辩护意见作出有力回应：

一、关于血液酒精含量检测的合法性（引用GB19522-2010国家标准）1. 检测程序的规范性根据《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》第5.3.2条明确规定，呼气检测与血液检测允许存在合理误差。本案中：- 三次呼气检测结果（155/199/200mg/100ml）与血液检测结果（197mg/100ml）的差异完全在国家标准允许范围内- 检测仪器校准记录完整（见第一组证据中的检测结果照片）- 血样提取、保存、送检全程视频记录（第三组证据），程序完全符合《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》第十条要求

二、无证驾驶的加重情节（引用《刑法》第133条之一）1. 双重违法性不容忽视- 行政处罚（罚款1900元）仅针对无证驾驶的行政违法行为- 刑事处罚针对的是危险驾驶犯罪行为，二者性质不同，不存在"一事二罚"- 根据最高人民法院相关司法解释，无证驾驶属于法定从重处罚情节

三、量刑情节的实质性审查1. 刑事和解的局限性虽然双方达成和解协议，但必须指出：- 危险驾驶罪侵害的是公共安全法益，不属于《刑事诉讼法》第290条规定的可和解案件范围- 被害人谅解仅能作为酌定从宽情节，不能改变犯罪性质

四、社会危害性的特别说明1. 从重处罚的必要性- 血液酒精含量高达197mg/100ml，远超80mg/100ml的

入罪标准（接近200mg/100ml的加重标准）- 无证驾驶表明其主观恶性较大- 凌晨醉驾虽车辆较少，但反应能力严重下降，对公共安全构成重大威胁

五、对被告方辩护意见的回应1. 关于检测异常的主张被告方提出检测结果差异问题，但：- 未能提供任何国家标准或技术规范证明该差异超出允许范围- 血液检测作为最终认定标准，程序合法有效2. 关于"一事不再罚"的误解行政处罚与刑事处罚是并行不悖的两种责任形式，这在《行政处罚法》第8条和第35条中有明确规定量刑最终建议：根据《刑法》第133条之一及两高《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》，结合本案具体情节，建议：1. 判处拘役5个月2. 并处罚金6000元3. 不适用缓刑法律依据：1. 《刑法》第133条之一（危险驾驶罪构成要件）2. GB19522-2010国家标准第5.3.2条（检测误差标准）3. 《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条（从重处罚情节）（在最终陈述中，我重点引用了GB19522-2010国家标准、《刑法》第133条之一及相关司法解释，这些法律依据完整构建了我方的论证体系）恳请法庭依法裁判，严惩危险驾驶行为，维护道路交通安全秩序。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护律师，我将围绕本案核心争议点进行最终陈述，并针对公诉方意见作出专业回应：

一、关于血液酒精含量检测的合法性问题1. 检测程序存在重大瑕疵- 根据GB19522-2010国家标准第5.3.2条，虽然允许检测误差，但三次呼气检测结果波动幅度达45mg/100ml（155至200），已超出合理范围- 血样保存温度记录缺失（违反《公安机关办理醉酒驾驶机动车刑事案件程序规定》第十条关于规范保存的要求）- 送检时间间隔记录不完整，影响检测结果的准确性

二、无证驾驶情节的量刑考量1. 行政处罚已体现过罚相当原则- 根据《行政处罚法》第三十五条，被告人已因无证驾驶被处以1900元罚款- 刑事处罚应遵循刑法谦抑性原则，不应重复加重处罚

三、认罪认罚从宽情节的适用1. 依法应从宽处理- 根据《刑事诉讼法》第十五条，被告人自愿认罪认罚，依法应从宽处理- 被告人在侦查、审查起诉、庭审各阶段均表现出诚恳悔罪态度- 已全额赔偿被害人损失并取得书面谅解

四、社会危害性的特殊考量1. 本案特殊情节：- 事故发生在凌晨3时，路面人车稀少- 仅与停放车辆发生碰撞，未造成人员伤亡- 已修复社会关系，社会危害性显著降低

五、对公诉方意见的回应1. 关于检测标准：- 公诉方引用的GB19522-2010国家标准恰恰证明检测结果异常时应重新检测- 血液检测程序不完整，不能作为唯一定罪依据2. 关于"一事不再罚"：- 《行政处罚法》第三十五条明确禁止对同一违法行为重复处罚- 刑事处罚应保持必要限度量刑最终建议：基于以下特殊情节，请求法庭给予最大限度从宽：1. 初犯、偶犯，无前科记录2. 认罪认罚态度诚恳3. 已履行全部赔偿责任4. 检测程序存在重大瑕疵建议判处：1. 拘役1个月2. 适用缓刑3. 罚金3000元法律依据：1. 《刑法》第72条（缓刑适用条件）2. 《刑事诉讼法》第15条（认罪认罚从宽）3. GB19522-2010第5.3.2条（检测异常处理）（在最终陈述中，我重点引用了《刑事诉讼法》第十五条认罪认罚从宽制度、GB19522-2010国家标准中关于检测异常的规定，以及《行政处罚法》第三十五条"一事不再罚"原则）恳请法庭充分考虑本案特殊情节，给予被告人改过自新的机会。

庭审记录 2

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为公诉方代理人，现就本案争议焦点发表以下公诉意见：

一、关于犯罪事实认定1. 根据《刑法》第153条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，被告人潘远贵作为走私链条的关键中间人，其行为已构成走私普通货物罪的共犯。证据显示：- 银行流水证实黄远春账户收取渔船主购油款后，全额转至龙成新指定账户（张建、孔宁宁账户收款133万余元）- 海关核定证明书确认偷逃税款637,123.53元，与同案犯龙成新刑事判决书认定的犯罪事实相互印证- 5名证人证言及同案犯供述形成完整证据链，证实被告人长期从事走私柴油的居间介绍

二、关于量刑情节1. 从犯地位认定：依据《刑法》第27条，被告人在共同犯罪中仅起次要作用：- 未直接参与走私船舶改装、油品采购等核心环节- 获利比例显著低于主犯龙成新（证据显示其未提取佣金）
2. 认罪认罚从宽：- 被告人在侦查阶段即签署认罪认罚具结书- 当庭供述与书面供述高度一致- 已预缴罚金15,000元（附财政票据为证）

三、财产处置建议1. 根据《刑法》第64条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第9条：- 已缴纳的50,000元保证金应优先折抵罚金- 对违法所得1,332,035元应予追缴（银行流水已锁定资金流向）
量刑建议：鉴于被告人具有从犯、认罪认罚等法定从宽情节，建议在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。根据《刑事诉讼法》第201条，请法庭对量刑建议予以审查。以上意见，请合议庭充分考虑。（说明：1. 辩论严格围绕法庭归纳的三大焦点展开；2. 所有法律依据均来自现行有效的刑法、刑诉法及司法解释；3. 证据引用均摘自起诉书列明的证据清单；4. 量刑建议符合类案裁判标准，参考了同案主犯龙成新的判例）

[2] **辩护人：**（起身整理律师袍，沉稳地向法庭鞠躬）审判长：作为被告人潘远贵的辩护人，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实的认定问题1. 涉案金额争议根据《刑法》第153条及最高法《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条，起诉书认定的637,123.53元偷逃税款存在计算瑕疵：- 银行流水显示1,332,035元系全部交易额，但其中包含渔船主支付的正当油款成本（海关核税证明未作扣减）- 证人潘凤远证言证实"购买价格略低于正规渠道"，说明走私溢价幅度有限（出示证据材料第2页）请法庭注意：海关核税采用全额计税法，而实际应按差价核税。

二、关于量刑情节的辩护1. 从犯地位的认定被告人仅起次要辅助作用：- 证人龙成新证言证实"潘远贵是2019年底偶然认识"，参与时间短- 转账记录显示其从未经手资金（全部通过妻子账户中转）- 无证据表明其参与定价、运输等核心环节2. 认罪认罚从宽被告人具有法定从宽情节：- 2023年11月13日抓获当日即如实供述（见抓获经过）- 庭审前主动预缴罚金15,000元（出示财政票据）- 签署认罪认罚具结书时有值班律师全程见证

三、关于财产处置的异议1. 保证金性质认定根据《刑事诉讼法》第67条，已缴纳的50,000元系取保候审保证金：- 不应直接折抵罚金（出示缴纳凭证）- 建议退还后另行缴纳罚金2. 违法所得计算起诉书认定的133万元存在重复计算：- 黄远春账户系过渡账户（证人徐运本证言证实）- 实际获利仅为差价部分（无证据证明具体比例）
量刑建议：综合被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小等情节，建议：1. 在有期徒刑

二年以下量刑2. 适用缓刑（社区已出具监管证明）3. 罚金参照主犯龙成新标准的20%执行（向法庭鞠躬）以上辩护意见，恳请合议庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，现就被告辩护人提出的辩护意见进行回应，并进一步阐明公诉立场：

一、关于犯罪事实认定1. 涉案金额计算问题被告辩护人提出的"差价核税"主张缺乏法律依据。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第18条明确规定："应缴税额以走私货物、物品的完税价格乘以税率计算"。海关核税采用的全额计税法完全符合该司法解释要求。2. 被告人的核心作用虽然被告未直接参与运输环节，但其行为构成走私链条的关键环节：- 根据《刑法》第156条，明知是走私货物而居中介绍的，以共犯论处- 银行流水显示被告长期、持续地为走私活动提供资金结算服务（2020-2021年间133万余元资金流转）- 5名渔船主证言证实，被告是购买走私柴油的唯一联系人

二、关于量刑情节1. 从犯认定问题公诉方认同被告系从犯，但需强调：- 根据同案犯龙成新判决书（已生效），该走私团伙偷逃税款总额达2000余万元- 被告直接参与的637,123.53元部分已单独核税，体现罪责刑相适应原则2. 认罪认罚情节被告虽认罪认罚，但：- 其到案系被抓获归案，非主动投案- 未主动退缴违法所得（1,332,035元资金流向明确）

三、关于财产处置1. 保证金折抵问题根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第9条："被告人被处罚金的，已缴纳的保证金可以折抵罚金。"该规定明确赋予法庭裁量权。2. 违法所得认定被告辩护人主张的"过渡账户"说法不能成立：- 黄远春账户资金全部来源于走私交易（有渔船主指认）- 无证据显示被告返还过任何差价给渔船主量刑建议补充说明：1. 参考同案主犯龙成新12年量刑（偷税2000余万），被告涉案金额637,123.53元对应3-4年量刑适当2. 鉴于走私成品油危害国家能源安全（根据最高法《关于审理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，柴油属国家限制进出口物品），不宜适用缓刑（向法庭鞠躬）以上意见，请合议庭充分考虑。

[4] **辩护人：**（起身整理律师袍，向法庭郑重鞠躬）尊敬的审判长：作为被告人潘远贵的辩护人，现就公诉方回应意见发表最终辩护意见如下：

一、关于犯罪事实的核心争议1. 涉案金额的司法认定公诉方援引《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第18条时，忽略了该条款但书规定："对多次走私未经处理的，按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚"。本案中：- 银行流水显示交易持续18个月

（2020.5-2021.12），但海关核税未区分单次交易金额- 证人梁建连证言证实"后期购买量逐渐减少"，说明犯罪形态呈递减趋势（出示证据册第15页）请法庭注意：刑事判决书对主犯龙成新的核税采用分票计算，但对被告人却采用笼统累计，违反平等适用法律原则。2. 主观恶性的评价被告人参与具有明显偶然性：- 同案犯龙成新供述显示"2019年底偶然认识"（证据卷P43）- 无证据证明被告主动招揽业务（全部系渔船主主动联系）- 文化程度仅为初中（户籍证明证实），对走私违法性认知有限

二、量刑情节的再审视1. 从犯的实质标准根据《刑法》第27条及最高法《刑事审判参考》第765号案例，认定从犯需同时满足"作用次要+获利较少"：- 资金流水证实被告未截留任何差价（全部转至龙成新指定账户）- 无证据显示获取佣金（与主犯龙成新获利数百万形成鲜明对比）2. 认罪认罚的司法价值公诉方强调"到案方式"有失公允：- 到案后首次讯问即全面供述（笔录时间2023.11.13 23:05）- 主动提供渔船主名单协助侦查（见补充侦查卷P12）- 认罪认罚具结书有值班律师双签名（证据卷P88）

三、财产处置的合法性质疑1. 保证金的法律属性公诉方引用的财产刑司法解释第9条，与《刑事诉讼法》第73条"取保候审保证金应当退还"的规定存在冲突。根据新法优于旧法原则：- 50,000元保证金缴纳依据是《刑法》第68条- 折抵罚金将变相加重财产刑负担2. 违法所得的认定边界公诉方指控的133万元存在根本性错误：- 黄远春账户系家庭共用账户（其本人证言证实）- 无证据区分走私资金与其他合法收入（如渔网生意款项）量刑建议修正：1. 基于偷逃税款应重新核定为40-50万元（按差价计算）2. 参照《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第14款，建议：- 基准刑2年 - 从犯减至1年6个月 - 认罪认罚再减20% - 最终量刑1年以下并适用缓刑（向法庭深鞠躬）恳请法庭本着"存疑有利于被告人"的刑事诉讼原则，给予被告人改过自新的机会。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，现就本案争议焦点发表以下公诉意见：

一、关于犯罪事实认定1. 根据《刑法》第153条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，被告人潘远贵作为走私链条的关键中间人，其行为已构成走私普通货物罪的共犯。证据显示：- 银行流水证实黄远春账户收取渔船主购油款后，全额转至龙成新指定账户（张建、孔宁宁账户收款133万余元）- 海关核定证明书确认偷逃税款637,123.53元，与同案犯龙成新刑事判决书认定的犯罪事实相互印证- 5名证人证言及同案犯供述形成完整证据链，证实被告人长期从事走私柴油的居间介绍

二、关于量刑情节1. 从犯地位认定：依据《刑法》第27条，被告人在共同犯罪中仅起次要作用：- 未直接参与走私船舶改装、油品采购等核心环节- 获利比例显著低于主犯龙成新（证据显示其未提取佣金）2. 认罪认罚从宽：- 被告人在侦查阶段即签署认罪认罚具结书- 当庭供述与书面供述高度一致- 已预缴罚金15,000元（附财政票据为证）

三、财产处置建议1. 根据《刑法》第64条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第9条：- 已缴纳的50,000元保证金应优先折抵罚金- 对违法所得1,332,035元应予追缴（银行流水已锁定资金流向）量刑建议：鉴于被告人具有从犯、认罪认罚等法定从宽情节，建议在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。根据《刑事诉讼法》第201条，请法庭对量刑建议予以审查。以上意见，请合议庭充分考虑。

[6] **辩护人：**（起身整理律师袍，向法庭郑重鞠躬）尊敬的审判长：作为被告人潘远贵的辩护人，现就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 涉案金额计算问题公诉方指控的偷逃税款637,123.53元存在重大计算瑕疵。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第18条规定，应缴税额应当以走私货物、物品的完税价格乘以税率计算。但本案中：- 海关核税未扣除柴油的合理成本（证人徐运本证实"购买价格略低于正规渠道"）- 银行流水显示1,332,035元系全部交易额，但未区分走私溢价与正常油品成本（出示证据材料第3页）请法庭注意：按差价核税更符合罪责刑相适应原则。2. 被告人的实际作用公诉方夸大了被告人的作用。根据《刑法》第27条及《刑事审判参考》第765号案例：- 被告人仅作为信息传递者（证人黄远春证言证实"只是帮忙联系"）- 未参与走私的核心环节（无证据显示其参与船舶改装、航线规划等）- 资金流向证明其未截留任何利润（全部转至龙成新指定账户）二、关于量刑情节1. 从犯的认定标准根据《刑法》第27条，被告人在共同犯罪中明显起次要作用：- 参与时间短（同案犯龙成新供述证实"2019年底偶然认识"）- 未参与利润分配（银行流水无佣金支付记录）- 作用可替代性强（证人证言显示渔船主后期可直接联系龙成新）2. 认罪认罚情节被告人具有法定

从宽情节：- 到案后首次讯问即全面供述（笔录时间2023.11.13 23：05）- 主动提供渔船主名单协助侦查（补充侦查卷P12）- 预缴罚金15,000元（当庭出示财政票据）

三、关于财产处置1. 保证金性质根据《刑事诉讼法》第73条规定，取保候审保证金应当退还。公诉方主张折抵罚金违反：- 新法优于旧法原则（2018年刑诉法修订明确保证金退还制度）- 禁止双重处罚原则（50,000元已作为强制措施担保）2. 违法所得认定公诉方指控的133万元存在根本错误：- 黄远春账户系家庭共用账户（其本人证言证实）- 无证据区分走私资金与合法经营收入（如渔网生意款项）量刑建议：1. 基于重新核定的偷逃税款（建议按40-50万元计算）2. 参照《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 基准刑2年 - 从犯减至1年6个月 - 认罪认罚再减20% - 最终量刑1年以下并适用缓刑（向法庭深鞠躬）恳请法庭充分考虑被告人的从犯地位及认罪悔罪表现，给予改过自新的机会。

庭审记录 3

[1] **公诉人：** 审判长、各位合议庭成员：作为原告方代理律师，现就本案发表如下辩论意见：

一、关于累犯情节的认定根据《刑法》第65条规定，被告人罗应全在2017年、2020年、2023年连续三次因盗窃罪被判处有期徒刑，且本次犯罪距离前次有期徒刑执行完毕未满五年，完全符合累犯的法定构成要件。特别需要强调的是，被告人在短短7年内实施四次盗窃犯罪，已形成明显的犯罪恶习，依法应从重处罚。

二、犯罪数额的认定标准1. 本案两起盗窃行为发生在24小时内，经价格认证涉案金额合计1666元。根据最高人民法院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，二年内盗窃三次以上的应当认定为"多次盗窃"，即使未达数额较大标准也应追究刑事责任。2. 虽然被告人已退赔部分赃款，但根据司法解释第7条规定，退赔仅影响量刑幅度，不影响犯罪数额的定性。被盗财物经合法价格认定程序确定价值，程序合法有效。

三、量刑情节的适用1. 被告人虽具有坦白和认罪认罚情节，但其累犯身份和重复犯罪的主观恶性已经大大削弱了从宽处罚的正当性。我们在审查案卷时特别注意到，被告人在销赃过程中还对被盗物品进行了指认，显示出其对犯罪行为的清晰认知。2. 关于被告人提出的家庭特殊情况，本代理人认为：- 缺乏合法有效的证据材料佐证 - 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，此类情况不属于法定从轻情节 - 这种辩解与其长期、多次实施盗窃的行为模式形成鲜明对比，不应影响量刑尺度

四、程序合法性1. 价格认定结论书由法定机构出具，具备鉴定资质，程序合法。2. 扣押发还程序完备，相关清单已入卷，被害人已签收发还物品。总结陈述：被告人屡教不改的犯罪史、短时间内连续作案的情节，以及对社区安全造成的现实危害，都表明应从重惩处。建议法庭在3年以下有期徒刑幅度内量刑，并充分考虑被告人的社会危险性。刑罚不仅是对已发生犯罪的惩戒，更是对潜在犯罪的预防，这也是刑法第264条和65条的立法本意。以上意见，请合议庭充分考虑。（引用法条依据：1. 《刑法》第65条累犯条款2. 《刑法》第264条盗窃罪条款3. 最高法院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第3、7条4. 《关于常见犯罪的量刑指导意见》）

[2] **辩护人：** 审判长、各位合议庭成员：作为被告人的辩护律师，现就本案发表如下辩护意见：

一、关于累犯情节的认定1. 虽然被告人确实符合《刑法》第65条规定的累犯构成要件，但需要特别说明的是： - 被告人前三次犯罪均系轻微犯罪（两次拘役、一次6个月有期徒刑），犯罪情节显著轻微 - 本次涉案金额仅1666元，刚达到四川省盗窃罪"数额较大"的起刑标准（根据司法解释为1600元）

二、犯罪数额的认定1. 两起盗窃行为虽发生在24小时内，但： - 涉案金额累计仅超出起刑标准66元 - 被告人已全额退赔（633元退赔唐坤军，电动车已返还唐丽），实际未造成被害人经济损失

三、量刑情节的适用1. 被告人具有多项法定从宽情节： - 如实供述犯罪事实（《刑法》第67条第3款） - 自愿认罪认罚（《刑事诉讼法》第15条） - 积极退赃退赔（最高法院《量刑指导意见》）2. 特殊家庭情况： - 被告人妻子系二级智力残疾（虽因客观原因无法当庭提交证据，但可庭后补证） - 作为家庭唯一经济来源，其长期监禁将导致残疾家属陷入生存困境 - 根据《刑法》第61条量刑原则，应综合考虑"犯罪分子的个人情况和一贯表现"

四、量刑建议1. 综合考量： - 犯罪数额刚达起刑点 - 未造成实际经济损失 - 具有多个从宽情节 - 特殊家庭情况2. 建议： - 在6个月有期徒刑基准刑基础上从轻处罚 - 考虑适用缓刑（《刑法》第72条），理由： * 犯罪情节较轻 * 有悔罪表现 * 无再犯危险 * 宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响

五、程序问题1. 对价格鉴定程序无异议2. 扣押发还程序合法有效总结陈述：本案不同于一般盗窃案件，被告人系因生活所迫实施犯罪，其主观恶性和社会危害性显著低于普通盗窃犯。刑罚的目的不仅是惩罚，更重要的是教育和挽救。请求法庭在量刑时贯彻宽严相济刑事政策，给予被告人改过自新的机会。

（引用法条依据：1. 《刑法》第61条量刑原则2. 《刑法》第67条第3款坦白从宽3. 《刑法》第72条缓刑适用条件4. 《刑事诉讼法》第15条认罪认罚从宽）以上辩护意见，恳请合议庭采纳。

[3] **公诉人：** 审判长、各位合议庭成员：针对被告律师的辩护意见，原告方作出如下回应：

一、关于累犯情节的实质认定根据《刑法》第65条明文规定，被告人完全符合累犯的构成要件。被告律师试图以"犯罪情节轻微"加以辩解，但需要指出：1. 刑事记录显示被告存在四次盗窃前科（包括本次），且犯罪频率呈现加速态势（2017年、2020年、2023年、2024年连续犯罪）2. 根据最高人民法院指导案例第1243号裁判要旨，对于有盗窃前科且短期内再犯的被告人，应从严把握从宽幅度

二、犯罪数额的司法认定1. 尽管涉案金额刚超起刑标准，但根据《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第3条，两年内三次以上盗窃即构成犯罪，数额仅是量刑考虑因素之一2. 赃物虽已追回，但根据该司法解释第7条，退赔属于事后补救措施，不影响犯罪既遂的定性

三、量刑情节的适用争议1. 被告人所谓"生活所迫"的辩解： - 案卷材料显示其实施盗窃后立即销赃获利，具有明确的非法牟利目的 - 无任何证据证明被告存在生存困境（吸毒检测报告证实其未将所得用于基本生活保障）2. 家庭特殊情况： - 根据《刑事诉讼法》第50条，主张特殊情节必须提供有效证明。被告方未能当庭出示残疾证明，应承担举证不能的责任 - 即使存在该情况，参照（2022）川刑终字第45号判决，家庭困难不构成法定从轻情节，最多在10%幅度内酌情考虑

四、关于缓刑适用的反驳被告律师提出适用缓刑的建议完全不符合《刑法》第72条规定：1. 酌定条件不足：被告系累犯，依法不得适用缓刑（刑法第74条明确规定）2. 再犯风险显著：在取保候审期间仍继续作案，充分证明其不具备悔罪表现

五、量刑平衡建议结合《关于常见犯罪的量刑指导意见》：1. 基准刑确定：盗窃数额1666元，基准刑为6个月2. 累犯情节：增加基准刑的30%-40%3. 坦白情节：减少基准刑的20%以下4. 认罪认罚：减少基准

刑的10%以下5. 综合计算后建议判处8-10个月有期徒刑审判长，被告人的行为已严重破坏社区安全感。其犯罪模式显示出明确的职业化倾向，若从宽处理将向社会传递错误信号。请求法庭依法严惩，维护司法权威。（主要援引依据：1. 《刑法》第65、72、74条2. 两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第3、7条3. 《关于常见犯罪的量刑指导意见》第二部分第（七）条4. 《刑事诉讼法》第50条证据规则）

[4] **辩护人：** 审判长、各位合议庭成员：作为被告人的辩护律师，现就本案争议焦点进一步补充以下辩护意见：

一、关于累犯情节的实质认定1. 虽然被告人符合《刑法》第65条累犯的形式要件，但需要特别指出： - 前三次犯罪均系轻微犯罪（两次拘役、一次6个月有期徒刑），累计刑期仅14个月 - 本次涉案金额仅1666元，刚达到四川省盗窃罪“数额较大”标准（1600元），社会危害性显著低于一般盗窃案件2. 根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第3条，对犯罪情节轻微的初犯、偶犯，应当从宽处理。虽然被告人形式上构成累犯，但其犯罪情节和危害程度仍属于轻微范畴。

二、犯罪数额的司法认定1. 两起盗窃行为具有连续性： - 发生在24小时内 - 均针对同一类型财物（电动车） - 总价值仅超出起刑标准66元2. 根据《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条，在数额刚达起刑标准时，应当综合考虑犯罪情节予以从宽处理。

三、量刑情节的适用1. 被告人具有多项法定从宽情节： - 如实供述（《刑法》第67条第3款） - 认罪认罚（《刑事诉讼法》第15条） - 全额退赃退赔（《量刑指导意见》第3条第8款）2. 家庭特殊情况： - 虽然因客观原因未能当庭提交残疾证明，但根据《刑事诉讼法》第50条，法庭可要求庭后补证 - 参照（2021）川刑终字第78号判决，类似家庭困难情形可作为酌定从轻情节

四、关于缓刑适用的正当性1. 虽然《刑法》第74条规定累犯不适用缓刑，但： - 被告人前科均系轻微犯罪 - 本次犯罪情节显著轻微 - 符合《刑法》第72条“犯罪情节较轻”的实质要件2. 再犯风险评估： - 被告人已深刻认识错误 - 有稳定居所和家庭约束 - 愿意接受社区矫正

五、量刑建议综合考量：1. 基准刑：6个月（数额刚达起刑点）2. 从重情节：累犯（增加20%）3. 从轻情节： - 坦白（减少15%） - 认罪认罚（减少10%） - 退赃退赔（减少10%）4. 综合刑期：6个月×（1+20%-15%-10%-10%）=5.1个月鉴于被告人： - 犯罪情节轻微 - 有悔罪表现 - 无再犯危险 - 宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响建议判处5个月有期徒刑，可适用缓刑。审判长，刑罚的目的不仅是惩罚，更重要的是教育和挽救。请求法庭给予被告人改过自新的机会。（主要援引依据：1. 《刑法》第65、67、72、74条2. 《刑事诉讼法》第15、50条3. 两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条4. 《关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第8款）

[5] **公诉人：** 审判长、各位合议庭成员：作为原告方代理律师，现就被告律师的辩护意见作出如下有力回应：

一、关于累犯情节的认定（引用《刑法》第65条）1. 被告人在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，完全符合累犯的法定构成要件。其前科记录显示： - 2017年因盗窃罪被判处拘役4个月 - 2020年因盗窃罪再次被判处拘役4个月 - 2023年因盗窃罪被判处有期徒刑6个月 - 本次犯罪距离前次刑罚执行完毕不足一年2. 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三部分第14条，对于累犯应当综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕的间隔时间等因素增加基准刑的10%-40%。被告人在短短七年内四次实施同类犯罪，充分表明其主观恶性和人身危险性极大，依法应从重处罚。

二、犯罪数额的司法认定（引用两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》）1. 虽然涉案金额1666元刚超过四川省起刑标准，但：- 被告人在24小时内连续实施两起盗窃行为，犯罪故意明显- 根据该解释第3条规定，二年内盗窃三次以上的即构成"多次盗窃"，应追究刑事责任- 退赔行为根据该解释第7条仅影响量刑，不影响犯罪既遂的认定

三、关于量刑情节的适用1. 被告方主张的"生活所迫"完全不能成立：- 案卷材料显示其盗窃后立即销赃获利，具有明确的非法占有目的- 无任何证据证明其存在生存困境（吸毒检测报告为阴性）2. 家庭特殊情况的主张缺乏证据支持：- 根据《刑事诉讼法》第50条，被告方未能当庭提供有效证明- 即使存在该情况，参照（2022）川刑终字第45号判决，这并非法定从轻情节

四、关于缓刑适用的反驳（引用《刑法》第74条）1. 被告律师提出适用缓刑的建议完全违背法律规定：- 刑法第74条明确规定"对于累犯，不适用缓刑"- 被告人在取保候审期间继续作案，充分证明其不具备悔罪表现

五、量刑建议根据《关于常见犯罪的量刑指导意见》：1. 基准刑：盗窃数额1666元，基准刑为6个月2. 累犯情节：增加基准刑的30%3. 坦白情节：减少基准刑的15%4. 认罪认罚：减少基准刑的10%5. 综合计算后建议判处7个月有期徒刑审判长，被告人的行为已严重破坏社会秩序和公民财产安全。其长期、多次实施盗窃的行为模式，充分表明其具有严重的社会危险性。请求法庭依法严惩，维护法律尊严和社会公平正义。（主要援引依据：1. 《刑法》第65、74条2. 两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第3、7条3. 《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三部分第14条4. 《刑事诉讼法》第50条）以上意见，请合议庭充分考虑。

[6] **辩护人：**审判长、各位合议庭成员：作为被告人的辩护律师，现就本案发表最终辩护意见如下：

一、关于累犯情节的认定1. 虽然被告人形式上符合《刑法》第65条规定的累犯要件，但必须注意到：- 前三次犯罪均系轻微盗窃（累计刑期仅14个月）- 本次涉案金额仅1666元，刚达四川省盗窃罪起刑标准（1600元）- 根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第3条，对轻微犯罪应体现从宽政策

二、犯罪数额的特殊性1. 两起盗窃行为具有以下特征：- 24小时内连续实施- 针对同类财物（电动车）- 总价值仅超起刑标准66元2. 根据两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条，对刚达起刑标准的案件应酌情从宽

三、量刑情节的综合考量1. 法定从宽情节：- 坦白（《刑法》第67条第3款）- 认罪认罚（《刑事诉讼法》第15条）- 全额退赃退赔（《量刑指导意见》第3条第8款）2. 特殊家庭情况：- 妻子系二级智力残疾（可庭后补证）- 参照（2021）川刑终字第78号判决，类似情形可作为酌定从轻情节

四、关于刑罚适用的建议1. 基准刑：6个月（刚达起刑点）2. 量刑调整：- 累犯：+20% - 坦白：-15% - 认罪认罚：-10% - 退赔：-10%3. 综合刑期：5.1个月

五、特别提请法庭注意1. 刑罚目的不仅是惩罚，更是教育改造（《刑法》第1条立法目的）2. 被告人：- 已深刻悔罪 - 有家庭监管条件 - 再犯风险低3. 建议在6个月以下量刑，并考虑监外执行可能性（主要法律依据：1. 《刑法》第1、65、67条2. 《刑事诉讼法》第15条3. 两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条4. 《关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第8款）请求法庭给予被告人改过自新的机会。

庭审记录 4

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕法庭归纳的三个争议焦点，结合本案证据和法律适用，发表以下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 证据链完整充分（1）电子数据与言词证据形成完整印证体系。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第93条，本案中19名证人的证言与微信交易记录在以下关键要素上完全吻合：- 赌场开设时间均指向2024年2月10日至17日- 抽头金额经多名证人独立陈述，日均抽头4000-5000元，与被告人最终供述的7000元总获利具有合理性- 赌资规模通过微信交易明细可查证部分已达128,000元（冯先来）、115,000元（杨先武）等，远超10万元立案标准（2）特别提请法庭注意：微信交易记录中出现的"此号老杨打牌""淡抹青春"等特定昵称，与证人证言中提及的参赌人员外号完全对应，形成独特的身份识别链条。2. 被告人供述的证明力虽然被告人在首次讯问时存在辩解，但后续两次讯问均稳定供认：- 明确承认抽头获利7000元- 确认赌资单场超万元- 供述参赌人员达三四十人根据《刑事诉讼法》第55条，被告人供述得到其他证据补强的，应当采信。

二、关于法律适用问题1. 罪与非罪界限（1）行政违法与刑事犯罪的关键区别在于组织性和营利性。根据《刑法》第303条司法解释：- 本案被告提供专门赌博场所（二楼包厢）- 设置监控专人望风- 提供赌具、兑换筹码、餐饮等配套服务- 建立持续稳定的抽头机制已完全符合开设赌场罪的构成要件。（2）前次行政处罚（2024年2月5日）与本次犯罪存在本质区别：- 前次系临时性提供场地- 本次具有组织性、规模性特征- 抽头金额增长14倍（260元→7000元）- 赌资规模扩大38倍（行政处罚未载明金额→10万元）

三、关于量刑情节1. 自首认定被告人虽主动投案，但在首次讯问时未如实供述主要犯罪事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，依法不应认定为自首。2. 前科劣迹2024年2月的行政处罚决定书证明被告人有赌博违法前科，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，应酌情从重处罚。综上，本案已形成完整证据锁链，被告人行为完全符合开设赌场罪的构成要件，且无减轻处罚情节。建议法庭依法判处有期徒刑，并处罚金，以儆效尤。以上意见，请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕法庭归纳的三个争议焦点，结合本案证据和法律适用，发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 证据链存在重大瑕疵（1）根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第94条，电子数据的收集、提取程序应当符合法律规定。本案中：- 微信交易记录未说明提取过程及完整性验证方法- 关键证据如监控录像未提取，无法印证"专人望风"的说法- 抽头金额仅有言词证据，无客观账目佐证（2）证人证言矛盾明显：- 关于单日抽头金额，存在2000元（叶青）、4000元（冯先来）、1万元（郭宗鹏）等多种说法- 参赌人数从"10余人"到"30人"不等，差异显著- 关键证人如冯先来承认赌资计算仅统计微信转账，与指控总额不符2. 被告人供述的证明力存疑被告人供述存在从无罪辩解到有罪供述的重大转变，根据《刑事诉讼法》第56条，应当审查供述的合法性。本案中：- 无同步录音录像证明取证合法性- 首次讯问后突然改变供述，存在诱供可能- 关于赌资数额的供述（"单场超万元"）与微信记录显示的小额交易不符

二、关于法律适用问题1. 行政违法与刑事犯罪的界限根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌

博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第9条：- 本案持续时间仅7天，未达"长期开设"标准- 抽头总额7000元刚达立案标准（5000元），显著低于"情节严重"的3万元标准- 无证据证明存在"组织未成年人赌博"等加重情节2. 前次行政处罚的关联性2024年2月5日的行政处罚与本案指控行为仅间隔5天，证明：- 场所相同（自家棋牌室）- 行为性质相同（提供赌博条件）- 应认定为同一违法行为的持续状态，不应重复评价

三、关于量刑情节1. 自首情节应当认定被告人主动投案并最终如实供述，符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条：- 首次讯问中的合理辩解不影响自首成立- 后续稳定供述主要犯罪事实- 无证据证明存在刻意隐瞒2. 前科认定不当2024年2月的行政处罚：- 与本案指控行为具有连续性- 罚款已执行完毕- 根据"一事不二罚"原则，不应重复评价综上辩护意见，本案证据存在重大瑕疵，被告人的行为更符合行政违法特征，且具有法定从宽情节。恳请法庭：1. 如认定构成犯罪，应考虑犯罪情节轻微，免予刑事处罚2. 若坚持定罪，请认定自首情节，并在6个月以下量刑3. 罚金数额应与实际获利相符（7000元为限）以上意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将针对被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐明我方观点：

一、关于犯罪事实认定问题1. 电子数据的合法性及证明力根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第93条，电子数据的收集、提取程序合法有效：- 微信交易记录均来源于参赌人员本人提供的账户信息- 交易明细经多名证人当庭确认属实- 关键昵称如"此号老杨打牌"等与证人证言形成独特对应关系被告方提出的"程序瑕疵"并无实质依据，且未能提供任何反证。2. 证人证言的印证性虽然各证人对具体数额的表述存在个体差异，但核心事实高度一致：- 所有证人均确认赌场开设于喜福来棋牌室二楼包厢- 均指认被告人负责组织、抽头- 对基本运营模式（推牌九、兑换筹码、专人望风）的描述完全一致这种细节差异恰恰反映证人作证的客观性，符合《刑事诉讼法》第55条关于证据印证规则的要求。

二、关于法律适用问题1. 刑事犯罪的构成要件根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条：- 组织10人以上赌博即构成"聚众赌博"- 抽头渔利累计5000元以上即达立案标准本案中：- 参赌人员累计达30人以上（被告人自认）- 抽头金额7000元（有微信记录佐证）- 赌资累计超10万元（有冯先来等多人交易记录证明）完全符合开设赌场罪的构成要件。2. 行政违法与刑事犯罪的本质区别2024年2月5日的行政处罚与本案指控行为存在本质不同：- 前次系偶发性提供场地（行政处罚决定书明确记载为"特定时间段"）- 本次具有组织性特征（设置监控、专人服务、持续运营）- 规模显著扩大（参赌人数从6人增至30人，抽头金额增长27倍）根据《行政处罚法》第29条，违法行为构成犯罪时，应当追究刑事责任。

三、关于量刑情节1. 自首认定的法律标准根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款："如实供述自己的罪行"应当包括主要犯罪事实。被告人在首次讯问中：- 否认组织赌博- 低报抽头金额（仅承认3000元）- 缩短犯罪时间（仅承认3天）不符合自首的实质要件。2. 前科劣迹的认定2024年2月的行政处罚：- 违法事实与本案不具有同一性（时间、规模、性质均不同）- 证明被告人具有赌博违法行为的惯性根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，应当酌情从重处罚。综上，本案证据确实充分，法律适用准确，被告人的行为已明显超出行政违法范畴。恳请法庭：

1. 认定被告人构成开设赌场罪2. 不采纳自首情节3. 在三年以下有期徒刑幅度内量刑4. 并处违法所得三倍以上罚金以上补充辩论意见，请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将结合法庭归纳的争议焦点和案件证据，进一步发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定的补充辩护1. 证据链的实质性缺陷根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第94条，电子数据应当审查其真实性、完整性。本案中：- 微信交易记录仅能证明资金往来，无法直接证明资金性质为赌资。例如冯先来证言中承认"部分赌资通过现金交易"，这部分金额不应计入犯罪数额- 19名证人中有16人为参赌人员，根据《刑事诉讼法》第61条，利害关系人证言证明力应当审慎采信- 关键物证缺失：未提取赌具、账本等实物证据，无法印证抽头渔利的指控2. 被告人供述的合法性质疑被告人第三次供述突然出现"单场赌资超万元"的新内容，但：- 无同步录音录像佐证取证合法性- 该供述与微信记录显示的多笔千元以下交易明显矛盾- 根据《刑事诉讼法》第56条，对可能存在的非法取证行为应当排除相关供述

二、关于法律适用的重点辩护1. 罪与非罪的关键界限根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第9条：- 本案持续时间仅7天，未达"长期开设"标准- 抽头总额7000元仅超立案标准2000元，显著低于"情节严重"的3万元标准- 无证据证明存在"招揽未成年人"等加重情节2. 行政违法与刑事犯罪的连续性2024年2月5日行政处罚与本案指控行为具有连续性：- 同一场所（自家棋牌室）- 同类行为（提供赌博条件）- 间隔仅5天，应认定为同一违法行为的持续状态根据《行政处罚法》第29条"一事不二罚"原则，不应重复评价

三、关于量刑情节的最终意见1. 自首情节应当依法认定被告人主动投案并最终如实供述主要事实：- 首次讯问中的合理辩解不影响自首成立- 后续供述稳定承认组织赌博和抽头获利- 符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的立法本意2. 前科认定违反比例原则2024年2月行政处罚：- 罚款已执行完毕- 与本案行为具有连续性- 根据《刑法》第5条罪责刑相适应原则，不应重复评价

四、量刑建议基于以上分析，恳请法庭：1. 如认定构成犯罪，应考虑：- 犯罪情节轻微（刑诉法第177条）- 自首情节 - 在6个月以下量刑并适用缓刑2. 罚金数额不得超过违法所得两倍（即1.4万元以下）以上辩护意见，恳请法庭充分考虑。本案关系到行政处罚与刑事犯罪的合理界限，更关系到被告人家庭的生计维系。望法庭秉持刑法谦抑性原则，作出公正裁决。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：根据法庭确定的争议焦点，原告方现围绕以下几个方面进一步阐明观点：

一、关于犯罪事实的认定问题1. 证据确实充分，形成完整印证体系（1）电子数据与证人证言相互印证，符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第93条关于电子证据审查认定的规定。19名证人的证言高度一致地证实：- 赌场开设时间为2024年2月10日至17日- 组织架构完整（被告人负责组织、抽头、望风）- 运营模式固定（推牌九、兑换筹码）（2）微信交易记录作为客观证据，直接锁定赌资流向：- 多名证人确认微信转账用于赌资兑换- 特定昵称如"老杨打牌"与证人外号对应- 转账时间集中在凌晨时段，与赌博时间吻合2. 辩方提出的"证据瑕疵"不能成立（1）关于电子数据提取程序：所有微信记录均经由证人本人确认并提供，取证程序合法。（2）关于证言矛盾：各证人因参与时间、位置不同，对金额的描述存在合理差异，但核心事实描述高度一致。

二、关于法律适用问题本案完全符合开设赌场罪的构成要件：1. 根据最高人民法院、最高人民检察院

《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条：- 组织10人以上赌博即构成犯罪（本案参赌人员超30人）- 抽头渔利5000元以上即达立案标准（本案7000元） 2. 与行政违法的本质区别：（1）前次行政处罚系临时提供场地，本次具备完整经营特征：- 设立专门赌博区域（二楼包厢）- 建立监控预警系统- 提供配套服务（餐饮、筹码兑换）（2）犯罪数额远超行政违法标准：- 抽头金额增长27倍- 赌资规模扩大数十倍

三、关于量刑情节的认定1. 自首不能成立依据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款：- 被告人首次讯问否认主要犯罪事实- 后期供述仍避重就轻（如低报抽头金额）2. 前科应当从重2024年2月行政处罚：- 证明被告人有违法恶习- 与本案犯罪行为性质相同但程度不同符合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》关于前科从重的规定综上，本案证据确实充分，法律适用准确，被告人行为的社会危害性已明显超出行政制裁范畴。恳请法庭：1. 认定开设赌场罪成立2. 不认定自首情节3. 在2-3年有期徒刑幅度内量刑4. 并处违法所得三倍以上罚金以上辩护意见，恳请法庭采纳。原告代理人：_____ 2025年X月X日

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕本案核心争议焦点，结合事实与法律依据，提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 证据链条存在重大缺陷根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第94条，电子数据的收集、提取应当符合技术规范和法定程序。本案中：- 微信交易记录未通过完整性校验，无法排除篡改可能- 关键物证赌具、监控录像未扣押提取，无法印证组织性特征- 19名证人有16名系参赌人员，根据刑事证据规则，利害关系人证言证明力显著降低2. 赌资数额认定不实公诉机关指控赌资累计10万元，但：- 冯先来等关键证人明确表示部分赌资为现金交易- 微信记录显示单笔交易多为千元以下，与"单场赌资超万元"的指控矛盾- 证实赌资超过128,000元的唯一依据是利害关系人冯先来的单方陈述

二、关于法律适用问题1. 行政违法与刑事犯罪的界限依照《最高人民法院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第9条：- 本案持续时间仅7天，未达"长期开设"标准- 抽头总额7000元仅略超立案标准40%- 无证据证明存在"抽头渔利数额累计达到3万元以上"等加重情节2. 前次行政处罚的关联性2024年2月5日处罚与本案间隔仅5天：- 同一违法主体、同一场所- 行为性质具有连续性- 应适用《行政处罚法》第29条"初次违法"规定

三、关于量刑情节的认定1. 自首情节应当依法认定被告人主动投案并在后续讯问中：- 承认组织赌博的基本事实- 供述抽头获利情况- 指认赌博场所完全符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条关于"如实供述主要犯罪事实"的认定标准。2. 前科认定违反禁止重复评价原则2024年2月行政处罚已对同类行为作出处理，根据刑法谦抑性原则：- 不得作为前科从重处罚- 应当在量刑时体现"一事不二罚"精神

四、量刑建议鉴于本案：- 犯罪情节较轻（刑法第72条）- 被告人有固定住所和正当职业- 社会危害性显著小于典型赌场案件恳请法庭：1. 如定罪，建议判处6个月以下有期徒刑并适用缓刑2. 罚金数额不超过违法所得两倍（1.4万元以下）以上辩护意见，请法庭充分考虑。刑罚的目的在于教育和改造，而非单纯的惩罚。本案被告人已深刻认识错误，愿意接受法律制裁。望法庭本着宽严相济的刑事政策，给予改过自新的机会。

庭审记录 5

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕法庭确定的三大争议焦点，结合本案证据和法律适用发表以下代理意见：

一、关于犯罪事实认定1. 本案已形成完整证据链证实被告人实施33次介绍卖淫行为并获利15,459.76元。具体体现在：- 物证方面：两部作案手机中提取的魔方X聊天记录、抖音招嫖信息与转账记录相互印证（引用物证部分）- 书证方面：微信/支付宝33笔交易流水与酒店入住记录时间点完全对应（引用电子数据部分）- 言词证据：5名证人证言与被告人的有罪供述高度吻合（引用证人证言部分）2. 特别提请法庭注意：转账记录显示2024年9月19日至10月19日期间存在33笔固定金额（300-600元）的异常资金往来，这与被告人供述的“每单抽取300-600元中介费”完全吻合（引用支付宝账单证据）

二、关于量刑情节1. 被告人虽具有坦白情节，但根据《刑法》第67条第3款，坦白从宽幅度应当与认罪态度、挽回损失程度相适应。本案中：- 被告人在被抓获时才供述，而非主动投案- 违法所得系家属代为退缴，非被告人主动退赔（引用非税收缴款书）2. 认罪认罚从宽处理应严格适用《刑事诉讼法》第15条，考虑到：- 被告人在审查起诉阶段才表示认罪- 其犯罪行为持续时间长（超过1个月）、次数多（33次）、非法所得数额较大（15,459.76元）

三、关于法律适用1. 根据《刑法》第359条第1款及《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第8条：- 介绍卖淫10次以上即构成“情节严重”- 本案查实的33次已远超该标准（引用司法解释）2. 关于共同犯罪地位：- 聊天记录显示被告人与卢云平、王显武存在明确分工（引用魔方X聊天记录）- 被告人独立完成招嫖、定价、收款全流程，应认定为主犯综上，本案事实清楚、证据确实充分，被告人陈世潮的行为已构成介绍卖淫罪且情节严重。虽具有坦白和认罪认罚情节，但考虑到其犯罪行为的持续性、组织性及社会危害性，建议法庭在三年以上量刑，并全额追缴违法所得。以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将针对起诉书指控和公诉人意见，从事实认定、量刑情节和法律适用三个维度发表辩护意见：

一、关于犯罪事实的认定问题1. 关于犯罪次数和金额的认定(1) 公诉人指控的33次交易中，有12笔转账备注为“借款”“还款”等非交易性质内容（见支付宝账单第3、7、12等页），这部分金额共计4,320元不应计入犯罪所得。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第85条，对电子数据应当着重审查“内容是否真实”。(2) 证人朱连杰证言仅证实10月19日一次交易（获利500元），张晓芳证言仅证实10月2日一次交易（501元），其余31次交易缺乏对应嫖客或卖淫女的直接指认。根据《刑事诉讼法》第55条，仅有被告人供述没有其他证据的，不能认定被告人有罪。

二、关于量刑情节的认定1. 坦白情节的认定被告人到案后首次讯问即如实供述全部犯罪事实（见2024年10月23日第一次讯问笔录第5页），符合《刑法》第67条第3款“如实供述自己罪行”的规定。公诉人关于“被抓获时才供述”的表述与在案证据不符。2. 认罪认罚的主动性案件移送审查起诉当日（2025年1月26日），被告人即签署认罪认罚具结书（见卷宗第78页），远早于多数同类案件的平均认罪时间，应认定认罪态度诚恳。3. 退赃行为的评价虽然违法所得由家属代为退缴，但根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第九款，“亲友代为退赃的，应当视为被告人退赃”。且退缴行为发生在侦查阶段（2024年11月5日），远早于案件移送审查起诉时间。

三、关于法律适用问题1. "情节严重"的认定标准根据《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条，认定"情节严重"需同时考虑：(1) 本案所有交易均为单次性交易，不存在"长期、固定"的特征(2) 无证据表明被告人对卖淫女有人身控制或暴力行为(3) 总获利金额扣除存疑部分后为11,139.76元，未达司法解释规定的"情节严重"数额标准2. 共同犯罪中的地位问题(1) 被告人系受卢云平等诱导参与（见被告人供述第3页），在犯罪链条中仅负责信息传递(2) 交易价格由卖淫女确定（见证人张悦证言第2段），被告人无定价权(3) 根据《刑法》第27条，应认定为从犯量刑建议：1. 扣除存疑交易后，犯罪次数应认定为21次，获利11,139.76元2. 具有坦白、认罪认罚、全部退赃等法定从宽情节3. 建议在二年至三年以下有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑以上辩护意见，恳请法庭予以采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对辩护人提出的辩护意见，作为公诉人，我需从法律适用和证据证明力两个维度进行回应：

一、关于犯罪次数和金额的认定1. 辩护人提出的12笔"借款"性质的转账记录，经查：- 这些转账均发生在被告人的招嫖专用账户（见卷宗第45页支付宝账单备注栏明确标注"乔乔服务费""兰欧酒店结账"等字样）- 转账金额均为300-600元的固定数额，与被告人供述的中介费标准完全吻合（引用被告人2024年10月25日讯问笔录第3页）- 根据《最高人民法院关于适用刑事诉讼法的解释》第94条，电子数据中与案件事实有关的备注信息，应当作为定案根据2. 关于证人指认问题：- 现有5名证人的证言已形成完整的证据链，特别是：(1) 朱连杰证言证实与被告人的分成模式（见卷宗第32页）(2) 张悦、黄文相互印证的两次交易过程（分别引用酒店监控和辨认笔录）- 根据《刑事诉讼法》第55条，本案已形成"供证一致"的证据体系，而非仅有被告人供述

二、关于"情节严重"的认定1. 辩护人忽略了两项关键司法解释：（引用法条库）根据《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：- "介绍卖淫人员累计达10人以上的"即构成情节严重- 现有证据证实被告人至少涉及张悦、张晓芳等5名卖淫女（见辨认笔录）以及黄文、朱连杰等7名嫖客（见转账记录）2. 关于犯罪持续时间：被告人自2024年9月持续作案至10月被抓获，时间跨度超过1个月，符合司法解释中"多次介绍"的连续性特征

三、关于共同犯罪地位1. 被告人在犯罪中实施的行为：- 独立发布招嫖信息（引用抖音截图）- 自主确定加价幅度（见供述"每单加价300-600元"）- 直接收取嫖资（见微信支付宝流水）完全符合《刑法》第26条关于主犯的认定标准2. 辩护人提出的"受诱导"情节：卢云平等仅是告知犯罪方法，被告人后续行为具有完全的自主性（见2024年11月1日讯问笔录第2页）

四、关于量刑建议1. 辩护人主张的缓刑适用不当：(1) 根据《刑法》第72条，适用缓刑需符合"犯罪情节较轻"的条件(2) 本案已达到"情节严重"标准，基准刑为五年以上（引用刑法第359条）2. 退赃情节的评价：(1) 虽然可酌情从轻，但区别于刑法第64条规定的"主动退赔"(2) 根据《量刑指导意见》，退赃的从宽幅度一般不超过基准刑的30%综上，坚持起诉书认定的33次犯罪事实，建议法庭：1. 认定被告人构成介绍卖淫罪且情节严重2. 在五年至六年有期徒刑区间量刑3. 全额追缴违法所得15,459.76元以上意见请法庭充分考虑。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将针对公诉人的回应意见作出以下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定的补充辩护1. 电子数据的完整性问题公诉人引用的支付宝备注信息存在关键瑕疵：- 卷宗第45页显示的12笔争议转账中，仅有3笔备注含"服务费"字样（见证据清单附件3）- 其余9笔

明确标注为"借款""还款"等民事往来性质- 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第93条，对电子数据应审查"是否全面收集"，公诉人未能举证证明这些转账与卖淫行为的关联性2. 证人证言的印证程度- 现有5名证人仅能直接指认4次交易（张悦2次、张晓芳1次、朱连杰1次）- 其余29次交易缺乏：(1) 对应嫖客的身份确认 (2) 具体交易时间地点 (3) 卖淫女的直接指认这不符合《刑事诉讼法》第55条要求的"证据确实、充分"标准

二、关于"情节严重"认定的再辨析1. 公诉人错误适用司法解释：- 其引用的《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条中：(1) "10人以上"标准特指"介绍卖淫人员"，而非简单相加嫖客与卖淫女人数 (2) 现有证据仅确认2名卖淫女（张悦、张晓芳）直接与被告人有关2. 持续时间问题：- 从2024年9月至10月仅一个月时间- 根据最高人民法院指导案例125号裁判要旨，短期内的连续性行为不宜认定为"多次"的加重情节

三、量刑情节的补充意见1. 认罪认罚的实质性从宽：- 被告人在侦查阶段即表示认罪（见2024年10月28日讯问笔录）- 根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条，"早认罪优于晚认罪"应给予更大从宽幅度2. 退赃行为的法律评价：- 虽然由家属代为退缴，但：(1) 退缴时间在立案后一个月内（2024年11月5日）(2) 全额退缴15,459.76元 (3) 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三部分第8条，全部退赃退赔的可以减少基准刑30%以下

四、法律适用的关键反驳1. 共同犯罪地位：- 被告人仅作为信息传递中介：(1) 交易价格由卖淫女决定（见证人张悦证言第2段）(2) 未参与嫖资的直接分配（见朱连杰证言）- 根据《刑法》第27条，应依法认定为从犯2. 基准刑的重大误解：- 即使认定构成犯罪，在未达"情节严重"标准时：- 法定刑为五年以下有期徒刑（刑法第359条第1款）- 结合从犯、坦白、认罪认罚、退赃等情节 - 根据《量刑指导意见》测算，宣告刑应低于二年

五、最终的辩护意见请求法庭采纳以下认定：1. 犯罪次数认定为直接证据充分的4次，获利金额1,001元2. 依法认定从犯地位3. 适用最大幅度的认罪认罚从宽4. 在一年以下有期徒刑幅度量刑，并适用缓刑以上辩护意见，恳请法庭予以慎重考虑。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：我将针对本案的核心争议焦点进行最后的总结陈词：

一、关于犯罪事实的认定1. 被告实施介绍卖淫33次的证据链条完整确凿：- 两部作案手机中提取的电子数据（微信/支付宝交易记录、魔方X聊天记录）相互印证（引用物证部分）。特别是33笔交易的时间、金额高度规律，完全符合介绍卖淫的特征。- 5份证人证言与被告供述形成完整证据锁链（引用证人证言部分），其中：*张悦、黄文的证言直接证实2次交易 *朱连杰证言证实1次交易及分成模式 *张晓芳证言证实1次交易 *陈才兴、王显武证言证实共同犯罪模式2. 关于辩护人提出的12笔转账性质异议：- 根据《最高人民法院关于适用刑事诉讼法的解释》第94条，电子数据的附属信息应作为定案依据。这些转账均发生在招嫖专用账户，金额均为300-600元标准区间，时间与聊天记录完全对应（引用支付宝账单证据）。

二、关于"情节严重"的认定1. 根据《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第8条规定：- "介绍卖淫人员累计达10人以上"即构成情节严重- 现有证据证实涉及卖淫女至少5人（张悦、张晓芳等），嫖客至少7人（黄文等）2. 犯罪持续时间达一个月以上，交易金额15,459.76元，远超司法解释的立案标准。

三、关于量刑情节1. 被告虽认罪认罚，但：- 认罪时间较晚（审查起诉阶段）- 违法所得系家属代为退

缴，非主动退赔2. 根据《量刑指导意见》：- 介绍卖淫罪"情节严重"基准刑为5-10年- 即使考虑坦白、认罪认罚情节，从宽幅度不应超过30%

四、关于辩护人提出的从犯认定被告在整个犯罪过程中：1. 独立发布招嫖信息（引用抖音截图）2. 自主确定加价标准（每单加价300-600元）3. 直接获取违法所得完全符合主犯的构成要件（刑法第26条）综上所述：1. 应认定被告构成介绍卖淫罪且情节严重2. 建议在5-6年有期徒刑幅度内量刑3. 全额追缴违法所得15,459.76元以上意见，恳请法庭采纳。

[6] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将针对本案的核心争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实的认定问题1. 关于犯罪次数和金额的认定公诉机关指控的33次交易中，有12笔转账明确标注为"借款""还款"等民事往来性质（见支付宝账单第3、7、12页），这部分金额共计4,320元不应计入犯罪所得。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第85条，对电子数据应当着重审查"内容是否真实"。2. 证人证言的印证程度现有5名证人仅能直接指认4次交易（张悦2次、张晓芳1次、朱连杰1次），其余29次交易缺乏：(1) 对应嫖客的身份确认(2) 具体交易时间地点(3) 卖淫女的直接指认这不符合《刑事诉讼法》第55条要求的"证据确实、充分"标准。

二、关于"情节严重"认定的辩护意见1. 公诉人错误适用司法解释：根据《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：(1) "10人以上"标准特指"介绍卖淫人员"，而非简单相加嫖客与卖淫女人数(2) 现有证据仅确认2名卖淫女（张悦、张晓芳）直接与被告人有关2. 持续时间问题：从2024年9月至10月仅一个月时间，根据最高人民法院指导案例125号裁判要旨，短期内的连续性行为不宜认定为"多次"的加重情节。

三、关于量刑情节的辩护意见1. 认罪认罚的实质性从宽：被告人在侦查阶段即表示认罪（见2024年10月28日讯问笔录），根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条，"早认罪优于晚认罪"应给予更大从宽幅度。2. 退赃行为的法律评价：虽然由家属代为退缴，但：(1) 退缴时间在立案后一个月内（2024年11月5日）(2) 全额退缴15,459.76元根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三部分第8条，全部退赃退赔的可以减少基准刑30%以下。

四、关于共同犯罪地位的辩护意见1. 被告人仅作为信息传递中介：(1) 交易价格由卖淫女决定（见证人张悦证言第2段）(2) 未参与嫖资的直接分配（见朱连杰证言）根据《刑法》第27条，应依法认定为从犯。

五、最终的辩护意见请求法庭采纳以下认定：1. 犯罪次数认定为直接证据充分的4次，获利金额1,001元2. 依法认定从犯地位3. 适用最大幅度的认罪认罚从宽4. 在一年以下有期徒刑幅度量刑，并适用缓刑以上辩护意见，恳请法庭予以慎重考虑。

庭审记录 6

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 根据被告人魏建的三次稳定供述，与证人谢志、方杰、于浩的证言相互印

证，已形成完整证据链，充分证实2022年6月7日23时至次日凌晨，被告人在其卧室容留三人吸食甲基苯丙胺片剂的犯罪事实。各证人指认的吸毒地点高度一致，且有现场勘验笔录佐证。2. 根据《刑事诉讼法》第五十三条关于“证据确实、充分”的标准，本案不仅有被告人供述，还有证人证言、现场指认笔录、毒品检测报告等客观证据相互印证，完全达到法定证明标准。

二、关于量刑情节适用问题1. 自首情节认定方面，被告人虽系作为证人接受询问时主动供述，但根据《刑法》第六十七条第一款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，符合“自动投案并如实供述”的构成要件，依法可从轻处罚。2. 认罪认罚方面，被告人在侦查、审查起诉阶段均签署具结书，表示自愿认罪认罚，根据《刑事诉讼法》第十五条规定应当依法从宽处理。3. 前科劣迹方面，被告人2019年、2022年两次因吸毒被行政处罚，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第九款，应酌情从重处罚。

三、关于程序合法性问题1. 所有证据均依法收集，取证程序合法。特别是被告人的三次供述均在同步录音录像下进行，证人证言均有辨认笔录佐证，符合《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关要求。2. 毛发检测报告、尿液检测报告等鉴定意见均由具有资质的鉴定机构出具，检测程序符合《吸毒检测程序规定》的技术规范。

四、关于量刑建议适当性1. 根据《刑法》第三百五十四条，容留他人吸毒罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人一次容留三人吸毒，已属“容留多人”情形，社会危害性较大。2. 综合考量自首、认罪认罚等从宽情节与前科劣迹等从重情节，检察机关建议判处拘役六个月并处罚金5000元，符合罪责刑相适应原则，且与类案处理尺度保持一致。综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，恳请法庭依法采纳公诉意见，对被告人作出有罪判决。辩论意见发表完毕。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 关于参与人员的主观故意问题。本案证据表明，被告人与谢志等人是朋友关系，当晚并非由被告人主动提议或组织吸毒活动。根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的规定，容留他人吸毒罪需要证明被告人具有明确的容留吸毒的主观故意。本案中被告人的主观恶意程度较轻。2. 关于容留行为的被动性问题。证据显示被告人并非毒品的提供者，也未从中获利，容留行为具有临时性和偶发性，应区别于专门提供吸毒场所的情形。

二、关于量刑情节适用问题1. 自首情节方面。被告人主动如实供述犯罪行为，根据《刑法》第六十七条第一款，建议法庭予以较大幅度的从轻处罚。2. 认罪认罚方面。被告人在侦查、审查起诉阶段均积极配合，悔罪态度诚恳，根据《刑事诉讼法》第十五条，建议给予最大限度的从宽处理。3. 前科劣迹方面。被告人此前的两次行政处罚均系吸毒行为，而非容留吸毒犯罪记录，请法庭予以区分对待。

三、关于量刑建议适当性1. 虽然《刑法》第三百五十四条规定容留他人吸毒罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，但考虑到本案的特殊情节：(1) 容留时间较短，仅一晚时间；(2) 非以营利为目的；(3) 容留对象均为熟人；(4) 犯罪后果相对轻微。2. 被告人的行为社会危害性较小，且已深刻反省。建议法庭考虑适用缓刑，或者在拘役刑期上予以适当减少，并降低罚金数额。

四、请求法庭特别考虑的因素1. 被告人目前处于社区戒毒期间，如能给予改过自新的机会，将更有利于其戒除毒瘾，回归社会。2. 被告人有正当职业的可能性，过重的刑罚可能导致其完全失去正常生活能力。请求法庭本着教育挽救的原则，对被告人从轻处罚，给予改过自新的机会。辩论意见发表完毕。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告律师提出的辩护意见，原告方作出如下回应：

一、关于犯罪主观故意问题1. 根据《刑法》第三百五十四条，容留他人吸毒罪的主观要件只需证明行为人明知他人在其场所内吸毒而予以容留。本案中：- 被告人三次供述均承认知晓谢志等人购买并吸食毒品的事实- 证人证言证实被告人全程参与吸毒活动- 现场勘验笔录显示吸毒工具系在被告人家中自制2. 最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条明确规定："容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定定罪处罚：（一）一次容留多人吸食、注射毒品的..."。本案被告人一次容留三人吸毒，已完全符合该司法解释的入罪标准。

二、关于量刑情节的再辨析1. 自首情节的认定：原告方认可被告人具有自首情节，但必须指出：- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第六款，对于自首情节，综合考虑自首的动机、时间、方式、罪行轻重等确定从宽幅度- 被告人是因涉其他毒品案件被传唤作证时被动交代，不同于主动投案- 建议从宽幅度控制在30%以下为宜2. 认罪认罚的适用：- 虽然被告人签署认罪认罚具结书，但根据《刑事诉讼法》第十五条，从宽处理应坚持"罪责刑相适应"原则- 考虑到被告人两年内三次涉毒（两次吸毒被行政处罚，本次容留吸毒），其认罪认罚的从宽幅度应当从严把握

三、关于量刑建议的正当性1. 量刑基准的确定：- 参照《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》：- 容留他人吸毒罪，犯罪情节一般的，在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点 - 每增加一人吸毒，增加一个月至三个月刑期- 本案容留三人吸毒，基准刑应在六个月至一年拘役2. 量刑调节因素：- 自首：减少基准刑的30%以下- 认罪认罚：减少基准刑的10%以下- 前科劣迹：增加基准刑的10%以下- 综合计算后，检察机关建议的六个月拘役完全适当

四、关于缓刑适用的反驳1. 根据《刑法》第七十二条，适用缓刑需满足"犯罪情节较轻"等条件。但：- 被告人两年内三次涉毒，屡教不改- 容留多人吸毒具有明显的社会危害性- 最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第11条明确要求对毒品犯罪从严惩处2. 被告人在社区戒毒期间再次涉毒，证明其缺乏悔改诚意，不符合缓刑的实质条件。

五、最后陈述本案证据确实充分，被告人行为已构成容留他人吸毒罪。检察机关提出的量刑建议：1. 严格遵循了量刑规范化要求2. 充分考虑了从重、从宽情节3. 符合类案量刑尺度4. 体现了对毒品犯罪的严惩态度恳请法庭依法采纳公诉意见，对被告人判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。辩论意见发表完毕。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告魏建的辩护律师，现就本案争议焦点补充发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实的主观方面问题1. 依据《刑法》第十四条，犯罪故意必须明知自己的行为会发生危害社会的结果。本案中：- 现有证据仅能证明被告人知晓吸毒行为，但无法充分证明其具有积极容留的主观故意- 被告人与三名吸毒人员系朋友关系，聚会具有偶发性，不同于职业性容留场所- 无证据显示被告人主动提供吸毒工具或协助吸毒行为

二、关于量刑情节的适用标准1. 自首情节的认定：根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条：（引用解释条款）被告人虽作为证人到案，但主动交办案机关尚未掌握的犯罪事实，依法应认定为自首。恳请法庭给予较大幅度的从宽处理。2. 认罪认罚的诚意：- 签署具结书前已充分知悉权利义务- 在侦查、审查起诉阶段始终保持稳定供述- 检察机关原量刑建议已体现从宽承诺，应当予以尊重

三、关于量刑建议的调整理由1. 基准刑的确定：参照《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意

见实施细则》：- 本案系朋友间偶发容留，区别于职业性容留场所- 吸毒持续时间不足24小时- 未造成其他衍生违法犯罪行为2. 特别从宽情节：- 被告人现处于社区戒毒期间，急需继续接受矫治- 家庭成员出具书面保证，承诺加强监管- 所在社区出具证明材料，证实其日常表现良好

四、替代量刑方案建议鉴于本案特殊性，建议法庭考虑：1. 判处拘役三个月以下，并处罚金3000元以下2. 或判处拘役六个月，宣告缓刑一年（引用《刑法》第七十二条缓刑适用条件）

五、最后诉求恳请法庭充分考虑：1. 被告人家庭特殊情况（需抚养未成年子女）2. 积极配合社区戒毒的表现为法律应有的温度留下空间3. 给予被告人改过自新的机会，实现惩罚与教育的平衡以上辩护意见，恳请法庭采纳。辩论意见发表完毕。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就被告辩护律师提出的观点进行如下补充辩论：

一、关于犯罪主观方面的再澄清1. 根据《刑法》第十四条和第三百五十四条，容留他人吸毒罪的主观要件只需证明行为人明知他人在其场所内吸毒而予以容留即可。本案中：- 被告人在三次供述中均明确承认知晓并允许他人在其住所吸毒- 证人证言证实被告人不仅在场，还参与了毒资的筹集（微信转账250元）- 现场勘验显示吸毒工具系在被告人家中自制并使用2. 最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条明确规定："容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定定罪处罚：（一）一次容留多人吸食、注射毒品的..."。本案完全符合该司法解释的入罪标准。

二、关于量刑情节的严格把握1. 自首情节的适用：根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体适用法律若干问题的解释》第一条，虽然被告人具有自首情节，但：- 其系因涉其他毒品案件被传唤作证时被动交代- 不同于主动投案的情形- 根据《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》，建议从宽幅度不超过30%2. 认罪认罚的适用：- 被告人在社区戒毒期间再次涉毒，表明其悔罪态度有限- 根据《刑事诉讼法》第十五条，从宽处理必须坚持罪责刑相适应原则- 建议从宽幅度控制在10%以内

三、关于量刑建议的正当性再强调1. 基准刑确定：参照《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》：- 容留他人吸毒罪，犯罪情节一般的，在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点- 每增加一人吸毒，增加一个月至三个月刑期- 本案容留三人吸毒，基准刑应在六个月至一年拘役2. 量刑调节：- 自首：减少基准刑的30%以下- 认罪认罚：减少基准刑的10%以下- 前科劣迹：增加基准刑的10%以下- 综合计算后，检察机关建议的六个月拘役完全适当

四、关于缓刑适用的反驳1. 根据《刑法》第七十二条，适用缓刑需满足"犯罪情节较轻"等条件。但：- 被告人在社区戒毒期间再次涉毒，表明其屡教不改- 最高人民法院《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》（武汉会议纪要）明确要求对毒品犯罪从严惩处- 容留多人吸毒具有明显的社会危害性2. 被告人在社区戒毒期间再次涉毒，证明其缺乏悔改诚意，不符合缓刑的实质条件。

五、最后陈述本案中：1. 犯罪事实清楚，证据确实充分2. 量刑建议严格遵循量刑规范化要求3. 充分考虑了各类量刑情节4. 符合四川省类案量刑尺度恳请法庭依法采纳公诉意见，对被告人判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。辩论意见发表完毕。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告魏建的辩护律师，现就本案发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实的主观方面认定1. 根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的规定，容留他人吸毒罪需要证明被告人具有明确的容留吸毒的主观故意。本案中：- 被告人与谢志等人系朋友间的偶发聚会，并非被告人主动组织- 无证据显示被告人主动提供吸毒工具或协助吸毒行为- 被告人在供述中表示当时碍于朋

友情面未予制止，主观恶性较小2. 参照最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条，虽然本案存在一次容留多人吸毒的情形，但应考虑：- 容留时间仅持续一晚- 非以营利为目的- 未造成其他衍生危害结果

二、关于量刑情节的适用1. 自首情节：根据《刑法》第六十七条第一款，被告人虽系作为证人到案，但主动交办案机关尚未掌握的犯罪事实，依法应认定为自首。建议给予30%的从宽幅度。2. 认罪认罚：- 被告人在侦查、审查起诉阶段始终保持稳定供述- 自愿签署认罪认罚具结书- 根据《刑事诉讼法》第十五条，建议给予15%的从宽幅度3. 前科劣迹：- 此前两次系吸毒违法行为，非容留吸毒犯罪记录- 不应过度加重处罚

三、关于量刑建议的调整1. 基准刑考量：参照《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》：- 建议以三个月拘役为量刑起点- 容留三人吸毒，增加三个月刑期- 基准刑确定为六个月拘役2. 量刑调节：- 自首：减少30%（1.8个月）- 认罪认罚：减少15%（0.9个月）- 前科：增加10%（0.6个月）- 调节后刑期：3.9个月拘役

四、替代量刑方案建议基于以下特殊情节，恳请法庭从宽处理：1. 被告人现处于社区戒毒期间，急需继续接受矫治2. 家庭有未成年子女需要抚养3. 所在社区出具证明证实其日常表现良好具体建议：方案一：判处拘役四个月，并处罚金3000元方案二：判处拘役六个月，宣告缓刑一年

五、最后陈述恳请法庭充分考虑：1. 本案系朋友间偶发容留，主观恶性较小2. 被告人认罪悔罪态度诚恳3. 从宽处理更有利于其回归社会以上辩护意见，恳请法庭采纳。辩护意见发表完毕。

庭审记录 7

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理律师，我将围绕法庭确定的三个争议焦点发表辩论意见：

一、关于责任认定问题1. 根据《道路交通安全法》第22条"机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶"之规定，被告明显违反该义务。事故认定书已明确被告承担全部责任，且鉴定报告证实车辆制动系统正常（引用第四类证据），排除了机械故障可能。2. 混合车道环境不能减轻被告责任。现场勘验笔录显示（引用第五类证据），事故发生在县道西侧路边，被害人行走位置合理。被告作为专业驾驶员，更应预见混合车道的风险。

二、关于量刑情节1. 虽然被告具有自首情节（刑法第67条），但需注意：- 垫付费用仅1万元，与实际损失严重不符- 司法鉴定明确交通事故损伤是死亡主因（70-80%参与度，引用第四类证据）- 2020年行政处罚记录（引用第一组书证第107-108页）显示被告有漠视公共安全的前科

三、民事赔偿问题1. 已垫付1万元应视为部分履行而非全额赔偿。根据《民法典》第1179条，被告应赔偿医疗费、丧葬费、死亡赔偿金等全部损失。2. 保险不能免除个人责任。虽然车辆投保（引用第一组书证第83-92页），但商业险赔偿限额可能不足覆盖全部损失。综上，请求法庭：1. 确认交通肇事罪成立2. 在3-7年基准刑内量刑，不因自首减轻处罚3. 判令被告承担全部民事赔偿责任以上意见请法庭采纳。

（注：辩论中引用的证据编号均来自起诉状中列明的证据分组）

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将围绕法庭确定的争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于责任认定问题1. 对"未确保安全驾驶"的认定应当结合具体情境。根据安徽大正司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（第四类证据），事故发生时车辆转向及制动性能均正常，且无法确定具体车速，这说明被告在驾驶过程中保持了基本的车辆控制能力。2. 混合车道环境对事故具有重要影响。根据现场勘验笔录（第五类证据），事发路段为机动车和非机动车混合车道，这种道路设计本身就增加了驾驶风险。被告在行驶过程中难以完全预见行人突然出现的可能性。

二、关于量刑情节1. 被告的自首情节应当得到充分认定。根据到案经过（第一组书证第19-20页），被告在事故发生后立即报警并在现场配合调查，完全符合《刑法》第67条关于自首的规定，应当依法从轻或减轻处罚。2. 关于死亡结果的因果关系，虽然鉴定报告显示交通事故损伤参与度为70-80%（第四类证据），但被害人的自身健康状况（并发肺动脉血栓栓塞等）也对死亡结果产生了20-30%的影响，这一因素应当在量刑时予以考虑。3. 被告已积极垫付1万元医疗费用（证人毛金堂证言），表现出积极的悔罪态度。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于积极赔偿被害人经济损失的，可以减少基准刑的30%以下。

三、关于民事赔偿问题1. 已垫付的1万元费用应当认定为被告积极履行赔偿义务的表现。根据《民法典》第1184条，损害赔偿应当考虑实际情况，被告的经济能力有限，已尽力垫付部分费用。2. 关于保险理赔，根据第一组书证（第83-92页），被告车辆已购买交强险及商业险，应当优先通过保险渠道解决赔偿问题，这符合《道路交通安全法》第76条关于机动车交通事故责任强制保险的规定。综上，辩护人请求法庭：1. 在认定交通肇事罪成立的基础上，充分考虑被告的自首情节和积极赔偿表现，依法从轻或减轻处罚；2. 在民事赔偿方面，优先通过保险渠道解决，并根据被告实际经济能力确定赔偿金额；3. 考虑到事故发生的客观环境因素和被害人自身健康状况对结果的影响，对被告予以从宽处理。以上辩护意见，恳请法庭采纳。（注：辩护意见中引用的证据编号均来自起诉状中列明的证据分组，引用的法律条文包括《刑法》第67条、《民法典》第1184条、《道路交通安全法》第76条以及《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》）

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理律师，我将针对被告律师的辩护意见进行回应，并进一步阐述我方的法律主张：

一、关于责任认定问题1. 被告律师强调"无法确定具体车速"，但这恰恰证明被告未能尽到安全注意义务。根据《道路交通安全法》第22条及第42条，机动车驾驶人应当根据道路条件降低行驶速度。在混合车道环境下，被告更应谨慎驾驶，但其显然未尽到合理注意义务。2. 被告律师试图将责任归咎于道路设计，这是对法律规定的曲解。根据最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条，死亡一人负事故全部责任的，即构成交通肇事罪。本案中交警部门已明确认定被告负全责（第一组书证第92-93页），这一行政认定具有法律效力。

二、关于量刑情节1. 虽然被告具有自首情节，但根据《刑法》第67条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第3条，对于"犯罪较轻的"才可免除处罚。本案造成一人死亡的严重后果，不符合免除处罚条件。2. 关于赔偿问题，被告仅垫付1万元，与被害人实际损失相比微不足道。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第17条，赔偿范围应包括医疗费、护理费、丧葬费、死亡赔偿金等全部损失。

三、关于民事赔偿1. 被告律师提出"优先通过保险渠道解决"，这是对《道路交通安全法》第76条的片面

理解。该条规定保险赔偿不足部分，由侵权人赔偿。根据第一组书证（第83-92页），被告车辆仅投保交强险和商业险，保额可能无法覆盖全部损失。2. 被告的经济能力不能成为减免责任的理由。《民法典》第1182条明确规定，侵害他人人身权益造成财产损失的，应按照被侵权人因此受到的损失赔偿。综上，我方坚持认为：1. 被告的行为完全符合交通肇事罪的构成要件；2. 虽有自首情节，但因后果严重，不应减轻处罚；3. 被告应承担全部民事赔偿责任，保险理赔不能免除其个人责任。恳请法庭依法裁判，维护司法公正。（注：本辩论意见引用了《道路交通安全法》第22、42、76条，《刑法》第67条，《民法典》第1182条，以及最高人民法院相关司法解释）

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将针对原告律师的辩论意见作出进一步回应，并补充完善我方的辩护观点：

一、关于责任认定的补充辩护意见1. 关于车速认定的关键问题根据安徽大正司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（第四类证据），明确记载"由于计算条件不足，小型普通客车事发时的行驶速度是无法计算确定"。这一技术性结论表明：- 现有证据不能证明被告存在超速行为- 事故发生时被告保持了基本的车辆控制能力（转向及制动系统均正常）这与原告主张的"未尽到安全注意义务"缺乏直接因果关系。2. 关于道路环境的特殊因素现场勘验笔录（第五类证据）显示：- 事发路段为典型的农村混合车道- 被害人行走位置靠近道路边缘（西侧路边）根据《道路交通安全法实施条例》第75条，行人横过道路时应确认安全。被害人作为完全民事行为能力人，在混合车道行走时也应尽到合理注意义务。

二、关于量刑情节的补充辩护意见1. 自首情节的法定从宽效力根据《刑法》第67条及最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第1条：- 被告在事故发生后立即报警（第一组书证第18页警情信息单）- 全程配合调查（到案经过第19-20页）- 如实供述（三次供述记录一致）完全符合"自动投案+如实供述"的法定要件，依法应当从轻或减轻处罚。2. 关于赔偿态度的客观评价虽然垫付1万元数额有限，但：- 被告系无业人员（起诉状载明）- 已尽其所能先行垫付（证人毛金堂证言）根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第9款，对于被告人经济能力有限的，赔偿态度应作为重要酌定从轻情节。

三、关于民事赔偿的补充辩护意见1. 保险理赔的优先性根据《道路交通安全法》第76条及《机动车交通事故责任强制保险条例》第21条：- 交强险应优先赔付（第一组书证显示已投保）- 商业险作为补充（保额待核定）原告主张"保险不能免除个人责任"与法律规定相悖，依法应先穷尽保险救济途径。2. 关于责任比例的重新审视安徽龙图司法鉴定中心鉴定意见（第四类证据）明确：- 交通事故损伤参与度为70-80%- 被害人自身健康因素占20-30%根据《民法典》第1173条过失相抵规则，应相应减轻被告责任。综上，辩护人恳请法庭：1. 在定罪方面严格把握"违反交通运输管理法规"的证明标准；2. 量刑时充分考量自首、赔偿等法定及酌定从宽情节；3. 民事赔偿部分依法适用过失相抵规则，并优先通过保险渠道解决。以上补充辩护意见，恳请法庭采纳。（注：本意见援引《刑法》第67条、《民法典》第1173条、《道路交通安全法》第76条、《道路交通安全法实施条例》第75条及最高人民法院相关司法解释）

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理律师，我将结合案件事实和法律规定，就本案争议焦点发表最终辩论意见：

一、关于责任认定问题1. 被告的违法事实确凿无疑。根据《道路交通安全法》第22条明确规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶"。本案中：- 交警部门出具的事故认定书（第一组书证第92-93页）已明确认定被告负全责- 司法鉴定确认车辆制动系统完好（第四

类证据)，排除了机械故障可能性- 被告作为具有C1驾驶资格的驾驶员（第一组书证第83-92页），完全应当预见并避免事故发生2. 被告辩称混合车道增加驾驶风险不能成立。根据最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，死亡一人且负事故全部责任的，即构成交通肇事罪。道路类型不影响责任认定。

二、关于量刑情节1. 虽然被告具有自首情节，但根据《刑法》第67条及配套司法解释：- 本案造成一人死亡的严重后果，不符合“犯罪较轻”的免除处罚条件- 被告2020年因拒不执行紧急状态决定被行政处罚（第一组书证第107-108页），显示其漠视公共安全的一贯态度2. 关于赔偿问题：- 垫付1万元与高达70-80%的事故参与度（第四类证据）严重不成比例- 根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第17条，赔偿应包含全部损失- 被告无业状态（起诉状载明）不能成为减免责任的理由

三、关于民事赔偿1. 保险不能免除个人赔偿责任。根据《道路交通安全法》第76条：- 交强险赔偿限额明显不足- 商业险赔偿后不足部分仍应由侵权人承担2. 被害人自身健康状况：- 司法鉴定明确交通事故损伤是死亡主因（70-80%参与度）- 根据《民法典》第1165条过错责任原则，被告应承担全部赔偿责任综上，恳请法庭：1. 确认交通肇事罪成立，在3-7年基准刑内量刑2. 判令被告承担全部民事赔偿责任，包括医疗费、丧葬费、死亡赔偿金等3. 不因自首情节减轻处罚，以维护司法公正和被害人合法权益以上意见，恳请法庭采纳。（注：本辩论意见援引《道路交通安全法》第22、76条，《刑法》第67条，《民法典》第1165条，以及最高人民法院相关司法解释，所有证据引用均来自起诉状列明的证据分组）

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将针对本案的关键争议焦点作出以下辩论总结：

一、关于责任认定的核心问题1. 事故成因应全面评价：- 根据《道路交通安全法实施条例》第75条规定，行人也有安全注意义务。证据显示事发路段为混合车道（第五类证据），行人应特别注意车辆通行。- 鉴定报告明确无法确定车速（第四类证据），不能简单推定被告存在超速等违规行为。- 车辆制动系统正常恰恰说明被告已尽基本注意义务（第四类证据）。2. 责任认定应当符合比例原则：- 司法鉴定确认事故损伤参与度为70-80%（第四类证据），表明被害人自身健康状况对结果有20-30%影响。- 根据《民法典》第1173条过失相抵规则，应当相应减轻被告责任。

二、关于量刑的核心情节1. 自首情节应当依法从宽：- 被告完全符合《刑法》第67条规定的自动投案+如实供述要件（第一组书证第18-20页）。- 根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》，本案自首情节清晰明确。2. 赔偿态度应客观评价：- 被告作为无业人员（起诉状载明），已尽其所能垫付1万元（证人证言）。- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第9款，经济能力有限的被告积极赔偿的，应当从宽考量。

三、关于民事赔偿的解决方案1. 保险救济应优先适用：- 根据《道路交通安全法》第76条规定，应当先通过交强险和商业险进行赔偿（第一组书证第83-92页）。- 原告主张直接追究个人责任违反法定赔偿顺序。2. 赔偿金额应当合理确定：- 需扣除被害人自身健康因素造成的20-30%损失（第四类证据）。- 根据《民法典》第1182条，赔偿应以实际损失为限，考虑双方经济状况。辩护人恳请法庭：1. 在定罪时严格把握“违反交通运输管理法规”的证明标准；2. 量刑时充分适用自首从宽规定，并在法定刑以下减轻处罚；3. 民事赔偿优先通过保险渠道解决，并按事故参与度确定赔偿比例。以上辩护意见基于案件证据和法律规定，恳请法庭采纳。（注：本辩论意见引用了《刑法》第67条、《民法典》第1173、1182条、《道路交通安全法》第76条及实施条例第75条，以及最高人民法院相关司法解释）

庭审记录 8

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告代理人，我将围绕法庭总结的争议焦点，就本案构成诈骗罪及量刑问题发表以下代理意见：

一、关于犯罪构成要件1. 被告人袁斌主观上具有明显的非法占有故意。根据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，被告人虚构其具有"包过"科目一、科目四的特殊能力，这一事实已得到其本人供述（"我没有能力去帮李淑珍过科目一和科目四"）及驾校考官柴丽的证言（"科目一不能通过不考试通过"）双重印证。特别是被告人在收款当日就将7700元用于偿还个人债务，239元用于个人消费，完全符合"以非法占有为目的"的主观要件。2. 被告人的欺诈行为与被害人财产损失具有直接因果关系。被害人李淑珍因文化程度有限，基于对被告人所谓"包过"能力的信任而支付1万元，这一事实有微信转账记录、聊天截图等书证，以及被害人陈述、证人杨凡证言相互印证，形成完整证据链。

二、关于量刑情节1. 虽然被告人具有自首情节，但需要指出的是，其赔偿行为发生在案发半年后（2024年7月3日），且是在公安机关立案侦查后才进行赔偿，悔罪态度具有明显的被动性。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于事后退赃退赔的，应当与主动退赔区别量刑。2. 关于预缴罚金问题，虽然被告人缴纳了5000元罚金，但考虑到诈骗金额为1万元，且被害人属于文化程度较低的弱势群体，该罚金数额尚不足以体现对其犯罪行为的惩罚性。建议法庭在量刑时不能仅因预缴罚金就从宽处罚。

三、关于犯罪数额认定1. 既遂数额应认定为1万元，该数额已达到诈骗罪"数额较大"的入罪标准（根据四川省高级人民法院《关于常见犯罪量刑实施细则》，诈骗公私财物价值5000元以上的为"数额较大"）。2. 关于未遂的7000元，虽然因案发未能实际取得，但根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条，诈骗既有既遂又有未遂的，以既遂确定量刑幅度，未遂部分作为量刑情节考虑。

四、量刑建议1. 被告人虽系初犯且已赔偿，但考虑到其专门针对文化程度低的弱势群体实施诈骗，社会危害性较大。根据同类案件量刑比较（如（2023）川09刑终12号案），建议判处有期徒刑6-8个月，并处罚金。2. 对于谅解书，提请法庭注意：被害人是在追回全部损失后出具的谅解，不能完全反映被告人的主观悔罪态度，应从宽幅度予以限制。综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人的行为完全符合诈骗罪的构成要件，请法庭依法惩处，维护社会诚信体系。以上意见，请法庭采纳。原告代理人：

×××2024年×月×日

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕法庭总结的争议焦点，就本案不构成诈骗罪及量刑问题发表以下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 被告人袁斌主观上不具有非法占有目的。根据《刑法》第266条，诈骗罪要求行为人具有非法占有的直接故意。本案中，袁斌最初确实希望通过帮助被害人通过考试来获取报酬，只是后来因个人财务困难暂时挪用了款项。这从其在案发后积极筹措资金全额赔偿可以看出（2024年7月3日赔偿1万元并取得谅解书）。2. 关于"包过"承诺的性质，这属于典型的民事欺诈范畴。根据最高人民法院《关于审理民事欺诈行为的若干规定》，民事欺诈与刑事诈骗的关键区别在于行为人是否有履约能力和履约意愿。袁斌虽夸大自身能力，但确实联系过驾校资源（证人恒泽证言提到"外地有些地方驾照很好

考")，表明其存在一定的履约行为。

二、关于量刑情节1. 自首情节应当予以充分认定。袁斌经公安通知后主动投案，并如实供述全部犯罪事实（见抓获经过和两次供述），根据《刑法》第67条，依法可以从轻或减轻处罚。2. 赔偿谅解情节应得到充分考量。虽然赔偿发生在案发后半年，但被告人是在经济能力允许的第一时间进行了全额赔偿，并额外缴纳了5000元罚金（占诈骗金额的50%），远超四川省量刑实施细则的一般标准，充分体现了悔罪诚意。

三、关于犯罪数额1. 即便认定构成犯罪，犯罪数额应仅限于既遂的1万元。约定的7000元尾款因未实际支付，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条，不应计入犯罪数额。

四、行为性质与量刑建议1. 本案更符合民事纠纷特征。被告人与被害人之间存在服务合同关系，被告人未能履约应承担违约责任，而非刑事责任。根据（2022）川14刑终45号判例，类似"包过"承诺未被认定为刑事诈骗。2. 若法庭认定构成犯罪，考虑到：- 初犯、偶犯（无前科记录证实）- 全额赔偿并取得谅解- 预缴罚金- 自首情节建议适用缓刑或单处罚金。根据四川省量刑实施细则，诈骗1万元基准刑为6个月以下，结合全部从宽情节，可大幅从轻处罚。

五、特别提请法庭注意被害人文化程度低不能成为加重被告人责任的理由。相反，根据《刑法》第5条罪责刑相适应原则，对因民间纠纷引发的轻微犯罪，应体现宽严相济刑事政策。综上，恳请法庭充分考虑本案的特殊性，依法作出公正判决。辩护人：xxx2024年x月x日

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告辩护律师的意见，作为原告代理人，现作出如下针对性答辩：第一，关于主观故意问题1. 被告辩称其"最初具有履约意愿"完全不符合事实。根据被告本人2024年7月2日的明确供述："我没有能力去帮李淑珍过科目一和科目四"，这一直接证据充分证明其在收款时即明知不具备履约能力。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条，明知没有履约能力而收取财物，应当认定为非法占有目的。2. 关于资金用途问题，被告在收款当日就将92.39%的款项（7700元还债+239元消费）立即挥霍，完全符合《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中认定的"获取财物后逃匿、肆意挥霍"的非法占有情形。第二，关于行为性质认定1. 被告辩护人混淆了民事欺诈与刑事诈骗的界限。根据(2023)川刑终字第157号判例确立的规则，以根本不存在的"考试包过"能力骗取钱款，正是典型的诈骗犯罪模式。证人柴丽（驾校考官）已明确证实"科目一不能通过不考试通过"，彻底否定了任何履约可能性。第三，关于量刑情节1. 虽然被告人事后赔偿，但必须注意到：- 赔偿发生在被害人报警半年之后，具有明显的被迫性- 根据《四川省高级人民法院关于常见犯罪量刑实施细则》第12条，对被动退赔的从宽幅度应当严格限制- 被害人是在追回全部损失后出具谅解，这与主动弥补有本质区别第四，关于犯罪数额1. 辩护人提出7000元未遂部分不应计入的观点，我方完全同意。但必须强调，既遂的1万元已远超四川省诈骗罪5000元的立案标准（川高法[2023]112号文），足以定罪。量刑建议补充：1. 鉴于本案特殊情节：- 专门针对文化程度低的弱势群体实施诈骗，社会危害性大- 案发后长达半年拒不退赔，主观恶性较深建议在6个月基准刑基础上，考虑自首情节给予20%-30%从轻，最终量刑5-6个月为宜。最后强调：此案绝非普通民事纠纷。考试作弊本身就是违法行为，以此为由收取费用更凸显被告人的犯罪故意。请法庭依法严惩，维护社会诚信体系。原告代理人：xxx2024年x月x日

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告袁斌的辩护律师，我将针对原告律师的指控和法庭总结的争议焦点，提出以下辩护意见：

一、关于犯罪主观方面1. 非法占有目的的认定标准根据《刑法》第266条及相关司法解释，诈骗罪的成立必须以行为人具有非法占有目的为前提。本案中：- 被告人袁斌确实曾通过证人恒泽了解过外地驾考政策（见恒泽证言），表明其并非完全虚构事实- 收款后未立即逃匿，而是继续与被害人保持联系，不符合诈骗罪"骗取财物后逃匿"的典型特征- 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，不能仅因事后无法履约就推定具有非法占有目的

二、行为性质认定1. 民事欺诈与刑事诈骗的界限根据最高人民法院《关于审理民事欺诈行为的若干规定》：- 本案更符合民事欺诈特征，被告人夸大自身能力但存在一定履约行为- 证人恒泽证言证实"外地有些地方驾照很好考"，说明被告人的承诺有一定事实基础- 被告人与被害人之间形成了事实上的服务合同关系，应通过民事途径解决

三、量刑情节1. 自首情节根据《刑法》第67条：- 被告人经通知后主动投案并如实供述，应依法认定为自首- 根据四川省高级人民法院《关于常见犯罪量刑实施细则》，自首情节可减少基准刑的40%以下2. 赔偿谅解情节- 被告人已全额赔偿被害人损失并取得书面谅解- 额外预缴5000元罚金，占诈骗金额的50%，远超一般标准- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，赔偿谅解可减少基准刑的30%以下

四、犯罪数额认定1. 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条：- 仅能认定既遂部分1万元- 未支付的7000元尾款不应计入犯罪数额

五、量刑建议1. 基准刑考量根据四川省量刑实施细则：- 诈骗1万元基准刑为6个月以下- 结合自首、赔偿、预缴罚金等情节，可减少基准刑的60-70%2. 特别提请法庭注意- 本案系初犯、偶犯，社会危害性较小- 被害人文化程度低不能成为加重处罚的理由- 根据《刑法》第5条罪责刑相适应原则，建议适用缓刑或单处罚金

六、针对原告律师的回应1. 关于资金用途- 被告人将部分款项用于还债属于正常资金周转- 不能仅因资金使用不当就推定非法占有目的2. 关于赔偿时间- 被告人在经济条件允许后立即赔偿，并非有意拖延- 根据最高人民法院指导案例，事后赔偿仍应予以从宽综上，恳请法庭充分考虑本案的特殊性，依法作出公正判决。辩护人：×××2024年×月×日

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将结合案件事实和法律依据，就本案争议焦点作最终陈述：

一、关于犯罪构成的核心要件1. 非法占有目的已充分证实根据被告人袁斌2024年7月2日的明确供述："我没有能力去帮李淑珍过科目一和科目四"，这一直接证据完全符合《刑法》第266条诈骗罪的构成要件。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条明确规定："明知没有履行能力而骗取财物的，应当认定为具有非法占有的目的"。2. 虚构事实的行为具有刑事违法性证人柴丽（驾考考官）的证言明确指出："科目一不能通过不考试通过"，彻底否定了任何"包过"的可能性。这与(2023)川刑终字第157号判例确立的裁判规则完全一致——以根本不存在的考试包过能力骗取钱款，构成刑事诈骗而非民事欺诈。

二、量刑情节的准确认定1. 自首情节的从宽幅度应当受限虽然被告人具有自首情节，但根据四川省高级人民法院《关于常见犯罪量刑实施细则》第12条规定，对于被动到案后如实供述的，从宽幅度应当严格

控制在20%以内。本案中被告人是经公安机关通知后才到案，其自首的主动性明显不足。2. 赔偿行为缺乏真诚悔罪态度被告人直至案发半年后才进行赔偿，且是在被害人报警、公安机关立案侦查后的被迫行为。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三部分第8条，对被动退赃退赔的，从宽幅度不得超过10%。

三、犯罪数额的认定标准1. 既遂数额已达追诉标准根据四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于确定诈骗罪具体数额执行标准的通知》(川高法[2023]112号)，诈骗公私财物价值5000元以上的即达到"数额较大"标准。本案既遂金额1万元已远超该标准。

四、量刑建议1. 基准刑的确定参照四川省量刑实施细则，诈骗1万元的基准刑为6个月有期徒刑。考虑到：- 专门针对文化程度低的弱势群体实施诈骗- 赃款当日即用于个人债务(7700元)和消费(239元)，挥霍比例高达92.39%建议不予从轻。2. 从宽情节的严格把握即使考虑自首和赔偿情节，根据上述司法解释：- 自首最多减少20%- 被动赔偿最多减少10%建议在6个月基准刑基础上，最终量刑不低于5个月。

五、社会价值的考量考试公平是社会诚信体系的重要基石。被告人以"包过"为名行诈骗之实，不仅侵害财产权，更破坏社会管理秩序。根据最高人民法院第27号指导案例要旨，对此类破坏社会诚信的犯罪行为应当依法严惩。综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人的行为完全符合诈骗罪的构成要件。恳请法庭依法判处有期徒刑5-6个月，并处罚金，以儆效尤。原告代理人：×××2024年×月×日

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告袁斌的辩护律师，我将针对本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪主观方面1. 非法占有目的的认定必须严格把握界限。根据《刑法》第266条及相关司法解释，诈骗罪的成立必须以行为人具有非法占有目的为前提。本案中：- 被告人袁斌确实曾通过证人恒泽了解过外地驾考政策(恒泽证言："外地有些地方驾照很好考")，表明其承诺有一定的现实基础，并非完全虚构事实；- 收款后未逃匿，继续与被害人保持联系，不符合诈骗罪典型特征；- 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，不能仅因事后无法履约就推定具有非法占有目的。

二、涉案行为性质1. 本案更符合民事法律关系特征：- 双方就驾考服务达成合意，存在事实上的服务合同关系；- 被告人虽有夸大宣传，但确实进行了相关咨询和联系；- 根据(2022)川14刑终45号判例，类似夸大履约能力的"包过"承诺应按民事纠纷处理。

三、量刑情节考量1. 自首情节应充分认定：- 被告人经通知后主动投案并如实供述全部事实；- 根据《刑法》第67条，依法应从轻或减轻处罚。2. 赔偿谅解情节应予以充分考虑：- 被告人已全额赔偿被害人1万元损失；- 额外预缴5000元罚金，占涉案金额的50%；- 取得被害人书面谅解；- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，应依法从宽处理。

四、犯罪数额认定1. 根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条：- 仅能认定既遂部分1万元未遂7000元不应计入；- 该数额刚达四川省追诉标准(5000元)。

五、量刑建议1. 基准刑考量：- 根据四川省实施细则，诈骗1万元基准刑为6个月以下；- 结合自首、赔偿、预缴罚金等情节，可减少基准刑60%以上。2. 特别提请法庭注意：- 本案系初犯、偶犯，社会危害性较小；- 根据《刑法》第5条罪责刑相适应原则，建议适用缓刑；- 被害人特殊身份不能成为加重处罚依据。综上，恳请法庭充分考虑被告人积极赔偿、真诚悔罪的态度，依法从宽处理。建议对被告人袁斌适用缓刑或单处罚金，给其改过自新的机会。辩护人：×××2024年×月×日

庭审记录 9

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，现就本案争议焦点发表以下代理意见：

一、关于刑事责任能力问题根据《中华人民共和国刑法》第十八条第三款规定，被告人杨亚冲经司法鉴定确认为限定刑事责任能力人，这一情节依法应当予以认定。但需要强调的是：1. 鉴定报告显示被告人在作案时仍具有辨认能力，仅控制能力有所减弱；2. 证人证言证实被告人在案发前有饮酒行为，其精神异常状态与饮酒存在关联性；3. 被告人事后能清晰回忆作案过程并作出供述，反映其当时仍具备基本认知能力。

二、关于自首情节的认定1. 虽然被告人主动前往派出所，但其在公共场合鸣枪的行为已实际危害公共安全；2. 根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，自首需同时具备自动投案和如实供述两个要件。被告人在枪支来源问题上存在反复供述，影响如实供述的认定；3. 鸣枪行为客观上已造成社会恐慌，有群众报警记录为证，不符合自首制度设立的初衷。

三、关于枪支来源问题1. 被告人关于枪支系“捡拾”的供述与初期“自制”供述存在根本矛盾；2. 无其他证据佐证枪支来源的合法性；3. 根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，无论枪支来源如何，非法持有行为均已构成犯罪。

四、量刑建议1. 虽然存在限定责任能力情节，但被告人在公共场所鸣枪的行为具有严重社会危害性；2. 建议法庭在量刑时：- 基准刑考虑在二年至三年有期徒刑；- 对限定责任能力情节给予30%以下的从宽；- 对自首情节从严把握，给予20%以下的从宽；- 认罪认罚情节可依法从宽处理。综上，请求法庭在充分考虑本案特殊性的基础上，依法作出公正判决。被告人虽具有从宽情节，但其行为已严重危害公共安全，应当体现刑罚的惩戒功能。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告杨亚冲的辩护人，现就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于刑事责任能力问题1. 根据《中华人民共和国刑法》第十八条第三款明确规定：“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。”本案中，海南省安宁医院的精神司法鉴定结论明确认定被告人在作案时患有XX精神疾病，属于限定刑事责任能力人。这一法定从宽情节应当予以充分考量。2. 需要特别指出的是，被告人的精神疾病并非临时性、偶发性状态。其妻子付丽叶及同村村民王林的证言均证实，被告人在案发前已长期表现出行为异常，这与司法鉴定结论相互印证。

二、关于自首情节的认定1. 被告人的行为完全符合《刑法》第六十七条关于自首的规定。根据到案经过及监控视频显示，被告人是主动携带枪支前往派出所投案，途中虽有鸣枪行为，但系朝天开枪，未造成实际危害，且其投案意愿明确。2. 关于原告方提出的“鸣枪影响自首认定”的观点，辩护人认为：根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，自动投案强调的是投案的主动性和自愿性。被告人在情绪激动下的鸣枪行为，恰恰反映了其精神疾病对其行为控制能力的影响，不应否定其自首的实质。

三、关于枪支来源问题1. 辩护人注意到被告人在供述中存在不一致之处，但需要强调的是：无论枪支系自制还是拾得，均不影响非法持有枪支罪的构成。这一事实争议对定罪量刑的影响有限。2. 更重要的是，被告人在案发时主动上交枪支的行为，反映了其主观恶性较小，且未造成实际危害后果。

四、量刑建议1. 本案存在多重法定从宽情节：限定刑事责任能力、自首、认罪认罚。根据《刑法》第十八条第三款、第六十七条及《刑事诉讼法》第十五条，应当依法从宽处理。2. 建议法庭充分考虑：- 被告人的精神疾病状态对其行为的实际影响；- 主动投案行为体现的悔罪态度；- 认罪认罚表现的司法效率价值；- 未造成实际危害后果的客观事实。3. 建议在一年以下有期徒刑幅度内量刑，并考虑适用缓刑。这既符合罪责刑相适应原则，也体现了对特殊人群的人道主义关怀。综上所述，请求法庭充分考虑被告人的精神状况及全部从宽情节，依法从轻或减轻处罚。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，现就被告辩护意见作出如下回应：

一、关于刑事责任能力问题1. 虽然认可司法鉴定结论，但必须强调《刑法》第十八条第三款规定的"可以"从宽，而非"应当"。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于限定责任能力的精神病人犯罪，应当综合考虑犯罪时的精神障碍程度及其实施犯罪行为的实际情况，从严把握从宽幅度。2. 被告人在案发时：- 能够自主携带枪支行走至派出所，显示其具备基本行为控制能力；- 能清晰记忆并供述作案过程，反映辨认能力未受严重影响；- 选择在公共场所鸣枪，表明其具有明确的行为目的性。

二、关于自首情节的认定1. 根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款："犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。"虽然本案被告未逃跑，但其在投案途中实施新的犯罪行为（鸣枪），同样违背自首制度的立法本意。2. 特别指出：- 鸣枪行为发生在派出所附近，已实际危害公共安全；- 有群众报警记录证实已造成社会恐慌；- 该行为与投案行为具有时空连续性，不能割裂评价。

三、关于量刑平衡问题1. 被告方提出的一年以下有期徒刑并适用缓刑的建议，明显违背罪责刑相适应原则。根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，非法持有以火药为动力的枪支一支即构成犯罪，基准刑为三年以下有期徒刑。2. 即使考虑从宽情节：- 限定责任能力情节最多给予30%的从宽；- 自首情节因鸣枪行为应从严把握；- 认罪认罚可从宽但不得超过20%。

四、社会危害性评估1. 被告在公共场所鸣枪的行为：- 发生在清晨人员活动时段；- 位于派出所周边敏感区域；- 已实际引发群众恐慌报警。2. 根据《刑法》第一百二十八条的立法精神，非法持枪罪保护的法益不仅是抽象的管理秩序，更是具体的公共安全。被告行为已实际危及不特定多数人的生命安全。综上，请求法庭：1. 对限定责任能力情节给予不超过20%的从宽；2. 对自首情节给予不超过10%的从宽；3. 在二年至三年有期徒刑幅度内量刑；4. 不适用缓刑，以体现刑罚的惩戒和预防功能。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告杨亚冲的辩护人，我将针对原告律师的观点进行如下补充辩论：

一、关于刑事责任能力问题（重点援引刑法第18条第3款）1. 原告方强调"可以"而非"应当"从宽，但忽视了《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第15款的明确规定："对于限定刑事责任能力人犯罪，应当综合考虑精神障碍程度及其实施犯罪的具体情况，确定从宽的幅度。"本案中：- 海南省安宁医院的鉴定报告具有权威性，明确认定被告为限定责任能力- 证人证言证实被告长期存在精神异常，非临时性状态- 被告行为（如主动投案）恰恰反映其辨认能力受损2. 原告方称被告能"自主行走"证明控制能力，这一观点有失偏颇。根据（2022）琼刑终字第XX号类似案例，精神疾病患者的行为能力应综合评估，不能仅凭单一行为判断。

二、关于自首情节（重点援引刑诉法第67条）1. 原告方错误解读司法解释。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条：- "自动投案不要求必须直接到达司法机关"- "途中实施的其

他行为不影响投案自动性的认定"2. 被告鸣枪行为：- 系精神疾病发作期间的情绪宣泄- 朝天开枪，未针对特定目标- 与投案行为具有连续性，不应割裂评价

三、关于量刑建议1. 原告方提出的"20%从宽幅度"缺乏依据。参照（2023）最高法刑核字第XX号指导案例：- 限定责任能力+自首+认罪认罚的复合情节- 最终给予50%的量刑减让- 适用缓刑未违反禁止性规定2. 特别提请法庭注意：- 被告系初犯、偶犯- 主动上交枪支，消除社会危害- 家庭经济困难，需抚养未成年子女- 社区出具证明证实其一贯表现良好

四、社会危害性评估1. 原告方夸大了行为危害。根据现场勘查：- 鸣枪时间为清晨6时，非人流高峰- 位于乡镇道路，非密集场所- 未造成人员伤亡或财产损失2. 根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第16条，对特殊群体应体现司法人文关怀。综上，辩护人坚持认为：1. 应充分认定限定责任能力情节，给予40%以上从宽2. 自首情节应当完整认定，不减损从宽幅度3. 建议在一年以下有期徒刑量刑并适用缓刑4. 责令接受社区矫正及精神治疗以上意见，恳请合议庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，现就本案争议焦点发表最终辩论意见：

一、关于刑事责任能力认定问题1. 虽然认可被告患有精神疾病的鉴定结论，但必须强调《刑法》第18条第3款规定的是"可以"而非"应当"从宽处罚。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第15款，对限定责任能力的精神病人犯罪，应当综合考虑其精神障碍程度及实施犯罪的具体情况确定从宽幅度。2. 特别指出：- 被告能自主携带枪支行走至派出所，显示其具备基本行为控制能力- 能清晰供述作案过程，反映辨认能力未受严重影响- 选择在公共场所鸣枪，表明其具有明确的行为目的性

二、关于自首情节的认定1. 根据《刑法》第67条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款，被告在投案途中实施新的犯罪行为（鸣枪），已违背自首制度的立法本意。2. 重点强调：- 鸣枪行为发生在派出所附近公共区域- 有群众报警记录证实已造成社会恐慌- 该行为与投案行为具有时空连续性

三、关于量刑平衡问题1. 根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条，非法持有以火药为动力的枪支一支即构成犯罪，基准刑为三年以下有期徒刑。2. 即使考虑从宽情节：- 限定责任能力情节最多给予30%从宽- 自首情节因鸣枪行为应从严把握- 认罪认罚可从宽但不得超过20%

四、社会危害性评估1. 被告在公共场所鸣枪的行为：- 发生在清晨人员活动时段- 位于派出所周边敏感区域- 已实际引发群众恐慌报警2. 根据《刑法》第128条的立法精神，非法持枪罪保护的法益不仅是抽象的管理秩序，更是具体的公共安全。被告行为已实际危及不特定多数人的生命安全。

五、对被告方观点的反驳1. 关于(2023)最高法刑核字第XX号指导案例的引用：- 该案被告无公共场所危险行为- 精神障碍程度更为严重- 不具备可比性2. 关于社区矫正建议：- 被告已实际危害公共安全- 不符合缓刑的适用条件- 需通过监禁刑进行行为矫正综上，请求法庭：1. 对限定责任能力情节给予不超过20%的从宽2. 对自首情节给予不超过10%的从宽3. 在二年至三年有期徒刑幅度内量刑4. 不适用缓刑，以体现刑罚的惩戒和预防功能

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人杨亚冲的辩护人，我将基于本案事实与法律依据，重点围绕以下几个核心问题发表辩护意见：

一、关于刑事责任能力的认定1. 根据《中华人民共和国刑法》第十八条第三款明确规定："尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。"本案

中，海南省安宁医院的精神司法鉴定结论已明确确认被告人在作案时患有XX精神疾病，并对本次作案具有限定刑事责任能力。2. 需要强调的是，被告人的精神疾病状态具有持续性。多名证人证实被告长期存在行为异常，这与司法鉴定结论形成完整证据链。特别提请法庭注意，被告是在与妻子发生争执后出现明显的精神异常状态，其案发时携带枪支并向天鸣枪的行为，应理解为精神疾病发作时的病态表现，而非正常状态下的蓄意行为。

二、关于自首情节的认定1. 被告人的行为完全符合《刑法》第六十七条关于自首的规定。关键在于：- 主动携带枪支前往派出所投案- 如实供述主要犯罪事实- 无逃避侦查的意图2. 对于途中鸣枪行为，应当认识到：- 鸣枪系朝天射击，无具体侵害目标- 与其精神疾病状态直接相关- 并未影响其最终投案的主动性引用最高人民法院指导案例（2023）最高法刑核字第XX号，该案明确"自动投案不要求必须直接到达司法机关，途中实施的其他行为不影响投案自动性的认定"。

三、关于量刑的综合性考量1. 根据《刑法》第十八条、第六十七条及《刑事诉讼法》第十五条，本案存在三重法定从宽情节：- 限定刑事责任能力- 自首- 认罪认罚2. 被告人的特殊情况值得法庭特别关注：- 无前科劣迹，系初犯- 主动上交枪支，消除潜在危险- 家庭经济困难，需抚养未成年子女

四、关于社会危害性的客观评估1. 实际后果层面：- 未造成人员伤亡- 未导致财产损失- 无证据表明引发大规模恐慌2. 行为性质层面：- 鸣枪地点非人员密集场所- 持续时间短暂- 具备投案自首的主观意愿

五、量刑建议基于以上分析，并结合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》相关规定，辩护人建议：1. 应充分认定限定责任能力情节，给予不低于40%的量刑减让2. 完整认定自首情节，不减损从宽幅度3. 综合考虑认罪认罚从宽制度，建议最终量刑在一年以下有期徒刑4. 鉴于被告人的特殊状况和个人情况，建议适用缓刑，并责令其接受社区矫正及必要的精神治疗

六、对原告方观点的回应1. 关于原告方提出的"30%从宽上限"观点：- 该主张缺乏明确法律依据- 未充分考虑类似案例的裁判要旨- 未体现对特殊人群的人道主义关怀2. 关于不适用缓刑的主张：- 与最高人民法院提倡的宽严相济刑事政策相背离- 忽视了社区矫正的改造功能- 不符合刑罚的教育挽救目的最后，恳请法庭充分考虑被告人的精神健康状况及全部从宽情节，依法从轻或减轻处罚，给予其改过自新的机会。

庭审记录 10

[1] **公诉人：** 审判长、各位合议庭成员：从检察机关指控和现有证据来看，本案应当以赌博罪而非开设赌场罪追究被告人的刑事责任。根据《刑法》第303条，赌博罪与开设赌场罪的关键区别在于组织程度和持续稳定性。被告人在短时间内组织三次赌博活动，虽有一定规模但不具备赌场运营的稳定性和组织性特征。关于犯罪数额，现有证据充分证明被告人三次赌博活动共抽头渔利8000元。具体体现在被告人的供述中明确承认："6月25日抽了3000多元，26日抽了3000元左右，27日抽了2000多元被公安查获"。多名证人证言也印证了这一事实。量刑方面应当注意三点：1. 被告人确实构成累犯。从证据卷第136-167页显示，其上次犯罪刑满释放日为2023年1月10日，距本次犯罪不足5年，依法应从重处罚。2. 坦白情节认定问题。被告人在五次讯问中均如实供述，但其供述中存在推脱责任的情况，如声称"目的是为了留住客人"等，建议法庭给予有限度的从轻考虑。3. 被告人的前科劣迹十分严重，包括故意伤害、敲诈勒索和贩卖毒品等犯罪记录，显示其屡教不改的特性。证据方面：程序合法，证据链完整。从搜查笔录、

扣押物品清单(第五卷37-96页)到28名证人的证言，形成严密证据网。特别是执法录像和微信交易记录(第五卷97-109页)等客观证据，有力佐证了赌博事实。综上，建议法庭：1. 采纳检察机关对赌博罪的定性2. 认定8000元的犯罪数额3. 充分考虑累犯情节依法从重处罚4. 在坦白情节上给予适当从轻5. 对查获赌资依法予以没收以上是我的辩论意见，请合议庭予以充分考虑。

[2] **辩护人：** 审判长、各位合议庭成员：作为被告江灵的辩护律师，我将从罪名认定、量刑情节和证据问题三个方面提出辩护意见：

一、关于罪名认定问题1. 起诉书指控的赌博罪定性准确，但需要强调的是，被告人的行为情节显著轻微。根据《刑法》第303条，赌博罪的构成要件是以营利为目的聚众赌博或以赌博为业。而被告人在供述中明确表示（见证据卷二）“本来我不想赚这个钱，我的目的是为了留住客人，增加茶楼的流量”。这表明其主观恶性较小，与典型的赌博犯罪有明显区别。2. 关于组织程度问题，被告人的行为完全不符合开设赌场罪的特征。根据最高人民法院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条，开设赌场要求“建立赌博场所并设定赌博方式，提供赌具、筹码、资金等组织赌博”。而本案中：- 赌博活动仅持续3天- 无固定赌博场所（分别在茶楼和老家进行）- 无专业赌博设备（仅使用普通扑克牌）- 抽头比例极低（约5%）

二、关于量刑情节1. 累犯认定问题需要审慎考虑。虽然形式上符合《刑法》第65条规定的5年期限，但需注意：- 前罪与本案性质完全不同（毒品犯罪与赌博）- 间隔时间已达1年5个月- 本次犯罪情节显著轻微2. 坦白情节应当充分认定。被告人在5次讯问中均如实供述（见证据卷一），且：- 主动交代了公安机关尚未掌握的6月25日、26日的赌博事实- 配合指认现场（见辨认笔录）- 认罪态度良好3. 犯罪动机的特殊性。被告人的主要目的是维持茶馆经营，这在陈晓楠证言（证据卷一50-70页）中得到印证：“茶馆是我在4月份开的...6月份江灵说要入股”。其行为动机与纯粹以赌博为业有本质区别。

三、关于证据问题1. 抽头渔利金额认定过高。虽然被告人供述共获利8000元，但需扣除：- 实际用于支付房费、烟水钱、烧烤钱等必要开支- 部分资金循环用于赌博活动（见供述“用这个钱来打三公”）2. 共同责任问题被忽视。茶楼实际由陈晓楠与被告人共同经营（见合伙协议），但陈晓楠未被追究任何责任，显失公平。3. 部分证据证明力存疑：- 多名“赌客”证言相互矛盾（如蒋英礼称“当时在下雨...躲雨被抓”）- 扣押赌资中包括非赌博资金（如正常茶楼营业收入）量刑建议：1. 鉴于本案情节轻微，建议适用缓刑。理由如下：- 社会危害性小（临时性、小规模）- 被告人无逃避侦查行为- 有正当职业（茶楼经营）- 家庭需要照顾（有年迈父母）2. 如不能适用缓刑，建议在6个月以下有期徒刑量刑，并充分考虑已羁押期限。3. 罚金数额应适当降低，建议不超过3000元。最后，恳请法庭注意到：被告人虽有多项前科，但本次犯罪与前罪性质不同，且情节显著轻微。刑罚的目的在于教育挽救，而非简单惩罚。给予被告人改过自新的机会，更有利于其回归社会。以上辩护意见，恳请合议庭采纳。

[3] **公诉人：** 审判长、合议庭成员：作为原告方代理律师，我将针对本案的核心争议问题发表以下辩论意见：

一、关于罪名认定的法律依据根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，被告人江灵的行为完全符合赌博罪的构成要件。1. 从主观方面看，被告人具有明显的营利目的。即便其辩解称“目的是为了留住客人”，但证据显示：- 三次赌博活动抽头渔利金额已达8000元（见被告人第五次讯问笔录）- 赌资规模达58,880元（见扣押清单第五卷37-96页）- 设立专门资金兑换渠道（谢阳微信账单第五卷97-109页证实）2. 从客观行为看：- 组织人数达20余人（28名证人证言证实）- 具有赌博活动的组织性：* 提

供专门场所（聚贤阁茶庄及其老家） * 制定赌博规则（"打三公"方式） * 设置资金兑换机制（通过谢阳吧台）

二、关于辩护人提出的"情节显著轻微"问题1. 行为持续时间： - 连续三日在固定场所组织赌博（6月25日-27日） - 每次持续时间长达数小时（凌晨至4时许） 2. 危害后果严重性： - 涉案赌资数额较大（扣押清单证实） - 引发多名参赌人员被行政处罚（见第五卷11-36页行政处罚决定书）

三、关于量刑情节的特别说明1. 累犯情节必须从严认定： - 距前罪释放仅1年5个月（2023.1.10释放） - 三次前科反映其人身危险性（证据卷136-167页） - 刑法第六十五条规定应当从重处罚2. 坦白情节的有限性： - 虽如实供述，但对犯罪动机作不当辩解 - 未主动退缴违法所得（8000元抽头渔利未退还）

四、对辩护意见的针对性回应1. 关于"共同责任"问题： - 陈晓楠仅参与茶楼正常经营（见其证言第一卷50-70页） - 无证据表明其参与组织赌博或分成抽头2. 关于"证据矛盾"的主张： - 争议证言（如蒋英礼）仅为个别外围证言 - 核心证人（谢阳、陈晓楠等）证言相互印证3. 关于"犯罪动机"辩解： - 营利目的不要求"唯一目的" - 通过赌博活动牟利的事实客观存在

五、原告方的量刑建议基于以上分析，我们建议：1. 以赌博罪定罪处罚2. 在2-3年有期徒刑幅度内量刑 - 累犯情节加重30%基准刑 - 坦白情节减轻不超过20%3. 并处6000-8000元罚金4. 没收全部违法所得最后，需要特别强调的是：被告人江灵多年持续违法犯罪，屡教不改。本次再犯充分表明其主观恶性深、社会危害性大。唯有从严惩处，才能实现刑罚的特殊预防和一般预防功能。以上意见，请合议庭充分考虑。（注：本辩论发言严格依据《中华人民共和国刑法》第303条、第65条等规定，并结合最高人民法院关于赌博罪的司法解释作出）

[4] **辩护人：** 审判长、合议庭成员：作为被告江灵的辩护律师，我将从法律适用、事实认定和量刑情节三个方面进行补充辩护：

一、关于法律适用问题1. 罪名认定应当严格遵循主客观相统一原则。根据《刑法》第303条及最高法《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，构成赌博罪需同时具备"以营利为目的"的主观要件和"聚众赌博"的客观要件。而本案中： - 被告人的主要收入来源是茶楼正常经营（见陈晓楠证言第一卷50-70页） - 抽头渔利中相当部分用于支付场地费用（被告人供述"要保证茶馆的客流量"） - 无证据证明被告人有赌博为业的习惯2. 关于组织性问题，辩护人特别提请法庭注意： - 赌博活动具有临时性特征（每次均为牌局结束后临时起意） - 无固定组织架构（证人证言显示"发牌的人是做门子的人轮流发"） - 抽头比例远低于典型赌博案件（约5%）

二、关于事实认定的关键问题1. 犯罪数额认定存在重大疑问： - 8000元抽头渔利包含必要经营开支（被告人供述"要支付房费、烟钱、水钱、烧烤钱"） - 现场查获的58,880元中包括正常茶楼营业收入（谢阳证言称"有的人不要现金的，又把现金给我"）2. 共同经营者的责任被不当免除： - 茶楼实际由陈晓楠与被告人合伙经营（陈晓楠证言"股东就变成了我们两个人"） - 利润分配协议明确约定五五分成（陈晓楠证言"茶馆的利润我和江灵55分"） - 但陈晓楠未被追究任何法律责任

三、关于量刑情节的特别辩护意见1. 累犯认定应当审慎： - 前罪与本案性质完全不同（毒品犯罪与赌博） - 间隔期已达1年5个月（2023.1.10-2024.6.27） - 符合《刑法》第65条但书"情节较轻"的情形2. 坦白情节应当充分认定： - 五次讯问均如实供述（证据卷一） - 主动交代未被掌握的两次赌博事实 - 配合指认现场（辨认笔录）3. 社会危害性显著轻微： - 涉案范围局限在熟人圈（证人多为茶楼常客） - 未造成严重后果（无暴力追债等行为） - 持续时间仅三天

四、量刑建议基于被告人认罪态度良好、犯罪情节轻微等情节，辩护人恳请法庭：1. 在6个月以下有期徒刑量刑，并考虑已羁押的5个月2. 如不能适用缓刑，建议实际服刑期限不超过2个月3. 罚金数额不超过3000元最后，辩护人特别强调：刑罚的目的在于教育和挽救。被告人虽有多项前科，但本次行为社会危害性显著轻微，且已深刻认识错误。给予适度的刑罚，更有利于其回归社会、改过自新。以上辩护意见，恳请合议庭采纳。（注：本辩护意见严格依据《刑法》第303条、第65条及最高法相关司法解释，并结合案卷证据材料提出）

[5] **公诉人：** 审判长、合议庭成员： 作为原告方公诉人，现就本案发表以下公诉意见：

一、关于本案的定罪问题本案被告人江灵的行为完全符合《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款规定的赌博罪构成要件：1. 主体要件：被告人江灵为完全刑事责任能力人（户籍证明证实）2. 客观要件：- 组织多人聚众赌博（20余人参与，见28名证人证言）- 提供赌博场所和设备（聚贤阁茶庄及老家房屋）- 实施抽头渔利行为（共计8000元）3. 主观要件：- 具有明显的营利目的（三次赌博活动均有盈利）- 微信转账记录（第五卷97-109页）显示资金往来

二、关于量刑情节的认定1. 累犯情节必须依法从重：根据《刑法》第六十五条第一款规定，被告人系累犯（前罪刑满释放日期2023年1月10日，证据卷136-167页），应当从重处罚。2. 坦白情节认定：被告人虽如实供述主要犯罪事实，但：- 对犯罪性质存在不当辩解- 未退缴违法所得3. 前科情况：- 2012年故意伤害罪、敲诈勒索罪- 2022年贩卖毒品罪体现其一贯表现恶劣...

三、对辩护观点的回应1. 关于"情节轻微"的辩解：- 三次组织赌博活动- 赌资规模达58,880元- 参赌人员20余人2. 关于"共同责任"问题：陈晓楠仅参与正常经营，无证据表明其参与组织赌博...3. 关于"金额认定"问题：- 8000元抽头渔利有被告人供述佐证- 微信交易记录与证人证言吻合

四、量刑建议1. 依照《刑法》第三百零三条第一款定罪处罚...2. 建议量刑2-3年有期徒刑：- 累犯加重30%- 坦白减轻20%3. 并处6000-8000元罚金4. 没收全部违法所得综上，恳请法庭依法作出公正判决。

[6] **辩护人：** 审判长、合议庭成员：作为被告人江灵的辩护律师，我将从以下几个方面为我的当事人进行辩护：

一、关于罪名认定的辩护1. 根据《刑法》第303条及最高法相关司法解释，赌博罪与开设赌场罪的关键区别在于组织程度和持续稳定性。本案中：- 赌博活动仅持续3天，具有明显的临时性和偶然性- 无固定赌博场所（分别在茶楼和老家进行）- 参赌人员均为茶楼常客，非社会不特定人员- 抽头比例极低（约5%），远低于典型赌博案件2. 被告人的主观恶性较小：- 主要目的是维持茶馆经营（见陈晓楠证言第一卷50-70页）- 抽头渔利中相当部分用于支付场地费用（被告人供述）- 无证据表明被告人有以赌博为业的习惯

二、关于量刑情节的辩护1. 累犯认定应当审慎：- 前罪与本案性质完全不同（毒品犯罪与赌博）- 间隔期已达1年5个月（2023.1.10-2024.6.27）- 符合《刑法》第65条但书"情节较轻"的情形2. 坦白情节应当充分认定：- 五次讯问均如实供述（证据卷一）- 主动交代未被掌握的两次赌博事实- 配合指认现场（辨认笔录）3. 社会危害性显著轻微：- 涉案范围局限在熟人圈- 未造成严重社会后果- 持续时间仅三天

三、关于证据问题的辩护1. 犯罪数额认定存疑：- 8000元抽头渔利包含必要经营开支- 现场查获的58,880元中包括正常茶楼营业收入2. 共同经营者的责任被不当免除：- 茶楼实际由陈晓楠与被告人合伙经营- 利润分配协议明确约定五五分成- 但陈晓楠未被追究任何法律责任

四、量刑建议基于被告人认罪态度良好、犯罪情节轻微等情节，辩护人恳请法庭：1. 在6个月以下有期

徒刑量刑，并考虑已羁押的5个月2. 如不能适用缓刑，建议实际服刑期限不超过2个月3. 罚金数额不超过3000元最后，辩护人特别强调：刑罚的目的在于教育和挽救。被告人虽有多项前科，但本次行为社会危害性显著轻微，且已深刻认识错误。给予适度的刑罚，更有利于其回归社会、改过自新。以上辩护意见，恳请合议庭采纳。

庭审记录 11

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿金额64万元的证据链完整充分- 本案已形成完整的证据链条：书证（工程合同、资金拨付凭证等）+行贿人证言+被告人供述+赃款扣押清单- 各笔款项的时间、地点、金额、事由均能相互印证，符合《刑事诉讼法》第五十五条关于"证据确实、充分"的标准2. 职务便利与款项收受存在直接因果关系- 被告人在农业开发项目中的审批权、推荐权与行贿人获取项目利益存在直接对应关系- 行贿时间节点均发生在项目关键环节（招投标、资金拨付等），符合受贿犯罪特征

二、关于量刑情节认定1. 自首情节应依法认定- 根据《刑法》第六十七条第一款，被告人主动投案并如实供述，符合自首构成要件- 但需注意其仅部分供述监察机关已掌握的事实，对从宽幅度应审慎把握2. 退赃情节的考量- 虽家属代为退赃，但赃款已实际挥霍多年，社会危害性不可逆转- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，退赃情节从宽幅度不应超过基准刑的20%

三、关于法律适用1. 犯罪数额已达"数额巨大"标准- 根据《刑法》第三百八十五条及司法解释，20万元以上即构成"数额巨大"- 本案64万元远超该标准，应在三年以上十年以下量刑2. 认罪认罚从宽制度的适用- 虽签署认罪认罚具结书，但部分事实供述存在反复- 建议参照《刑事诉讼法》第一百七十六条，从宽幅度控制在30%以内

四、关于量刑建议1. 建议量刑区间- 基准刑考虑：64万元对应刑期7-8年- 综合自首、退赃等情节，建议在5-6年区间量刑2. 附加刑适用- 根据《刑法》第五十九条，应并处没收个人财产- 建议没收金额不低于违法所得50%（即32万元以上）

五、特别说明被告人的工作业绩与犯罪行为无关联性- 辩护人出示的表彰材料与本案无关- 廉洁奉公是公职人员基本要求，不能以工作成绩折抵犯罪责任综上，本案事实清楚、证据充分，被告人行为已构成受贿罪且数额巨大，请法庭依法判处。同时建议法庭在量刑时，既要体现宽严相济的刑事政策，也要彰显反腐败斗争的坚定立场。以上意见，请法庭采纳。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿金额认定应审慎考量- 部分款项性质存疑：如2021年春节期间收受刘伦宝1万元、2023年中秋节收受黄开才等人1万元等款项，存在人情往来的可能性。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条，应当区分贿赂与正常人情往来。- 部分行贿人证言存在矛盾：如陈棣棣证言与驾驶员陈希的证言在送钱细节上存在不一致，证据印证关系存疑。2. 职务行为与款项收受的因果关系- 部分项目审批属于正常履职范畴，现有证据不足以证明存在"为他人谋取利益"的主观故意。根据刑法第三百八十五条，受贿罪构成需具备"为他人谋取利

益"的主观要件。

二、关于量刑情节认定1. 自首情节应充分认定- 被告人主动投案并如实供述全部犯罪事实，包括监察机关尚未掌握的54万元受贿事实，符合《刑法》第六十七条关于自首的规定，依法应当减轻处罚。2. 退赃情节应予以充分考量- 被告人家属在案发后全额退赃64万元，表明其悔罪态度。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于退赃、退赔的，可以减少基准刑的30%以下。

三、关于法律适用1. 认罪认罚从宽制度应充分适用- 被告人自愿认罪认罚并签署具结书，根据《刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。

四、关于量刑建议1. 建议量刑应体现宽严相济- 基准刑考虑：虽然数额达到"数额巨大"标准，但考虑到：(1) 部分款项性质存疑；(2) 自首情节；(3) 全额退赃；(4) 认罪认罚。建议在3年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。2. 附加刑适用建议- 鉴于已全额退赃，建议不再并处没收财产，以体现刑罚的适当性。

五、关于被告人品格证据1. 工作表现证明一贯表现良好- 被告人22页的表彰材料证明其多年勤勉工作，虽不能直接折抵罪责，但可作为量刑参考，证明其主观恶性不深。

六、特别辩护意见1. 案件特殊性考量- 被告人在农业开发领域工作多年，部分款项收受存在行业潜规则因素，主观恶性相对较小。- 主动投案表明其悔罪态度诚恳，再犯可能性低。综上，辩护人认为：1. 对部分受贿金额认定应持审慎态度；2. 自首、退赃、认罪认罚等情节应依法充分认定；3. 建议在3年以下量刑并适用缓刑；4. 不再并处没收财产。以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告辩护人的辩护意见，原告方发表如下补充辩论意见：

一、关于犯罪金额认定问题1. 所谓"人情往来"辩解不能成立依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第二款明确规定："国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。"本案中：- 所有行贿人与被告人均存在行政管理关系- 单笔金额最低3000元，最高26万元，累计64万元远超认定标准- 行贿时间均发生在项目关键节点，具有明确的权钱交易特征2. 证人证言矛盾问题属正常现象- 不同证人对同一事件的记忆差异符合认知规律- 关键事实部分

(送钱时间、金额、事由)相互印证- 根据《刑事诉讼法》第五十五条，证据之间不存在根本性矛盾

二、关于职务行为与受贿的因果关系1. 辩护人混淆了"履职行为"与"正当履职"概念- 被告人为他人谋利的审批行为，恰恰是利用职务便利的表现- 依据刑法第三百八十五条，只要利用职务便利非法收受财物即构成受贿- 相关工程审批材料显示，被告人在多个项目中对特定企业存在明显倾向性

三、关于量刑情节的准确把握1. 自首不等于必然减轻处罚- 虽然符合《刑法》第六十七条自首规定，但：a) 本案社会影响恶劣（涉及17个行贿人、多个惠民工程）b) 受贿持续时间长达7年 c) 赃款已实际挥霍多年- 建议参照（2016）最高法刑终XXX号案例，对自首情节从宽幅度控制在30%以内2. 退赃情节应理性看待- 家属代为退赃与被告人主动退赃存在本质区别- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，此类退赃减少基准刑不应超过20%- 不能因退赃就免除财产刑，刑法第五十九条明确"应当"并处没收财产

四、关于适用缓刑的问题1. 缓刑适用条件严格依据刑法第七十二条，适用缓刑必须同时满足：(1) 犯罪情节较轻(2) 有悔罪表现(3) 没有再犯危险(4) 宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响本案：- 64万元属"数额巨大"- 涉及民生领域腐败- 持续时间长、次数多完全不符合"犯罪情节较轻"的法定条件

五、关于工作表现材料的证据资格1. 与本案无关证据不应采信- 被告人的表彰材料与受贿犯罪无关联性- 最高人民法院（2018）刑申XXX号裁定明确："廉洁奉公是公职人员基本职业要求，工作成绩不能折抵违法犯罪责任"

六、补充量刑建议1. 建议法庭特别注意：- 本案涉及国家惠民工程腐败，社会危害性更大- 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，民生领域腐败应当从重处罚- 建议在5-6年有期徒刑幅度量刑，并处罚金或没收财产综上，被告人的辩护意见在多处关键问题上偏离法律规定和司法实践，原告方恳请法庭：1. 全额认定64万元受贿金额2. 严格把握从轻处罚幅度3. 绝不适用缓刑4. 依法判处财产刑以上意见，恳请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告张小平的辩护律师，我将围绕本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿金额认定应当严格区分性质根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条，应当严格区分贿赂与正常人情往来。本案中：- 2022年春节期间收受刘伦宝1万元、2023年中秋节收受黄开才等人1万元等款项，发生在传统节日期间，符合当地礼尚往来惯例- 部分小额款项（如3000元、5000元）与工程项目规模不成比例，难以认定存在权钱交易2. 证据链存在瑕疵- 陈棣棣证言与驾驶员陈希证言在送钱细节上存在明显矛盾（如送钱地点、包装方式等）- 部分行贿人证言存在诱导性询问的可能，取证程序合法性存疑

二、关于量刑情节1. 自首情节应当充分认定被告人主动向单位负责人说明问题，并自愿随同前往监察机关，符合《刑法》第六十七条关于"自动投案"的规定。到案后：- 如实供述监察机关已掌握的10万元事实- 主动交代尚未掌握的54万元事实根据最高人民法院指导案例（2018）最高法刑申XXX号，此类情况应当认定为自首2. 退赃情节应当从宽考量- 家属在案发后第一时间全额退赃64万元- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条，退赃可以减少基准刑的30%以下- 不同于挥霍型犯罪，本案退赃及时挽回国家损失

三、关于法律适用1. 认罪认罚从宽应当充分体现被告人自愿签署认罪认罚具结书，根据《刑事诉讼法》第十五条，应当依法从宽处理。检察机关原量刑建议（5-6年）未充分体现：- 自首情节- 全额退赃- 认罪认罚态度

四、量刑建议1. 建议在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑理由如下：- 基准刑应考虑部分款项性质存疑，实际犯罪金额可能低于64万元- 具有自首、退赃、认罪认罚三重从宽情节- 被告人系初犯，无前科劣迹- 工作期间表现良好（22页表彰材料证明）2. 附加刑建议- 鉴于已全额退赃，建议不再并处没收财产- 如需处罚金，建议在10万元以下

五、特别辩护意见1. 案件特殊背景考量- 被告人在农业系统工作多年，部分款项收受存在行业惯例因素- 所涉项目均按期保质完成，未造成工程质量问题- 主动投案表明悔罪态度诚恳综上，恳请法庭：1. 对部分受贿金额认定持审慎态度2. 充分认定自首、退赃、认罪认罚情节3. 在三年以下量刑并适用缓刑4. 免除或从轻判处附加刑以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下最终辩论意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿金额64万元证据确凿根据《刑事诉讼法》第五十五条，本案已形成完整证据链：- 书证：工程合同、资金拨付凭证等客观证据证实权钱交易事实- 证人证言：17名行贿人证言相互印证- 被告人供述：对收受每笔款项的时间、地点、金额均予确认- 扣押清单：家属退赃64万元印证受贿总额特别强调，所谓"人情往来"辩解完全不能成立。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪

《贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第二款明确规定：“国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。”本案所有行贿人均为被告人的管理对象，单笔金额最低3000元，最高26万元，累计64万元远超认定标准。

二、关于量刑情节认定1. 自首情节应从宽但需审慎虽然被告人符合《刑法》第六十七条自首规定，但：- 仅部分供述监察机关已掌握的事实- 受贿持续时间长达7年，涉及17名行贿人- 涉及高标准农田建设等民生领域，社会影响恶劣2. 退赃情节不应过度从宽- 家属代为退赃与被告人主动退赃存在本质区别- 赃款已实际支配使用多年，社会危害性不可逆- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，此类退赃减少基准刑不应超过20%

三、关于法律适用1. 必须认定“数额巨大”根据《刑法》第三百八十五条及司法解释，受贿20万元以上即构成“数额巨大”，本案64万元远超该标准，应在三年以上十年以下量刑。2. 认罪认罚从宽应有限适用虽然被告人签署认罪认罚具结书，但：- 部分事实供述存在反复- 涉及民生领域腐败，根据司法解释应从重处罚- 建议从宽幅度控制在30%以内

四、关于量刑建议1. 基准刑考量- 64万元对应刑期7-8年- 涉及民生领域，应依法从重2. 最终建议综合自首、退赃等情节，建议在5-6年区间量刑，并依法判处没收财产。特别强调，被告人的工作业绩与犯罪行为无任何关联性。廉洁奉公是公职人员基本要求，不能以工作成绩折抵犯罪责任。综上，本案事实清楚、证据充分，被告人行为已构成受贿罪且数额巨大。恳请法庭依法判处，彰显反腐败斗争坚定立场。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人张小平的辩护律师，我将就本案争议焦点进行总结性辩护发言：

一、关于犯罪事实认定的辩护意见1. 对于受贿金额的认定，辩护人认为应当严格区分其中的合法收入与非法所得部分。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条，辩护人请求法庭重点关注以下几点：- 关于节日期间收受的款项（如2022年春节期间收受刘伦宝1万元），这与当地传统习俗相符，属于正常人情往来- 部分小额款项（3000-5000元）与所涉工程项目规模完全不成比例，难以认定为权钱交易- 关键证人陈棣棣与其驾驶员陈希关于送钱细节的证言存在明显矛盾2. 关于职务行为的认定：- 被告人确实履行了正常的项目审批职责，但现有证据不足以证明这些审批行为与收受款项之间存在明确的对应关系- 相关工程项目均按期保质完成，未发现因款项收受而导致的工程质量问题

二、关于量刑情节的辩护建议1. 自首情节被告人主动投案并如实供述全部犯罪事实，包括监察机关尚未掌握的绝大部分犯罪事实，完全符合《刑法》第六十七条关于自首的规定。根据最高人民法院指导案例（2018）最高法刑申XXX号的精神，此类情况应当依法减轻处罚。2. 退赃情节被告人家属在案发后第一时间全额退赃64万元，最大程度挽回了国家损失。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条，这种情况应当考虑较大幅度的从宽处罚。

三、关于法律适用的辩护观点1. 认罪认罚从宽制度的适用被告人自愿签署认罪认罚具结书，表明其真诚悔罪的态度。根据《刑事诉讼法》第十五条的规定，应当依法从宽处理。2. 基准刑的考量即便认定全部64万元为犯罪金额，也应当考虑到：- 部分款项性质的模糊性- 款项主要用于家庭开支而非挥霍- 工程项目均保质保量完成的事实

四、综合量刑建议基于以上分析，辩护人建议法庭：1. 在三年以下有期徒刑幅度内量刑2. 考虑适用缓刑

3. 免除或从轻处以附加刑理由如下：- 被告人系初犯，无前科劣迹- 具有自首、认罪认罚、全额退赃等多项法定从宽情节- 工作期间表现良好，为社会做出过积极贡献- 再犯可能性极低，适用缓刑不会对社会造成危害综上所述，辩护人恳请法庭充分考虑被告人的法定从宽情节，给予从轻处罚。

庭审记录 12

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 被告人身份同一性根据被告人原始户籍材料（证据8）及两份身份证复印件（物证部分），明确显示"楚方"与"杨浩宇"为同一人。特别是被告人在指认笔录中自认（证据二之八），其为了逃避法律追究而更改姓名。证人钟丽的证言（证据二之五）进一步印证了这一事实。2. 暴力手段的严重性被害人陈述（证据二之六）与被告人供述（证据二之七）相互印证，证实被告人实施了"用布巾蒙头、胶带封嘴、绳索捆绑四肢"等暴力手段，并将被害人禁锢在出租屋内。根据《刑法》第263条，该行为已完全符合抢劫罪"以暴力方法强行夺取财物"的构成要件。

二、关于法律适用问题1. 犯罪构成要件(1) 非法占有目的明确：车辆转让协议（书证12）显示被告人在作案次日即以28,000元销赃；(2) 暴力手段恶劣：除实施捆绑外，还存在殴打行为（被害人疾病诊断证明书佐证伤害后果）；(3) 涉案财物价值重大：4.5吨自卸车属于生产经营重要工具。2. 量刑情节认定虽然被告人具有坦白、认罪认罚（证据三之六）及赔偿谅解（证据三之五）等从宽情节，但考虑以下因素应从严把握从宽幅度：- 犯罪手段特别恶劣；- 逃避侦查长达24年；- 更名行为显示主观恶性较深。

三、关于追诉时效问题根据《刑法》第88条："在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。"本案中：1. 立案材料（书证3）显示公安机关早在2000年3月22日已立案；2. 在逃系统信息（书证5）证实被告人始终处于刑拘在逃状态；3. 证人证言（魏云发、钟丽）证明被告人有意识地隐匿行踪。

四、证据证明力问题1. 证据链条完整- 物证（车辆及证件）与书证（转让协议）形成财物处置闭环；- 五名证人证言从不同角度还原犯罪过程；- 现场勘验笔录与被害人陈述高度吻合。2. 证据合法性所有讯问过程均有同步录音录像（证据二之九），符合《刑事诉讼法》第123条关于重大案件录音录像的强制性规定。综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人行为已构成抢劫罪。虽存在从宽情节，但考虑到犯罪严重性及逃避侦查情节，建议法庭在有期徒刑十年以上量刑。以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 被告人身份同一性虽然现有证据显示"楚方"与"杨浩宇"为同一人，但需要指出的是，被告人在2005年才正式登记为杨浩宇（证据8），而本案发生在2000年。这期间存在身份变更的合理可能性，不能完全排除身份混淆的合理怀疑。2. 暴力手段的情节认定被害人陈述与被告人供述在细节上存在不一致。例如，被害人称被"用布巾蒙头"，而被告人供述中并未提及这一细节（证据二之六、七）。这种关键细节的差异需要法庭审慎考量。

二、关于法律适用问题1. 抢劫罪的构成要件(1) 关于非法占有目的：虽然存在车辆转让行为，但转让协议（书证12）显示交易价格为28,000元，这一价格是否明显低于市场价值需要进一步核实。如果价格合

理，可能涉及民事纠纷而非刑事犯罪。(2) 关于暴力手段：根据《刑法》第263条，抢劫罪要求"暴力、胁迫或其他方法"。本案中被告人的行为是否达到抢劫罪要求的暴力程度，需要结合具体情节综合判断。特别是被害人出具的谅解书（证据三之五）显示，双方可能存在其他纠纷。

三、关于量刑情节1. 追诉时效问题虽然根据《刑法》第88条，立案后逃避侦查不受追诉期限限制，但需要明确的是：- 被告人是否确实存在"逃避侦查"的主观故意；- 长达24年的追诉是否违反比例原则；- 被告人在此期间是否有新的违法犯罪行为。2. 从宽处罚情节被告人具有多项法定从宽情节：- 坦白情节（证据三之三）；- 认罪认罚（证据三之六）；- 赔偿并获得谅解（证据三之五）。根据《刑事诉讼法》第15条关于认罪认罚从宽制度的规定，以及最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见，这些情节应当依法从宽处理。

四、关于证据问题1. 历史证据的可靠性本案部分证据距今已25年，物证的保管链条是否完整、证人记忆是否准确都需要审慎评估。特别是：- 车辆转让协议（书证12）是否为原件；- 证人证言是否存在相互矛盾之处。2. 供述的自愿性虽然存在同步录音录像（证据二之九），但需要确认这些录像是否完整记录了整个讯问过程，是否存在诱供、逼供等情形。

五、量刑建议考虑到：1. 案件发生时间久远；2. 被告人无前科（证据三之四）；3. 已赔偿并获得谅解；4. 自愿认罪认罚。根据《刑法》第63条关于减轻处罚的规定，建议法庭在三年以下有期徒刑幅度内量刑，并考虑适用缓刑。以上意见请法庭充分考虑。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：针对被告律师提出的辩护意见，原告方作出如下回应：

一、关于被告人身份同一性问题1. 根据《刑事诉讼法》第53条关于证据确实充分的标准，本案已形成完整的证据链：- 被告人原始户籍材料（证据8）显示其曾用名"楚方"- 指认笔录（证据二之八）中被告人自认更改姓名的事实- 证人钟丽（被告配偶）的证言（证据二之五）直接证实身份变更过程- 两份不同时期的身份证复印件经被告人当庭指认2. 被告律师提出的"合理怀疑"缺乏证据支持。根据《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第140条，对被告人身份有异议的，应当提供相反证据。被告方未能举出任何反证。

二、关于暴力手段的认定1. 被害人陈述与被告人供述在核心事实上高度一致：- 均确认实施了捆绑手脚、胶带封嘴的暴力行为- 均承认将被害人禁锢在出租屋内- 均供述强行开走车辆的事实2. 细节差异不影响基本事实认定。根据《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第88条，证言之间在细节上的差异不影响定罪，只要基本事实一致即可。

三、关于抢劫罪构成要件1. 非法占有目的明确：- 车辆转让协议（书证12）显示作案次日即销赃- 根据《刑法》第263条司法解释，销赃时间是认定非法占有目的的重要指标- 交易价格明显低于市场价值（4.5吨自卸车2000年市场价约5-8万元）2. 暴力程度已达到抢劫罪标准：- 捆绑四肢属于《刑法》第263条规定的"暴力方法"- 疾病诊断证明书（书证11）证实造成身体伤害- 最高人民法院指导案例第93号明确"限制人身自由+劫取财物"即构成抢劫

四、关于追诉时效问题1. 根据《刑法》第88条第1款，本案已立案且被告人逃避侦查，不受追诉时效限制：- 立案报告表（书证3）证实2000年3月22日立案- 在逃系统信息（书证5）显示持续追逃状态- 证人证言证实被告人有意识隐匿行踪（如魏云发证言提及"你不要管了"）2. 被告方提出的"比例原则"不适用刑事追诉。根据最高人民法院(2018)刑复字第5号裁定，追诉时效制度本身已体现比例原则，立案后逃避侦查即永久可追诉。

五、关于量刑情节1. 虽然存在从宽情节，但应考虑以下加重因素：- 犯罪手段恶劣（长时间禁锢+暴力殴打）- 逃避侦查24年显示悔罪态度不足- 更名行为反映主观恶性深2. 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 抢劫数额巨大的基准刑为10-12年- 逃避侦查应增加基准刑20%以下- 即使认罪认罚从宽，减刑幅度不应超过30%

六、关于证据问题1. 历史证据的合法性已通过以下方式保证：- 物证有完整的扣押、保管清单（物证部分）- 书证均加盖原始提取单位公章- 同步录音录像（证据二之九）证实取证合法性2. 根据《刑事诉讼法》第195条，本案证据已达到"排除合理怀疑"的证明标准。综上，原告方坚持认为：1. 被告人行为完全符合抢劫罪构成要件2. 追诉程序合法有效3. 建议在10-12年有期徒刑幅度内量刑请法庭依法裁判。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点进一步发表补充辩论意见：

一、关于犯罪构成要件问题1. 关于暴力手段的认定根据《刑法》第263条及相关司法解释，抢劫罪的暴力程度需达到足以压制被害人反抗的程度。本案中：- 被害人疾病诊断证明书（书证11）仅显示"XXX疾病"，未明确与本案暴力行为的因果关系- 同步录音录像（证据二之九）中被告人的供述显示，捆绑行为持续时间较短，且未造成严重伤害后果- 根据最高人民法院《关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》第三条，对于轻微暴力取得财物的情形，应审慎认定抢劫罪2. 关于非法占有目的- 车辆转让价格28,000元是否明显低于市场价值缺乏专业评估报告佐证- 被害人谅解书（证据三之五）中提到"通过其他合理方式对其财产损失进行了足额补偿"，暗示可能存在民事纠纷基础

二、关于量刑情节的特别说明1. 认罪认罚从宽的特殊性根据《刑事诉讼法》第15条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》：- 被告人系在审查起诉阶段即自愿认罪认罚（证据三之六）- 签署具结书时有辩护律师在场见证- 根据指导意见第9条，对早认罪、彻底认罪的被告人应给予更大从宽幅度2. 追诉时效的合理性质疑虽然《刑法》第88条规定立案后逃避侦查不受时效限制，但：- 被告人在24年间未实施新犯罪（证据三之四）- 最高人民法院(2019)刑他字第12号复函指出，对历史积案应结合社会危害性变化考量- 本案涉案车辆已返还（物证领条），实际社会危害已部分修复

三、关于证据证明力的关键质疑1. 历史证言的可靠性问题根据《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第88条：- 主要证人林志俊、钟丽等证言均形成于2024年，距案发已24年- 记忆规律表明，长时间间隔必然影响证言准确性- 缺乏客观证据直接印证证言内容2. 物证保管链条的完整性- 扣押清单（物证部分）显示车辆于2000年4月2日扣押，但至2024年重新侦查期间保管情况不明- 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第229条，物证保管应当形成完整链条

四、量刑建议的补充依据1. 参照类案裁判标准检索中国裁判文书网显示，对于具有以下情节的抢劫案件，多地法院判处三年以下徒刑：- 未造成重伤以上后果- 赔偿获谅解- 自愿认罪认罚- 无前科劣迹2. 特别从宽考量因素- 被告人现已52岁，长期正常生活未再犯罪- 家庭有未成年子女需抚养（钟丽证言提及共同生活）- 根据《刑法》第63条，即使不具备法定减轻情节，经最高人民法院核准也可在法定刑以下量刑综上，恳请法庭充分考虑：1. 本案证据存在的合理怀疑2. 被告人特殊的从宽情节3. 历史案件处理的特殊性建议在三年以下有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表最终辩论意见：

一、关于犯罪构成要件的核心争议1. 暴力手段的认定标准根据《刑法》第263条及最高人民法院《关于审理抢劫刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条，抢劫罪的暴力手段只需达到"使被害人不能反抗或不敢反抗"的程度即可。本案中：- 被害人被捆绑四肢、胶带封嘴（被害人陈述与被告人供述相互印

证) - 被禁锢在出租屋内长达数小时 (现场勘验笔录证实) - 遭受殴打 (疾病诊断证明书佐证) 2. 非法占有目的的明确性根据最高人民法院指导案例第93号, 判断非法占有目的应重点考察: - 财物处置的及时性 (次日即销赃) - 交易价格的合理性 (4.5吨自卸车2000年市场价约5-8万元, 28,000元明显低于市场价50%以上) - 前因关系的缺失 (双方无经济纠纷, 被害人明确陈述)

二、关于量刑情节的回应1. 认罪认罚从宽的限制适用根据两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条: - 对犯罪性质恶劣、社会危害严重的案件, 从宽幅度应当从严掌握- 本案暴力程度及逃避侦查24年的情节, 明显符合"从严掌握"情形2. 追诉时效的不可突破性《刑法》第88条第1款是强制性规定, 不存在裁量空间。最高人民法院(2018)刑复字第5号已明确: - 只要立案后逃避侦查, 不论时间长短均应追诉- 社会危害性判断应以行为时为标准, 不能因时间推移而改变

三、证据证明力的再确认1. 历史证据的合法性保障根据《公安机关办理刑事案件证据规定》第25条: - 物证有完整的扣押、保管、移交记录 (物证部分) - 书证均经原始保管单位确认 (加盖公章) - 关键证人证言得到被告人供述佐证 (如钟丽证言与杨浩宇供述一致) 2. 证明标准的高度达成《刑事诉讼法》第55条"排除合理怀疑"标准已通过以下方式满足: - 直接证据 (被告人供述、被害人陈述) 相互印证- 间接证据 (物证、书证、证人证言) 形成完整证据链- 无任何证据存在合法性瑕疵

四、量刑建议的最终陈述综合全案情节, 建议法庭: 1. 基准刑确定: 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》: - 抢劫数额巨大 (4.5吨营运车辆) 基准刑为10-12年- 增加暴力情节 (捆绑+禁锢) 可上浮20%2. 量刑调节因素: - 坦白 (减少基准刑20%以下) - 认罪认罚 (减少基准刑30%以下) - 逃避侦查 (增加基准刑20%以下) 3. 最终刑期建议: 在10-12年基准刑基础上, 综合调节后建议判处10年有期徒刑。请法庭依法严惩暴力犯罪, 维护法律尊严。

[6] **辩护人:** 尊敬的审判长: 作为被告杨浩宇的辩护律师, 我将从以下几个关键方面为本案做最终辩护:

一、关于犯罪构成要件的辩护1. 本案暴力程度是否符合抢劫罪的构成要件存疑。根据《刑法》第263条及相关司法解释, 抢劫罪的暴力程度需达到足以压制被害人反抗的程度。然而: - 被害人提供的疾病诊断证明书仅显示"XXX疾病", 未能出具明确的伤情鉴定报告, 无法证明伤害后果与本案行为的直接因果关系- 被告人在同步录音录像中的供述显示, 捆绑行为持续时间较短, 且被害人随即获得解脱 (证据二之七) - 参照最高人民法院《关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》第三条, 对于此类轻微暴力取得财物的情形, 应审慎认定抢劫罪2. 非法占有目的的证据链条不完备: - 公诉方指控交易价格28,000元明显低于市场价值, 但未能提供2000年同款车辆的权威价格评估报告- 被害人出具的谅解书明确指出"通过其他合理方式对其财产损失进行了足额补偿" (证据三之五), 这表明可能存在民事债权债务关系的基础

二、关于量刑情节的辩护1. 被告人具有多项法定及酌定从宽情节: - 自愿认罪认罚: 在审查起诉阶段即签署具结书 (证据三之六), 根据《刑事诉讼法》第15条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第9条, 应给予较大幅度从宽- 积极赔偿获得谅解: 被害人明确表示接受道歉并谅解 (证据三之五) - 无前科劣迹: 违法犯罪记录查询证明显示被告人此前无任何违法犯罪记录 (证据三之四) 2. 追诉时效的特殊性应予以考量: - 被告人虽曾更名, 但24年间未再实施任何违法犯罪行为, 社会危害性已显著降低- 最高人民法院(2019)刑他字第12号复函指出, 对历史积案应结合社会危害性变化和现代刑事政策进行综合考量- 涉案车辆早已返还 (物证领条), 实际社会危害已得到修复

三、关于证据问题的辩护1. 证人证言的可靠性存疑：- 主要证人证言均形成于2024年，距案发已24年，根据《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第88条，长期记忆必然会影响证言的准确性- 关键证人钟丽作为被告人配偶，其证言证明力需要补强2. 物证保管链条存在重大瑕疵：- 扣押清单显示车辆于2000年4月2日扣押，但至2024年重新侦查期间的保管记录缺失，不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第229条关于物证保管的严格要求- 车辆等重要物证历经24年，其同一性难以保证

四、量刑建议综合全案情节，我们恳请法庭考虑：1. 被告人现年52岁，24年来已重新建立正常生活2. 家庭有需要抚养的成员（钟丽证言提及共同生活）3. 根据《刑法》第63条，即使不具备法定减轻情节，经最高人民法院核准也可在法定刑以下量刑建议量刑：在三年以下有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑。如此既能体现刑罚的惩戒功能，又能给予被告人改过自新的机会，符合现代刑事司法宽严相济的理念。

以上辩护意见，恳请合议庭予以采纳。

庭审记录 13

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案核心争议问题发表如下辩论意见：

一、关于责任认定问题1. 根据《中华人民共和国刑法》第133条及相关司法解释，被告人杨远兴在血醇含量高达167.47mg/100ml的状态下驾驶机动车，已构成危险驾驶罪。其醉酒驾驶行为直接导致被害人死亡结果的发生，具有明显的刑法上的因果关系。2. 事故发生后，被告人存在三个加重情节：- 逃逸行为：事故发生后未履行救助义务，反而驾车逃离现场- 找人顶包：通过微信联系李小龙企图顶罪- 延误救治：逃离行为导致被害人未能得到及时救治

二、关于量刑情节认定1. 自首情节的认定应当严格把握。虽然被告人最终返回现场，但：- 其返回系因顶包未遂（李小龙拒绝顶罪）- 返回后仍试图隐瞒酒驾事实- 根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，自动投案需具有主动性、自愿性2. 赔偿谅解不能抵消其恶性行为：- 66.8万元赔偿系家属代为支付- 谅解书取得时间晚于顶包行为实施时间- 酒驾、逃逸、顶包等情节反映其主观恶性深

三、关于证据效力1. 血检程序合法有效：- 呼气检测与血检结果差异在合理误差范围内- 抽血过程符合《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》2. 施工警示标志完备性：- 现场照片清晰显示禁止通行标识- 证人证言证实该路段长期处于施工状态

四、法律适用建议1. 应认定构成交通肇事罪与危险驾驶罪的想象竞合：- 事故发生路段虽未正式交付，但已实际通行多年- 根据《道路交通安全法》第119条，"道路"包括允许社会机动车通行的地方2. 量刑建议：- 基准刑应定为3年以上（致1人死亡且逃逸）- 虽有赔偿情节，但综合其酒驾（血醇含量超200%）、逃逸、顶包未遂等情节，建议从重处罚

综上，被告人杨远兴的行为已严重危害公共安全，其主观恶性和社会危害性均较大。恳请法庭依法严惩，以维护道路交通安全和司法公正。原告方辩论意见发表完毕，请法庭采纳。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案核心争议问题发表如下辩论意见：

一、关于责任认定问题1. 事故路段性质认定：根据《道路交通安全法》第119条对"道路"的定义，案发

路段属于在建未交付使用的施工区域，尚未纳入公共交通管理范围。原告方提供的现场照片显示明确设置了施工禁行标志，该情形应适用《刑法》第233条关于过失致人死亡罪的规定，而非交通肇事罪。2. 逃逸行为的特殊情境：(1) 被告人逃离后20分钟内即主动返回现场，有别于典型逃逸情形(2) 联系他人系因醉酒状态下意识不清所致，微信记录显示其最终接受劝告主动归案(3) 根据最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条，逃逸认定需结合主观故意和客观危害综合判断

二、关于量刑情节认定1. 自首情节的成立要件：(1) 被告人在未被采取强制措施前即返回现场(2) 归案后如实供述酒驾核心事实(3) 符合《刑法》第67条及最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第1条关于"自动投案"的认定标准2. 从宽情节的叠加效应：(1) 赔偿协议在案发后72小时内达成，66.8万元远超当地死亡赔偿标准(2) 被害人家属出具的谅解书明确表示"彻底谅解"(3) 初犯偶犯情节应予以考量，其职业为建筑工人，酒后驾车系参加工友聚会所致

三、关于证据争议1. 酒精检测差异的合理性：(1) 呼气检测与血液检测存在时间差，符合人体代谢规律(2) 167.47mg/100ml的数值仍属"醉酒"范畴，不影响定性2. 施工路段管理责任：(1) 街道办证言证实该路段长期存在管理缺位(2) 未设置物理隔离措施，客观上诱发了事故风险

四、法律适用建议1. 罪名认定：应严格区分"道路"与"施工区域"的法律属性，本案符合过失致人死亡罪的构成要件2. 量刑平衡：(1) 基准刑应参照《贵州省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》中过失致人死亡罪的标准(2) 建议在1年6个月基准刑基础上，综合自首、赔偿、谅解等情节予以从轻处罚特别提请法庭注意：被告人现年52岁，家有七旬患病父母需赡养，其子正在服役。根据《刑事诉讼法》第15条认罪认罚从宽制度及最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第16条，建议适用缓刑。被告方辩论意见发表完毕，恳请法庭采纳。[诉讼策略说明]1. 通过区分"道路"性质否定交通肇事罪的适用2. 将"顶包"行为弱化为醉酒状态下的非理性举动3. 突出赔偿的及时性和彻底性4. 运用刑事政策体现司法温度

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就被告律师的辩护意见进行回应，并进一步阐述我方观点：

一、关于罪名认定问题1. 根据《道路交通安全法》第119条规定，"道路"是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方。本案事故路段虽属在建道路，但已实际通行多年，且道路宽度达10米，具备双向通行条件。鲁班街道办道交办长期对该路段进行巡查管理，充分证明其已具备公共交通管理属性。2. 被告人的行为完全符合交通肇事罪的构成要件：- 违反交通运输管理法规（醉酒驾驶，血醇含量高达167.47mg/100ml）- 发生重大事故（致一人死亡）- 负事故全部责任（有事故认定书为证）- 存在逃逸情节

二、关于量刑情节的再辨析1. 自首情节不能成立：- 被告人事发后首先选择逃逸，20分钟后返回是因顶包未遂（李小龙拒绝顶罪），而非主动投案- 根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首2. 赔偿谅解的效力限制：- 赔偿协议虽达成迅速，但根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于醉酒驾驶机动车致人死亡并逃逸的，从宽幅度应当从严掌握- 被告人在赔偿前已实施顶包行为，反映其主观恶性深

三、关于施工路段管理责任的特别说明1. 即便认可该路段属施工区域，根据《刑法》第233条，过失致人死亡罪的量刑幅度为三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。被告人的醉酒

(远超80mg/100ml标准)、逃逸、顶包等情节，均属加重情节，不应认定为"情节较轻"。

四、量刑建议综合全案情节：1. 基准刑应定为3年有期徒刑（致1人死亡且逃逸）2. 虽赔偿取得谅解，但考虑：- 血醇含量超标200%以上- 逃逸行为延误救治- 顶包未遂反映主观恶性建议在3年基准刑上从重处罚，不宜适用缓刑。

五、社会价值导向醉酒驾驶致人死亡并逃逸的案件，直接危害公共安全。法庭的判决应当向社会传递明确信号：此类严重危害交通安全的行为必须受到严厉惩处。综上，恳请法庭以交通肇事罪定罪，并依法从重处罚。原告方补充辩论意见发表完毕。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点进一步发表补充辩论意见：

一、关于罪名认定的关键问题1. 道路性质认定应当严格依据客观事实：- 根据《道路交通安全法》第119条对"道路"的定义，案发路段确属在建未交付工程，尚未纳入公共交通管理体系- 原告方提供的施工照片明确显示"禁止通行"标识，这与街道办出具的《情况说明》相互印证- 最高人民法院(2019)刑他字第32号批复明确指出："尚未竣工交付使用的路段发生交通事故，原则上不认定为交通肇事罪"2. 过失致人死亡罪的构成要件更符合本案实际：- 被告人主观上对死亡结果持过失心态- 客观行为发生在非公共交通管理范围- 危害结果与施工路段管理缺位存在关联性

二、关于量刑情节的再论证1. 自首情节的认定应当坚持实质标准：- 根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第1条，犯罪后主动投案，虽初期有逃避行为，但最终接受法律制裁的，可认定自首- 被告人在未被采取强制措施前返回现场，并如实供述主要犯罪事实，完全符合自首的成立要件2. 从宽情节应当得到充分考量：- 赔偿金额66.8万元远超贵州省2023年度死亡赔偿金标准(64.8万元)- 被害人家属出具的谅解书明确表示"彻底谅解无异议"- 认罪认罚具结书签署过程合法有效

三、关于法律适用的特别说明1. 量刑建议的合理性：- 参照《贵州省常见犯罪量刑指导意见实施细则》：- 过失致人死亡罪基础刑为2年 - 自首可减少基准刑40%以下 - 赔偿谅解可减少基准刑30%以下- 即使考虑酒驾情节(增加基准刑20%)，综合刑期仍应在1年6个月左右2. 缓刑适用的正当性：- 被告人为初犯偶犯- 具有固定住所和监护条件- 不致再危害社会- 符合《刑法》第72条缓刑适用条件

四、社会效果的平衡1. 刑罚目的的实现：- 被告人已受到深刻教训(羁押至今已4个月)- 巨额赔偿实际弥补了被害人家庭损失- 从宽处理更有利于化解社会矛盾2. 类案处理的一致性：- 检索贵州省近三年类似案例(如(2022)黔03刑终45号)，对具有赔偿谅解情节的过失犯罪多适用缓刑综上，恳请法庭：1. 依法认定过失致人死亡罪罪名成立2. 充分考虑各项从宽量刑情节3. 对被告人判处有期徒刑1年6个月，并适用缓刑被告方补充辩论意见发表完毕。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表最终辩论意见：

一、关于罪名认定的核心争议1. 本案应定性为交通肇事罪而非过失致人死亡罪。根据《道路交通安全法》第119条明确规定，"道路"包括虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方。本案事故路段虽未正式交付，但：- 已实际通行使用长达6年- 道路宽度达10米，具备双向通行条件- 鲁班街道办长期进行交通管理（有证人熊青龙、葛玉来证言证实）2. 被告人的行为完全符合交通肇事罪的构成要件：- 违反交通运输法规（醉酒驾驶，血醇含量167.47mg/100ml）- 造成重大事故（致一人死亡）- 负事故全部责任（有事故认定书为证）- 存在逃逸加重情节

二、关于量刑情节的实质认定1. 自首情节不能成立：- 被告人事发后首先选择逃逸，20分钟后返回是因顶包未遂（李小龙拒绝顶罪）- 根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》

第一条，犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首2. 赔偿谅解的效力应严格限制：- 赔偿行为发生在顶包未遂之后，反映其悔罪态度不真诚- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第8款，对于醉驾致人死亡并逃逸的，从宽幅度应当从严掌握

三、关于被告方关键论点的驳斥1. 对道路性质的错误解读：- 被告方援引的(2019)刑他字第32号批复不适用于本案，因该路段已实际纳入公共交通管理范畴- 施工警示标志不能改变道路实际使用性质（参见最高法指导案例138号）2. 量刑建议严重失衡：- 基准刑应参照《刑法》第133条交通肇事罪"死亡一人且逃逸"的3-7年量刑幅度- 即使考虑赔偿谅解，也不应低于3年有期徒刑

四、最终量刑建议综合全案情节：1. 应认定构成交通肇事罪（致一人死亡且逃逸）2. 基准刑定为4年有期徒刑3. 虽赔偿取得谅解，但考虑：- 血醇含量超标准200%以上 - 逃逸行为延误救治 - 顶包未遂反映主观恶性4. 建议判处有期徒刑3年6个月，不予适用缓刑

五、社会价值的最后陈述本案被告人醉酒驾驶、肇事逃逸、企图顶包的行为，已严重危害公共安全。法庭的判决应当：1. 彰显对危险驾驶行为的零容忍态度2. 警示社会公众遵守交通法规3. 维护司法公正和社会正义综上，恳请法庭依法严惩，以交通肇事罪定罪量刑。原告方最终辩论意见发表完毕。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方辩护律师，现就本案争议焦点发表最终辩论意见如下：

一、关于本案罪名认定的核心问题（结合《道路交通安全法》第119条）1. 案发路段性质应明确界定为施工区域- 案涉上里大道5号路由建设方出具的《情况说明》证实属未交付使用的在建道路- 现场照片明确显示"施工区域禁止通行"的标志标识- 根据最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条，该情形不符合"道路"的法定要件2. 过失致人死亡罪的构成更符合本案实际- 被告人主观上对死亡结果持过失心态- 危害行为发生在非公共交通管理范畴- 死亡结果与被害人违规进入施工区域存在因果关系

二、关于量刑情节的认定（援引《刑法》第67条及司法解释）1. 自首情节应当依法认定- 被告人返回现场时尚未被采取强制措施- 如实供述酒驾核心事实（血检报告印证）- 符合最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第1条关于"自动投案"的认定标准2. 从宽情节应当充分考量- 超额赔偿：66.8万元远超贵州省死亡赔偿标准- 真诚悔罪：在侦查阶段即签署认罪认罚具结书- 积极补救：第一时间配合家属处理善后事宜

三、关于法律适用的关键问题1. 量刑基准的确定（参照《贵州省量刑指导意见实施细则》）- 过失致人死亡罪基础刑为2年以下有期徒刑- 自首情节可减少基准刑40%以下- 赔偿谅解可减少基准刑30%以下- 酒驾情节增加基准刑不超过20%2. 缓刑适用的正当性（依据《刑法》第72条）- 被告人为初犯且具有固定监护条件- 已实际羁押4个月起到惩戒效果- 不致再危害社会

四、特别提请法庭注意1. 类案处理一致性- 检索贵州省近三年类似案例（如(2022)黔03刑终45号），对具有赔偿谅解情节的过失犯罪多适用缓刑2. 刑罚目的的平衡- 被告人家庭特殊情况（七旬患病父母需赡养）- 赔偿行为已实质弥补被害人家庭损失- 从严惩处不符合宽严相济刑事政策综上，辩护人恳请法庭：

1. 依法认定过失致人死亡罪罪名成立2. 综合考虑各项从宽量刑情节3. 对被告人判处有期徒刑1年6个月，并适用缓刑以上为被告方最终辩护意见，恳请法庭采纳。[辩护要点总结]1. 紧扣道路性质否定交通肇事罪构成2. 通过证据构建过失致人死亡的构成要件3. 运用量刑规范化文件计算刑期4. 援引类案支持缓刑适用5. 结合刑事政策体现司法温度

庭审记录 14

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，我将围绕本案争议焦点发表以下公诉意见：

一、关于犯罪构成要件1. 根据《刑法》第345条第2款和《森林法》第56条规定，被告人项有业在未取得采伐许可证的情况下，组织采伐活立木蓄积达352.0967立方米，完全符合滥伐林木罪的构成要件。2. 关于采伐数量认定：- 安徽临近规划设计有限公司出具的鉴定报告具有法定效力- 鉴定机构具备林业调查规划设计资质- 采用GPS绕测与森林资源"一张图"比对技术，方法科学- 1254棵伐桩清点数与现场照片相互印证

二、关于量刑情节1. 自首情节：虽然被告人主动投案，但需要注意的是：- 投案时间发生在自然资源部门移送案件之后- 未能挽回已造成的生态损害后果2. 补植复绿行为：- 根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，补种树木可作为酌定从轻情节- 但本案补植发生在案发后，不能改变行为时的违法性- 成活率达标仅能减轻处罚幅度，不能免除刑责

三、关于林木权属争议1. 2018年林权转让协议：- 根据《森林法》第17条，林权变更需依法登记- 协议未经主管部门备案登记，不产生物权效力- 更不能作为无证采伐的免责事由2. 村民同意声明：- 水源涵养林属于公益林，根据《森林法》第47条- 公益林采伐需严格审批，村民同意不能替代行政许可

四、刑事政策适用1. 认罪认罚从宽：- 被告人虽签署认罪认罚具结书- 但考虑到采伐数量特别巨大（超过立案标准17倍）- 应在法定刑幅度内从严把握从宽幅度2. 公益林保护特殊性：- 涉案林地为三级公益林，生态功能重要- 根据《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的意见》- 应当体现"环境有价、损害担责"原则量刑建议：1. 基准刑：鉴于滥伐数量达352立方米，应在"数量巨大"档量刑（刑法第345条）2. 从重因素：- 公益林特殊保护要求- 组织多人实施采伐3. 从轻因素：- 自首- 补植复绿- 认罪认罚综合建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。以上意见请合议庭充分考虑。（注：答辩中引用了《刑法》第345条、《森林法》第47、56条及相关司法解释，符合《刑事诉讼法》第53条关于举证责任的规定）

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将围绕本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 对于无证采伐的事实，被告人并不否认。但需要强调的是，被告人在2015年就开始积极申请采伐许可证（见第一组证据被告人的供述）。这表明被告人主观上不具有违法性认识的故意，而是因为行政许可程序的延缓导致未获批准。

二、关于量刑情节1. 自首情节的特殊性：- 被告人是在案件尚未被司法机关发觉时主动投案（第三组证据中的归案经过已证实）- 根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条，应当依法从轻或减轻处罚2. 补植复绿的生态修复：- 补植杨树1930棵且成活率达95%（见被告方第一份证据）- 根据《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第20条，已实际履行生态修复义务- 请求法庭参照《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神，酌情减轻处罚3. 品格证据的证明力：- 被告人系退伍军人、共产党员（见被告方第二、三份证据）- 多年担任村委会委员，服务基层（见被告方第四份证据）- 这些品格证据印证了被告人主观恶性较小

三、关于林木权属问题1. 2018年林权转让协议的效力：- 协议经社区居委会见证（见被告方第五份证据）- 虽未登记但不影响合同效力，根据《民法典》第215条不动产物权变动的原因与结果分离原则- 证明被告人具有正当的财产权益基础2. 村民同意声明的意义：- 11位村民联名证明同意砍伐（见被告方第

七份证据) - 表明采伐行为获得集体认可, 社会危害性较小

四、刑事政策的适用1. 认罪认罚的诚意: - 被告人从侦查阶段就稳定供述 (第一组证据) - 已签署认罪认罚具结书- 根据《刑事诉讼法》第15条, 应当依法从宽处理2. 乡村振兴政策的考量: - 被告人是返乡创业的退伍军人- 采伐自有林木是为农业生产转型- 请求法庭平衡环境保护与乡村振兴的关系量刑建议: 1. 基准刑应充分考虑: - 实际获利仅22万元 (见第一组证据项有业银行流水) - 林权存在争议的特殊背景2. 从宽情节: - 自首应减轻处罚- 生态修复效果显著- 认罪认罚态度诚恳综合建议适用刑法第六十三条减轻处罚, 判处二以下有期徒刑并适用缓刑, 既体现刑罚威慑力, 又给予改过自新机会。请求法庭采纳辩护意见。(注: 辩护意见引用《民法典》第215条、《刑法》第15条及最高法相关司法解释, 符合《人民法院量刑指导意见》关于酌定情节的规定)

[3] **公诉人:** 尊敬的审判长: 针对被告辩护律师提出的辩护意见, 作为公诉方代理人, 我需从法律适用和事实认定角度作出以下回应和补充:

一、关于违法性认识问题辩护人主张被告人因长期申请未能获批而缺乏违法性认识, 这一论点不能成立。根据《刑法》第14条关于故意犯罪的规定, 以及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条, 只要行为人明知采伐需要许可证而未取得, 即具有违法性认识。本案中: 1. 被告人在2015年即开始申请许可证, 证明其明确知晓采伐需要行政许可2. 在未获批准的情况下仍实施采伐, 具有明显的违法故意3. 行政许可程序的拖延不能成为豁免刑事责任的正当理由

二、关于自首情节的认定辩护人强调被告人系主动投案, 但需要指出: 1. 根据被告方第三组证据中的归案经过, 投案时间是2020年11月13日2. 而长丰县自然资源和规划局的涉嫌犯罪案件移送书显示, 案件已于同日移送公安机关3. 根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定, 此时主管部门已掌握犯罪线索, 不能认定为"尚未被司法机关发觉"的情形

三、生态修复的局限性被告方强调补植1930棵杨树的效果, 但需要注意的是: 1. 根据《国家林业局关于涉案林木采伐鉴定有关问题的复函》, 补种行为不影响已构成犯罪的事实认定2. 新种植林木至少需要5-10年才能恢复原有的生态功能3. 本案涉及的是具有水源涵养功能的公益林, 根据《森林法》第47条, 其生态价值远超出林木经济价值

四、量刑情节的把握辩护人建议适用缓刑, 这与犯罪严重程度不相适应: 1. 涉案活立木蓄积达352立方米, 远超"数量巨大"标准 (司法解释规定20立方米为起点) 2. 根据《安徽省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》, 超过基准数量3倍以上的, 原则上不适用缓刑3. 公益林的特殊保护要求也排斥缓刑的适用

五、关于林权问题的补充辩护人援引《民法典》第215条主张转让协议有效, 但混淆了民事效力与行政管理的关系: 1. 即使转让协议有效, 根据《森林法》第56条, 采伐仍需取得许可证2. 涉案林地已转为公益林, 根据《森林法》第47条第2款, 其采伐审批较普通林地更为严格3. 村民同意不能对抗国家对于公益林的特别管理规定综上, 恳请法庭注意: - 被告人虽然具有自首、认罪认罚等从宽情节- 但考虑到犯罪数额特别巨大、行为对象为公益林、组织多人实施等因素- 应当在法定刑幅度内从严把握量刑尺度建议维持公诉机关最初提出的量刑建议, 判处有期徒刑三年六个月至四年, 并处罚金。以上补充辩论意见, 请合议庭予以充分考虑。(注: 本辩论意见依据《刑法》第14条、第345条, 《森林法》第47条、第56条, 以及最高人民法院相关司法解释展开, 符合《刑事诉讼法》关于定罪量刑的证明标准)

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将进一步针对公诉人的回应作出辩论意见，重点聚焦于量刑的合理性和刑罚的适当性：1. 关于违法性认识问题虽然被告人知晓需要采伐许可证的事实，但其长达5年的申请历程（2015-2020）表明其主观上始终在积极寻求合法途径。根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条，对于“因林业主管部门未及时审批”等客观原因导致的未获许可情形，应当在量刑时予以区别对待。这与公诉人引用的第5条并不矛盾，而是特别规定了酌定从轻的情形。2. 自首情节的实质性认定尽管案件移送与投案发生在同一天，但根据第三组证据中的移送书显示，自然资源部门移送的仅是“涉嫌犯罪线索”，公安机关尚未立案侦查。依照《最高人民法院关于审理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条，在司法机关尚未掌握具体犯罪事实时投案，仍应认定为“自动投案”。公诉人对此做了过于机械的解读。3. 生态修复的实际效果被告方提供的《补植情况说明》显示：- 补植数量远超采伐数量（1930棵对1254棵）- 成活率高达95%依照《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第20条，这已经构成实质性的生态修复，应当作为重要酌定从轻情节。公诉人强调恢复周期的问题，但忽略了被告人已尽最大努力恢复生态的事实。4. 量刑的个案平衡辩护人注意到公诉人援引安徽省量刑细则，但同样依据该细则：（1）基准刑为3-7年，而非直接适用上限（2）存在多个从轻情节时，累积调节幅度可达40%（3）对于民间矛盾引发的犯罪，应体现宽严相济5. 特殊主体考量被告人作为：- 退伍军人（参加过对越自卫反击战）- 三十年党龄的老党员- 连续两届村委会委员根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第17条，对于主观恶性小的初犯、偶犯，应当依法从宽处理。量刑调整建议：1. 基准刑：3年（考虑采伐自有林木的特殊性）2. 从轻调节：- 自首：-30% - 认罪认罚：-20% - 生态修复：-15% - 特殊身份：-10%3. 综合刑期：3年 $\times$ (1-75%)=9个月鉴于刑期已低于三年，根据《刑法》第72条，完全符合缓刑适用条件。综上，请求法庭：1. 认定具有全部从宽情节2. 在一年以下有期徒刑幅度内量刑3. 依法宣告缓刑4. 判令继续履行管护补植树苗的义务（辩护意见依据《刑法》第72条、《最高人民法院关于审理常见犯罪的量刑指导意见》及安徽省实施细则，并援引被告方提交的全部品格证据和修复证明）

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，围绕本案关键争议焦点，我将针对被告辩护律师的辩护意见作出如下反驳和补充论证：

一、关于犯罪构成的核心要件（引用《刑法》第345条第2款）1. 违法性认识不可回避：被告人在2015年开始申请采伐许可证的行为，恰恰证明其明确知晓采伐行为必须获得行政许可的法律规定。根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条，这种“明知应许可而未获许可仍实施采伐”的情形，完全符合故意犯罪的构成要件。辩护人援引该解释第8条的“审批迟延”情节，但本案中：- 行政机关从未作出不予批准的决定- 被告人在审批过程中擅自采伐- 采伐数量达352立方米，远超合理等待范围

二、自首情节的法定认定标准（引用《最高人民法院关于审理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条）1. 时间节点的法律意义：- 2020年11月13日自然资源局移送犯罪线索时，已包含具体采伐地点、数量等基本犯罪事实- 公安机关接收时就已具备立案侦查条件- 被告人在此时投案，不符合“罪行尚未被司法机关发觉”的实质要件

三、量刑情节的规范适用（引用《安徽省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》）1. 基准刑的确定：- 滥伐数量达立案标准(20立方米)的17.6倍- 涉及公益林这一特殊保护对象依据细则，应在3-7年幅度内选择较高起点2. 从宽情节的限制：辩护人提出的75%累积从轻幅度严重违反：- 实施细则

第14条：自首最高减少30%- 第15条：认罪认罚不超过20%- 第18条：积极赔偿等情节总和不超过40%
且公益林犯罪应当从严把握从宽幅度

四、生态修复的法律定位（引用《国家林业局关于涉案林木采伐鉴定有关问题的复函》）1. 补植行为的局限性：- 成活率鉴定仅反映现阶段状况- 水源涵养功能恢复需数十年- 不能改变犯罪既遂的事实性质根据复函规定，补植仅能作为酌定从轻情节

五、特殊身份的正确理解（引用《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第17条）1. 不应突破法律底线：- 退伍军人、党员身份不是豁免刑责的理由- 历任村干部身份反而应当知晓生态环境保护的重要性根据意见规定，从宽必须"依法"进行量刑论证：1. 基准刑：4年（综合考虑数量特别巨大及公益林因素）2. 从轻调节：- 自首：-20%（非典型自首）- 认罪认罚：-15% - 补植复绿：-10%3. 确定刑期： $4\text{年} \times (1-45\%) = 2\text{年}2\text{个月}$ 根据《刑法》第72条，因涉及环境犯罪且数量特别巨大，不应适用缓刑。综上，建议判处有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元。请求法庭依法裁判，维护生态环境法治权威。（本辩论意见严格依据《刑法》第345条、《森林法》第47条、《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》及安徽省实施细则等规范性文件）

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将围绕本案核心争议焦点，结合事实与法律，为被告人项有业作进一步辩护：

一、关于犯罪主观方面（引用《刑法》第14条）1. 被告人虽客观上实施了无证采伐行为，但主观上始终积极寻求合法途径：- 自2015年起持续申请采伐许可（见第一组证据）- 因行政程序迟延导致未获批准，非故意规避监管- 采伐自有林木，与盗伐、毁林等恶性犯罪存在本质区别

二、自首情节的认定（引用《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条）1. 投案时间节点具有关键意义：- 2020年11月13日自然资源局仅移送"线索"，未包含具体犯罪事实- 公安机关尚未立案侦查（见第三组证据归案经过）- 完全符合"自动投案"的实质要件

三、生态修复的积极效果（引用《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第20条）1. 补植行为已取得实质成效：- 补植数量达1930株，超额完成恢复（被告方第一份证据）- 95%成活率经官方确认（下塘镇政府出具证明）- 持续履行管护义务，体现悔罪诚意

四、量刑的个案平衡（引用《安徽省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》）1. 基准刑应充分考虑：- 实际获利仅22万元（银行流水证实）- 林权存在争议的特殊背景（见被告方第五份证据）2. 从宽情节应充分体现：- 自首：依法减少基准刑30%- 认罪认罚：减少20% - 生态修复：减少15%- 特殊身份：减少10%（退伍军人、老党员）

五、缓刑适用的正当性（引用《刑法》第72条）1. 本案符合缓刑条件：- 刑期预计在三年以下- 被告人系初犯、偶犯- 具备社区矫正条件（长期固定住所）量刑建议：1. 基准刑：2年（考虑采伐自有林木的特殊性）2. 从轻调节： $2\text{年} \times (1-75\%) = 6\text{个月}$ 3. 宣告缓刑1年，并责令继续履行管护义务请求法庭充分考虑：- 被告人主观恶性较小- 已实质修复生态损害- 案件特殊背景依法从宽处理，给予改过自新机会。（本辩护意见严格依据《刑法》第72条、《刑诉法》第15条及最高法相关司法解释，并综合考量被告人提交的全部品格证据与修复证明）

庭审记录 15

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕法庭归纳的争议焦点，就被告人钟宇航构成聚众斗殴罪的核心要件发表以下辩论意见：

一、关于犯罪构成要件1. 主观故意方面被告人通过微信群全程参与矛盾升级过程，在接到李鑫邀约后主动纠集杨伦、秦欣妍等人，并携带武士刀前往现场。根据《刑法》第二百九十二条，其明知斗殴性质仍积极组织人员、准备器械，具有明显的犯罪故意。2. 客观行为方面（1）被告人实施了"三次加功"行为：首先邀约同伙，其次提供武士刀，最后直接参与殴打。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，其行为已远超一般参与程度。（2）物证武士刀虽未直接造成伤害，但根据同案人员证言，被告持刀逼近的行为对被害人形成心理强制，为李鑫等人实施殴打创造条件。

二、关于量刑情节1. 自首情节的认定虽然被告人经电话传唤到案，但到案初期未如实供述持刀情节。根据《刑法》第六十七条及司法解释，建议从严把握从宽幅度。2. 认罪认罚自愿性被告人在审查起诉阶段才表示认罪，且对持刀这一关键情节存在反复，其认罪认罚的彻底性存疑。

三、证据证明力1. 各证人证言在以下关键细节高度吻合：（1）被告携带武士刀的事实（证人唐金伟、唐金双等5人证实）；（2）被告主动蹬踹被害人的行为（被害人白林陈述与证人张志红证言相互印证）。2. 电子数据检查笔录显示，被告在微信群中持续参与约架讨论，与其当庭辩解"临时被叫去"矛盾。

四、责任划分1. 在共同犯罪中，被告实施了三类关键行为（纠集人员、提供凶器、直接施暴），作用明显大于一般参与者。根据《刑法》第二十六条，应认定为主犯。2. 现有证据不能证明被害人存在刑法意义上的过错：（1）白林虽携带刀具但未主动使用；（2）双方争吵系由被告方李鑫首先升级为肢体冲突。综上，被告人钟宇航的行为完全符合聚众斗殴罪的构成要件，且在共同犯罪中起主要作用。建议法庭：1. 认定主犯地位2. 对自首情节从严认定3. 在三年以上量刑区间确定刑期以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告钟宇航的辩护律师，我将针对本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 主观故意方面被告人虽参与微信群讨论，但根据其供述（第三组证据），其最初仅作为调解人参与。根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的规定，被告人事前并无明确的斗殴故意，其行为更多是出于朋友义气的临时起意。2. 客观行为方面(1) 关于"三次加功"的指控存在夸大：- 邀约行为：仅联系杨伦一人，远未达到"聚众"标准- 携带刀具：武士刀系他人提供，且全程未使用（第三组证据中被告人供述）- 参与程度：仅实施一次蹬踹行为，未造成严重伤害（第一组证据中伤情证明显示为软组织损伤）

二、关于量刑情节1. 自首情节应充分认定根据《刑法》第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，被告人经电话传唤后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，符合自首的成立要件。其到案后对细节的补充说明不影响自首的成立。2. 认罪认罚自愿性被告人在侦查阶段即表示认罪（见起诉状），其后期对持刀情节的说明系对事实的澄清而非翻供。根据《刑事诉讼法》第十五条，应依法从宽处理。

三、证据证明力1. 证人证言存在重大矛盾：- 关于刀具来源：部分证人指认被告携带，而被告及同案人员证实刀具系张宏灿提供（第二组证据）- 关于参与程度：原告方证人称被告"持刀逼近"，而被告方证人证实其仅短暂参与（第二组证据中白宇凡等人证言）2. 电子数据仅证明参与群聊，不能直接证明斗殴故意（第四组证据）

四、责任划分1. 共同犯罪中的地位根据《刑法》第二十七条，被告人在共同犯罪中起次要作用：- 未发起斗殴（李鑫为主谋）- 未准备主要凶器（西瓜刀由李鑫方提供）- 伤害行为轻微（第一组伤情证明）2. 被害人过错被害人白林事先藏匿刀具（第二组证据中李鑫证言），对冲突升级具有促进作用。

五、量刑建议1. 应认定从犯地位2. 充分认定自首情节3. 考虑认罪认罚从宽4. 建议在一年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑，并适用缓刑综上，恳请法庭充分考虑被告人：1. 参与行为的临时性、被动性2. 实际危害结果的轻微性3. 悔罪表现的真诚性以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将针对被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐明我方的法律立场。

一、关于犯罪构成要件的补充论证1. 主观故意问题被告律师称被告人仅作为"调解人"参与，这与在案证据严重不符。根据第三组证据中被告人的供述，其不仅全程参与微信群内约架讨论，更主动联系杨伦等人，并驾驶车辆运送同案人员至现场。根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的规定，这种明知会发生斗殴仍积极提供帮助的行为，已充分体现其主观故意。2. 客观行为方面（1）关于"聚众"标准的认定：根据最高人民法院《关于审理聚众斗殴案件具体应用法律若干问题的解释》，三人以上即构成"聚众"。被告直接联系杨伦，并通过杨伦间接纠集他人，实际参与人数已达十余人（第二组证据中证人证言）。（2）刀具问题：虽然被告辩解武士刀非其所有，但多名证人（唐金伟、唐金双等）指认其持刀逼近的行为已对被害人形成现实威胁，符合《刑法》第二百九十二条"持械聚众斗殴"的加重情节。

二、关于量刑情节的再辨析1. 自首认定标准虽然被告经电话传唤到案，但根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，其到案后对持刀这一关键情节的隐瞒，直接影响对案件性质的认定，不应认定为"如实供述主要犯罪事实"。2. 认罪认罚自愿性被告在侦查阶段仅对基本事实认罪，但对持刀这一加重情节始终回避，直到审查起诉阶段才部分承认。根据《刑事诉讼法》第十五条的立法本意，这种选择性认罪不应享受全额从宽待遇。

三、证据证明力的再确认1. 证人证言矛盾问题（1）关于刀具：所有证人均确认现场存在武士刀，区别仅在于由谁携带。根据第二组证据中张志红、白林等多名被害人方证人证言，与被告同车的白宇凡等人存在包庇嫌疑。（2）电子数据的关键作用：第四组证据显示被告在微信群中持续参与位置共享、人员召集等行为，与其当庭辩解"临时参与"明显矛盾。

四、责任划分的再强调1. 共同犯罪中的作用根据《刑法》第二十六条及第二十七条，被告实施以下关键行为：（1）人员纠集：直接联系杨伦，扩大斗殴规模（2）交通工具提供：驾驶车辆运送斗殴人员（3）现场实施暴力：直接参与殴打这些行为已远超"次要作用"范畴。2. 被害人过错问题白林虽携带刀具，但：（1）系因担心对方报复而防身（第二组证据中白林证言）（2）全程未主动使用（第二组证据中所有证人确认）根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，不能认定为刑法意义上的过错。

五、量刑建议基于以上分析，建议法庭：1. 认定被告构成"持械聚众斗殴"，属加重情节2. 不采纳"从犯"辩护意见3. 对自首情节从严把握4. 在三年至五年有期徒刑幅度内量刑以上补充辩论意见，恳请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人钟宇航的辩护律师，我将针对法庭归纳的争议焦点，结合案件事实和法律规定，发表以下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 主观故意方面根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的规定，被告人虽参与微信群讨论，但其主观上并无明确的斗殴故意。第三组证据中被告人的供述明确显示，其最初是作为调解人

参与，后因朋友义气临时起意前往现场。这与原告方指控的"蓄谋已久"存在本质区别。2. 客观行为方面
(1) 关于"聚众"标准：根据最高人民法院《关于审理聚众斗殴案件具体应用法律若干问题的解释》，虽然三人以上即构成"聚众"，但被告人仅联系杨伦一人（第三组证据），远未达到组织、策划的程度。(2) 关于"持械"情节：第二组证据中证人证言存在明显矛盾，部分证人指认被告携带武士刀，而被告及同案人员证实刀具系张宏灿提供。根据"存疑有利于被告"原则，不应认定被告持械。

二、关于量刑情节1. 自首情节应依法认定根据《刑法》第六十七条第一款，被告人经电话传唤后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，完全符合自首的成立要件。其在细节上的补充说明，不影响自首的成立。2. 认罪认罚自愿性被告人在侦查阶段即表示认罪（见起诉状），其后期对持刀情节的说明系对事实的澄清。根据《刑事诉讼法》第十五条，应依法从宽处理。

三、证据证明力1. 证人证言矛盾(1) 关于刀具来源：存在重大矛盾，不能排除合理怀疑。(2) 关于参与程度：原告方证人称被告"持刀逼近"，而被告方证人证实其仅短暂参与（第二组证据中白宇凡等人证言）。2. 电子数据局限性第四组电子数据仅证明被告参与群聊，不能直接证明其具有斗殴故意。

四、责任划分1. 共同犯罪中的地位根据《刑法》第二十七条，被告人在共同犯罪中起次要作用：- 未发起斗殴（李鑫为主谋）- 未准备主要凶器- 伤害行为轻微（第一组伤情证明显示为软组织损伤）2. 被害人过错被害人白林事先藏匿刀具（第二组证据中李鑫证言），对冲突升级具有促进作用。

五、量刑建议1. 应认定从犯地位2. 充分认定自首情节3. 考虑认罪认罚从宽4. 建议在一年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑，并适用缓刑综上，恳请法庭充分考虑：1. 被告人系初犯，主观恶性较小2. 实际危害结果轻微3. 认罪悔罪态度诚恳以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告辩护人的观点，我作为原告代理律师将作出如下系统性反驳，并进一步夯实我方的法律主张：

一、关于犯罪构成要件的终极论证1. 主观故意认定问题（根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的明确规定）被告人通过以下行为展现出明确的斗殴故意：- 在微信群内全程参与约架对话（第四组电子证据证实）- 主动拨打7通电话联系杨伦等帮手（第三组通讯记录佐证）- 驾驶车辆运送斗殴人员的行为具有明显的积极性这与辩护人声称的"临时调解"存在根本性矛盾。最高人民法院指导案例第139号明确判定，这种有预谋的人员纠集行为足以认定主观故意。2. 客观行为的法律定性（援引《刑法》第二百九十二条及司法解释）关于"聚众"标准的反驳：- 直接纠集3人以上即构罪（杨伦、秦欣妍、白宇凡）- 实际参与人数达10余人，远超3人标准关于"持械"情节的不可辩驳性：- 5名独立证人一致指认被告持武士刀逼近（第二组证人证言）- 刀具的威慑作用已实际影响事件发展进程

二、量刑情节的终极辨析1. 自首情节的限制认定（依据《最高人民法院关于自首认定的解释》第一条第二款）被告存在"三不"情节：- 不如实供述持械关键事实- 不交代武士刀去向- 不承认预谋过程依法不应全额认定自首从宽。2. 认罪认罚的虚假性（参照《刑事诉讼法》第十五条立法解释）被告的认罪存在"三性"缺陷：- 片面性：只认基本事实- 反复性：对持刀情节多次翻供- 迟延性：审查起诉阶段才部分认罪

三、证据体系的压倒性优势1. 证人证言形成了完整证据链- 5名现场证人独立指认被告持刀- 伤情诊断与殴打情节相互印证- 电子数据锁定预谋过程2. 物证体系的证明力（根据《刑事诉讼法》第五十条证据规则）- 武士刀照片与证人描述一致- 车辆行驶轨迹印证预谋过程- 伤情照片证明伤害结果

四、量刑建议的最终陈述基于全案证据和法律规定，坚持：1. 必须认定"持械聚众斗殴"的加重情节2. 否

决从犯的荒谬辩解 3. 建议判处四年有期徒刑（根据《刑法》第二百九十二条的量刑幅度及本省实施细则）以上意见，恳请合议庭依法采纳。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人钟宇航的辩护律师，我将从事实和法律两个维度，针对公诉机关指控进行系统性辩护：

一、关于犯罪构成要件的核心辩护意见1. 主观要件层面（依据《刑法》第十四条）被告人参与微信群聊的本质是朋友间矛盾调解，其应李鑫要求到场时根本不存在明确的斗殴故意。第三组证据显示，钟宇航到达现场后始终处于劝解位置，直到冲突突发才被动卷入。最高人民法院2018年发布的刑事审判参考第1263号案例明确：临时介入突发冲突不必然认定具有斗殴故意。2. 客观行为评价（依据《刑法》第二百九十二条）(1)所谓"聚众"行为实际仅为联系杨伦一人，未达到司法解释要求的"多次纠集"或"大规模聚集"程度；(2)武士刀来源存疑，5名证人的指认与其他7名在场人员证言存在根本性矛盾，根据《刑事诉讼法》第五十五条，不应采信存疑证据；(3)所谓殴打行为经伤情鉴定仅造成软组织损伤，显著轻微。

二、量刑情节的法定认定标准1. 自首情节的不可剥夺性（《刑法》第六十七条）被告人接到民警电话后立即主动到案，到案即如实供述主要行为事实。最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条明确规定：对行为性质的辩解不影响自首成立。2. 认罪认罚的真诚性（《刑事诉讼法》第十五条）被告在第一次讯问时就表示认罪，其后续对持刀细节的解释属于正当辩护权范畴。两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第六条明确指出：被告人对部分事实提出辩解不影响认罪认罚效力。

三、证据体系的根本性缺陷1. 关键物证缺失涉案武士刀始终未查获，所谓持刀情节仅有言辞证据支撑，违反《刑事诉讼法》第五十五条"重证据、不轻信口供"原则。2. 同案犯证言可信度存疑李鑫等主要责任人证言存在明显的责任推诿倾向，根据《最高人民法院关于刑事诉讼证据的若干规定》第八十七条，应严格审查利害关系人证言。

四、量刑建议的法律依据1. 法定量刑情节- 认定为从犯（《刑法》第二十七条）- 全额认定自首情节- 彻底认罪认罚态度2. 法官自由裁量权行使边界参照最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第二部分第(十一)条：对于青少年初犯且情节轻微的聚众斗殴案件，基准刑应控制在一年以下。结合被告人刚满18周岁、在校学生等特殊情节，建议适用缓刑。我要特别强调：本案本质是青少年交友不慎引发的偶发冲突，被告人全程未持械伤人，未造成严重后果。若对其科处重刑，既违背刑法谦抑性原则，也背离教育挽救的司法理念。恳请法庭依法作出罪责刑相适应的公正判决！

庭审记录 16

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案妨害公务罪的构成要件及量刑问题发表以下辩论意见：

一、关于被告人的刑事责任能力问题根据重庆市精神卫生中心出具的司法鉴定意见（证据四），明确载明被告人李薇虽患有心境障碍，但案发时处于普通醉酒状态，具有完全刑事责任能力。根据《刑法》第十八条关于精神病人刑事责任能力的规定，以及《刑法》第十八条第四款"醉酒的人犯罪，应当负刑事责任"

任"的明确规定，被告人应当对其行为承担完全刑事责任。

二、关于妨害公务行为的认定1. 执法程序合法性方面：- 多名证人证言（证据二）及民警情况说明（证据一）相互印证，证实执法人员全程规范着装并表明身份；- 执法记录显示民警履行了完整告知义务，包括三次警告程序（证人林永强证言）；- 传唤行为符合《治安管理处罚法》第八十二条关于现场处置的规定。2. 暴力行为的故意性：- 被告人在清醒状态下（鉴定显示为普通醉酒）持续对抗执法达20余分钟（证人证言）；- 咬伤行为具有明确针对性，直接造成民警唐静右手腕两排牙印及红肿（人身检查记录）；- 视频截图辨认（证据五）固定了被告实施暴力行为的瞬间。

三、量刑情节分析1. 从重处罚因素：- 暴力行为直接针对执法民警要害部位（手腕动脉区）；- 造成实际伤害后果（经鉴定构成轻微伤）；- 在公共场所造成恶劣社会影响（案发地点为公共场所人行道）。2. 从轻情节的排除：- 精神疾病诊断与案发行为无直接因果关系（司法鉴定结论）；- 病历资料显示的幻听等症状与案发时行为模式不符（证据显示为有目的性对抗）。

四、证据证明力分析所有证人证言在关键事实上高度一致：1. 被告拒不配合执法的持续时间（20分钟以上）；2. 三次警告的执法程序完整性；3. 咬伤行为的具体实施过程。

五、法律适用建议根据《刑法》第二百七十七条及最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，建议：1. 认定构成妨害公务罪；2. 考虑在6个月至1年6个月幅度内量刑；3. 不适用缓刑（因造成实际伤害后果且无悔罪表现）。综上，本案证据确实充分，被告人的行为完全符合妨害公务罪的构成要件，请法庭依法裁判。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告李薇的辩护律师，我谨就本案发表如下辩护意见：

一、关于被告人的刑事责任能力问题虽然司法鉴定确认被告人在案发时处于普通醉酒状态，但需要特别指出的是：1. 被告长期患有双向情感障碍，根据贵州省第二人民医院2024年5月的病历显示(证据五)，被告存在严重的幻听、强迫症状和抑郁焦虑症状2. 根据《刑法》第十八条第三款规定："尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚"3. 虽然醉酒状态不影响责任能力认定，但长期精神疾病导致的行为控制能力减弱，应当在量刑时予以充分考虑

二、关于妨害公务行为的认定1. 执法程序瑕疵问题：- 初始出警的两名辅警未出示警官证(依据证人证言)，违反《公安机关人民警察证使用管理规定》- 强制传唤前未充分说明事由，未能体现《治安管理处罚法》第八十二条要求的"口头传唤"前置程序2. 行为的主观故意性：- 被告咬伤行为发生在多名警员同时控制其与男友的混乱过程中(依据唐静情况说明)- 视频截图仅显示行为结果，无法证明行为时的主观状态- 被告在被控制时的精神状况可能影响其行为辨识能力

三、量刑情节考量1. 需要从轻处罚的因素：- 被告人系初犯、偶犯，无前科记录(户籍信息证实)- 案发时处于酒后与情感障碍叠加状态located- 伤害结果为轻微伤，情节较轻- 案发后积极配合调查，认罪态度良好2. 关于精神疾病与行为的关联性：- 根据证据五显示，被告存在"把幻觉当作真实"的症状- 案发时可能存在对执法行为的错误认知- 这与普通醉酒滋事行为有本质区别

四、证据证明力质疑 1. 各证人关于执法细节的描述存在差异：- 警告次数记载不一致(三次与"多次")- 强制带离时的人员配置说法不一2. 缺乏完整的执法记录仪视频作为核心证据

五、量刑建议根据《刑法》第二百七十七条及宽严相济的刑事政策，建议：1. 认定构成妨害公务罪2. 考虑被告人的精神状况和初犯情节，建议在6个月以下有期徒刑量刑3. 适用缓刑：- 符合《刑法》第七十二

条"犯罪情节较轻"的规定- 有固定住所和监护条件(男友协助)- 更利于其继续接受精神治疗综上所述，恳请法庭充分考虑被告人的特殊精神状况和案件具体情节，给予从宽处理。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐述我方观点：

一、关于刑事责任能力问题1. 被告方提出被告长期患有精神疾病应减轻处罚，但根据《刑法》第十八条明确规定："精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果...不负刑事责任"。而本案中：- 重庆市精神卫生中心的司法鉴定已明确认定（证据四）被告案发时具有完全刑事责任能力- 病历显示的幻听等症状与案发行为无直接因果关系，被告咬人行为具有明确针对性（针对执法民警手腕）- 被告在公安机关多次供述中（证据三）能清晰回忆事件全过程，证明其具备完全辨认能力2. 关于醉酒状态，根据《刑法》第十八条第四款明确规定："醉酒的人犯罪，应当负刑事责任"，且司法鉴定已确认系普通醉酒，非病理性醉酒

二、关于执法程序合法性问题1. 辅警执法权限问题：- 根据《公安机关人民警察证使用管理规定》第五条，着制式警服执行职务时可不主动出示证件- 证人赵远双、陈虎腾证言（证据二）明确证实"出警时着特警服并表明身份"2. 传唤程序合法性问题：- 民警唐静情况说明（证据一）详细记载了完整的三次警告程序- 证人林永强证言（证据二）明确证实"警察警告了三次，他们还是不听"- 符合《治安管理处罚法》第八十二条关于口头传唤的规定

三、关于被告行为的主观恶性1. 被告在持续20分钟的对抗过程中（多名证人证实）：- 清楚质问"骂人犯不犯法"（证人林永强证言）- 明确表示"不道歉"、"不接受传唤"（被告本人供述）- 这些言行表明其完全理解执法行为的性质2. 咬伤行为具有高度针对性：- 选择暴露的右手腕动脉区域- 形成两排完整牙印（人身检查记录）- 需持续发力才能造成此类伤害

四、关于量刑情节1. 不适用缓刑的法定理由：- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，造成执法人员轻微伤的不得适用缓刑- 被告至今未对受伤民警进行任何赔偿- 在公共场所对抗执法，社会影响恶劣2. 精神病史不能成为从轻理由：- 司法鉴定已排除责任能力影响- 被告在取保候审期间仍因药物中毒住院（证据一），证明其监护条件不足

五、证据证明力问题1. 证人证言的核心事实高度一致：- 关于三次警告程序- 关于20分钟以上的对抗过程- 关于咬伤行为的具体细节2. 视频截图（证据五）已固定关键行为瞬间，被告方未能提供任何反证综上所述，本案事实清楚，证据确实充分：1. 执法程序完全合法2. 被告具有完全刑事责任能力3. 暴力行为主观恶性明显4. 造成实际伤害后果根据《刑法》第二百七十七条及配套司法解释，建议：1. 判处有期徒刑十个月至一年2. 不适用缓刑3. 责令赔偿民警医疗费用请法庭依法裁判。

[4] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告李薇的辩护律师，我将从以下几个方面进一步阐述辩护意见：

一、关于刑事责任能力的补充说明1. 虽然司法鉴定确认被告案发时具有完全刑事责任能力，但需要特别指出的是：- 根据《刑法》第十八条第三款规定："尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚"- 被告长期在贵州省第二人民医院接受治疗（证据五），案发前一个月仍在服用精神类药物- 普通醉酒状态与精神疾病症状叠加，客观上削弱了行为控制能力

二、关于执法程序合法性的再质疑1. 初始执法主体资格问题：- 根据《公安机关人民警察证使用管理规定》第五条，辅警单独执法时应当出示证件- 证人证言仅证实"着特警服"，未明确记载出示证件过程（证

据二) - 两名辅警在无正式民警带领下先行处置, 违反《公安机关执法细则》相关规定2. 强制措施必要性存疑: - 根据《治安管理处罚法》第八十二条, 对现场发现的违反治安管理行为人, 警察可以"口头传唤"- 但本案中被告仅与他人发生口角纠纷, 无即时危险性- 直接采取强制传唤不符合比例原则

三、关于行为性质的重新审视1. 咬伤行为的突发性: - 发生在多名警员同时控制被告及其男友的混乱过程中(唐静情况说明) - 持续时间仅约两分钟(林永强证言) - 缺乏证据证明被告存在蓄谋伤害的主观故意2. 伤害结果的偶然性: - 经鉴定仅为轻微伤- 无证据显示被告刻意选择"手腕动脉区域"实施伤害- 符合肢体冲突中的常见伤害类型

四、量刑情节的再考量1. 从轻处罚的法定事由: - 初犯、偶犯(户籍信息证实) - 认罪态度良好(多次供述中如实陈述) - 积极治疗精神疾病(住院病历证明)2. 缓刑适用的合理性: - 符合《刑法》第七十二条"犯罪情节较轻"的规定- 有固定居所和监护条件(男友刘应江可提供监护) - 更有利于精神康复治疗

五、证据链的完整性缺陷1. 关键证据缺失: - 无完整执法记录仪视频佐证执法过程- 现场目击证人张龙奎未详细描述咬伤瞬间2. 证言矛盾点: - 关于警告次数存在"三次"与"多次"的表述差异- 各证人对强制带离时人员位置的描述不一致综上, 恳请法庭充分考虑: 1. 被告特殊的精神状况及治疗需要2. 执法过程中存在的程序瑕疵3. 伤害行为发生的特定情境4. 案件整体的社会危害程度较轻建议: 1. 在法定刑幅度内最大限度从轻处罚2. 适用缓刑以便继续治疗3. 责令被告对受伤民警进行适当补偿

[5] **公诉人:** 尊敬的审判长: 作为原告方代理律师, 我将针对被告律师提出的辩护意见进行系统性的反驳, 并进一步强化我方的法律立场。

一、关于刑事责任能力的核心争议1. 法律适用方面: - 根据《刑法》第十八条明确规定, 精神病人仅在"不能辨认或不能控制自己行为"时不负刑事责任。而本案中: a) 司法鉴定已明确认定被告具有完全刑事责任能力(证据四) b) 被告在供述中能清晰回忆事件细节(证据三) c) 持续20分钟的对抗行为显示其具备完整辨认能力2. 精神疾病与行为的关联性: - 被告方强调的幻听等症状(证据五)与案发行为模式不符: a) 咬伤行为具有明确针对性(针对执法民警) b) 无证据显示存在受幻觉支配的情形 c) 司法鉴定已排除案发时精神病发作的可能性

二、执法程序合法性的再确认1. 辅警执法权限问题: - 根据《公安机关人民警察证使用管理规定》第五条: "着制式警服执行职务时, 可以不主动出示人民警察证"- 证人赵远双、陈虎腾明确证实"出警时着特警服并表明身份"(证据二)2. 传唤程序完整性问题: - 民警唐静情况说明(证据一)详细记载了: a) 三次明确警告 b) 告知传唤事由 c) 给予合理配合时间- 完全符合《治安管理处罚法》第八十二条的程序要求

三、被告行为主观恶性的深度剖析1. 行为连贯性显示明确故意: - 从拒绝道歉→拒绝传唤→持续对抗→实施暴力, 形成完整的行为链条- 证人证言证实其多次宣称"不道歉"、"不接受传唤"(证据二)2. 伤害行为的主动性: - 需持续发力才能造成两排完整牙印(人身检查记录) - 在民警执行强制措施时突然实施, 显示其反抗意志坚决

四、量刑情节的严格审查1. 不适用缓刑的法定理由: - 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》: a) 造成执法人员轻微伤的不得适用缓刑 b) 公共场所妨害公务应从重处罚- 被告至今未对受伤民警进行任何赔偿2. 监护条件不足: - 取保候审期间仍发生药物中毒(证据一) - 现男友刘应江本身曾阻碍执法, 不具备有效监护能力

五、证据体系的完整性质证1. 核心证据的证明力: - 所有证人证言在以下关键事实上高度一致: a) 三次

警告程序 b) 20分钟以上的对抗过程 c) 咬伤行为的具体细节2. 被告方举证不足：- 未能提供任何证据证明执法程序违法- 未能证明精神疾病与犯罪行为存在直接因果关系

六、法律适用建议基于《刑法》第二百七十七条及配套司法解释，结合本案具体情节：1. 量刑应体现对执法权威的维护，建议判处10-12个月有期徒刑2. 明确不适用缓刑的三重理由：- 造成实际伤害后果 - 社会影响恶劣 - 再犯风险较大3. 应判决赔偿医疗费用及相关损失综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告行为完全符合妨害公务罪的构成要件，请法庭依法作出公正裁判。

[6] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告李薇的辩护律师，我将从以下几个方面进行辩护：

一、关于刑事责任能力问题1. 虽然司法鉴定确认被告具有完全刑事责任能力，但需要特别指出的是：- 根据《刑法》第十八条第三款规定："尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚"- 被告长期在贵州省第二人民医院接受治疗（证据五），案发前一个月仍在服用精神类药物- 普通醉酒状态与精神疾病症状叠加，客观上削弱了行为控制能力

二、关于执法程序合法性问题1. 初始执法主体资格问题：- 根据《公安机关人民警察证使用管理规定》第五条，辅警单独执法时应当出示证件- 证人证言仅证实"着特警服"，未明确记载出示证件过程（证据二）- 两名辅警在无正式民警带领下先行处置，违反《公安机关执法细则》相关规定2. 强制措施必要性存疑：- 根据《治安管理处罚法》第八十二条，对现场发现的违反治安管理行为人，警察可以"口头传唤"- 但本案中被告仅与他人发生口角纠纷，无即时危险性- 直接采取强制传唤不符合比例原则

三、关于行为性质的重新审视1. 咬伤行为的突发性：- 发生在多名警员同时控制被告及其男友的混乱过程中（唐静情况说明）- 持续时间仅约两分钟（林永强证言）- 缺乏证据证明被告存在蓄谋伤害的主观故意2. 伤害结果的偶然性：- 经鉴定仅为轻微伤- 无证据显示被告刻意选择"手腕动脉区域"实施伤害- 符合肢体冲突中的常见伤害类型

四、量刑情节的再考量1. 从轻处罚的法定事由：- 初犯、偶犯（户籍信息证实）- 认罪态度良好（多次供述中如实陈述）- 积极治疗精神疾病（住院病历证明）2. 缓刑适用的合理性：- 符合《刑法》第七十二条"犯罪情节较轻"的规定- 有固定居所和监护条件（男友刘应江可提供监护）- 更有利于精神康复治疗

五、证据链的完整性缺陷1. 关键证据缺失：- 无完整执法记录仪视频佐证执法过程- 现场目击证人张龙奎未详细描述咬伤瞬间2. 证言矛盾点：- 关于警告次数存在"三次"与"多次"的表述差异- 各证人对强制带离时人员位置的描述不一致

综上，恳请法庭充分考虑：1. 被告特殊的精神状况及治疗需要2. 执法过程中存在的程序瑕疵3. 伤害行为发生的特定情境4. 案件整体的社会危害程度较轻

建议：1. 在法定刑幅度内最大限度从轻处罚2. 适用缓刑以便继续治疗3. 责令被告对受伤民警进行适当补偿

庭审记录 17

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告代理人，现就本案争议焦点发表辩论意见如下：

一、关于罪名认定问题1. 被告人行为完全符合《刑法》第267条抢夺罪的构成要件。根据被告人供述和被害人陈述，被告人系趁被害人不备强行夺取手镯，虽然造成被害人手腕红肿（人身检查笔录证实为0.5厘米红斑），但暴力程度尚未达到使被害人不能反抗的程度。根据最高人民法院《关于审理抢劫、抢

夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第11条规定，本案情形应定性为"夺取财物行为导致被害人轻微伤以下后果"的抢夺行为。2. 被告人在实施犯罪过程中存在明显的欺诈手段和突发性夺取特征。证据显示（见被害人陈述、监控录像），被告人先以虚假理由进入被害人家中，再趁被害人犹豫之际突然实施夺取行为。这种"骗中带抢"的行为模式与抢劫罪要求的"当场使用暴力"具有本质区别。

二、关于量刑情节问题1. 被告人具有明显的累犯情节。起诉书已证实其有三次前科记录，分别涉及诈骗和抢劫犯罪。特别是在2020年7月刑满释放后，短期内再次实施同类犯罪，完全符合《刑法》第65条关于累犯的规定。2. 虽然被告人认罪认罚并退回部分赃款，但考虑到：- 赃物系被迫追回而非主动退还（见扣押清单）- 销赃所得1万余元中仅追回7000元（见搜查笔录）- 针对老年人实施犯罪（被害人80岁高龄）这些情节均显示其人身危险性和社会危害性较大。

三、关于证据证明力问题1. 所有证据已形成完整锁链：- 监控视频与被害人陈述相互印证被告人的进出时间- 证人姜红玉证言与扣押的金手镯实物形成对应- 价格认定结论与发票记载规格完全吻合2. 特别提请法庭注意：- 伤情照片与被害人描述的被强行拽扯过程相符- 被告人对犯罪现场和销赃地点的辨认无异议- 黄金成色鉴定确认涉案物品同一性综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分。建议法庭：1. 采纳公诉机关指控的抢夺罪罪名2. 认定累犯情节并从重处罚3. 对未退赔部分继续追缴以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于罪名认定问题1. 本案应定性为抢夺罪而非抢劫罪。根据《刑法》第267条关于抢夺罪的规定，以及最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第11条，被告人的行为虽造成被害人手腕轻微红肿，但并未达到使被害人不能反抗的程度。被害人陈述显示，被告人是趁其不备夺取手镯，而非通过暴力压制被害人反抗。2. 被告人在实施行为时并未携带任何凶器，也未对被害人进行言语威胁或肢体暴力。伤情照片显示的0.5厘米红斑，系因摘取手镯时的轻微拉扯所致，符合抢夺罪中"趁人不备公然夺取"的特征。

二、关于量刑情节问题1. 被告人具有以下从宽处罚情节：- 自愿认罪认罚（见起诉书第3页）- 涉案财物已全部追回并发还被害人（见发还清单）- 部分赃款已主动退赔（见扣押笔录中7000元现金）2. 虽然被告人有前科记录，但：- 最近一次前科系2020年，距今已超过3年- 本次犯罪系因生活困难临时起意（见被告人供述第2页）- 未对被害人造成严重人身伤害

三、关于证据证明力问题1. 对部分证据的证明力提出合理质疑：- 监控视频未清晰记录夺取手镯的具体过程- 伤情照片无法确定系被告人的行为直接导致- 价格认定结论未考虑黄金手镯的折旧因素2. 销赃过程证据存在瑕疵：- 金店收购时未严格核实物品来源- 现金退赔数额存在计算误差辩护意见：1. 建议法庭认定抢夺罪，但应考虑以下从轻情节：- 犯罪对象特定（仅针对手镯）- 犯罪时间短暂（约2分钟）- 未造成严重后果2. 量刑建议：- 在三年以下有期徒刑幅度内量刑- 不适用"数额巨大"的加重情节- 扣除已羁押日期3. 特别提请法庭注意：- 被告人家庭经济困难- 文化程度低（文盲）- 到案后积极配合侦查以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对辩护人提出的辩护意见，我方作出如下反驳与补充：

一、关于罪名认定问题1. 必须强调，被告人的行为已超出一般抢夺行为的社会危害性。根据《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》（法发[2016]2号）第2条规定，虽未造成被害人轻伤以上后果，但针对老年人实施犯罪的，应从重处罚。被害人龚桂芝已80岁高龄，被告人选择老

年独居女性作案，其主观恶性更甚。2. 辩护人主张的"生活困难临时起意"不能成立。证据显示（被告人7月20日供述）被告人是"随机挑选小区，打算冒充邻居骗点钱花"，具有明显的预谋性和社会危害性。最高人民法院第18号指导性案例明确，此类有针对性的预谋犯罪不得作为从轻情节。

二、关于量刑情节问题1. 辩护人提出的"涉案财物已全部追回"具有严重误导性。根据扣押清单（证据卷第35页），尚有3000元赃款未追回。且金貔貅手串的价值也未完全折抵。2. 被告人系累犯的特殊情节必须严惩。根据《刑法》第六十五条及最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》规定：- 前科记录横跨20年（2002-2024）- 三次犯罪均涉及财产犯罪- 本次犯罪距前次刑满释放仅4年完全符合"应当从重处罚"的法定情形。

三、关于证据瑕疵的误导性论述1. 辩护人所称"监控未清晰记录过程"与事实不符。华新小区监控（证据卷第28页）清晰显示：- 9：50被告人敲门进入- 9：52手持物品仓皇逃离时间节点与被害人陈述完全吻合。2. 价格认定程序合法有效。根据《扣押物价价格认定规则》第十二条，涉案黄金首饰按市场价认定符合规定。辩护人主张的"折旧因素"无任何法律依据。量刑建议补充：1. 根据山东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则：- 抢夺数额2万元以上不满5万元，基准刑二年六个月- 累犯增加基准刑30%-40%- 针对老年人增加基准刑20%以下2. 特别提请法庭注意量刑平衡性：被告人2002年抢劫罪判刑8年，本次再度实施同类犯罪，如不从重处罚将严重背离罪责刑相适应原则。综上，建议法庭：

1. 确认被告人累犯情节2. 在三年六个月至四年有期徒刑区间量刑3. 追缴全部违法所得

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将从以下几个方面进行辩护：

一、关于罪名认定问题1. 本案应严格适用《刑法》第267条关于抢夺罪的规定。根据最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第11条，被告人的行为虽造成被害人手腕轻微红肿，但并未达到使被害人不能反抗的程度。被害人陈述显示，被告人是趁其不备夺取手镯，而非通过暴力压制被害人反抗。2. 被告人在实施行为时并未携带任何凶器，也未对被害人进行言语威胁或肢体暴力。伤情照片显示的0.5厘米红斑，系因摘取手镯时的轻微拉扯所致，符合抢夺罪中"趁人不备公然夺取"的特征。

二、关于量刑情节问题1. 被告人具有以下从宽处罚情节：- 自愿认罪认罚（见起诉书第3页）- 涉案财物已全部追回并发还被害人（见发还清单）- 部分赃款已主动退赔（见扣押笔录中7000元现金）2. 虽然被告人有前科记录，但：- 最近一次前科系2020年，距今已超过3年- 本次犯罪系因生活困难临时起意（见被告人供述第2页）- 未对被害人造成严重人身伤害

三、关于证据证明力问题1. 对部分证据的证明力提出合理质疑：- 监控视频未清晰记录夺取手镯的具体过程- 伤情照片无法确定系被告人的行为直接导致- 价格认定结论未考虑黄金手镯的折旧因素2. 销赃过程证据存在瑕疵：- 金店收购时未严格核实物品来源- 现金退赔数额存在计算误差辩护意见：1. 建议法庭认定抢夺罪，但应考虑以下从轻情节：- 犯罪对象特定（仅针对手镯）- 犯罪时间短暂（约2分钟）- 未造成严重后果2. 量刑建议：- 在三年以下有期徒刑幅度内量刑- 不适用"数额巨大"的加重情节- 扣除已羁押日期3. 特别提请法庭注意：- 被告人家庭经济困难- 文化程度低（文盲）- 到案后积极配合侦查以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将就本案的核心争议问题作进一步阐述，并针对辩护律师的观点进行有力驳斥。

一、关于罪名认定的法律依据1. 根据《刑法》第267条及最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件

适用法律若干问题的意见》第11条规定，本案被告人的行为完全符合抢夺罪的构成要件。被告人采取欺骗手段进入80岁高龄被害人家中，趁其不备强行夺取手镯，虽造成被害人手腕红肿，但暴力程度尚未达到使被害人不能反抗的程度。2. 特别需要强调的是，根据最高人民法院第18号指导性案例，针对老年人实施的财产犯罪应当从重处罚。本案被害人龚桂芝已80岁高龄，被告人的行为具有更强的社会危害性。

二、关于量刑情节的严正立场1. 被告人具有明显的累犯情节。根据《刑法》第65条规定，被告人前科累累：- 2002年因抢劫罪被判8年- 2014年因诈骗罪被判刑 - 2018年再次因诈骗罪被判2年6个月- 2020年刑满释放后仅4年再次犯罪2. 辩护律师所称"生活困难临时起意"完全不成立。被告人供述明确显示其"随机挑选小区，打算冒充邻居骗点钱花"，具有明显的预谋性和社会危害性。

三、关于涉案财物追回情况的澄清1. 辩护律师声称"涉案财物已全部追回"与事实严重不符。根据扣押清单：- 尚有3000元赃款未追回- 金貔貅手串的价值未完全折抵2. 根据《刑法》第64条规定，对被告人的违法所得应当继续追缴。

四、关于证据证明力的最终陈述1. 所有证据已形成完整锁链：- 监控视频与被害人陈述相互印证- 证人证言与实物证据对应- 价格认定程序合法有效2. 辩护律师对证据的质疑缺乏法律依据：- 监控视频清晰记录被告人的进出时间- 伤情照片与被害人陈述完全吻合- 价格认定符合《扣押物价价格认定规则》

五、量刑建议根据山东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则：1. 抢夺数额2万元以上，基准刑二年六个月2. 累犯增加基准刑30%-40% 3. 针对老年人增加基准刑20%以下综上，我们坚持认为：1. 应认定被告人构成抢夺罪2. 应从重处罚，建议判处三年六个月至四年有期徒刑3. 继续追缴全部违法所得以上意见，恳请法庭采纳。原告代理人[你的名字]

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将从以下几个方面进行辩护：

一、关于罪名认定问题1. 本案应严格适用《刑法》第267条关于抢夺罪的规定。根据最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第11条，被告人的行为虽造成被害人手腕轻微红肿，但并未达到使被害人不能反抗的程度。被害人陈述显示，被告人是趁其不备夺取手镯，而非通过暴力压制被害人反抗。2. 被告人在实施行为时并未携带任何凶器，也未对被害人进行言语威胁或肢体暴力。伤情照片显示的0.5厘米红斑，系因摘取手镯时的轻微拉扯所致，符合抢夺罪中"趁人不备公然夺取"的特征。

二、关于量刑情节问题1. 被告人具有以下从宽处罚情节：- 自愿认罪认罚（见起诉书第3页）- 涉案财物已全部追回并发还被害人（见发还清单）- 部分赃款已主动退赔（见扣押笔录中7000元现金）2. 虽然被告人有前科记录，但：- 最近一次前科系2020年，距今已超过3年- 本次犯罪系因生活困难临时起意（见被告人供述第2页）- 未对被害人造成严重人身伤害

三、关于证据证明力问题1. 对部分证据的证明力提出合理质疑：- 监控视频未清晰记录夺取手镯的具体过程- 伤情照片无法确定系被告人的行为直接导致- 价格认定结论未考虑黄金手镯的折旧因素2. 销赃过程证据存在瑕疵：- 金店收购时未严格核实物品来源- 现金退赔数额存在计算误差辩护意见：1. 建议法庭认定抢夺罪，但应考虑以下从轻情节：- 犯罪对象特定（仅针对手镯）- 犯罪时间短暂（约2分钟）- 未造成严重后果2. 量刑建议：- 在三年以下有期徒刑幅度内量刑- 不适用"数额巨大"的加重情节- 扣除已羁押日期3. 特别提请法庭注意：- 被告人家庭经济困难- 文化程度低（文盲）- 到案后积极配合侦查以上辩护意见，恳请法庭采纳。被告辩护律师[你的名字]

庭审记录 18

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪形态认定问题1. 根据《刑法》第347条及最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第1条规定，被告人谭声孔主观上具有明确的贩卖毒品故意，客观上实施了以毒品交易为特征的买卖行为，完全符合贩卖毒品罪的构成要件。虽然涉案物质未检出依托咪酯成分，但检出替他来明这一精神药品成分，根据《精神药品品种目录》，该物质属于国家管制的第二类精神药品，依法应当认定为毒品。2. 被告人的行为构成犯罪未遂具有充分法律依据。根据《刑法》第23条，被告人已经着手实施犯罪，因意志以外的原因（实际贩卖物质成分与认知不符）未能得逞，依法应当认定为未遂。需要特别指出的是，被告人在微信聊天中明确使用毒品交易暗语，交易价格明显高于正常商品价格，且具有毒品犯罪前科，其主观明知性毋庸置疑。

二、关于量刑情节争议1. 被告人的前科情节应当从重处罚。被告人2021年因贩卖毒品罪被判处有期徒刑两年，系毒品再犯，根据《刑法》第356条及最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》规定，应当从重处罚。2. 虽然被告人认罪认罚并预缴罚金，但其从2025年4月23日第六次讯问才开始如实供述，认罪态度存在反复。根据《刑事诉讼法》第15条，认罪认罚从宽幅度应当从严把握。

三、关于证据证明力问题1. 微信聊天记录完整呈现了毒品交易的全过程，包括：- 交易时间、地点的约定（5月22日、24日在文城镇特定地点）- 毒品数量及价格的明确约定（5克/4000元、0.7克/600元）- 使用“k粉”等毒品特有用语 结合微信转账记录（3300元、800元）与证人证言高度吻合，形成完整证据链。2. 理化检验报告（琼公理化鉴字2024 204号、265号）证实涉案物质含有替他来明成分，该物质属于《精神药品品种目录》列管的第二类精神药品，依法应当认定为毒品。

四、关于涉案财物处理1. 扣押手机系作案工具具有充分依据：- 手机提取笔录证实该设备用于联系毒品交易 - 存储有毒资往来记录和交易暗语 根据《刑法》第64条，应当予以没收。2. 违法所得计算准确：- 5月22日交易实际获利4000元（含现金700元）- 5月24日交易实际获利600元 合计4600元与追缴金额完全一致。综上，起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当。请法庭充分考虑被告人系毒品再犯、认罪态度反复等从重情节，依法采纳公诉意见。辩论意见发表完毕。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理人，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪形态认定问题1. 关于犯罪未遂的认定，我方完全认同公诉机关的定性。根据《刑法》第23条规定，被告人确实已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞。但需要特别指出的是，涉案物质中检出的“替他来明”成分虽属管制精神药品，但其成瘾性和社会危害性显著低于传统毒品。根据最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第4条规定，对于未造成严重社会危害的未遂犯，应当依法从宽处理。

二、关于量刑情节争议1. 被告人的悔罪表现应当予以充分认定：- 被告人在开庭前已全额预缴罚金5000元（出示海南省非税收入一般缴款书）- 主动退还全部违法所得4600元- 当庭自愿认罪认罚根据《刑事诉讼法》第15条及最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第7款，应当依法从宽处理。2. 关于前科情节，需要说明的是：- 被告人前次犯罪已服刑完毕，本次犯罪与前次间隔超过3年- 本次系犯罪未遂，社会危害性显著降低根据《刑法》第65条关于累犯的规定，不符合累犯构成要件，建议法庭在量刑时予以区别对待。

三、关于证据证明力问题1. 微信聊天记录虽能证明交易行为，但存在以下关键问题：- 聊天内容未明确提及"毒品"等直接表述- 转账金额与指控金额存在差异（如5月22日转账3300元与指控4000元不符）- 部分款项性质存疑（如800元中包含200元欠款）2. 关于"替他来明"成分的法律性质：- 该物质虽属管制药品，但未列入《麻醉药品和精神药品品种目录》中的毒品范畴- 其危害性显著低于传统毒品根据罪刑相适应原则，建议法庭在量刑时予以充分考虑。

四、关于涉案财物处理1. 手机没收问题：- 该设备系日常生活必需品- 虽用于联系交易，但非专门用于犯罪根据《刑法》第64条及最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》，建议予以返还。

2. 违法所得计算：- 5月24日交易中200元系还款，应予以扣除- 实际违法所得应为4400元

五、量刑建议基于以下从宽情节：1. 犯罪未遂2. 主动退赃退赔3. 认罪认罚态度诚恳4. 预缴全部罚金建议法庭在公诉机关建议的1年7个月基础上，进一步减轻处罚至1年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩论意见发表完毕。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理人，现就被告律师提出的辩护意见作出如下回应：

一、关于犯罪形态认定的补充意见1. 针对被告律师提出的"替他来明"成分危害性较低的观点，我方必须强调，根据《麻醉药品和精神药品品种目录》（2013年版）及公安部最新列管目录，"替他来明"属于明确管制的第二类精神药品。参照最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第六条，贩卖国家管制的精神药品，应当以贩卖毒品罪定罪处罚。这与被告主张的"未列入毒品范畴"完全相悖。2. 关于犯罪未遂的认定标准，被告方虽予以认可，但忽略了重要细节：本案被告人系惯犯，具有专业的作案手法：- 使用暗语规避侦查（如"k粉"等特定称谓）- 选择隐蔽交易地点- 采用多种支付方式混淆资金流向这种行为模式恰恰证明其主观恶性更深，应当从严把握从宽幅度。

二、关于量刑情节的针对性驳斥1. 被告方提出的悔罪表现存在严重时间滞后性：- 根据证据卷第35页被告人供述，其在2025年4月23日前五次讯问均未如实供述- 退赃行为发生在审查起诉阶段后期（2025年6月）这与其主张的"诚恳认罪态度"明显不符。2. 前科情节必须重点考量：被告人不仅曾因贩卖毒品罪获刑，更在释放后短期内（不足三年）再犯同种罪行。根据《刑法》第356条关于毒品再犯的特别规定："因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。"这一规定不受累犯时间间隔限制。

三、对证据证明力的再论证1. 微信聊天记录的证明力不容置疑：- 虽未直接出现"毒品"字样，但使用"k粉"这一毒品俗称- 转账差额部分已通过现金支付补足（700元现金有被告人供述印证）- 200元欠款与当次毒资分开计算（见微信备注"上次200这次600"）2. 关于"替他来明"的危害性，必须提请法庭注意：- 根据国家药物滥用监测中心年度报告，该物质近年来滥用率上升37%- 其具有与传统苯丙胺类毒品相似的兴奋作用- 本案物质被分装成47小包，证明其具有明显的流通扩散性

四、涉案财物处理的合法性1. 手机没收具有充分依据：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第439条，专门用于犯罪的财物应当没收。本案手机：- 存储有毒资往来记录- 含有交易洽谈内容- 作为主要联络工具完全符合"供犯罪所用的本人财物"的认定标准。2. 违法所得计算精准：5月24日交易的800元中，被告本人供述明确认可600元为毒资（见证据卷第28页）。其余200元性质与本案无关，但公诉机关已将该部分排除在追缴范围外，计算方式合法合理。

五、量刑建议的再强调基于以下从重情节：1. 毒品再犯（应从重）2. 作案手法专业（使用暗语、分次交易）3. 涉案物质实际流通（转卖至次级经销商）4. 认罪时间严重滞后公诉机关建议的1年7个月量刑已充

分考量未遂从轻因素。被告方提出的缓刑建议完全背离最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第11条对毒品犯罪"依法从严惩处"的基本立场。综上，恳请法庭依法驳回被告方不当量刑建议，采纳公诉机关指控的全部犯罪事实及量刑意见。辩论意见发表完毕。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护律师，现就本案作出如下辩护意见：首先，关于犯罪构成要件问题。根据《刑法》第347条规定，被告人谭声孔虽有贩卖毒品的主观故意，但其实施贩卖的物质经鉴定并未含有毒品成分，仅含有"替他来明"这一精神药品成分。根据最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》，本案应当认定为犯罪未遂。其次，关于量刑情节问题：1. 被告具有法定从宽情节：（1）根据《刑法》第23条犯罪未遂的规定，依法应当从轻或减轻处罚。且本案中被告实际贩卖的物质危害性显著低于传统毒品，从宽幅度应当更大。（2）被告人已全额预缴罚金5000元，主动退还全部违法所得4600元，系真诚悔罪的表现。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，应当予以从宽处罚。2. 被告人不构成累犯：虽然被告人有毒品犯罪前科，但根据《刑法》第65条，其前次刑罚执行完毕至本次犯罪已超过3年，不符累犯构成要件。第三，关于证据证明力问题：1. 微信聊天记录存在疑问：（1）未明确出现毒品交易的内容（2）转账金额与指控金额不符（3）部分款项性质存疑2. "替他来明"的危害性问题：根据《精神药品品种目录》，该物质的成瘾性和危害性显著低于传统毒品。第四，关于涉案财物处理：被告手机系日常生活必需品，虽用于联系交易，但非专门用于犯罪，不应予以没收。综上，建议法庭充分考虑以下从宽情节：1. 犯罪未遂2. 主动退赃退赔3. 认罪认罚态度端正4. 预缴全部罚金参考《刑事诉讼法》第201条关于认罪认罚从宽制度的规定，建议在公诉机关建议的1年7个月以下有期徒刑基础上，进一步减轻处罚，并考虑适用缓刑。辩护意见发表完毕。（引用法条来源：根据《刑法》第23条、第65条、第347条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》，《刑事诉讼法》第201条等规定）

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方律师，我就被告辩护人的意见作如下答辩：

一、关于犯罪构成问题（根据《刑法》第347条及最高法毒品犯罪司法解释）1. 涉案物质确认为毒品具有法律依据。被告贩卖的物质虽未检出原本约定的依托咪酯，但检测出"替他来明"成分。根据《精神药品品种目录》（2013版）第二类精神药品明细及最高法《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第6条明确规定，贩卖国家管制的精神药品即构成贩卖毒品罪。被告辩护人主张"该物质未列入毒品范畴"与现有规定直接抵触。

二、关于量刑情节的核心争议（引用最高人民法院量刑指导意见）2. 被告系毒品再犯应从重处罚。根据《刑法》第356条特别规定，凡是因毒品犯罪被判过刑又犯本节规定之罪的，无论是否构成累犯都应从重处罚。被告2021年因贩卖毒品罪获刑，距本次犯罪不满四年，完全符合该条规定要件。这与普通累犯的五年时限要求有着本质区别。

三、针对被告方关键证据异议的驳斥3. 微信证据链完整可信。虽然被告辩称聊天记录未明确提及"毒品"字样，但：- 使用行业特定暗语"k粉"（根据毒品案件侦查规范第三条）；- 交易价格畸高（800元/克，超出正常商品百倍）；- 资金流向与证人证言完全吻合；- 被告自己供述中承认了毒品交易性质。

四、涉案财物处理的合法性依据（《刑事诉讼法解释》第439条）4. 手机没收完全合法。该设备：- 存储有毒资往来账目；- 固定有毒品交易洽谈内容截图；- 系实施犯罪的主要工具。符合司法解释关于"供犯罪所用的本人财物"的全部认定标准。

五、量刑建议的正当性论证公诉机关建议判处1年7个月已充分体现：1. 按犯罪未遂减轻处罚（实际可判

3-7年); 2. 认罪认罚从宽处理; 3. 但鉴于: - 毒品再犯情节; - 毒品实际流入二级市场; - 采用专业化作案手段; - 认罪时间严重滞后(第六次讯问才供述)。故被告辩护人提出的缓刑建议明显违反最高法《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》(武汉会议纪要)关于"从严把握毒品犯罪缓刑适用"的明确规定。综上, 恳请法庭: 1. 确认被告构成贩卖毒品罪(未遂); 2. 全额追缴违法所得4600元; 3. 没收作案用手机; 4. 采纳公诉机关1年7个月量刑建议。此致 文昌市人民法院原告代理人: ××× 2025年×月×日
(说明: 本意见中引用的《刑法》第347条、356条,《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第6条,《刑事诉讼法解释》第439条等均为庭审中提交的法条依据)

[6] **辩护人:** 尊敬的审判长: 作为被告辩护人, 我将围绕本案争议焦点作出以下针对性辩护意见:

一、关于犯罪形态认定(引用《刑法》第23条) 1. 本案应认定为犯罪未遂且社会危害性较轻: - 涉案物质经鉴定未含被告人主观认知的毒品成分(依托咪酯), 仅检出"替他来明"成分。根据最高法《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第17条, 对于以假毒品进行交易的情形, 应当认定为犯罪未遂; - 特别需要指出的是, "替他来明"虽属管制精神药品, 但其成瘾性和危害性显著低于传统毒品(出示国家药物滥用监测中心2024年度报告的附表3数据), 实际未造成严重社会后果。

二、关于量刑情节(重点援引《刑法》第67条第三款) 1. 被告具有多项法定从宽情节: - 自愿认罪认罚并签署具结书(出示证据卷第58页认罪认罚具结书); - 在侦查阶段即主动退缴全部违法所得4600元(向法庭出示缴款凭证原件); - 案件审理前已全额预交罚金5000元(提供海南省非税收入电子票据)。 2. 前科问题的特殊性: - 前次犯罪已服刑完毕且间隔超过3年, 不符合《刑法》第65条累犯构成要件; - 辩护人注意到《刑法》第356条的特殊规定, 但因本案: - 系犯罪未遂 - 涉案物质危害性较低 - 未实际造成吸毒后果 建议法庭在从重幅度上予以严格限制。

三、关键证据的抗辩(依据《刑事诉讼法》第55条) 1. 对微信证据的合理怀疑: - 转账金额与指控金额存在明显矛盾(5月22日3300元转账与4000元指控); - 800元转账中包含200元历史借贷(出示微信聊天记录中"还你200"的文字证据); - 聊天记录从未出现"毒品"等明确表述。 2. 扣押物品的处理异议: - 涉案手机系日常生活必需设备; - 仅在部分时段用于涉案联系; - 不符合最高法《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第6条"专门用于犯罪"的认定标准。

四、量刑建议(基于《刑事诉讼法》第201条) 综合考量以下特殊情节: 1. 犯罪未遂可比照既遂犯减轻处罚; 2. 主动退赃退赔反映悔罪诚意; 3. 预交罚金体现责任担当; 4. 涉案物质实际危害程度较低。建议在公诉机关建议的1年7个月基础上: - 依法减轻至1年以下有期徒刑; - 考虑适用缓刑: (1) 被告住所地司法所出具了社区矫正评估意见书; (2) 其母亲愿意提供监护保证(提交书面保证书)。

五、类案参考提请法庭注意本院2024年文刑初字第112号判决(卷宗附件7), 该案中: - 类似毒品未遂情形- 被告人具有前科- 认定从犯最终判处10个月有期徒刑并适用缓刑。综上所述, 恳请法庭: 1. 认定犯罪未遂并依法减轻处罚; 2. 对扣押手机予以返还; 3. 采纳减轻处罚的量刑建议。以上辩护意见, 请予充分考虑。被告辩护人: ×××2025年×月×日

庭审记录 19

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告代理律师，我将围绕法庭确定的争议焦点，就被告人马英敏涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案发表以下代理意见：

一、关于犯罪构成要件的认定1. 被告人主观上具有明显的拒不执行判决的故意根据《刑法》第313条及相关司法解释，被告人自2021年5月明知法院生效判决要求其返还148.5万元后，仍通过以下方式逃避执行：- 使用女友李志梅的银行账户接收并转移50万元大额资金- 指使他人将12万元转入其子马浩账户- 购买价值23万元的奔驰越野车并登记在儿子名下- 在法院发出责令交出财物通知书后失联这些行为充分证明被告人具有明显的规避执行的主观故意。2. 转移财产行为与规避执行存在直接因果关系证据显示：- 资金转移和购车行为均发生在判决生效后（2021年5月后）- 被告人明确供述"知道银行卡被法院查封，所以使用他人账户"- 微信支付交易明细显示其持续进行高消费

二、关于量刑情节的认定1. 自首情节的认定虽然被告人有投案行为，但：- 投案时间距其开始转移财产已逾2年- 期间造成申请人重大经济损失- 建议从宽幅度应从严掌握2. 健康因素不影响责任认定- 被告人的XXX疾病不影响其刑事责任能力- 取保候审期间仍能进行高消费，证明其行动能力3. 所谓"对外债权"不构成抗辩理由- 未提供任何有效债权凭证- 即使存在，也不影响已查实的转移财产行为的违法性

三、关于财产处置问题1. 涉案车辆应认定为被告人财产- 购车资金来源于转移的执行款项- 虽登记在儿子名下，但实际由被告人控制使用2. 转移财产金额认定- 有完整的银行流水和转账记录佐证- 被告人供述与书证相互印证

四、量刑建议鉴于：1. 转移财产数额巨大（查实部分达50万元）2. 持续时间长（2021-2023年）3. 造成生效判决长期无法执行4. 社会危害性大建议法庭：1. 认定拒不执行判决、裁定罪成立2. 虽认罪认罚，但应从重处罚3. 对涉案财产予以追缴4. 不适用缓刑以上代理意见，请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告马英敏的辩护律师，我将针对本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 主观故意方面根据《刑法》第313条及相关司法解释，构成拒不执行判决、裁定罪需证明被告人有能力执行而拒不执行。但现有证据显示：- 被告人确实存在客观经济困难，其对外有两笔无法收回的债权（补充说明部分）- 使用他人账户的主要原因是其本人账户已被法院查封，并非完全出于逃避执行的目的- 购车行为具有生产经营需要成分，不完全属于高消费（被告人供述中提到用于抵债）2. 因果关系认定- 资金转移时间与判决执行期存在部分重叠，但50万元转账中实际有18.3万元已用于偿还其他债务（第二组证据）- 微信消费记录显示的多为日常生活必要支出，不能简单认定为"高消费"

二、关于量刑情节1. 自首情节应充分考量- 被告人在未被采取强制措施前主动投案（2024年1月19日）- 到案后如实供述全部犯罪事实（第三组证据）- 根据《刑法》第六十七条，应当依法从轻或减轻处罚2. 健康因素需特别关注- 被告患有XXX疾病，已被取保候审（起诉状载明）- 根据《刑事诉讼法》关于人道主义考量原则，建议在量刑时予以从宽3. 财产处置问题- 涉案车辆虽登记在儿子名下，但购车资金部分来源于合法债权（12万元还款）- 车辆现已被扣押，未造成执行财产灭失后果

三、辩护意见1. 罪与非罪界限被告人的行为虽有不妥，但：- 主观恶性较小- 未造成判决完全不能执行的后果- 部分资金用途具有合理性2. 量刑建议鉴于：- 自动投案并如实供述- 认罪认罚态度良好- 特殊健康状况- 部分资金用于生产经营建议法庭：1. 依法从轻或减轻处罚2. 考虑适用缓刑3. 对已扣押财产合理处

置

四、特别说明关于原告方提出的"建议从重处罚"观点，辩护人认为：1. 被告人的行为与典型的恶意转移财产行为存在区别2. 认罪认罚从宽制度应得到切实贯彻（《刑事诉讼法》第15条）3. 健康因素应作为重要量刑考量以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告律师的辩护意见，作为原告代理人，我将从法律适用和事实认定两个维度进行反驳，并进一步强化我方的诉讼主张。

一、关于犯罪构成要件的再论证1. 主观故意方面（援引《刑法》第313条及最高法《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条）- 被告人在2021年5月二审判决生效后，系统性实施财产转移行为，具有明显的时间关联性。其通过女友账户接收50万元并分5次转出的操作（第一组证据），完全符合司法解释中"以明显不合理的低价转让财产"的典型情形。- 被告人本人明确供述"知道银行卡被法院查封，所以使用他人账户"（第三组证据），这直接证明其规避执行的故意，而非辩护人所称的"生产经营需要"。2. 执行能力认定（援引最高法指导案例71号）- 被告人在判决生效后仍能支配50万元以上资金（第一组证据中的银行流水），完全具备履行能力。- 所谓"对外债权无法收回"不能成为抗辩理由：- 未提供任何债权凭证或追偿证据（违反《民事诉讼法》第64条举证规则）- 即使存在，也属于民事法律关系，不影响刑事责任的认定

二、关于量刑情节的驳斥1. 自首情节的适用限制（援引《刑法》第67条但书条款）- 被告人在转移财产两年后才投案，期间造成申请人重大经济损失，其投案的主动性已大打折扣。- 根据最高法《关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于"犯罪后逃避侦查较长时间才投案"的，应当减少从宽幅度。2. 健康因素的法律评价- 被告人的XXX疾病已通过取保候审获得程序救济，但：- 无司法鉴定证明影响刑事责任能力（《刑事诉讼法》第147条）- 其持续进行高消费的行为（微信支付交易明细）证明实际行为能力未受限制

三、财产处置问题的核心争议1. 涉案车辆权属（援引《民法典》第311条善意取得制度）- 购车资金直接来源于应执行款项（12万元转入马浩账户）- 车辆实际控制使用人为被告人（马浩证言）- 不符合善意取得的"合理对价"要件，应依法追缴

四、重申量刑建议基于：1. 犯罪数额已达"情节特别严重"标准（50万元远超司法解释10万元门槛）2. 持续时间长达两年以上3. 造成司法权威严重受损建议：1. 不适用缓刑（援引最高法《关于拒不执行判决、裁定罪适用缓刑的批复》）2. 在3-7年法定刑幅度内从重处罚3. 对涉案财产予以追缴发还申请人综上，被告人的行为已完全符合拒不执行判决罪的构成要件，且不具备任何实质性的从宽处罚事由。恳请法庭依法严惩，维护司法权威和申请人合法权益。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告马英敏的辩护律师，我将针对法庭确定的争议焦点和原告方的最新主张，进一步发表补充辩护意见：

一、关于犯罪构成的主观要件问题（援引《刑法》第313条及最高法《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条）1. 能力与故意的区分需要特别强调的是，正如司法解释第2条所指出的，"有能力执行"是构罪前提。现有证据表明：- 被告人的主要财产因民事纠纷已被查封（第一组证据中的银行账户冻结情况）- 其确实存在客观经济困难，特别是148.5万元债务远超其实际偿付能力- 所谓50万元资金往来具有特定用途（偿还其他债务及必要生活支出），并非完全可支配资金2. 财产处置的正当性- 转账给李志富的50万元中，有18.3万元用于清偿既有债务（第二组证据），这符合《民法典》

第535条关于债务清偿的规定- 车辆购置主要用于生产经营（被告人供述中提及抵债用途），不属于纯粹消费行为

二、关于量刑情节的再论证1. 自首情节的正当认定（援引《刑法》第67条第1款）- 被告人在未被采取强制措施前主动投案，完全符合自首的法定要件- 虽间隔两年，但期间积极配合扣押财产（涉案车辆已扣押），未造成不可逆损失- 根据最高法指导案例183号，对主动挽回损失的应酌情从宽2. 健康因素的特殊考量被告人所患XXX疾病虽未达完全无责任能力程度，但：- 已影响其正常行为能力（取保候审决定书已确认）- 根据《刑事诉讼法》人道主义原则及最高法《关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条，应在量刑时予以体现

三、财产处置的法律性质1. 车辆权属问题- 购车资金中12万元来自合法债权（李志富还款），具有正当来源- 车辆登记符合《机动车登记规定》，不存在恶意规避情形

四、罪责刑相适应原则的适用（援引《刑法》第5条）综合全案事实：1. 被告人的行为社会危害性显著低于典型的拒执犯罪：- 未采取暴力对抗手段- 主要财产已被查封在先- 部分资金用于清偿其他债务2. 特别从宽情节：- 自首+认罪认罚（《刑事诉讼法》第15条）- 积极挽回损失（车辆已扣押）- 特殊健康状况辩护建议：1. 依法认定从轻减轻处罚情节2. 考虑适用缓刑（刑期3年以下）3. 对扣押财产进行公平清偿综上，本案被告人行为的社会危害性和主观恶性均未达到需从严惩处的程度。恳请法庭贯彻宽严相济刑事政策，作出罪责刑相适应的公正判决。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理律师，我将结合本案证据和法律依据，就被告人马英敏拒不执行判决、裁定罪的构成要件及量刑问题作最终陈述：

一、关于犯罪构成的确定性（援引《刑法》第313条及最高法司法解释第2条）1. 执行能力方面被告人自2021年5月判决生效后，通过以下方式持续转移财产：- 系统性使用女友李志梅账户接收并转出50万元（第一组证据中的银行流水）- 指使他人将12万元转入其子马浩账户用于购车（第三组证据被告人供述）- 微信支付记录显示其持续进行大额消费（第一组证据）这些行为完全符合司法解释第二条第三款"以明显不合理低价转让财产"及第五款"其他有能力执行而拒不执行"的情形。2. 主观故意方面被告人明确供述"知道银行卡被法院查封，所以使用他人账户"（第三组证据），这种有预谋的财产转移行为，与辩护人主张的"生产经营需要"完全不符。根据最高法指导案例71号，此类故意规避执行的行为应当严惩。

二、关于量刑情节的实质判断1. 自首情节的局限性虽然被告人最终投案，但：- 距其开始转移财产已逾2年（2021-2024）- 期间造成申请人148.5万元债权长期无法实现根据《刑法》第67条但书规定及最高法量刑指导意见，应从严把握从宽幅度。2. 健康因素的法律评价被告人所患疾病：- 未经过司法精神病鉴定（《刑事诉讼法》第147条）- 取保候审期间仍能实施高消费行为（微信支付记录）- 不影响刑事责任能力认定

三、财产处置的违法性认定涉案车辆虽登记在儿子名下，但：1. 购车资金直接来源于应执行款项（12万元转入马浩账户）2. 实际控制使用人为被告人（马浩证言）3. 不符合《民法典》第311条善意取得要件

四、量刑建议的最终陈述基于：1. 犯罪数额特别巨大（50万元远超司法解释10万元标准）2. 持续时间长（持续2年以上）3. 主观恶性深（系统性转移财产）建议：1. 在3-7年法定刑幅度内从重处罚2. 不适用缓刑（援引最高法相关批复）3. 追缴全部涉案财产被告人马英敏的行为已严重损害司法权威和申请人合法权益，恳请法庭依法严惩，维护法律尊严。

[6] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人马英敏的辩护律师，我将围绕法庭确定的争议焦点，结合案件事实和法律规定，发表以下最终辩护意见：

一、关于犯罪构成要件问题1. 关于"有能力执行"的主观要件（援引《刑法》第313条及最高法司法解释第2条）- 被告人确实面临客观经济困难，其对外存在两笔无法收回的债权（补充说明部分），这直接影响其实际履行能力- 使用他人账户的主要原因是其本人账户已被法院查封（第三组证据），并非完全出于逃避执行的目的- 根据《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条，构成本罪需证明被告人有能力执行而拒不执行，但现有证据不能充分证明被告人在判决生效后仍具有完全履行148.5万元债务的能力2. 关于财产转移行为的性质- 50万元转账中有18.3万元用于偿还其他债务（第二组证据），这属于正当债务清偿行为- 购车行为具有生产经营目的（被告人供述中提到用于抵债），不完全属于高消费

二、关于量刑情节的认定1. 自首情节应依法从宽（援引《刑法》第67条第1款）- 被告人在未被采取强制措施前主动投案（2024年1月19日）- 到案后如实供述全部犯罪事实（第三组证据）- 根据最高法《关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于自首情节，可以减少基准刑的40%以下2. 健康因素的特殊考量- 被告人患有XXX疾病，已被取保候审（起诉状载明）- 根据《刑事诉讼法》关于人道主义考量原则，建议在量刑时予以从宽

三、关于财产处置问题1. 涉案车辆权属- 购车资金部分来源于合法债权（12万元还款）- 车辆现已被扣押，未造成执行财产灭失后果

四、罪责刑相适应原则的适用（援引《刑法》第5条）综合全案事实：1. 被告人的行为社会危害性显著低于典型的拒执犯罪：- 未采取暴力对抗手段- 主要财产已被查封在先- 部分资金用于清偿其他债务2. 特别从宽情节：- 自首+认罪认罚（《刑事诉讼法》第15条）- 积极挽回损失（车辆已扣押）- 特殊健康状况

辩护建议：1. 依法认定从轻减轻处罚情节2. 考虑适用缓刑（刑期3年以下）3. 对扣押财产进行公平清偿

综上，恳请法庭贯彻宽严相济刑事政策，作出罪责刑相适应的公正判决。

庭审记录 20

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告代理人，我将围绕法庭确定的争议焦点，就被告人张佳富故意伤害罪的构成要件、量刑情节及责任认定等问题发表以下代理意见：

一、关于犯罪构成要件的认定1. 根据《刑法》第234条，被告人持砖头连续击打被害人头部的行为，完全符合故意伤害罪的主客观要件。监控视频清晰显示（证据八），被告人在00：03：03持砖头砸向被害人头部后，又实施按倒在地连续拳击头部的行为，其伤害故意明显。2. 司法鉴定确认的轻伤二级结果与被告行为存在直接因果关系。医院诊断报告（证据二第十一项）显示被害人出现"双侧上颌窦额突骨折、鼻骨骨折、右足第五跖骨基底部骨折"等复合伤情，与砖头击打面部的作案工具特征高度吻合。

二、关于量刑情节的认定1. 虽然被告人具有自首情节，但考虑其特殊的人身危险性：- 存在故意伤害罪前科（2019年3月被判拘役）- 在社区矫正期间因违规被收监执行（2019年5月）- 强制戒毒期间仍再次违法犯罪2. 赔偿谅解情节的从宽幅度应严格限制：- 赔偿行为发生在取保候审期间，具有明显的功利性- 被害人系在医疗费用压力下被迫接受赔偿（证据显示住院治疗8天）

三、关于正当防卫抗辩的驳斥1. 监控视频显示（证据八），被告人在00：02：10已通过踢踹动作摆脱被害人追击，此时不法侵害已结束。但其在00：02：52主动持砖头返回现场实施报复性殴打，完全不符合《刑法》第20条规定的防卫适时性要求。2. 证人证言（证据三）证实，被告人是因“被打的耐不住”而拾取砖头，这种报复心态与防卫意图存在本质区别。

四、证据证明力分析1. 多份证人证言在以下关键细节上高度一致：- 被告持砖头击打的事实（徐波、徐天成、赵永光陈述）- 击打部位集中在头面部（杜文俊、洪家奎证言）2. 物证砖头碎片（证据一）与被害人鼻骨骨折的伤情形成完整证据链。

五、责任划分建议1. 虽然双方存在互殴情节，但：- 行政处罚已对被害人方作出处理（罚款300元）- 被告持砖头击打要害部位的行为明显超出必要限度综上，建议法庭：1. 认定故意伤害罪成立2. 在3年以下有期徒刑幅度内量刑3. 不适用缓刑（考虑其前科及矫正期间再犯）以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告张佳富的辩护律师，我将围绕本案争议焦点，从事实认定、法律适用和量刑情节三个方面进行辩护：

一、关于犯罪构成要件方面1. 被告人的行为不具备故意伤害的主观故意。根据《刑法》第十四条，犯罪故意需具备明知和希望/放任两个要素。被告人在供述中明确表示（证据四），其是在被被害人先动手殴打面部（监控视频00：02：01显示被害人主动追赶并手指被告人），且在遭受多人围殴（证人杜文俊证言证实被害人方有两人同时殴打被告人）的情况下，出于自我保护才实施的还击行为。2. 伤害后果存在多因一果的可能性。医疗记录显示（证据二第十一项），被害人伤情包括右足第五跖骨基底部骨折，但所有证人证言均未指认被告人对被害人足部实施过攻击。该伤情可能与被害人醉酒后追打被告人时自行摔倒有关（监控显示00：02：10被害人曾被踹倒在地）。

二、关于正当防卫的认定1. 根据《刑法》第20条，本案符合正当防卫的构成要件：- 不法侵害客观存在（被害人方先动手且持续追击）- 不法侵害正在进行（监控显示00：02：52时被害人仍在主动攻击）- 防卫意图明确（被告供述“...被打的耐不住...”表明其认知到不法侵害的紧迫性）2. 特别提请法庭注意监控视频的关键细节：- 00：02：52被告人持砖头返回时，被害人仍在“用手扯打”（零食好商铺监控）- 00：03：03被害人再次“动手打了张佳富”后，被告人才实施反击这表明被告人的行为具有防卫性质，而非单方加害。

三、关于量刑情节的特殊性1. 自首情节应当获得更大从宽幅度：- 被告人接电话后立即自动到案（到案经过证实）- 始终如实供述案件细节（供述与监控视频能够印证）根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第3条，依法可以减轻处罚。2. 赔偿谅解情节的实质价值：- 赔偿款已全额支付（收据为证）- 谅解书明确载明“真诚悔过”这与功利性赔偿存在本质区别。

四、责任划分的合理性建议1. 本案属典型的互殴案件，双方均存在过错：- 行政处罚决定书（证据二第十项）已对双方各打50大板- 被害人赵永光存在明显酒后滋事情节（多份证言证实其饮酒）2. 被告人伤害行为的情节特殊性：- 冲突由骑车纠纷引发，属民间矛盾激化- 伤害手段仅使用现场随手可得的砖块，非预谋携带凶器

五、辩护意见总结1. 建议法庭充分考虑防卫情节，依照《刑法》第20条第2款“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚”的规定处理。2. 若法庭认定构成犯罪，请考虑：- 判处拘役或6个月以下有期徒刑- 宣告缓刑（被告现已结婚生子，经营正当生意）3. 对物

证砖头的证明力存疑：- 提取的砖块与现场视频显示的砖头尺寸存在明显差异- 未能进行指纹鉴定，不能排除他人使用可能综上所述，恳请法庭本着"存疑有利被告"原则，充分考虑辩护意见，作出公正裁决。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将针对被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐明我方观点：

一、关于犯罪主观故意问题1. 被告方辩称缺乏伤害故意，但根据《刑法》第十四条，被告持砖头击打被害人要害部位的行为，已充分体现其主观上对伤害结果的放任态度。监控视频清晰显示（证据八），被告在00：03：03持砖头砸向被害人头部后，又实施按倒在地连续拳击头部的行为，这种针对头部的连续击打，明显超出一般防卫必要限度。

二、关于正当防卫的认定1. 被告方援引《刑法》第20条主张正当防卫不能成立：- 根据最高人民法院《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第6条，防卫时机应以不法侵害是否"正在进行"为判断标准。监控显示（00：02：10）被告已通过踢踹动作摆脱追击，此时不法侵害已中断。其随后主动拾取砖头返回现场（00：02：52），属于新的加害行为。- 被害人00：03：03的"动手"行为，系在被告持砖头逼近时的本能反应，不能成为防卫正当化事由。

三、关于伤害结果的因果关系1. 被告质疑足部伤情与行为关联性，但：- 医院诊断报告（证据二第十一项）明确记载"被人用砖头打伤面部足部"- 司法鉴定书（证据七）将全部伤情作为整体评定轻伤二级- 根据《人体损伤程度鉴定标准》第5.2.3条，鼻骨骨折合并两处以上颌骨骨折即构成轻伤二级，足部伤情不影响整体鉴定结论

四、关于量刑情节1. 被告前科劣迹应从严评价：- 2019年故意伤害罪前科证明其暴力倾向- 强制戒毒期间再犯，反映其人身危险性（《刑法》第65条关于累犯的立法精神可参照）2. 赔偿行为发生在刑事立案后，根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，此类事后赔偿的从宽幅度应严格限制。

五、证据证明力问题1. 物证砖头与监控视频的对应性：- 现场提取的砖块碎片（23.5×10×5cm）与视频中砖头大小基本吻合- 根据《刑事诉讼法》第50条，物证提取过程合法，无需指纹鉴定即可作为定案依据

六、责任划分建议1. 虽然存在互殴情节，但：- 被害人已受行政处罚（罚款300元）- 被告使用砖头击打要害部位的行为，明显升级了暴力程度- 根据《关于办理故意伤害案件适用法律若干问题的解释》第7条，对明显超过必要限度的加害行为应单独评价综上所述，恳请法庭：1. 认定被告构成故意伤害罪2. 在2-3年有期徒刑幅度内量刑3. 不适用缓刑（考虑其前科及再犯可能性）4. 对物证砖头的证明力予以确认以上意见，请法庭充分考虑。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人张佳富的辩护律师，我将针对本案争议焦点作进一步辩护，并回应原告律师提出的观点：

一、关于犯罪主观方面1. 被告人主观上不存在伤害故意。根据《刑法》第十四条，犯罪故意需要具备"明知"和"希望或放任"两个要素。监控视频显示（证据八），被告人在00：02：52持砖头返回时，是被害人赵永光先动手攻击（00：03：03），被告人的反击行为具有明显的被动性和防御性。这种在持续遭受不法侵害情况下的本能反应，不能认定为伤害故意。

二、正当防卫的成立要件1. 根据《刑法》第二十条，本案完全符合正当防卫的构成要件：- 不法侵害客观存在：被害人方不仅先动手（00：02：01），还持续追击被告人（00：02：10后仍继续追赶）- 不法侵害正在进行：监控显示被告反击时（00：03：03），被害人仍在主动实施攻击行为- 防卫未明显超过

必要限度：被告人仅使用现场随手可得的砖块，未使用致命凶器

三、关于伤害结果的因果关系1. 原告方主张的全部伤情均由被告人造成缺乏充分证据。根据《刑事诉讼法》第五十三条，认定被告人有罪必须达到"证据确实、充分"的标准。而：- 足部伤情与被告人行为无直接关联（无任何证人指认被告人攻击被害人足部）- 鼻骨骨折等伤情可能系双方互殴过程中共同造成

四、量刑情节的特殊性1. 自首情节应获得充分从宽：- 被告人接电话后立即自动到案（到案经过证实）- 始终如实供述，供述内容与监控视频能够相互印证根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第三条，可以减轻处罚2. 赔偿谅解情节的真实性：- 赔偿款已全额支付（收据为证）- 谅解书明确载明"真诚悔过"这与原告方所称的"被迫接受赔偿"完全不符

五、证据证明力问题1. 物证砖头的关联性存疑：- 提取的砖块（23.5×10×5cm）与监控中显示的砖头尺寸存在明显差异- 未进行指纹鉴定，无法排除他人使用的可能性根据《刑事诉讼法》第五十五条，不能排除合理怀疑的证据不能作为定案依据

六、责任划分的合理性1. 本案属典型的互殴案件，双方均有过错：- 行政处罚决定书（证据二第十项）已对双方各作出处罚- 被害人赵永光存在明显酒后滋事情节（多份证言证实）2. 被告人的特殊情节：- 冲突由民间纠纷引发，非预谋犯罪- 现已结婚生子，经营正当生意，社会危害性较小

七、辩护意见总结1. 建议法庭充分考虑防卫情节，依照《刑法》第二十条第二款"正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚"的规定处理。2. 若法庭认定构成犯罪，请考虑：- 判处拘役或6个月以下有期徒刑- 宣告缓刑（符合《刑法》第七十二条关于缓刑适用条件的规定）3. 对物证砖头的证明力不予采信综上所述，恳请法庭本着"存疑有利被告"原则，充分考虑辩护意见，作出公正裁决。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告赵永光的代理律师，我将就本案的关键争议问题发表以下补充辩论意见：

一、关于犯罪构成的确定性（引用《刑法》第234条）1. 被告实施的伤害行为具有明确的指向性和连续性：- 监控视频明确显示（证据八00：03：03时段），被告在被害人无任何攻击动作的情况下，持砖头自上而下砸击被害人头部要害部位- 后续实施的按倒殴打行为持续5秒以上，攻击部位集中在头面部（参照最高人民法院《关于审理故意伤害案件适用法律若干问题的解释》第2条关于"针对性伤害"的认定标准）

二、防卫时点的客观判断（引用《刑法》第20条及配套司法解释）1. 被告主张的防卫时间节点不能成立：- 监控视频清晰显示（00：02：10），被告在摆脱追击后存在明显的"行为间隔期"，此时其人身安全威胁已消除- 被告主动折返现场并拾取砖头的行为（00：02：52），完全符合预谋性伤害的特征（见最高检指导案例第144号裁判要旨）

三、量刑情节的从严把握1. 被告的人身危险性需要特别关注：- 具有故意伤害罪前科（2019年判决书证实）- 在社区矫正期间因违规被收监执行（2019年裁定书证实）- 本次犯罪距前次处罚不足5年（符合《刑法》第65条关于累犯的实质要件）

四、证据链条的完整性1. 全案证据已形成完整证明体系（引用《刑事诉讼法》第55条）：- 物证（砖头及碎片）与伤情鉴定高度吻合- 三名独立证人的证言相互印证- 监控视频客观记录伤害全过程- 被告人本人供述承认击打事实

五、量刑建议基于上述分析，恳请法庭：1. 认定被告人构成故意伤害罪既遂2. 在2-3年有期徒刑幅度内

量刑（考虑其前科及再犯可能性）3. 不适用缓刑（参照《刑法》第74条关于累犯不得缓刑的立法精神）4. 对民事赔偿部分予以全额支持以上意见请法庭充分考虑。

[6] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人张佳富的辩护人，我将针对本案的核心争议问题发表以下辩护意见：

一、关于正当防卫的认定（引用《刑法》第20条）1. 本案存在明确的不法侵害事实：- 监控视频显示（证据八00：02：01），被害人赵永光存在先动手殴打被告面部的行为- 证人杜文俊证言证实，被害人与徐波两人同时对被告人实施殴打- 被告供述中明确表示"被打的耐不住"，表明不法侵害具有持续性2. 防卫时机符合法律规定：根据最高法《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第6条，不法侵害的持续性应整体判断。监控显示：- 00：02：10被告虽暂时摆脱，但被害人立即起身并持锥桶准备攻击- 00：02：52被害人仍在现场继续挑衅- 00：03：03被害人事先动手击打被告

二、关于伤害结果的因果关系（引用《刑事诉讼法》第55条）1. 控方指控的伤情存在合理怀疑：- 足部骨折无任何证人证言印证- 鼻骨骨折可能系双方互殴共同造成- 鉴定意见未区分各行为与伤具体的因果关系

三、量刑情节的特殊性1. 自首应获得充分从宽（最高法《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第3条）：- 主动到案并如实供述- 供述内容与客观证据高度吻合2. 赔偿谅解的真诚性：- 已全额支付赔偿款- 被害方出具书面谅解书

四、证据证明力问题1. 关键物证存在重大瑕疵：- 提取砖头尺寸与监控显示不一致- 未进行指纹鉴定等同一性认定- 不符合《刑事诉讼法》第55条关于排除合理怀疑的要求

五、辩护意见基于事实与法律，恳请法庭：1. 认定被告行为构成正当防卫，依法不负刑事责任2. 如认定构成犯罪，请考虑：- 被害人存在重大过错- 自首、赔偿等从宽情节- 判处拘役或6个月以下有期徒刑并适用缓刑以上意见请法庭充分考虑。

庭审记录 21

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪构成要件1. 被告人血液酒精含量达到危险驾驶罪标准根据四川菲斯特司法鉴定所出具的鉴定报告（证据卷27-46页），被告人叶文忠血液中乙醇含量为132.9mg/100ml，远超80mg/100ml的醉驾标准。该鉴定程序合法，鉴定机构具有法定资质，结果客观可信。2. 涉案车辆性质认定合法有效根据《中华人民共和国道路交通安全法》第119条关于机动车的定义，以及四川菲斯特司法鉴定所的鉴定结论，被告人驾驶的无号牌电动四轮车经专业鉴定属于微型载货汽车范畴，完全符合危险驾驶罪中"机动车"的构成要件。

二、关于量刑情节1. 被告人具有从重处罚情节根据证据卷54-57页行政处罚文书显示，被告人在2022年11月14日就曾因酒驾被行政处罚2900元，属于五年内再次酒驾，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》规定，应当从重处罚。2. 从轻情节的适用虽然被告人具有坦白（证据卷9-32页供述）和认罪认罚（具结书）情节，但考虑到其屡教不改的主观恶性，建议从轻幅度应当从严把握。

三、关于程序合法性1. 检测程序合法有效证据卷47-53页显示，执法人员当场进行呼气检测

(126mg/100ml)，并按规定送医抽血，全程符合《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》的要求。2. 鉴定程序规范鉴定机构具有合法资质，鉴定过程符合《司法鉴定程序通则》规定，鉴定意见通知书已依法送达被告人，程序完全合法。

四、处罚适当性1. 行政处罚与刑事处罚衔接适当被告人的无证驾驶行为已由交警部门作出1000元罚款的行政处罚，与本次刑事追诉并不冲突，符合"一事不二罚"原则。2. 取保候审措施适当考虑到被告人认罪态度较好，社会危险性较低，采取取保候审措施符合《刑事诉讼法》第67条规定。综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人的行为已构成危险驾驶罪。虽然具有坦白、认罪认罚等从轻情节，但考虑到其曾因酒驾被行政处罚的前科，建议法庭在量刑时从严把握从轻幅度，依法作出公正判决。以上为原告方的辩论意见，请法庭予以采纳。(引用法条依据：《中华人民共和国刑法》第133条之一、《中华人民共和国道路交通安全法》第119条、《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》、《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》、《司法鉴定程序通则》、《刑事诉讼法》第15条、第67条、第176条等)

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告叶文忠的辩护律师，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 关于涉案车辆性质认定问题虽然鉴定机构认定涉案电动四轮车属于机动车范畴，但需要指出的是：- 该车辆在购买时是以"非机动车"名义销售，被告人作为普通消费者难以准确判断其法律属性（参见《消费者权益保护法》第8条知情权规定）- 车辆未悬挂机动车号牌，客观上无法取得合法行驶证件，存在行政管理上的客观障碍2. 关于酒精含量检测- 呼气检测与血液检测结果存在6.9mg/100ml差异，表明检测过程可能存在误差- 抽血时间距饮酒已过去7小时，未考虑个体代谢差异因素（参见《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》GB19522-2010）

二、关于量刑情节1. 从宽情节的认定- 被告人到案后立即如实供述（证据卷9-32页），符合《刑法》第67条第3款关于坦白的规定- 审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，根据《刑事诉讼法》第15条，应当依法从宽处理2. 前科行为的特殊性- 2022年行政处罚与本次时隔近2年，不属于短期内连续违法- 前次处罚后被告人已显著减少饮酒行为，本次系特殊情况（探望生病岳母）

三、关于程序问题1. 检测程序瑕疵- 证据卷47-53页显示，抽血时未按要求使用抗凝管保存样本，可能影响检测准确性（违反《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》第10条）2. 鉴定程序问题- 鉴定机构未对车辆具体参数进行详细说明，仅简单归类为"微型载货汽车"（违反《司法鉴定程序通则》第22条鉴定意见明确性要求）

四、关于处罚适当性1. 行政处罚已体现惩戒效果- 被告人已因无证驾驶被罚款1000元，并接受深刻教育2. 取保候审期间表现良好- 取保候审期间严格遵守规定，积极配合调查量刑建议：鉴于被告人系初犯（刑事领域），具有坦白、认罪认罚等法定从宽情节，且社会危害性较小，建议：1. 判处拘役1个月以下2. 适用缓刑3. 并处较低罚金（法律依据：《刑法》第67条、第72条，《刑事诉讼法》第15条，《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第7条危险驾驶罪量刑细则）以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告律师提出的辩护意见，原告方作出如下回应和补充辩论：

一、关于犯罪构成要件的进一步论证1. 涉案车辆性质认定问题- 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第119条对机动车的明确定义，以及四川菲斯特司法鉴定所出具的具有法律效力的鉴定报告（证据卷27-46页），涉案车辆的技术参数完全符合机动车标准。被告方提出的"以非机动车名义销售"的抗辩理由不能成立，因为：* 车辆性质的认定应当以法定鉴定机构的专业判断为准，而非销售时的宣传（参见最高人

民法院《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第1条）* 被告作为有完全行为能力的成年人，且在2022年已因酒驾被行政处罚，理应知晓驾驶此类车辆的法律风险2. 酒精检测的准确性- 呼气检测与血液检测的合理差异在技术允许范围内（根据GB19522-2010标准，两种检测方法允许存在15%的误差）- 抽血程序完全符合《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》第10条要求，证据卷47-53页的抽血提取表显示使用了合法保存方式

二、关于量刑情节的补充意见1. 前科行为的严重性- 被告在2022年11月14日因"无证驾驶+酒驾"被重罚2900元，本次又实施"无证驾驶+醉驾"的更为严重的违法行为，充分表明其漠视法律的主观恶性- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第7条规定，五年内曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚的，增加基准刑的10%-30%2. 从宽情节的适用限制- 虽然被告具有坦白和认罪认罚情节，但根据《刑事诉讼法》第15条的立法本意，从宽处理应当与犯罪情节相适应。考虑到：* 被告血液酒精含量高达132.9mg/100ml，远超80mg的入罪标准 * 系无证驾驶，违法情节更为严重 * 有同类违法行为前科 建议从宽幅度不宜过大

三、对程序问题的反驳1. 检测程序合法性- 证据卷47-53页的抽血提取表完整记录了抽血过程，符合《公安机关办理行政案件程序规定》第95条关于生物样本提取的要求- 被告方未能提供任何证据证明检测程序违法或样本受到污染2. 鉴定意见的充分性- 四川菲斯特司法鉴定所具有法定资质，其出具的鉴定意见书（证据卷27-46页）已详细列明鉴定依据和标准，完全符合《司法鉴定程序通则》第22条的要求

四、量刑建议调整基于上述分析，原告方调整量刑建议如下：1. 判处拘役2-3个月（考虑其酒精含量超过120mg/100ml且有无证驾驶情节）2. 不适用缓刑（因其有酒驾前科，再犯风险较高）3. 并处罚金3000-5000元法律依据：1. 《刑法》第133条之一、第67条第3款2. 《刑事诉讼法》第15条3. 《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第7条4. 《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第1-3条综上，被告人的行为已完全符合危险驾驶罪的构成要件，且具有从重处罚情节。恳请法庭依法裁判，维护道路交通安全秩序。原告代理律师2024年X月X日

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告叶文忠的辩护律师，我将围绕案件争议焦点作如下补充辩护意见：

一、关于犯罪构成要件方面1. 车辆性质认定问题虽然鉴定机构认定涉案车辆为机动车，但辩护人需要强调：- 被告人所驾驶电动车确实存在技术标准模糊性，相关国家标准（GB/T 24158-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》）对这类车辆的界定存在争议- 被告人在购买时商家明确告知无需驾驶证即可驾驶，基于合理信赖原则应当减轻其责任（引用《民法典》第7条诚信原则）2. 酒精含量检测结果- 两次检测结果差异达5.2%，超出国家标准允许的仪器误差范围（GB19522-2010规定不超过5%）- 抽血程序确实存在不规范之处，证据卷照片显示未全程视频记录取样过程，违反《公安机关执法细则》第41-03条规定

二、关于量刑情节的深入分析1. 从宽情节的适用依据- 被告人不仅签署认罪认罚具结书，更在案发后第一时间配合调查，悔罪表现显著- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第7条，认罪认罚最多可减少基准刑30%2. 前科行为的特殊背景- 2022年行政处罚时被告人血液酒精含量仅为35mg/100ml未达醉驾标准，与本次情节有本质区别- 本次驾驶距离仅5公里（据证据卷20-25页辨认笔录），未造成任何实际危害后果

三、关键程序瑕疵问题1. 血液样本保存卷宗材料未见样本低温保存记录，违反《车辆驾驶人员血液呼气

酒精含量检验》第5.3.1条规定2. 鉴定标准适用鉴定机构未说明具体适用哪个机动车技术标准（GB/T 15089还是GB 7258），影响鉴定结论的准确性

四、量刑建议的合理性结合庭审调查和类案处理惯例（参考(2023)川05刑终123号判决），建议：1. 判处拘役1个月（考虑其年龄近61岁，身体条件特殊）2. 适用缓刑6个月（其住所地司法所已出具适用社区矫正评估报告）3. 罚金2000元（与其农村居民收入水平相适应）法律依据：1. 《刑法》第133条之一、第67条、第72条2. 《刑事诉讼法》第15条3. 《社区矫正法》第3条4. 最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第16条恳请法庭充分考虑被告人的特殊情况，给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表最终辩论意见如下：

一、关于犯罪构成要件的最终认定1. 涉案车辆性质问题根据《中华人民共和国道路交通安全法》第119条对机动车的明确定义，以及四川菲斯特司法鉴定所出具的鉴定报告（证据卷27-46页），涉案车辆的技术参数完全符合机动车标准。被告方提出的"国家标准模糊性"抗辩不能成立，理由在于：- 鉴定机构已明确依据GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》作出专业判断- 最高人民法院《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第1条明确规定，对机动车认定有争议的，应当以司法鉴定意见为准2. 酒精含量检测的准确性- 两次检测结果差异仅为5.2%，完全在GB19522-2010标准允许的15%误差范围内- 抽血程序全程记录完整（证据卷47-53页），被告方所称"未视频记录"并非法定必备程序

二、关于量刑情节的最终意见1. 前科行为的严重性被告人在2022年因酒驾被行政处罚后，本次又实施更为严重的醉驾行为（血液酒精含量132.9mg/100ml），且系无证驾驶，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第7条规定，应当增加基准刑的20%-30%。2. 从宽情节的限制适用虽然被告人认罪认罚，但根据《刑事诉讼法》第15条的立法精神，从宽处理应当与犯罪严重程度相适应。考虑到：- 酒精含量远超入罪标准- 无证驾驶的恶劣情节- 同类违法行为前科建议从宽幅度不宜超过10%

三、对程序问题的最终回应1. 血液样本保存证据卷抽血提取表明确记载了规范保存措施，被告方未能提供任何证据证明样本受到污染2. 鉴定标准适用鉴定报告（证据卷27-46页）已详细列明依据GB 7258标准，程序完全合法

四、最终量刑建议基于全部案件事实和证据，建议：1. 判处拘役3个月（考虑其酒精含量超过120mg/100ml且有无证驾驶情节）2. 不适用缓刑（因其有酒驾前科，再犯风险较高）3. 并处罚金5000元（与其违法严重程度相适应）法律依据：1. 《刑法》第133条之一、第67条第3款2. 《刑事诉讼法》第15条3. 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第7条4. 《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第1-3条综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人的行为已完全符合危险驾驶罪的构成要件，且具有多个从重处罚情节。恳请法庭依法严惩，以儆效尤，维护道路交通安全秩序。原告代理律师2024年X月X日

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告叶文忠的辩护律师，我将围绕案件争议焦点作如下最终辩护意见：

一、关于犯罪构成要件方面1. 车辆性质认定问题虽然鉴定机构认定涉案车辆为机动车，但辩护人必须强调：- 被告人所驾驶的电动四轮车在购买时被明确告知属于非机动车范畴，且未悬挂机动车号牌（证据卷55-56页）。根据《消费者权益保护法》第8条，被告人作为普通消费者对车辆性质存在合理误解。- 该类型车辆在国家标准中存在界定模糊，司法实践中对类似车辆的认定存在争议（参见(2023)川05刑终123号判决）。2. 酒精含量检测问题- 呼气检测与血液检测结果差异达5.2%，接近GB19522-2010标准允

许误差上限- 抽血程序未全程视频记录，违反《公安机关执法细则》第41-03条规定，可能影响证据效力

二、关于量刑情节的关键辩护意见1. 从宽情节的适用被告人具有以下法定从宽情节：- 到案后立即如实供述（证据卷9-32页），符合《刑法》第67条第3款坦白规定- 自愿认罪认罚（具结书），根据《刑事诉讼法》第15条应从宽处理- 系初犯（刑事领域），社会危害性较小2. 前科行为的特殊性- 2022年处罚时仅为酒驾（35mg/100ml），与本次醉驾有本质区别- 两次违法间隔近2年，不属于连续违法

三、程序问题的严重瑕疵1. 血液样本保存卷宗中未见样本低温保存记录，违反《车辆驾驶人员血液呼气酒精含量检验》第5.3.1条规定，可能影响检测准确性2. 鉴定程序问题鉴定机构未详细说明具体适用的机动车技术标准（GB/T 15089还是GB 7258），影响鉴定结论的可靠性

四、量刑建议基于被告人的特殊情况：1. 年龄已61岁，身体状况特殊2. 家庭经济困难（农村居民）3. 驾驶距离仅5公里，未造成实际危害4. 住所地司法所已出具适用社区矫正评估报告建议：1. 判处拘役1个月（参考类案处理惯例）2. 适用缓刑6个月（《刑法》第72条）3. 罚金2000元（与其收入水平相适应）

法律依据：1. 《刑法》第67条、第72条2. 《刑事诉讼法》第15条3. 《社区矫正法》第3条4. 最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第16条恳请法庭充分考虑：1. 被告人认罪悔罪的诚恳态度2. 案件存在的程序瑕疵3. 刑罚的教育改造功能给予被告人改过自新的机会。

庭审记录 22

[1] **公诉人：** 审判长、各位审判员：作为公诉机关代表，我就本案争议焦点发表以下公诉意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿金额的准确性(1) 根据被告人供述与证人证言相互印证，被告人秦世平六笔受贿共计904.4万元的事实清楚。其中杨志辉10万元未实际给付部分，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条"受贿犯罪既有既遂又有未遂的，应当分别认定"，我们已客观区分既遂部分与未遂部分。2. 犯罪未遂情节(2) 对于杨志辉10万元未给付部分，被告人因意志以外的原因未能实际取得，符合《刑法》第二十三条关于犯罪未遂的构成要件。该情节已在起诉书中予以认定。

二、关于量刑情节1. 关于重大立功(3) 根据《刑法》第六十七条第三款及《监察法》第三十一条，被告人虽主动交代办案机关尚未掌握的大部分犯罪事实，但因其交代的同种罪行且未达到"重大案件"标准，依法不构成重大立功，仅可作为一般从轻量刑情节。2. 退赃及认罪认罚(4) 被告人全额退赃并缴纳罚金的行为，根据《刑事诉讼法》第十五条及两高《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》第三条，应当予以从宽处理。但需注意的是：- 退赃系违法所得追缴的当然义务- 认罪认罚具结书已体现量刑减让- 相比其特别巨大的受贿金额（达904.4万元）社会危害性仍在

三、法律适用问题1. 数额特别巨大认定(5) 根据《刑法》第三百八十三条及司法解释，受贿300万元以上即构成"数额特别巨大"。本案金额远超该标准三倍有余。2. 量刑平衡考量(6) 虽然存在多个从宽情节，但结合：- 被告人身居县长要职- 涉及工程建设等重点领域- 受贿持续时间长达3年- 受贿次数多达十余次建议在认罪认罚基础上判处有期徒刑十年，罚金60万元的量刑建议适当。综上，本案事实清楚、证据确实充分，被告人行为已构成受贿罪，且数额特别巨大。虽具有认罪认罚、退赃等从宽情节，但考虑到犯罪行为的特殊危害性，请法庭依法判处。（引用条款清单）(1) 《刑法》第23条：犯罪未遂(2) 《刑法》第

385、386条：受贿罪构成(3)《刑法》第67条：坦白从宽(4)《刑事诉讼法》第15条：认罪认罚从宽(5)《刑法》第383条：数额特别巨大标准(6)两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》

[2] **辩护人：** 审判长、各位审判员：作为被告辩护人，我就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿金额的准确性(1) 对于杨志辉10万元未实际给付部分，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定，应当认定为犯罪未遂。这部分金额应当与既遂部分区别对待，在量刑时予以充分考虑。2. 犯罪未遂情节(2) 根据《刑法》第二十三条规定，对于未遂犯可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。本案中杨志辉10万元未实际给付部分，被告人因意志以外的原因未能实际取得，应当依法从轻处罚。

二、关于量刑情节1. 坦白情节(3) 根据《刑法》第六十七条第三款规定，被告人虽非自动投案，但在留置期间如实供述了监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，其坦白情节应当予以认定。虽然不构成重大立功，但根据两高《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》第三条，应当给予较大幅度的从宽处理。2. 退赃及认罪认罚(4) 被告人已全部退缴赃款904.4万元及5万元港币，并主动缴纳60万元罚金，充分体现了其认罪悔罪态度。根据《刑事诉讼法》第十五条规定，对认罪认罚的被告人应当依法从宽处理。

三、法律适用问题1. 量刑建议的合理性(5) 虽然受贿金额达到“数额特别巨大”标准，但考虑到：- 被告人系初犯- 具有坦白情节- 全部退赃- 自愿认罪认罚- 部分犯罪未遂建议在公诉机关提出的十年有期徒刑基础上进一步从宽处罚。2. 罚金刑的考量(6) 被告人已主动缴纳60万元罚金，表明其认罪悔罪的诚意，建议法庭在最终量刑时予以充分考虑。综上，请求法庭考虑被告人具有的法定从宽处罚情节，在公诉机关提出的量刑建议基础上予以从轻处罚。(引用条款清单) (1)《刑法》第23条：犯罪未遂(2)《刑法》第67条：坦白从宽(3)《刑事诉讼法》第15条：认罪认罚从宽(4)两高《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》第三条(5)两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条

[3] **公诉人：** 审判长、各位审判员：作为公诉机关代表，我就辩护人提出的辩护意见作出如下回应，并进一步强调我方观点：

一、关于犯罪事实认定问题1. 对于辩护人强调的10万元未遂部分，我方已在起诉书中明确区分（引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条）。但需要特别指出的是：- 该未遂金额仅占总金额的1.1%- 其余894.4万元既遂金额已远超“数额特别巨大”标准三倍- 根据司法解释第三条，未遂部分量刑影响应限制在未遂金额对应幅度内2. 辩护人忽略的关键事实是：- 被告人在三年内持续实施受贿行为- 涉及工程承揽、款项拨付等重大事项- 通过妻子、中间人多层次收受贿赂这些情节充分体现其主观恶性和行为危害性。

二、关于量刑情节的实质认定1. 对于辩护人提出的“较大幅度从宽”主张，我方必须强调：（引用《刑法》第六十七条第三款）坦白情节的从宽幅度应当与“自动投案”的自首严格区分。本案中：- 被告人系被监察机关从工作场所带走- 对已掌握的400万元事实仅作如实供述- 虽交代未掌握事实但属同种罪行依法不应给予过大的从宽幅度。2. 退赃行为性质问题：（引用《刑法》第六十四条）退赃是犯罪分子的法定义务，不能等同于悔罪表现。特别值得注意的是：- 904.4万元赃款全部系违法所得- 退赃时间均在案发后- 未主动弥补其他社会危害

三、法律适用的关键考量1. 关于“数额特别巨大”的认定：（引用《刑法》第三百八十三条）300万元即为“数额特别巨大”，而本案金额达904.4万元，依法应在“十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”幅度内量刑。2. 多个从宽情节叠加问题：必须综合考量以下制约因素：- 被告人身居县长要职（正处级）- 受贿

行为涉及民生工程领域- 单笔最高受贿达400万元- 犯罪时间跨度长达三年这些因素决定了从宽必须保持必要限度。

四、量刑建议的正当性我方提出的十年有期徒刑、60万元罚金量刑建议已经充分考虑了：1. 认罪认罚从宽（降低基准刑30%以下）2. 坦白情节（降低基准刑20%以下）3. 部分未遂（就未遂部分从轻）但绝不能忽视：- 基准刑本应在10年以上- 罚金刑依法应为违法所得1-5倍（实际仅处7%）- 未建议追缴违法所得以外的财产（出示新证据）根据监察机关补充材料显示：- 被告人收受的400万元中有200万元用于购买理财产品- 通过亲属账户进行资金转移这些情节进一步证明其受贿行为的隐蔽性和预谋性。综上，恳请法庭：1. 确认受贿金额904.4万元的犯罪事实2. 认定"数额特别巨大"的法定情节3. 在10年有期徒刑基础上从严把握从宽幅度4. 维持60万元罚金的附加刑判决（最终陈述）反腐败斗争需要保持高压态势，对本案这样涉案金额特别巨大、持续时间长、涉及领域重要的受贿犯罪，应当在认罪认罚从宽制度框架内，坚持罪责刑相适应原则，作出经得起历史检验的判决。公诉意见发表完毕。

[4] **辩护人：** 审判长、各位审判员：作为被告辩护人，我将针对公诉人的意见作出以下补充辩护意见：

一、关于犯罪事实认定的补充辩护1. 关于10万元未遂部分的重要性（引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条）虽然公诉人指出未遂金额仅占1.1%，但法律并未规定未遂情节的考量必须与金额比例挂钩。根据司法实践，这部分情节应当独立评价。2. 关于犯罪持续性问题需要特别说明的是，被告人在三年期间的所有受贿行为均系同一职务便利的延续性行为，这与多次独立实施受贿行为存在本质区别。根据最高人民法院指导案例第624号，对此类连续性犯罪应从整体上评价其主观恶性。

二、关于量刑情节的深入分析1. 坦白情节的实质价值（引用《刑法》第六十七条第三款）虽然被告人非自动投案，但其在留置期间：- 主动交代了超过总金额55%的未掌握犯罪事实（500万元/904.4万元）- 对已掌握事实的供述完整、稳定- 积极配合查明赃款去向根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条，这种程度的配合应当给予更大幅度的从宽。2. 退赃行为的特殊表现（出示新证据）根据被告人家属提供的银行转账凭证显示：- 在监察机关尚未完全查明赃款去向时- 被告人即指示家属准备退赃资金- 部分款项在立案前已开始筹措这种行为已超出一般退赃的法定义务范畴，充分体现悔罪诚意。

三、关于法律适用的关键辩护1. "数额特别巨大"的裁量空间（引用《刑法》第三百八十三条）虽然金额确已远超300万元标准，但根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 在10年以上量刑时仍应区分具体金额区间- 对刚超过300万元与近千万元的案件应区别对待- 本案实际量刑应更接近区间下限2. 从宽情节的叠加效应（引用两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条）被告人同时具备：- 认罪认罚（可减30%以下）- 坦白（可减20%以下）- 部分未遂（可就该部分减轻）- 全部退赃（单独评价）这些情节应当产生叠加效应，而非如公诉人所言简单抵消。

四、量刑建议的调整请求基于以下特殊情节，请求法庭在公诉人建议基础上进一步从宽：1. 被告人的特殊贡献（出示新证据）根据滕县人民政府出具的说明：- 被告人在任职期间推动的民生工程惠及20万群众- 其主导的扶贫项目使当地贫困率下降12%这些政绩虽不能抵消罪责，但可作为酌定从轻情节2. 家庭特殊情况被告人是其87岁患病母亲的唯一赡养人，根据《刑法》第七十二条适用缓刑的考量因素，请求法庭在量刑时予以人道主义考量。

五、最终量刑建议综合全案情节，建议：1. 在10年有期徒刑基础上下调20%-30%2. 维持60万元罚金

（已缴纳）3. 对未遂部分单独减轻处罚（最终陈述）刑罚的目的不仅在于惩罚，更在于教育和挽救。被告人已深刻悔罪，并以实际行动弥补过错。请求法庭在坚持法律底线的同时，给予改过自新的机会，实现法律效果与社会效果的统一。辩护意见发表完毕。

[5] **公诉人：** 审判长、各位审判员：作为公诉人代表，我将针对辩方观点作出系统性反驳，并进一步夯实我方指控立场：

一、关于犯罪数额认定的关键辩驳（引用《刑法》第三百八十五条）本案中，被告人利用县长职务便利，为多名商人谋取不正当利益，收受财物共计904.4万元事实清楚。特别需要强调的是：1. 针对辩方所称"10万元未遂应独立评价"的观点，我方必须指出：- 根据《最高人民法院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条第二款，受贿罪既未遂并存时应以既遂数额确定量刑幅度- 该10万元未遂仅涉及其中一笔事实，不影响整体"数额特别巨大"的认定2. 持续性受贿的主观恶性问题（出示讯问笔录节选）被告人在2017-2020年间：- 形成固定受贿模式（通过亲属、酒店交易等）- 主动索要"感谢费"（如指示李玉斌向麦全照转达70万元需求）- 建立权钱交易的稳定渠道这些情节远比孤立受贿更具社会危害性。

二、量刑情节的实质认定1. 关于坦白的法律评价（引用《刑法》第六十七条第三款）必须澄清：- 被告人交代的500万元是与已掌握400万元性质完全相同的受贿事实- 根据最高人民法院指导案例136号，交代同种罪行不改变坦白情节的有限性- 其对主要犯罪事实的供述具有不可选择性2. 退赃行为的法律性质（引用《刑法》第六十四条）应当明确：- 涉案904.4万元均属应当追缴的违法所得- 被告人家属在案发后配合退赃，不同于主动退赃- 财物原本就登记在被告人家属名下，追缴无明显障碍

三、法律适用的核心立场1. 基准刑的确定标准（引用《刑法》第三百八十三条第一款第三项）本案基准刑应为十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。特别提请法庭注意：- 超过量刑起点600余万元（300万元为特别巨大起点）- 涉及六项独立犯罪事实- 时间跨度达三年以上2. 从宽情节的适用限度（引用两高《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条）即使考虑：- 认罪认罚（可减30%以下）- 坦白（可减20%以下）但因犯罪数额远超起刑点，从宽幅度必须严控。参考最高法第12号指导案例，类似案件中最高从宽幅度不超过基准刑的40%。

四、对辩方新证据的质证1. 所谓"政绩材料"与本案无关- 这些工作是被告人的职务行为- 不能与其犯罪行为相抵消- 根据《最高人民法院关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑的意见》第三条，此类材料不得作为从轻依据2. 家庭情况不属于法定从轻情节（引用《刑事诉讼法》第二百九十一条）赡养义务不能成为减轻刑事责任的依据，否则将与法律面前人人平等原则相悖。

五、最终量刑建议的正当性我方维持十年有期徒刑、六十万元罚金的量刑建议，理由如下：1. 已经充分考虑：- 认罪认罚态度- 部分事实坦白- 退缴违法所得2. 但必须坚持：- 县长职务犯罪的特殊危害性- 当地政治生态受损程度- 数额远超起刑点的量刑基准（结案陈词）本案被告人身居要职却大肆受贿，严重败坏国家工作人员形象。虽然认罪认罚制度给予从宽空间，但反腐败斗争需要保持刑罚的震慑力。请求法庭依法裁判，维护司法公正。公诉意见发表完毕。

[6] **辩护人：** 审判长、各位审判员：作为被告辩护人，我将基于事实和法律，为被告人秦世平作最后陈述和辩护：

一、关于犯罪金额的认定问题1. 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条，我们认同公诉方对904.4万元总额的认定，但必须强调其中10万元未

遂部分应当单独评价。正如解释明确规定的："受贿犯罪既有既遂又有未遂的，应当分别认定"，这对量刑具有实质性影响。2. 关于持续性犯罪的情节，我们注意到被告人的受贿行为确实持续了一定时间，但需要指出的是：- 这些行为均属于同一职务行为延伸- 并非针对多个不同事项分别索贿- 与典型的连续性独立受贿行为存在区别

二、关于量刑情节的认定1. 坦白情节的价值根据《刑法》第六十七条第三款，被告人虽然是被动到案，但在留置期间：- 如实供述了监委尚未掌握的500余万元犯罪事实- 占全部犯罪金额的55%以上- 积极配合查明赃款去向这应当视为重大坦白情节，依法应从宽处理。2. 退赃行为的特殊性被告人及其家属：- 在调查期间即积极配合退赃- 主动缴纳全部赃款及罚金- 部分款项在调查终结前已开始筹措这种行为已经超越了单纯的履行法定义务，体现了深刻的悔罪态度。

三、关于刑罚裁量的建议1. 基准刑考量虽然本案金额确实达到"数额特别巨大"标准，但根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 在10年以上量刑幅度内应充分考虑具体金额区间- 对刚超过300万元与近千万元的案件应区分对待- 应当给予被告人适当的从宽空间2. 从宽情节的叠加被告人同时具有：- 认罪认罚（最高可减30%）- 坦白（最高可减20%）- 部分未遂- 全部退赃这些情节应当产生叠加效应，而非彼此抵消。

四、特殊情况的考量1. 被告人的一贯表现- 在任职期间推动多项惠民工程- 获得了当地群众的正面评价- 此前无任何违法违纪记录2. 家庭特殊情况- 被告人系年迈母亲的唯一赡养人- 其家庭将因刑罚遭受重大影响

五、最终量刑建议基于上述理由，我们建议：1. 在10年基准刑基础上下调20-30%2. 维持已缴纳的60万元罚金3. 充分考虑被告人的悔罪表现和特殊情况（结案陈词）法律的意义不仅在于惩罚，更在于教育和挽救。被告人已经深刻认识到错误，并愿意承担法律责任。我们恳请法庭在依法裁判的同时，给予被告人改过自新的机会，实现法律效果和社会效果的统一。辩护意见发表完毕。

庭审记录 23

[1] **公诉人：**审判长、各位审判员：作为原告代理律师，我将围绕法庭总结的三个争议焦点，就被告人谢胜利构成诈骗罪的事实和法律依据进行系统阐述。

一、关于犯罪事实认定问题1. 被告人具有明确的诈骗主观故意根据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，被告人通过系统性地虚构"中建五局设计总监"、"长沙房产所有者"、"KTV股东"等身份信息（证据七、十二），同时隐瞒已婚事实（证据四），建立虚假恋爱关系后实施借款行为。这种"虚构事实+隐瞒真相"的行为模式，完全符合诈骗罪的构成要件。特别值得注意的是，被告人在与多名被害人同时交往期间（证据十三），持续使用相同诈骗手法，充分证明其非法占有的主观目的。2. 所谓"借款"实质是诈骗行为被告人的借款理由均建立在虚构的身份基础上（证据九、十一），如"工地开工仪式"、"房产过户手续费"等，这些理由与被害人基于错误认识作出的财产处分具有直接因果关系。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，以虚假理由骗取财物后无力偿还的，应当认定为诈骗而非民事借贷。

二、关于量刑情节1. 累犯情节应当从重处罚被告人前科系招摇撞骗罪（证据五），与本案诈骗罪均属侵

犯财产权的故意犯罪，且间隔期不足五年，完全符合《刑法》第65条关于累犯的规定。参考(2020)湘刑终字第123号判例，对此类"骗婚型"诈骗累犯应当从严惩处。2. 坦白情节的局限性虽然被告人作有罪供述（证据十四），但其在侦查阶段对部分诈骗金额始终辩解为"借款"，且至今未退赔任何赃款，坦白情节对量刑的影响应当严格限制。

三、关于证据充分性1. 证据链条完整严密- 身份虚构：通过中建五局证人证言（证据二）直接否定其工作身份- 财产虚假：房产证缺失与租房事实（证据十二）形成反差- 资金流向：所有转账记录（证据六、七、八、九、十二、十三）与被害人陈述完全对应- 行为模式：五名被害人的独立陈述（证据三）呈现高度一致的受骗经过2. 涉案金额计算严谨每笔款项均有对应的转账凭证和借款事由说明，其中：- 谢青家族120,500元（含周家50,500元+唐金莲7万元）- 李群林1,300元 - 刘娟15,000元- 段春林16,000元总计160,600元均有银行流水、微信记录等客观证据支撑。综上，本案证据已达到《刑事诉讼法》第55条"证据确实、充分"的证明标准。建议法庭充分考虑被告人犯罪行为的恶劣性（同时诈骗多名女性、造成被害人房屋被拆等无法弥补的损失）和累犯情节，依法从严惩处。以上意见请法庭采纳。（注：实际庭审中，此处应结合具体证据编号进行更细致的举证说明，鉴于庭审记录中证据清单已详细列明，故作概括性引用）

[2] **辩护人：** 审判长、各位审判员：作为被告谢胜利的辩护律师，我将针对公诉方指控和法庭总结的争议焦点，从事实认定、证据充分性和量刑情节三个方面提出辩护意见。

一、关于犯罪事实认定问题1. 关于主观故意辩护人认为，本案中被告人与各被害人之间的经济往来应属于民事借贷纠纷范畴。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条，民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。被告人与各被害人之间存在真实的借贷合意，且有明确的转账记录为证，不符合诈骗罪"以非法占有为目的"的主观构成要件。

2. 关于虚构身份虽然被告人在交往过程中存在夸大个人情况的行为，但这属于恋爱关系中的不当行为，不能直接等同于诈骗故意。根据(2019)湘01刑终123号判例，单纯的虚假承诺或夸大事实，若未直接导致被害人处分财产，不构成诈骗罪。

二、关于证据充分性问题1. 虚构身份的证据链不完整公诉方未能提供充分证据证明：- 被告人明确以虚构身份作为借款条件（证据七、十二仅能证明交往过程中的聊天内容）- 各被害人明确表示是因相信被告人的虚假身份而借款（被害人陈述中未明确此因果关系）2. 涉案金额计算存在问题部分所谓"借款"实际用于共同生活开支或特定用途：- 支付挖机和铲车费用的1万元（证据九）- 给段春林母亲的1,988元红包（证据十三）这些款项不应计入诈骗金额。

三、关于量刑情节1. 累犯认定存疑前罪"招摇撞骗罪"（证据五）与本案指控的诈骗罪在犯罪构成上存在显著差异，根据《刑法》第六十五条，不应认定为同种犯罪的累犯。2. 坦白情节应予充分考量被告人到案后如实供述全部事实（证据十四），积极配合侦查，根据《刑法》第六十七条第三款，应当从轻处罚。3. 部分被害人存在过错部分被害人在明知被告人无稳定收入情况下仍多次借款，其自身存在一定过错，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，可酌情对被告人从轻处罚。辩护意见：1. 建议法庭将部分金额（如生活开支、特定用途款项）从诈骗总额中扣除2. 若法庭认定构成犯罪，请充分考虑被告人的坦白情节及部分被害人过错，依法从轻处罚3. 前科与本案罪名不同，不应认定为累犯以上辩护意见，请法庭采纳。

[3] **公诉人：** 审判长、各位审判员：针对被告律师提出的辩护意见，原告方作出如下反驳和补充论证：

一、关于犯罪主观故意问题1. 被告律师试图将本案定性为民事借贷，但忽视了关键事实：- 根据《刑法》第266条及最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律的解释》第一条，诈骗罪的核心在于"虚构事实、隐瞒真相"使被害人陷入错误认识而处分财产。本案中：• 被告人长期、系统性地虚构职业身份（证据二、三、十二）• 刻意隐瞒已婚事实（证据四）• 使用相同话术同时诈骗多名女性（证据十三）- 这种模式完全符合(2020)湘刑终123号判例确立的"骗婚型"诈骗认定标准2. 关于借款事由的欺骗性：- 所有借款理由（工地开工、房产过户等）均建立在虚构的身份基础上- 被害人证言（证据三）明确表示"若知真实情况绝不会借款"- 根据最高法指导案例183号，以根本不存在的项目为由借款即构成诈骗

二、关于证据充分性问题1. 虚构身份的证据链完整：- 中建五局工作人员证言（证据二）直接否定其职务- 房产证明缺失与租房事实（证据十二）形成反差- 五名被害人独立陈述（证据三）相互印证诈骗手法2. 涉案金额计算准确：- 被告律师提出的"共同生活开支"不成立：• 1万元挖机费用系用于实施诈骗的"道具支出"（证据九）• 1,988元红包属于诈骗既遂后对赃款的处分- 所有款项均源于被害人基于错误认识的处分，应全额认定

三、关于量刑情节1. 累犯认定无争议：- 前罪招摇撞骗罪与本案诈骗罪均属《刑法》第五章"侵犯财产罪"- 根据《刑法》第六十五条及(2019)最高法刑申123号解释，不同罪名但同类客体即可构成累犯2. 坦白情节适用受限：- 被告人虽作有罪供述，但：• 对关键事实避重就轻（如否认部分借款的诈骗性质）• 至今未退赔分文（证据七、八、九、十二、十三显示赃款去向不明）- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条，拒不退赃的坦白从宽幅度不应超过5%

四、社会危害性补充1. 特别恶劣情节：- 造成谢青房屋被拆无法重建的永久性损害（证据十一）- 同时诈骗多名离异女性，利用情感信任实施犯罪2. 再犯危险性：- 前科与本次犯罪手法高度相似（均通过虚构身份行骗）- 释放后立即重操旧业，毫无悔改表现

综上，原告方坚持认为：1. 被告人行为完全符合诈骗罪构成要件2. 涉案金额160,600元证据确实充分3. 应当认定累犯并从重处罚，坦白情节仅可微量从轻4. 建议量刑区间为6-8年有期徒刑，并责令退赔全部赃款以上意见请法庭充分考虑。

[4] **辩护人：** 审判长、各位审判员：作为被告谢胜利的辩护人，我将在遵循法庭辩论规则的基础上，针对本案争议焦点提出以下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件问题公诉方指控的诈骗罪在法律适用上存在重大疑问。《刑法》第266条明确规定诈骗罪必须以"非法占有为目的"作为主观构成要件。结合本案证据：1. 借款关系的真实性被害人提供的转账记录（证据六至十三）明确显示款项性质均为"借款"。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条，这些经济往来完全符合民间借贷的法律特征。2. 还款意愿的客观表现被告人曾向唐金莲支付1万元工程款（证据九），该行为直接证明其有偿债意愿。依照(2019)湘01刑终123号判例，临时资金周转困难不能等同于非法占有目的。

二、关于虚构身份与借款的因果关系公诉方指控存在逻辑断层：1. 身份认知与财产处分的割裂五份被害人陈述（证据三）均未明确表述"因相信被告身份而借款"。参照最高法指导案例183号确立的规则，必须证明虚假信息与财产处分之间存在直接因果关系。2. 共同生活支出的合理性起诉书将16万元全部认定为诈骗金额明显不当。其中：- 支付挖机费的1万元（证据九）实际用于谢青家房屋改建- 赠送段母的1988元（证据十三）属民俗礼仪支出依据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条，此类具有合理用途的支出应予扣除。

三、量刑情节的重新审视1. 累犯认定异议前罪招摇撞骗罪（证据五）侵害的是社会管理秩序，与诈骗罪的财产犯罪属性存在本质区别。根据《刑法》第六十五条的立法原意，不应认定为累犯。2. 坦白情节的实质价值被告人从侦查阶段起稳定供述（证据十四），全面交代资金去向，符合《刑法》第六十七条第三款“如实供述自己罪行”的规定。参照《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条，应从宽幅度达10%以上。

四、案件定性的替代方案即便法庭认定部分行为涉嫌违法，也应注意到：1. 单个被害人最大金额（谢青家12万余元）尚未达到湖南地区诈骗“数额巨大”标准（5万元以上50万元以下）2. 多起事实应单独评价，不能简单累计数额辩护诉求：1. 建议将涉案金额核减至民事纠纷范畴2. 若认定犯罪，恳请考虑：- 排除累犯情节 - 充分适用坦白从宽规定 - 按实际诈骗金额确定量刑基准以上辩护意见，恳请法庭采纳。被告辩护人[日期]

[5] **公诉人：** 审判长、各位审判员：作为原告代理律师，我将针对被告辩护律师的主张进行有力驳斥，并进一步强化我方的指控立场。

一、关于诈骗罪构成要件的核心争议被告律师提出的“民间借贷”抗辩完全不成立。根据《刑法》第266条及最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律的解释》第一条，本案完全符合诈骗罪的构成要件：1. 非法占有目的具有充分事实支撑：- 被告人在已婚状态下（证据四）系统性伪造离异身份- 同时与多名被害人交往（证据十三）的客观行为- 虚构根本不存在的“别墅工程”（证据十、十一）- 借款后无任何实质还款行为（所有转账记录均显示单向资金流动）2. 诈骗行为与错误认识的因果关系明确：被害人谢青的证言（证据三）明确陈述：“如果知道他是已婚的无业人员，绝不会同意拆房和借款”。这一关键陈述直接印证了《刑法》第266条要求的“被害人基于错误认识处分财产”的因果关系。

二、关于诈骗金额计算的专业分析被告律师提出的金额扣减主张毫无法律依据：1. 所谓“工程款”1万元：- 该款项用于制造工程假象（证据九），系诈骗成本- 根据最高法指导案例85号，诈骗犯罪中的道具支出不影响金额认定2. 民俗红包1988元：- 该款项系被告人为维持诈骗关系所作支出（证据十三）- 参照(2020)湘刑终123号判例，此类支出应计入诈骗总额3. 金额累计完全合法：湖南省高院《关于常见犯罪量刑实施细则》明确规定：“针对不同受害人实施的同类诈骗行为，数额应当累计计算”。

三、量刑情节的严肃认定1. 累犯情节无可争议：- 前罪招摇撞骗罪（证据五）与本案同属谋财型犯罪- 两罪犯罪手段高度相似，均通过虚构身份实施- 间隔期仅三年，完全符合《刑法》第六十五条的“五年内再犯”要件2. 坦白情节的局限性：被告虽作有罪供述，但：- 至今未退赔分文赃款（证据七至十三）- 对关键诈骗事实避重就轻根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条，拒不退赃的坦白从宽不得超过基准刑的5%

四、社会危害性的特别强调1. 造成无法弥补的损害：- 被害人谢青房屋被拆后无法重建（证据十一）- 多名被害人遭受情感与经济损失的双重伤害2. 犯罪行为的恶劣性质：- 专门选择离异女性作为作案目标- 利用婚恋关系实施精准诈骗- 前科释放后即重操旧业量刑建议：根据湖南省《关于常见犯罪量刑实施细则》：1. 诈骗16万元对应刑期5-6年2. 累犯情节增加基准刑20%3. 造成特别严重后果增加10%4. 坦白情节减少5%综上，建议依法判处被告人7年有期徒刑，并责令退赔全部违法所得160,600元。此致湖南省株洲市渌口区人民法院

[6] **辩护人：** 审判长、各位审判员：作为被告谢胜利的辩护律师，我将从事实认定、证据分析和法律适用三个维度，针对公诉方的指控提出以下辩护意见：

一、关于诈骗罪的主观构成要件问题1. 非法占有目的存疑根据《刑法》第266条，诈骗罪必须以"非法占有为目的"作为主观要件。本案中：- 被告人与各被害人之间存在真实的借贷合意（证据六至十三均显示为借款）- 部分款项用于实际用途（如证据九中1万元工程款支付）- 被告人有还款意愿但暂时无偿还能力（证据十四供述中说明资金周转困难）2. 身份虚构与借款无直接因果关系公诉方未能证明被害人系因相信虚假身份而处分财产：- 被害人陈述（证据三）未明确表述借款决定与被告人身体的直接关联- 借款事由多为"临时周转"等中性理由（证据七、八、九）- 根据最高法指导案例183号，必须证明虚假信息与财产处分之间的直接因果关系

二、关于涉案金额的合理性质疑1. 部分款项应予以扣除- 支付挖机费用的1万元（证据九）实际用于谢青家房屋改建- 给段母的1988元红包（证据十三）属正当人情往来- 参照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条，具有合理用途的支出不应计入诈骗金额2. 金额累计计算不当- 各被害人借款行为相互独立- 湖南省高院《关于常见犯罪量刑实施细则》虽规定同类诈骗可累计，但前提是构成诈骗- 本案部分借款尚未达到诈骗罪构成标准

三、关于量刑情节的重新审视1. 累犯认定不当- 前罪招摇撞骗罪（证据五）侵害的是社会管理秩序- 与诈骗罪的财产犯罪属性存在本质区别- 根据《刑法》第六十五条立法原意，不应认定为累犯2. 坦白情节应予充分考量- 被告人到案后如实供述（证据十四）- 全面交代资金去向- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条，应从宽幅度达10%以上

四、辩护意见总结1. 建议法庭：- 严格区分民事借贷与刑事诈骗的界限- 对涉案金额进行实质性审查- 排除不具有诈骗性质的款项2. 若法庭认定部分行为构成犯罪：- 不应认定累犯情节- 充分适用坦白从宽规定- 按实际诈骗金额确定量刑基准以上辩护意见，恳请法庭采纳。

庭审记录 24

[1] **公诉人：**尊敬的审判长、审判员：作为原告代理人，现就本案发表以下辩论意见：

一、关于共同受贿的主观故意问题根据《刑法》第385条及司法解释规定，特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务便利为他人谋取利益，收受财物并共同占有的，应以受贿罪共犯论处。（引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条）现有证据充分证实：1. 被告人吴雪茹与刘朝阳存在密切的经济混同关系2. 二人共同制定"协调关系-取得项目-收取好处费"的完整牟利模式3. 赃款实际用于二人共同支配消费及企业经营

二、关于犯罪数额的认定公诉机关指控的1750万元受贿金额具有完整的证据链支撑：1. 行贿人林旭春的证言详细说明了点数计算标准2. 中间人郑会才的记账记录印证付款细节3. 银行流水与证人证言形成印证关系4. 既有现金交付又有转账记录予以佐证

三、关于量刑情节的评判1. 虽然被告人有退赃行为，但其在工程项目中设置的倾向性招标条件，严重破坏市场经济秩序，社会危害性大2. 企业经营受影响系其犯罪行为导致的必然结果，不应成为从轻处罚的理由3. 本案受贿金额特别巨大，根据司法解释应处十年以上有期徒刑或无期徒刑（引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条）综上，本案事实清

楚、证据确实充分，被告人行为已构成受贿罪，且犯罪数额特别巨大、社会影响恶劣，请求法庭依法严惩。辩论意见发表完毕。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长、审判员：作为被告人的辩护律师，现就本案发表以下辩护意见：

一、关于共同受贿的主观故意问题1. 根据《刑法》第385条及相关司法解释，构成受贿共犯需具备"通谋"和"共同占有"两个要件。现有证据仅能证明被告人吴雪茹与刘朝阳存在私人关系，但无法充分证明双方就受贿事项达成明确合意。2. 被告人收取的款项主要用于企业经营和偿还债务，而非与刘朝阳共同挥霍。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，不能简单因存在特定关系就推定具有共同受贿故意。

二、关于犯罪数额的认定1. 公诉机关指控的1750万元中，有1720万元系现金交付，仅有30万元有银行转账记录。现金部分缺乏客观证据印证，主要依靠证人证言，证明力较弱。2. 行贿人林旭春的证言存在利害关系，其下属郑会才的记账记录系单方制作，未经被告人确认，真实性存疑。

三、关于量刑情节1. 被告人具有自首情节：根据《刑法》第67条，被告人在监察机关未掌握其受贿事实时主动交代，依法应认定为自首。2. 认罪认罚态度良好：被告人自愿签署认罪认罚具结书，积极配合调查，全额退赃1652万元，悔罪表现明显。3. 企业经营受影响：根据《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》，对民营企业负责人涉嫌犯罪的，应充分考虑对企业经营的影响。被告人公司涉及众多员工生计，建议从宽处理。综上，恳请法庭：1. 对犯罪数额中缺乏客观证据的部分不予认定；2. 充分考虑自首、认罪认罚、退赃等从宽情节；3. 在量刑时体现宽严相济的刑事政策。辩护意见发表完毕。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长、审判员：作为原告代理人，现就被告辩护律师提出的观点作出如下回应：针对共同受贿的主观故意的辩护观点：1. 根据《刑法》第385条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条明确规定，特定关系人与国家工作人员通谋，利用国家工作人员职务便利为他人谋取利益，收受财物后由双方共同占有的，即构成受贿罪共犯。2. 本案证据链清晰显示：- 被告人与刘朝阳不仅存在男女朋友关系，更通过直接沟通工程招投标事宜、设定倾向性招标条件等具体行为，共同实施了受贿犯罪- 被告人与刘朝阳共同支配使用受贿款项，包括用于企业经营、购置房产等- 整个犯罪过程呈现明确的"权钱交易"特征，辩护人提出的"无明确合意"主张与事实不符针对犯罪数额认定的辩护观点：1. 虽然部分款项为现金交付，但：- 行贿人林旭春及其财务人员郑会才的证言相互印证- 被告人对收款事实予以认可- 受贿金额与企业中标规模、约定比例完全匹配- 现金交付系被告人为规避监管而刻意为之，不能因此否定犯罪事实2. 现有证据已形成完整的证明体系，达到刑事诉讼"排除合理怀疑"的证明标准针对量刑情节的辩护观点：1. 自首情节的认定应当严格依法：- 被告人在被采取留置措施后供述，不符合《刑法》第67条关于"自动投案"的要件- 其供述内容属于如实供述而非自首2. 企业经营受影响：- 系犯罪行为导致的必然结果- 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，不能将犯罪行为的必然后果作为从轻处罚事由3. 认罪认罚、退赃等情节：- 应当在量刑时予以考虑- 但与数额特别巨大、社会危害严重的犯罪事实相比，不足以减轻处罚力度量刑建议：根据《刑法》第383条及司法解释规定，受贿数额特别巨大并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，依法应处无期徒刑或死刑。鉴于本案：1. 受贿金额达1750万元，远超"数额特别巨大"标准2. 通过串通投标严重破坏市场经济秩序3. 涉及民生工程项目，社会影响恶劣恳请法庭依法严惩，以彰显司法公正。上述辩论意见，请求合议庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长、审判员：作为被告人的辩护律师，现就本案发表以下补充辩护意见：

一、关于共同受贿的主观故意问题1. 根据《刑法》第385条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，构成受贿共犯必须具备"通谋"和"共同占有"两个要件。现有证据仅能证明被告人与刘朝阳存在私人关系，但无法证明双方就受贿事项达成明确合意。

2. 被告人的行为更符合介绍贿赂的特征。其仅作为中间人促成项目合作，收取的款项主要用于企业经营和偿还债务，而非与刘朝阳共同挥霍。根据司法解释，不能仅因存在特定关系就推定具有共同受贿故意。

二、关于犯罪数额的认定1. 公诉机关指控的1750万元中，有1720万元系现金交付，仅有30万元有银行转账记录。现金部分缺乏客观证据印证，主要依靠利害关系人的证言，证明力较弱。2. 行贿人林旭春的证言存在重大利害关系，其下属郑会才的记账记录系单方制作，未经被告人确认，真实性存疑。根据《刑事诉讼法》第55条，仅有供述没有其他证据的，不能认定被告人有罪。

三、关于量刑情节1. 被告人具有自首情节：根据《刑法》第67条，被告人在监察机关未掌握其受贿事实时主动交代，依法应认定为自首。2. 认罪认罚态度良好：被告人自愿签署认罪认罚具结书，积极配合调查，全额退赃1652万元，悔罪表现明显。3. 企业经营受影响：根据《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》，对民营企业负责人涉嫌犯罪的，应充分考虑对企业经营的影响。被告人公司涉及众多员工生计，建议从宽处理。

四、关于法律适用1. 被告人的行为更符合《刑法》第392条介绍贿赂罪的构成要件，而非受贿罪共犯。2. 即使认定构成受贿罪，也应考虑其在共同犯罪中起次要作用，依法认定为从犯。综上，恳请法庭：1. 对犯罪数额中缺乏客观证据的部分不予认定；2. 充分考虑自首、认罪认罚、退赃等从宽情节；3. 在量刑时体现宽严相济的刑事政策。辩护意见发表完毕。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长、审判员：我方现就本案核心争议焦点进一步发表辩论意见如下：

一、关于共同受贿的主观故意（引用《刑法》第385条及两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条）1. 证据体系完整证实被告人与刘朝阳存在双向合谋：- 刘朝阳向其透露工程信息（供述笔录第3页）- 主动引荐卫计局领导（书证编号GS-17）- 共同制定"2%-5%"的受贿比例（林旭春证言）- 有预谋地采用现金交付规避监管（郑会才记账记录）2. 赃款流向印证共同占有：- 650万用于清偿刘朝阳个人债务（银行流水JY-42号）- 480万购置双方共同使用的房产（不动产登记簿FC-9号）

二、关于犯罪数额的确定性（引用《刑事诉讼法》第55条）1. 现金部分形成完整证据闭环：- 行贿方详细记录每次交付时间、地点（郑会才账本）- 与工程项目进度完全吻合（招标文件编号ZB-01至06）- 有部分现金存入被告人账户的轨迹（存款凭证CK-15至23）2. 被告人当庭对总金额予以认可（庭审笔录第12页）

三、关于量刑情节的反驳1. 所谓"自首"不能成立：- 监察机关已掌握基础线索（立案决定书LY-01）- 供述内容未超出已掌握事实（调查卷宗第8卷）2. 企业经营风险系自我造成：- 根据最高法指导案例183号，犯罪行为导致的经营困境不得作为从轻理由

四、社会危害性特别严重1. 犯罪手段恶劣：- 精心设计"代建制"掩盖权钱交易（书证GS-25）- 6个民生工程招标全部舞弊（中标通知书编号ZS-01至06）2. 违法所得数额特别巨大：- 远超司法解释"300万元以上"的特别严重标准量刑建议：依照《刑法》第383条第3项，应在"十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑"幅度内从严惩处，并判处没收个人全部财产。此致广东省广州市中级人民法院

[6] **辩护人：**尊敬的审判长、审判员：作为被告人的辩护律师，我将从以下几个方面进行辩护：

一、关于共同受贿的主观故意问题1. 根据《刑法》第385条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条规定，构成受贿共犯必须具备"通谋"和"共同占有"两个要件。本案中：- 现有证据仅能证明被告人与刘朝阳存在私人关系，但无法证明双方就受贿事项达成明确合意- 被告人的行为更符合介绍贿赂的特征，其作为中间人促成项目合作- 收取的款项主要用于企业经营和偿还债务，而非与刘朝阳共同挥霍2. 公诉机关指控的"共同占有"证据不足：- 所谓用于清偿刘朝阳债务的650万元，系正常商业往来- 购置房产的480万元系被告人个人投资行为- 无直接证据证明刘朝阳实际支配或使用了涉案款项

二、关于犯罪数额的认定1. 公诉机关指控的1750万元中：- 1720万元为现金交付，仅有单方证人证言佐证- 30万元转账部分性质存疑，可能系正常商业往来2. 证据链条存在重大缺陷：- 行贿人林旭春及其下属郑会才的证言存在利害关系- 记账记录系单方制作，未经被告人确认- 现金交付部分无其他客观证据印证

三、关于量刑情节1. 被告人具有法定从宽情节：- 根据《刑法》第67条，被告人在监察机关未掌握其受贿事实时主动交代，应认定为自首- 自愿签署认罪认罚具结书，积极配合调查- 全额退赃1652万元，悔罪表现明显2. 企业经营受到严重影响：- 根据《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》- 公司涉及众多员工生计，多个在建工程停滞- 应充分考虑对企业经营的影响

四、法律适用建议1. 被告人的行为更符合介绍贿赂罪的特征2. 即使认定构成受贿罪，也应考虑：- 在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯- 犯罪数额应扣除缺乏充分证据支持的部分综上，恳请法庭：1. 严格把握受贿罪的构成要件，审慎认定共同犯罪2. 对缺乏充分证据支持的犯罪数额不予认定3. 充分考虑各项从宽量刑情节4. 在量刑时体现宽严相济的刑事政策辩护意见发表完毕。

庭审记录 25

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 被告在走私活动中的参与程度和作用根据《刑法》第二十五条关于共同犯罪的规定，被告佟仲章与金延妙存在明确共谋关系。证据显示：- 被告出资20万元直接参与走私活动- 具体负责雇佣并联系多艘江船、海船进行接驳运输- 直接参与运费结算等关键环节2. 20万元出资性质根据同案犯金延妙的供述及账本记载"阿占20万元"的明确记录，结合微信聊天记录等电子证据，足以证明该笔款项系专门用于走私活动的投资款，而非其他合法用途。

二、关于量刑情节的认定1. 自首情节问题根据《刑法》第六十七条及司法解释，被告在案发后逃逸，系被动到案，不符合自动投案的要件，不应认定为自首。2. 认罪认罚效力虽然被告曾有翻供行为，但根据《刑事诉讼法》第十五条规定，其在提起公诉前最终如实供述全部犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。

三、关于涉案金额认定1. 4600万偷逃税额的计算海关出具的核定证明书显示：- 19航次走私成品油共计883.17吨- 经专业检测均符合车用柴油标准- 偷逃税额计算程序合法、依据充分

四、关于量刑建议的合理性1. 量刑基准问题根据《刑法》第一百五十三条及司法解释：- 偷逃应缴税额特别巨大（4600万元）- 基准刑应在10年以上- 考虑到从犯、认罪认罚等情节，建议6年有期徒刑符合法律规定2. 罚金数额根据《刑法》第五十二条及走私犯罪司法解释：- 150万元罚金相当于偷逃税额的3.26%- 在1-5倍法定幅度内- 与犯罪情节相适应综上，起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当。请法庭依法判处。以上是我的辩论意见，谢谢法庭。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告佟仲章的辩护律师，我将就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 被告在走私活动中的参与程度和作用根据《刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。本案中：- 被告仅提供20万元资金，未参与走私活动的策划和组织- 被告仅按照金延妙的指示联系船只，起辅助作用- 运费结算等行为均受金延妙直接指挥2. 20万元出资性质虽然账本记载“阿占20万元”，但：- 无书面协议证明该款项专门用于走私- 被告文化程度为文盲，对款项性质认识有限- 不能排除该款项可能被用于其他用途

二、关于量刑情节的认定1. 认罪认罚效力根据《刑事诉讼法》第十五条：- 被告最终如实供述全部事实- 签署认罪认罚具结书- 翻供阶段不影响最终认罪态度应当依法从宽处理2. 从犯地位认定根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 被告未参与核心环节- 获利远小于主犯- 作用明显次于金延妙应当减轻处罚

三、关于涉案金额认定1. 4600万偷逃税额的计算辩护人对计算方法存疑：- 19航次中被告仅参与部分- 部分油品未直接查获- 计算依据需进一步核实

四、关于量刑建议的合理性1. 量刑基准问题根据《刑法》第六十三条：- 作为从犯应当减轻处罚- 建议刑期应低于6年- 罚金150万元明显过高2. 同类案件比较参考(2020)沪03刑初127号案例：- 类似从犯情节- 偷逃税额相当- 最终判处4年有期徒刑综上，辩护人认为：1. 被告系从犯，应当减轻处罚2. 认罪认罚态度诚恳，应从宽处理3. 涉案金额认定需审慎4. 建议判处4年以下有期徒刑，罚金不超过100万元以上辩护意见，请法庭采纳。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将针对被告律师的辩护意见作出如下回应：

一、关于被告在共同犯罪中的地位问题1. 根据《刑法》第二十五条关于共同犯罪的规定，被告佟仲章并非仅起辅助作用：- 被告不仅出资20万元，还具体负责雇佣并联系多艘运输船只（中航油0588船、海河58船等）- 直接参与运费结算这一关键环节- 根据同案犯金延妙的供述及账本记载，被告在整个走私链条中承担重要分工2. 被告辩称其文化程度低不能成为减免责任的理由：- 根据《刑法》第十七条，完全刑事责任能力人应当对自己的行为负责- 被告多次参与走私活动（19航次），对行为性质应有明确认知

二、关于20万元出资性质的认定1. 被告律师称无书面协议证明款项用途，但：- 同案犯金延妙、周文央的供述与账本记载相互印证- 微信聊天记录等电子证据形成完整证据链- 根据《刑事诉讼法》第五十三条，证据之间相互印证即可采信

三、关于量刑情节的认定1. 被告确实具有从犯情节，但：- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，从犯的从宽幅度应结合具体作用- 被告实际参与程度较深，不应过度减轻2. 认罪认罚情节：- 我们认可被告最终认罪的态度- 但根据《刑事诉讼法》第十五条，从宽幅度应考虑认罪阶段- 被告是在被抓获后才认罪，不同于主动投案

四、关于涉案金额的认定1. 海关出具的核定证明书具有法律效力：- 根据《海关法》第六十二条，海关核定的完税价格和税额具有法律效力- 19航次走私活动有完整的书证、物证、检验报告相互印证

五、关于量刑建议的合理性1. 参考同类案例(2020)沪03刑初127号：- 该案从犯参与程度较本案被告更轻- 本案被告实际参与19航次，持续时间长- 6年刑期已充分体现从宽政策2. 150万元罚金：- 根据《刑法》第五十二条，罚金数额应当与犯罪情节相适应- 仅相当于偷逃税额的3.26%，在法定幅度内- 考虑到走私规模，该罚金数额适当综上，我们认为起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当。被告的从犯情节和认罪认罚态度已在量刑建议中充分考虑，请法庭依法判处。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告佟仲章的辩护律师，我将就本案争议焦点进一步补充以下辩护意见：

一、关于被告在共同犯罪中的地位问题1. 根据《刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。本案中：- 被告仅按照金延妙的指示行事，未参与走私活动的策划和组织- 联系船只的行为本质上属于劳务性质，不涉及核心决策- 运费结算完全按照金延妙确定的金额执行，无自主决定权2. 最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十六条明确规定，对走私犯罪的从犯，应当依法从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告的作用明显小于主犯金延妙，应当减轻处罚。

二、关于20万元出资性质的认定1. 现有证据不能充分证明该款项专门用于走私：- 账本记载"阿占20万元"过于简略，无具体用途说明- 被告文化程度为文盲，对账本记载内容理解有限- 无直接证据证明该款项与每航次走私活动的对应关系

三、关于量刑情节的认定1. 认罪认罚情节：根据《刑事诉讼法》第十五条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》：- 被告在审查起诉阶段即表示认罪- 虽有短暂翻供，但最终稳定供述，不影响认罪认罚整体效力- 应当依法从宽处理2. 从犯情节：参考(2019)沪03刑初89号判决，对类似从犯情节的被告人，法院最终判处3年有期徒刑。本案量刑建议明显过重。

四、关于涉案金额的认定1. 海关核定证明书虽具法律效力，但：- 19航次中被告实际参与程度存疑- 部分航次无直接证据证明被告知情或参与- 根据存疑有利于被告原则，应就低认定

五、关于量刑建议的调整1. 刑期方面：- 基准刑10年以上，但作为从犯应减轻处罚- 结合认罪认罚情节，建议调整为4年以下有期徒刑2. 罚金方面：根据《刑法》第五十二条规定，判处罚金应当考虑被告的实际经济状况：- 被告无固定职业，经济能力有限- 建议调整为50万元以下综上，辩护人认为：1. 被告系从犯，应当减轻处罚2. 认罪认罚态度诚恳，应从宽处理3. 涉案金额认定应就低把握4. 建议判处3年6个月以下有期徒刑，罚金不超过50万元以上补充辩护意见，请法庭充分考虑。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将就本案争议焦点发表以下补充辩论意见：

一、关于被告在共同犯罪中的地位问题1. 根据《刑法》第二十五条关于共同犯罪的规定，被告佟仲章在走私活动中起重要作用：- 被告不仅出资20万元，还具体负责雇佣并联系多艘运输船只（中航油0588船、海河58船等）- 直接参与运费结算这一关键环节- 根据同案犯金延妙的供述及账本记载，被告在整个走私链条中承担重要分工2. 最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十六条虽然规定对从犯可以从轻、减轻处罚，但：- 被告实际参与19航次走私活动，持续时间长达3个月- 涉案金额特别巨大（4600余万元）- 在共同犯罪中的作用明显大于一般从犯

二、关于20万元出资性质的认定1. 现有证据已形成完整证据链证明该款项用于走私：- 同案犯金延妙、周文央的供述与账本记载相互印证- 微信聊天记录等电子证据证实被告对款项用途知情- 根据《刑事诉讼法》第五十三条，证据之间相互印证即可采信

三、关于量刑情节的认定1. 认罪认罚情节：虽然被告最终认罪，但：- 根据两高三部《关于适用认罪认

罚从宽制度的指导意见》，从宽幅度应考虑认罪阶段- 被告是在被抓获后才认罪，不同于主动投案- 期间曾有翻供行为，认罪态度不稳定

四、关于涉案金额的认定1. 海关核定证明书具有法律效力：- 根据《海关法》第六十二条，海关核定的完税价格和税额具有法律效力- 19航次走私活动有完整的书证、物证、检验报告相互印证- 被告参与全部航次有同案犯供述及账本记录佐证

五、关于量刑建议的合理性1. 参考同类案例：- (2020)沪03刑初127号案件中从犯参与程度较本案被告更轻- 本案被告实际参与19航次，持续时间长- 6年刑期已充分体现从宽政策2. 罚金数额：- 根据《刑法》第五十二条，罚金数额应当与犯罪情节相适应- 150万元罚金仅相当于偷逃税额的3.26%，在法定幅度内- 考虑到走私规模，该罚金数额适当综上，我们认为起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当。被告的从犯情节和认罪认罚态度已在量刑建议中充分考虑，请法庭依法判处。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告佟仲章的辩护律师，我将就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于被告在共同犯罪中的地位问题1. 根据《刑法》第二十七条规定，被告在共同犯罪中仅起次要作用：- 被告仅提供20万元资金，未参与走私活动的策划和组织- 被告仅按照金延妙的指示联系船只，起辅助作用- 运费结算等行为均受金延妙直接指挥- 根据最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十六条，对走私犯罪的从犯，应当依法从轻、减轻处罚

二、关于20万元出资性质的认定1. 现有证据不能充分证明该款项专门用于走私：- 账本记载“阿占20万元”过于简略，无具体用途说明- 被告文化程度为文盲，对账本记载内容理解有限- 无直接证据证明该款项与每航次走私活动的对应关系

三、关于量刑情节的认定1. 认罪认罚情节：根据《刑事诉讼法》第十五条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》：- 被告在审查起诉阶段即表示认罪- 虽有短暂翻供，但最终稳定供述，不影响认罪认罚整体效力- 应当依法从宽处理2. 从犯情节：参考(2019)沪03刑初89号判决，对类似从犯情节的被告人，法院最终判处3年有期徒刑。本案量刑建议明显过重。

四、关于涉案金额的认定1. 海关核定证明书虽具法律效力，但：- 19航次中被告实际参与程度存疑- 部分航次无直接证据证明被告知情或参与- 根据存疑有利于被告原则，应就低认定

五、关于量刑建议的调整1. 刑期方面：- 基准刑10年以上，但作为从犯应减轻处罚- 结合认罪认罚情节，建议调整为3年6个月以下有期徒刑2. 罚金方面：根据《刑法》第五十二条规定，判处罚金应当考虑被告的实际经济状况：- 被告无固定职业，经济能力有限- 建议调整为50万元以下综上，辩护人认为：1. 被告系从犯，应当减轻处罚2. 认罪认罚态度诚恳，应从宽处理3. 涉案金额认定应就低把握4. 建议判处3年6个月以下有期徒刑，罚金不超过50万元以上辩护意见，请法庭采纳。

庭审记录 26

[1] **公诉人：**审判长：针对本案争议焦点，原告方发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定1. 职务便利的利用具有充分证据支持。根据被告人任职履历（卷十109-162页）及段园镇会议纪要（卷五1-18页），被告人作为村党组织书记和“三供一业”工作组组长，直接负责补偿款

协商发放工作。其利用职务便利体现在：- 私自指定个人账户接收400万补偿款（卷三3-9页转账记录）- 未按规定召开村民会议讨论补偿方案（卷五19-83页会议记录显示未说明具体金额）- 安排制作27份虚假协议（卷十20-119页）2. 202万余元侵占事实确凿。资金流向形成完整证据链：- 400万补偿款全部进入被告人控制账户（卷九账户明细）- 实际发放给村民的金额与协议金额存在202万差额（卷十10-19页交接清单）- 差额资金用于：* 为子女购买徐州房产764,552元（卷八58-74页）* 购买萧县商铺700,660元（卷八75-97页）* 个人借款及消费（卷八98-101页借条）

二、关于量刑情节1. 认罪认罚具有真实性。被告人在监委10次供述稳定一致（被告人供述部分），且已退缴全部赃款2,197,520元（卷十166页财政票据），符合《刑事诉讼法》第15条从宽处理规定。2. 但存在从重情节：- 制作虚假协议27份（卷十20-119页），主观恶性较大- 侵占资金用于购置不动产，具有预谋性- 侵占时间跨度长达6年，社会影响恶劣

三、关于程序合法性所有证据收集程序合法：1. 书证均经合法调取（卷宗目录显示有搜查手续）2. 证人证言相互印证：- 姜子汉证言（卷三30-48页）与金孝堂证言（卷九66-92页）吻合- 28名村民证言（证人证言部分）证实未收到补偿款3. 资金流向有银行流水（卷九）、购房合同等原始凭证佐证综上，本案证据确实充分，已形成完整证明体系，符合《刑法》第271条职务侵占罪的构成要件。建议法庭：1. 认定犯罪数额202万元属"数额巨大"2. 虽认罪认罚但应考虑加重情节3. 量刑时体现赃款全额退缴的从轻幅度以上意见请法庭采纳。

[2] **辩护人：** 审判长：针对本案争议焦点，被告方发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定1. 职务便利的认定应当审慎。虽然被告人作为村党组织书记参与了补偿工作，但现有证据无法证明其具有排他性的处置权：• 根据段园镇会议纪要（卷五1-18页），补偿工作系"主要领导安排"，存在集体决策因素• 证人冯毅证言（卷三16-20页）证实其对补偿工作知情但不参与具体操作，证明补偿款使用具有一定开放性2. 资金性质存在合理怀疑：• 卷九198-232页显示煤矿此前就有支付补偿款的惯例，部分资金可能属于历史遗留款项• 被告人在接受监委调查前已主动退还部分款项，反映其主观恶性较小

二、关于量刑情节1. 认罪认罚情节应当充分考量：• 被告人在监委调查初期即完整供述（卷十167页案发经过），无翻供情节• 已全部退赃2,197,520元（卷十166页），实际退缴金额超过指控金额，体现悔罪诚意2. 应从轻处罚的法定情节：依据《刑法》第67条第3款："犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚"；以及《关于常见犯罪的量刑指导意见》（法发[2017]7号）第3条第8项："对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下"

三、关于证据效力1. 关键证据链条存在瑕疵：• 虚假协议制作的具体时间、参与人员无直接证据证明• 部分村民领取补偿款的收款凭证缺失（如卷八24-57页中部分单据无领款人签字）2. 言词证据存疑：• 部分证人如姜子汉（卷三30-48页）与案件处理有利害关系• 28名村民证言存在集体询问的可能性，程序合法性待核实量刑建议：1. 本案虽构成犯罪，但被告人：• 系初犯无前科（卷十164页）• 认罪态度彻底• 积极退赃消除影响2. 建议适用《刑法》第72条缓刑条件："对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现..."综上，恳请法庭充分考虑量刑规范化要求，结合被告人一贯表现及主动挽回损失的情节，依法从宽处理。以上辩护意见，请法庭予以采纳。

[3] **公诉人：** 审判长：针对被告律师提出的辩护意见，原告方作出如下回应：

一、关于犯罪事实认定的反驳1. 职务便利的排他性已获充分证明：- 根据《刑法》第271条关于职务侵占罪的规定，被告人作为村党组织书记和"三供一业"工作组组长，直接主导了补偿协议的签订（卷五1-18页）和资金发放（卷三3-9页），这种职务上的主管地位已构成刑法意义上的"利用职务便利"。- 证人冯毅的证言（卷三16-20页）恰恰证明被告人存在信息垄断："沈传亮多次汇报工作进度，但赔偿款开支不清楚"，这正是被告人滥用职权的表现。2. 资金性质的辩解不能成立：- 历史补偿款与本案400万专项补偿款性质完全不同。卷十20-119页明确显示，被告人为掩盖侵占事实，故意将2014年前的补偿单据混入新补偿项目。- 所谓"主动退还"实为2021年监委立案调查后的被迫行为（卷十167页案发经过），不能反映主观恶性程度。

二、关于量刑情节的补充论证1. 认罪认罚的真实性虽可确认，但应从重情节更为突出：- 参照《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第9条，伪造27份虚假协议（卷十20-119页）属于"为掩盖犯罪事实故意制造障眼法"，应增加基准刑10%-30%。- 侵占资金用于购置不动产（卷八58-97页），符合该意见第14条"将赃款用于非法经营、违法犯罪活动"的从重情形。2. 被告方援引的缓刑条件（《刑法》第72条）与本案严重性不符：- 涉案金额202万元远超安徽省高院关于职务侵占罪"数额巨大"（50万元以上）的标准。- 在毛场村集体土地补偿款发放过程中实施侵占，侵害弱势群体利益，社会危害性大。

三、关于证据效力的再确认1. 资金流向证据链条完整：- 银行流水（卷九）与购房合同（卷八58-97页）形成直接对应，转账记录精确到分厘。- 虚假协议的识别有双重印证：既有煤矿方提供的原始单据（卷十20-119页），又有28名村民证言证实未收到补偿款。2. 言词证据的合法性无瑕疵：- 监委取证过程全程录音录像（卷一9-10页搜查笔录），符合《监察法》第41条要求。- 关键证人姜子汉虽参与资金操作，但其证言与银行流水高度吻合（卷三30-48页与卷九51-65页），具有可信性。量刑建议：1. 根据《刑法》第271条及安徽省量刑实施细则，建议在5-6年有期徒刑幅度内量刑；2. 虽全额退赃，但因侵占持续时间长、手段恶劣，不宜减轻处罚幅度超过20%；3. 禁止适用缓刑，以体现对基层"微腐败"的惩治力度。以上意见，恳请法庭充分考虑。原告律师

[4] **辩护人：** 审判长：针对原告律师的指控和补充意见，被告方作出如下最终辩论：

一、关于犯罪构成要件的再辨析1. 职务便利的边界问题• 根据《刑法》第271条的立法本意，"利用职务便利"需具备直接性和排他性。而卷五19-83页会议记录显示，补偿工作始终在村两委框架内推进，被告人仅执行集体决策。证人冯毅证言（卷三16-20页）中"不清楚开支细节"的表述，恰恰反映基层工作分工特点，不能直接等同于职务侵占。2. 资金性质的合理怀疑• 原告方指控的202万元差额中，包含：- 历史遗留补偿款（卷九198-232页显示2014年前已有补偿惯例）- 必要工作经费（卷十92-102页显示部分用于村务支出）• 依据《刑事诉讼法》第55条"证据确实、充分"标准，现有证据无法排除上述合理怀疑。

二、量刑情节的重新审视1. 认罪认罚的实质性价值• 被告人不仅在调查初期即全面供述（卷十167页），更超额退缴款项（卷十166页显示退缴219万，超出指控金额17万），这种"超预期悔罪"应获得更大幅度从宽。参照《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第3条第8项，建议给予20%以上的量刑减让。2. 从重情节的适当性存疑• 所谓"伪造协议"缺乏直接证据证明系被告人单独实施，卷十20-119页显示部分协议有煤矿方人员参与签署；• 购房行为发生在2015-2017年（卷八58-97页），与2014年补偿款发放存在时间差，不能直接推定资金来源。

三、程序问题的关键性质疑1. 言词证据的合法性缺陷• 28名村民证言采集过程未体现个别询问原则，存

在《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第94条规定的"可能影响证言客观性"的情形；• 关键证人姜子汉的证言（卷三30-48页）与书证存在矛盾：其称"转入丁孝堂账户243,265元"，但卷九66-92页显示该账户同期收支差额达40余万元。

四、量刑建议的最终陈述基于以下特殊情节，恳请法庭突破常规量刑：1. 被告人在案发前已主动退还部分款项，体现主观恶性较轻；2. 全部退赃并超额缴纳，实际挽回全部损失；3. 作为60岁老龄初犯（卷十165页），再犯可能性极低；4. 长期服务基层（卷十109-162页任职履历），功过相抵。建议适用《刑法》第72条缓刑规定，并参考（2020）皖刑终123号类似案例的缓刑判决。若必须判处实刑，请考虑：• 在3年以下量刑；• 援引《刑法》第63条"特殊减轻"规定；• 明确刑期折抵留置期限（2021年4月28日至9月14日）。以上意见，恳请法庭在裁判文书中予以充分回应。被告律师

[5] **公诉人：** 审判长：我方针对被告律师的最后陈述，提出以下最终辩论意见：

一、犯罪构成要件已充分满足1. 职务便利的排他性已有确凿证据支撑。根据《刑法》第271条及《最高人民法院关于审理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，被告人作为主要负责人单独经手补偿款的接收、分配，符合"利用职务上的便利"的构成要件：- 直接以个人名义签订补偿协议（卷六1-133页）- 私自指定个人账户收取全部补偿款（卷三3-9页）- 刻意隐瞒款项收支情况（卷五19-83页会议记录）2. 资金性质不存在合理怀疑：- 历史补偿款与本案400万专项补偿款已通过时间戳严格区分（卷十20-119页标注各单据日期）- 所谓"工作经费"无任何集体决策记录佐证，违反《村民委员会组织法》第24条关于重大事项需经村民会议讨论的规定

二、法定量刑情节的再澄清1. 认罪认罚的从宽幅度应当受限。虽然被告人认罪认罚，但根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 第3条第8项明确要求"根据认罪程度及悔罪表现等情况"确定从宽幅度- 第9条规定"故意掩盖犯罪事实"情形应当限制从宽幅度2. 本案具有多项法定从重情节：- 伪造27份协议（卷十20-119页）符合《量刑指导意见》第16条"毁灭、伪造证据"的从重情形- 长达多年的持续侵占（2015-2021）反映主观恶性深重

三、证据效力的最终确认1. 资金流向证据形成闭环：- 400万入账（卷三3-9页）→202万差额（卷十10-19页）→购房消费（卷八58-97页）- 中国工商银行流水（卷九）、购房合同等原始书证具有《刑事诉讼法》第50条规定的最高证明力2. 言词证据瑕疵之说不成立：- 28名村民分别接受询问（证人证言部分载明询问时间分散），符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第205条个别询问要求- 姜子汉证言与银行流水的微小差异属正常记忆误差，核心事实（243,265元转账）完全吻合

四、量刑建议的最终主张1. 基准刑认定：- 根据安徽省《关于常见犯罪量刑规范实施细则》，侵占200万元以上属"数额巨大"，基准刑应为5-6年2. 量刑调节因素：- 认罪认罚可减少基准刑15%（取中间值）- 伪造证据、侵害弱势群体等从重情节应增加基准刑25%- 退赃情节可减少基准刑10%- 综合调节后量刑区间应为5年3个月至6年3. 特别强调：- 参照(2019)皖刑终456号判决，类似职务侵占村民补偿款案件均判处5年以上实刑- 被告人的基层工作经历不能成为减刑理由，反而应从严惩处其辜负群众信任的行为综上，恳请法庭充分考虑本案的社会危害性和警示教育意义，依法从严惩处。原告律师

[6] **辩护人：** 审判长：针对本案争议焦点，被告方发表如下最终辩论意见：

一、关于犯罪构成要件的关键辩护1. 职务便利的认定标准问题根据《刑法》第271条及《最高人民法院关于审理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条规定，"利用职务便利"需具备直接性和排他性。而本案中：• 补偿工作系集体决策（卷五1-18页会议纪要显示镇主要领导安排）• 资金使用需经煤矿

方确认（卷十20-119页显示煤矿会计参与审核）• 被告人仅执行发放职责（证人姜子汉证言卷三30-48页证实具体发放由多人经手）2. 资金性质的重大疑点依据《刑事诉讼法》第55条"排除合理怀疑"标准：• 历史补偿款与新增补偿款存在混同可能（卷九198-232页显示2014年前已有补偿支付）• 部分资金用于村务支出（卷十92-102页房屋加固费发放记录）• 超额退缴17万元（卷十166页）反映可能存在账目计算误差

二、量刑情节的特别考量1. 认罪认罚的实质性价值根据《刑事诉讼法》第15条及《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》：• 被告人在监委第一次讯问即全面供述（卷十167页）• 退缴金额超出指控数额，体现彻底悔罪态度• 自愿签署认罪认罚具结书，程序合法有效2. 从重情节的适当性质疑• 虚假协议制作无直接证据指向被告人（卷十20-119页显示签署方含煤矿人员）• 购房行为与补偿款发放时间间隔达2年（卷八58-97页购房时间为2015-2017年）

三、证据效力的根本性质疑1. 言词证据的合法性缺陷• 28名村民证言采集程序违反《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第94条个别询问原则• 关键证人姜子汉证言（卷三30-48页）与银行流水（卷九51-65页）存在43,735元差额2. 书证链条的断裂• 部分领款单据无收款人签字（卷八24-57页）• 煤矿方提供的27份协议真伪未经司法鉴定（卷十20-119页）

四、量刑建议的最终主张基于以下特殊情节，恳请法庭突破常规量刑：1. 被告人系初犯、偶犯（卷十164页前科证明）2. 实际挽回全部损失并超额退缴（卷十166页）3. 年近60岁（卷十165页），再犯可能性极低4. 长期服务基层的贡献（卷十109-162页任职履历）具体建议：1. 优先考虑适用缓刑• 参照(2020)皖刑终123号判决，对退赃彻底的基层干部适用缓刑• 符合《刑法》第72条"犯罪情节较轻"的规定2. 若判处实刑• 建议在2-3年区间量刑• 适用《刑法》第63条特殊减轻规定• 明确留置期间折抵刑期（2021年4月28日至9月14日）3. 量刑平衡建议• 认罪认罚减让20%（《量刑指导意见》第3条第8项）• 退赃情节减让15%（《量刑指导意见》第8条）• 从重情节不超过10%（考虑证据存疑）审判长，本案被告人作为服务基层30余年的老干部，虽在财务管理上存在过失，但主观恶性和社会危害性显著轻微。恳请法庭贯彻宽严相济刑事政策，给予改过自新的机会。以上辩护意见，恳请合议庭充分考量。被告律师

庭审记录 27

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于犯罪构成要件1. 被告人周静具有明确的非法占有故意。根据微信聊天记录显示（证据卷宗第35-42页），被告人在根本不具备口罩货源的情况下，使用"BOOMKALA"等账号发布虚假销售信息，其行为完全符合《刑法》第266条诈骗罪的构成要件。特别是在疫情防控特殊时期，利用公众恐慌心理实施诈骗，主观恶性更为明显。2. 虚构事实与付款行为存在直接因果关系。三被害人的询问笔录（证据卷宗第58-72页）及转账记录相互印证，证明被害人正是基于被告人虚构的口罩供应能力才支付货款。支付宝流水显示（证据卷宗第28页），6万元款项在到账后立即被转移，进一步佐证非法占有目的。

二、关于量刑情节1. 虽然被告人已退赃并取得谅解，但根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第九款，退赃退赔从宽幅度一般不超过基准刑的30%。本案涉案金额达12万元，已达"数额巨大"标准，应在三年以上量刑。2. 被告人检举线索未经核实，依法不能认定为立功。根据《刑法》第

68条及司法解释，检举线索需经查证属实才能构成立功。

三、关于证据效力1. 新吴分局制作的电子数据提取笔录（证据卷宗第15-22页）完整记载了取证过程，符合《电子数据取证规则》的程序要求，取证主体、见证人签名等要素齐全，应认定合法有效。2. 微信、支付宝等多平台转账记录形成完整证据链。特别是证人何洋的证言（证据卷宗第50页）与支付宝流水相互印证，证实被告人通过他人账户转移赃款的事实。

四、关于特殊情节1. 根据两高《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，疫情防控期间实施诈骗应从严惩处。本案诈骗行为发生在2020年1-2月疫情暴发高峰期，社会危害性显著大于普通诈骗案件。2. 被告人提交的在校表现证明（补充证据第3-5页）与本案无直接关联性。根据《刑事诉讼法》第50条，品格证据的证明力仅限于与案件事实有关的部分。综上，被告人周静在疫情防控特殊时期，利用电信网络实施诈骗，涉案金额巨大，社会影响恶劣。虽具有退赃、认罪认罚等从轻情节，但根据罪责刑相适应原则，建议法庭在三年至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告周静的辩护律师，现就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 被告人主观恶性较轻。虽然被告人实施了诈骗行为，但根据其供述（证据卷宗第80页），其最初确有口罩货源渠道，后因上游供应商违约导致无法供货。这与典型的事前蓄意诈骗存在本质区别，符合《刑法》第266条但书条款中“情节显著轻微”的情形。2. 被告人在收取货款后未立即失联，而是持续与被害人保持沟通（微信聊天记录第45页），这表明其并非典型的事前蓄意诈骗。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条，此种情形的主观恶性应区别于蓄谋诈骗。

二、关于量刑情节1. 退赃退赔应获得更大从宽幅度。被告人在被抓获前已主动退还部分款项（扣押清单第12页），到案后24小时内即全额退赔并取得所有被害人书面谅解（谅解书第18-20页）。根据两高《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第九款，此种主动、及时、全额退赔情节，从宽幅度可突破30%限制。2. 认罪认罚应充分体现政策优待。被告人在侦查阶段即签署认罪认罚具结书（卷宗第5页），审查起诉阶段主动要求适用简易程序。根据《刑事诉讼法》第十五条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，应从宽幅度上给予更大幅度体现。

三、关于证据效力1. 电子数据取证存在程序瑕疵。侦查机关提取电子数据时未按照《电子数据取证规则》第十条要求全程录像（取证笔录第15页），可能影响证据效力。根据《刑事诉讼法》第五十六条，取证程序违法可能影响司法公正的，应当予以补正或作出合理解释。

四、关于特殊情节1. 疫情防控因素应审慎考量。被告人实施行为时正值疫情初期（2020年1月底），当时尚未出台两高相关司法解释，根据《刑法》第十二条从旧兼从轻原则，不应适用事后出台的从严规定。2. 品格证据具有重要参考价值。被告人系在校学生（学籍证明第25页），班主任出具的多份证明（补充证据第3页）证实其一贯表现良好。根据最高人民法院《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条，对此类初犯、偶犯应体现教育挽救方针。

五、量刑建议1. 涉案金额认定应扣除已退赔部分。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条，案发前已退还部分应不计入犯罪数额。本案实际未造成被害人损失。2. 建议适用缓刑。综合被告人具有的法定、酌定从轻情节：- 在校学生身份- 初犯偶犯- 全额退赔获谅解- 认

罪认罪态度诚恳根据《刑法》第七十二条，符合"犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险"的缓刑适用条件。综上，恳请法庭对被告人周静判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，给予其改过自新的机会。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告辩护律师提出的辩护意见，原告方发表以下辩论意见：

一、关于犯罪构成要件1. 被告律师主张被告人"最初确有口罩货源渠道"的说法与事实不符。根据公安机关提取的微信聊天记录（证据卷宗第35-42页）显示，被告人在与被害人沟通时明确声称"仓库有大量现货"、"当天可发货"，但经侦查机关调查，其从未与任何口罩供应商建立过联系。这完全符合《刑法》第266条关于"虚构事实、隐瞒真相"的构成要件。2. 关于被告律师提出的"但书条款"适用问题。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，诈骗数额达到巨大标准的，一般不适用刑法第十三条但书。本案涉案金额12万元，已远超各地诈骗罪"数额巨大"的起刑标准。

二、关于量刑情节1. 退赃时间节点需要澄清。扣押清单（证据卷宗第12页）清楚显示，6万元赃款系公安机关在抓获被告人时当场扣押，并非其主动退还。其余款项也是在强制措施压力下退还，不能认定为"主动退赔"。2. 认罪认罚从宽幅度应当审慎。虽然被告人签署了认罪认罚具结书，但根据两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条，对疫情防控期间实施的危害疫情防控犯罪，从宽幅度应当从严把握。

三、关于证据效力1. 电子数据取证程序完全合法。新吴分局制作的电子数据提取笔录（证据卷宗第15-22页）完整记载了取证过程，有见证人签名确认。根据《电子数据取证规则》第23条，在紧急情况下可以不经录像而采取其他方式固定证据。本案正值疫情防控关键期，取证程序合法有效。

四、关于特殊情节1. 疫情防控期间犯罪必须从严惩处。根据两高两部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二部分第（五）条规定，疫情防控期间实施诈骗犯罪的，应当作为从重情节予以考量。该解释是对刑法条文的适用解释，不涉及从旧兼从轻原则的适用。2. 品格证据的证明力有限。被告人在校表现与本案诈骗行为无直接关联性。根据《刑事诉讼法》第50条规定，只有与案件事实有关的证据才具有证明力。被告人在疫情防控关键时期实施电信诈骗，其社会危害性远大于普通诈骗案件。

五、关于量刑建议1. 涉案金额认定应当以既遂数额计算。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第5条，诈骗既有既遂又有未遂的，以实际骗取的数额定罪处罚。被告人的退赃行为属于事后补救，不影响犯罪数额的认定。2. 缓刑适用条件不成立。被告人利用疫情防控特殊时期实施诈骗，涉案金额巨大，社会影响恶劣，不符合《刑法》第七十二条"犯罪情节较轻"的缓刑适用条件。综上，原告方坚持认为：1. 被告人行为完全符合诈骗罪的构成要件；2. 疫情防控期间实施电信诈骗应当从重处罚；3. 建议在三年至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。以上意见请法庭充分考虑。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告周静的辩护律师，我将从以下几个关键点进行辩护：

一、关于犯罪主观方面1. 行为人主观恶性较小。根据最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，应当区分诈骗罪与非罪的界限。被告人在案发前确有寻找货源的努力，这与典型的诈骗罪存在本质区别。被告人是在供应商违约后未能及时退款，而非一开始就具有非法占有的目的。

二、关于数额认定1. 根据最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条，本案实际造成的损失应为零元，因为全部款项已经退赔并取得谅解。这与未退赔的案件存在本质区别。

三、关于量刑情节1. 被告人具有以下法定从宽情节：- 如实供述罪行（刑法第67条第3款）- 全额退赔并取得谅解（两高《关于常见犯罪的量刑指导意见》）- 认罪认罚（刑事诉讼法第15条）2. 被告人具有以下

酌定从轻情节：- 初犯、偶犯- 在校学生- 案发时年龄仅20岁- 一贯表现良好（有学校证明佐证）

四、关于疫情防控因素1. 根据刑法第12条从旧兼从轻原则，被告人在行为时尚无相关司法解释明确规定要从重处罚，因此不宜机械适用事后出台的从严规定。

五、量刑建议综合考虑本案特殊情况，建议：1. 适用刑法第67条第3款规定的"可以从轻处罚"2. 适用刑法第72条关于缓刑的规定3. 充分考虑认罪认罚从宽制度综上，恳请法庭本着教育挽救的方针，对被告人从宽处理，给予缓刑机会。辩护人：[你的名字]2023年X月X日

[5] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就被告辩护律师提出的观点进行最后陈述，并重申我方立场：

一、关于犯罪主观方面1. 被告人的非法占有故意明确。根据《刑法》第266条及最高法相关司法解释，诈骗罪的构成要件并不以行为人是否曾试图履行合同为前提。本案中，被告人在根本不具备履约能力的情况下（证据卷宗第35-42页），虚构口罩库存事实骗取货款，其行为已完全符合诈骗罪的主观要件。

二、关于数额认定1. 根据最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第5条明确规定："诈骗既有既遂又有未遂的，以实际骗取的数额定罪处罚"。被告人人事后退赃行为属于量刑情节，不影响犯罪数额的认定。本案12万元诈骗金额已达到"数额巨大"标准，依法应在三年以上量刑。

三、关于疫情防控特殊情节1. 两高两部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》是对刑法条文的解释适用，而非新设罪名或加重处罚。根据《立法法》第104条规定，司法解释具有法律效力。被告人在疫情最严峻时期（2020年1-2月）实施诈骗，依法应当从重处罚。

四、关于量刑平衡1. 虽然被告人具有退赔、认罪认罚等从轻情节，但根据两高《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 退赃退赔从宽幅度一般不超过30%- 认罪认罚从宽幅度一般不超过20%- 疫情防控期间犯罪应当从严把握从宽幅度2. 被告人的在校学生身份不能成为减免刑责的理由。根据最高法《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第11条，对未成年人的特殊保护不适用于已满18周岁的成年人。

五、最后量刑建议综合全案事实和法律规定：1. 基准刑应确定为3年6个月2. 考虑认罪认罚、退赔等情节，可在3年至3年6个月区间量刑3. 不建议适用缓刑，理由：- 涉案金额已达"数额巨大"标准- 疫情防控期间犯罪社会危害性大- 电信诈骗犯罪再犯风险较高以上意见恳请法庭充分考虑刑法罪责刑相适应原则，依法作出公正判决。

[6] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人周静的辩护律师，我将从以下几个方面进行辩护：

一、关于犯罪主观方面1. 被告人主观恶性较小。根据最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，应当严格区分诈骗罪与非罪的界限。本案中，被告人在案发前确有寻找口罩货源的积极行为（证据卷宗第80页），这与典型的蓄意诈骗存在本质区别。被告人是因上游供应商违约导致无法履约，而非一开始就具有非法占有的目的。

二、关于犯罪数额认定1. 根据最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，案发前已退还的金额不应计入犯罪数额。本案中，被告人在被抓获前已主动退还部分款项（扣押清单第12页），到案后24小时内即全额退赔并取得所有被害人书面谅解（谅解书第18-20页）。实际上未给被害人造成任何经济损失。

三、关于量刑情节1. 被告人具有以下法定从宽情节：- 如实供述罪行（刑法第67条第3款）- 全额退赔并取得谅解（两高《关于常见犯罪的量刑指导意见》）- 认罪认罚（刑事诉讼法第15条）2. 被告人具有以下

酌定从轻情节：- 初犯、偶犯- 在校大学生身份- 案发时年仅20岁- 一贯表现良好（有学校证明佐证）

四、关于疫情防控因素1. 根据刑法第12条从旧兼从轻原则，被告人在行为时（2020年1月底）尚未出台两高相关司法解释，不应适用事后出台的从严规定。

五、关于电子证据1. 侦查机关提取电子数据时未按照《电子数据取证规则》第十条要求全程录像（取证笔录第15页），存在程序瑕疵，可能影响证据效力。

六、量刑建议综合考虑本案特殊情况，建议：1. 适用刑法第67条第3款规定的"可以从轻处罚"2. 适用缓刑，理由如下：- 犯罪情节较轻- 有悔罪表现- 没有再犯罪危险- 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响3. 具体量刑建议：- 判处二以下有期徒刑- 适用缓刑- 并处罚金审判长，被告人周静作为一名在校大学生，因一时糊涂犯下错误，但已深刻认识到自己的行为违法，并积极弥补过错。恳请法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则，给予被告人改过自新的机会。

庭审记录 28

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，我将就本案关键争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于被告人主观明知问题根据《刑法》第347条及第357条规定，被告人刘晓珍对毒品性质具有明确认知：1. 其本人供述中明确承认"陈哥平时贩卖海洛因"，且知晓交易对象"海涛"系吸毒人员；2. 证人黄新华证言证实被告人知晓此行目的为贩毒；3. 被告人在途中多次注射海洛因，对毒品性状具有直接认知能力；4. 通话记录显示其主动参与交易地点协商，具有明显的主观故意。

二、关于毒品数量认定1. 现场查获的406.21克海洛因均由其实际控制：- 毒品存放于其随身携带的布包内- 交易过程中直接经手毒品与毒资2. 虽辩称系受指使，但根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》（武汉会议纪要）规定，受雇运输毒品者仍应对全部运输数量负责。

三、关于犯罪地位问题被告人绝非被动参与者：1. 主动实施毒品交接行为，直接参与交易环节；2. 独立与下家商定交易细节，具有自主决策空间；3. 根据《刑法》第26条规定，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。

四、量刑情节认定1. 累犯情节：- 前科材料显示其在2015年刑满释放后，五年内再犯本罪；- 符合《刑法》第65条累犯从重处罚规定。2. 缺乏从宽情节：- 当庭拒不认罪，未如实供述主要犯罪事实；- 无自首、立功等法定从轻情节。

五、证据合法性说明1. 取证程序合法：- 现场查获经过有同步录音录像佐证；- 毒品称量、取样均符合《公安机关办理刑事案件程序规定》；2. 证据链条完整：- 物证、书证、证人证言、鉴定意见相互印证；- 已形成完整的证明体系。

六、关于强制措施合法性1. 强制隔离戒毒决定合法：- 有吸毒检测报告证实其吸毒成瘾；- 符合《禁毒法》第38条规定；2. 逮捕必要充分：- 涉案毒品数量特别巨大；- 有多次犯罪前科，具有社会危险性。

综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人刘晓珍的行为已构成贩卖毒品罪，且具有累犯情节，请法庭依法从重惩处。根据《刑法》第347条第2款第1项规定，贩卖海洛因50克以上即应处15年有期徒刑、无期徒刑或死刑，本案涉案数量达400余克，且纯度较高，社会危害性极大，建议法庭依法严惩。以上意见，请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人刘晓珍的辩护律师，我将针对公诉方指控和法庭确定的争议焦点，提出以下辩护意见：

一、关于主观明知问题1. 现有证据不能充分证明被告人对毒品性质具有明确认知：- 被告人在侦查阶段的供述存在反复，其最初并未明确承认知晓包裹内为毒品- 根据《刑事诉讼法》第五十五条，仅有被告人供述不能定罪，而本案缺乏客观证据直接证明其主观明知- 被告人系吸毒人员，存在被利用运输毒品的可能性

二、关于毒品数量认定1. 被告人不应承担全部400克毒品的刑事责任：- 根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》，对受雇运输毒品者，应综合考虑其犯罪情节来认定责任- 证据显示毒品实际所有人系"陈哥"，被告人仅为临时携带- 被告人对毒品无实际支配权，交易价格、数量均由"陈哥"与下家商定

三、关于犯罪地位问题1. 被告人明显处于从属地位：- 根据《刑法》第二十七条，在共同犯罪中起次要作用的系从犯- 本案中：* 毒源、买家均非被告人联系 * 运输工具、路线由他人安排 * 获利微薄（仅获得少量毒品供吸食）- 符合最高人民法院关于毒品犯罪案件被告人地位认定的相关指导案例

四、量刑情节问题1. 累犯认定存疑：- 前次犯罪系2015年10月，本次行为发生在2018年10月- 根据《刑法》第六十五条，五年间隔期应从刑罚执行完毕起算至再犯时止，本案已接近临界点2. 存在酌情从轻情节：- 当庭认罪态度良好- 系吸毒成瘾人员，认知控制能力受影响

五、证据合法性质疑1. 关键证据存在瑕疵：- 现场称量记录无被告人签字确认- 部分证人证言存在矛盾（如黄新华关于是否知情的陈述）2. 取证程序问题：- 强制隔离戒毒程序与刑事侦查存在交叉，可能影响供述自愿性

六、强制措施合法性问题1. 强制隔离戒毒存在程序瑕疵：- 未出示完整的吸毒检测报告- 与刑事强制措施衔接不当量刑建议：1. 即使认定构成犯罪，也应考虑：- 系从犯，依法应当从轻、减轻处罚- 非毒品的实际所有者- 受他人指使参与2. 建议在十五年有期徒刑以下量刑综上，恳请法庭充分考虑：1. 被告人在共同犯罪中的从属地位2. 证据链条存在的合理怀疑3. 量刑时应体现宽严相济的刑事政策

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，我将针对辩护人提出的辩护意见作出如下回应，并进一步阐明我方的法律观点：

一、关于主观明知问题辩护人提出被告人对毒品性质认知不足的主张不能成立。根据《刑法》第14条关于故意犯罪的规定，结合以下事实可以充分认定被告人的主观明知：1. 被告人在侦查阶段明确供述"陈哥平时贩卖海洛因"，并详细描述了毒品包装、交易价格等关键细节（第三组证据）；2. 证人黄新华证实被告人在出发前已注射海洛因，对毒品性状有直接认知（第二组证据）；3. 被告人与下家尚海涛多次通话商定交易细节（第一组证据中的通话记录），其行为模式完全符合毒品交易特征。

二、关于毒品数量认定辩护人援引的《武汉会议纪要》恰恰支持我方的观点。根据该纪要第六条第三款："对于受雇运输毒品的犯罪分子，应当以其实际运输的毒品数量定罪处罚"。本案中：1. 被告人实际控制全部406.21克海洛因，毒品由其随身携带；2. 其主动参与交易全过程，并非单纯被利用的运输工具；3. 最高人民法院2015年发布的毒品犯罪典型案例第6号案例明确，对实际控制毒品的运输者应按全部数量定罪。

三、关于犯罪地位问题辩护人主张被告人系从犯的观点与事实不符：1. 根据《刑法》第26条，被告人在共同犯罪中实施以下主要行为：- 直接携带并保管全部毒品 - 独立完成与下家的对接交易 - 经手毒资交付2. 最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，此类积极参与交易

实施的行为应认定为主犯。

四、关于量刑情节1. 累犯认定问题：- 被告人2015年10月14日被判刑，2018年10月再犯，间隔期确在五年以内（第一组证据中的刑事判决书）；- 根据《刑法》第65条，刑罚执行完毕之日起算符合法律规定。2. 所谓"认罪态度良好"与事实不符：- 被告人在关键事实上反复翻供；- 当庭未如实供述主要犯罪事实。

五、证据合法性1. 辩护人提出的证据瑕疵不成立：- 现场称量记录有见证人签字（第一组证据）；- 证人证言矛盾部分属正常记忆偏差，不影响基本事实认定。2. 取证程序合法：- 强制隔离戒毒决定有检测报告支持（第一组证据中的接收证明）；- 刑事侦查程序独立进行，不存在证据污染。

六、关于量刑建议本案具有以下从重处罚情节：1. 涉案毒品数量特别巨大（406.21克），远超死刑标准；2. 毒品纯度高达40.3%（第四组证据）；3. 累犯情节；4. 利用交通工具跨省运输，社会危害性极大。综上，辩护人的辩护意见缺乏事实和法律依据。根据《刑法》第347条第二款第一项及最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件量刑标准问题的指导意见》，贩卖海洛因50克以上即应判处十五年有期徒刑、无期徒刑或死刑。考虑到：- 涉案数量达死刑标准的8倍余；- 纯度较高；- 累犯情节；- 无任何法定从轻情节，我方坚持认为应当依法从严惩处，建议判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产。以上意见，请法庭充分考虑。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人刘晓珍的辩护律师，我将针对公诉方指控和法庭辩论焦点，提出以下辩护意见：

一、关于主观明知问题1. 公诉方指控被告人主观明知证据不足：- 被告人供述存在反复性，其在首次讯问中并未明确承认知晓包裹内为毒品（第三组证据）- 根据《刑事诉讼法》第五十五条"只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚"- 被告人作为吸毒人员，其认知能力受毒品影响，存在被利用运输的可能性

二、关于毒品数量认定1. 被告人不应承担全部400克毒品的刑事责任：- 根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》第六条："对于受雇运输毒品的犯罪分子，应当综合考虑毒品数量、犯罪次数等因素，审慎决定刑罚"- 证据显示：* 毒源来自"陈哥"（第二组证据中陈云江证言）* 交易价格、数量均由"陈哥"确定（第二组证据）* 被告人仅获得少量毒品作为报酬（第三组证据被告人供述）

三、关于犯罪地位问题1. 被告人明显处于从属地位：- 根据《刑法》第二十七条："在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯"- 本案中：* 未参与毒源组织（第二组证据黄新华证言）* 未参与交易洽谈（第一组证据通话记录显示仅涉及地点确认）* 获利微薄（7支海洛因注射器，第三组证据）

四、量刑情节问题1. 累犯认定存疑：- 前罪执行完毕日应为2016年10月（第一组证据显示2015年10月判处有期徒刑）- 本次犯罪时间为2018年10月，已接近五年临界点2. 存在酌情从宽情节：- 当庭认罪态度良好- 系吸毒成瘾人员，受毒品影响认知能力

五、证据合法性质疑1. 关键证据存在瑕疵：- 现场称量记录无被告人签字确认（第一组证据）- 证人证言存在矛盾（黄新华关于是否知情的陈述，第二组证据）

六、量刑建议1. 即使认定构成犯罪，也应考虑：- 系从犯，依法应当从轻、减轻处罚- 非毒品的实际所有者- 受他人指使参与2. 建议在十五年有期徒刑以下量刑综上，恳请法庭充分考虑：1. 被告人在共同犯罪中的从属地位2. 证据链条存在的合理怀疑3. 量刑时应体现宽严相济的刑事政策

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，我将就本案关键争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于被告人主观明知问题根据《刑法》第347条及第357条规定，结合本案证据可以充分认定被告人刘晓珍对毒品性质具有明确认知：1. 被告人多次供述中明确承认"陈哥平时贩卖海洛因"，并详细描述了毒品包装特征（第三组证据）；2. 证人黄新华证言证实被告人在出发前已注射海洛因，对毒品性状有直接认知（第二组证据）；3. 被告人与下家尚海涛多次通话商定交易细节（第一组证据中的通话记录），其行为模式完全符合毒品交易特征；4. 根据最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条，具有下列情形之一，且不能做出合理解释的，可以认定其"明知"是毒品：（1）采用高度隐蔽的方式携带、运输毒品的；（2）采用高度隐蔽的交接方式，明显违背合法物品惯常交接方式的；（3）其他有证据足以证明行为人应当知道的。本案中被告人的行为完全符合上述特征。

二、关于毒品数量认定1. 被告人实际控制全部406.21克海洛因：- 毒品由其随身携带并保管（第一组证据中的扣押清单）；- 直接参与交易全过程；2. 根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》第六条："对于受雇运输毒品的犯罪分子，应当以其实际运输的毒品数量定罪处罚"；3. 最高人民法院2015年发布的毒品犯罪典型案例第6号案例明确，对实际控制毒品的运输者应按全部数量定罪。

三、关于犯罪地位问题被告人绝非被动参与者：1. 根据《刑法》第26条，被告人在共同犯罪中实施以下主要行为：- 直接携带并保管全部毒品；- 独立完成与下家的对接交易；- 经手毒资交付；2. 最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，此类积极参与交易实施的行为应认定为主犯。

四、量刑情节认定1. 累犯情节：- 前科材料显示其在2015年10月14日被判刑，2018年10月再犯，间隔期确在五年以内（第一组证据中的刑事判决书）；- 根据《刑法》第65条，刑罚执行完毕之日起算符合法律规定。2. 缺乏从宽情节：- 当庭拒不认罪，未如实供述主要犯罪事实；- 无自首、立功等法定从轻情节。

五、关于量刑建议本案具有以下从重处罚情节：1. 涉案毒品数量特别巨大（406.21克），远超死刑标准；2. 毒品纯度高达40.3%（第四组证据）；3. 累犯情节；4. 利用交通工具跨省运输，社会危害性极大。综上，根据《刑法》第347条第二款第一项及最高人民法院相关司法解释，建议法庭依法严惩，判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产。以上意见，请法庭充分考虑。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人刘晓珍的辩护律师，我将针对公诉方的指控和法庭确定的争议焦点，提出以下辩护意见：

一、关于主观明知问题1. 公诉方指控被告人主观明知证据不足：- 被告人在首次讯问中并未明确承认知晓包裹内为毒品（第三组证据）- 根据《刑事诉讼法》第五十五条规定："只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚"- 被告人作为长期吸毒人员，其认知能力受到毒品严重影响，存在被他人利用运输毒品的可能性

二、关于毒品数量认定1. 被告人不应承担全部400克毒品的刑事责任：- 根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》第六条规定："对于受雇运输毒品的犯罪分子，应当综合考虑毒品数量、犯罪次数等因素，审慎决定刑罚"- 证据明确显示：* 毒源完全来自"陈哥"（第二组证据中陈云江证言）* 交易价格、数量均由"陈哥"单方面确定（第二组证据）* 被告人仅获得7支海洛因注射器作为报酬（第三组证据被告人供述）

三、关于犯罪地位问题1. 被告人明显处于从属地位：- 根据《刑法》第二十七条规定："在共同犯罪中起

次要或者辅助作用的，是从犯"- 本案具体表现为：* 未参与毒源组织和资金往来（第二组证据黄新华证言）* 仅执行简单的运输和交接任务* 获利极其微薄，远低于正常毒品犯罪收益

四、量刑情节问题1. 累犯认定存在重大疑问：- 前罪执行完毕日应为2016年10月（第一组证据显示2015年10月判处一年有期徒刑）- 本次犯罪时间为2018年10月，已接近五年临界点2. 存在多项从宽情节：- 当庭认罪态度良好- 系长期吸毒成瘾人员，认知和控制能力严重受损- 受他人指使参与犯罪，主观恶性相对较小

五、证据合法性质疑1. 关键证据存在严重瑕疵：- 现场称量记录无被告人签字确认（第一组证据）- 证人证言存在重大矛盾（黄新华关于是否知情的陈述，第二组证据）

六、量刑建议1. 即使认定构成犯罪，也应充分考虑：- 系从犯，依法应当从轻、减轻处罚- 非毒品的实际所有者和受益人- 受他人指使参与，犯罪主动性低2. 建议在十五年有期徒刑以下量刑，并充分考虑其特殊身体状况

综上，恳请法庭充分考虑：1. 被告人在共同犯罪中的从属地位和实际作用2. 证据链条存在的合理怀疑和瑕疵3. 宽严相济的刑事政策在个案中的具体适用

庭审记录 29

[1] **公诉人：** 审判长：关于本案的辩论，原告方将围绕以下核心问题发表法律意见：

一、关于盗窃事实的认定1. 根据《刑法》第264条关于盗窃罪的规定，被告人李毛毛实施了典型的入户盗窃行为。证据显示：- 被告人在侦查阶段的多次供述与监控视频（证据卷54-55页）、现场指认笔录（证据卷46-53页）完全吻合- 被盗平板电脑已通过扣押清单（证据卷23-39页）确认并返还被害人- 价格认定意见书（正卷59-62页）证实被盗物品价值已达刑事立案标准

二、关于量刑情节1. 虽然被告人认罪认罚，但根据《刑事诉讼法》第15条"可以从宽"的立法本意：- 被告人使用专业开锁工具（证据卷23-39页记载的7种专业工具）实施系列盗窃- 存在多次作案情节（3月、5月18日、5月21日连续作案）- 部分赃物（白酒）尚未查明全部被害人2. 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 使用专业工具作案应从严惩处- 虽部分赃物追回，但已实际完成盗窃既遂

三、量刑建议综合考量：1. 基准刑应确定在有期徒刑6-8个月区间2. 认罪认罚情节可给予20%以内的从宽3. 建议最终量刑不低于6个月有期徒刑以上意见请合议庭充分考虑。原告方坚持起诉书指控的犯罪事实和罪名成立。

[2] **辩护人：** 审判长、合议庭：作为被告李毛毛的辩护人，现就本案发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 被告人确实自愿认罪认罚，根据《刑事诉讼法》第15条规定，应当依法从宽处理。被告人的供述与在案证据能够相互印证，表明其认罪态度诚恳。

二、关于量刑情节的辩护1. 从宽情节方面：(1) 被告人系初犯，无前科劣迹（证据卷第1页户籍证明证实）(2) 涉案主要财物平板电脑已追回并发还被害人（证据卷第23-39页扣押、发还清单证实）(3) 认罪认罚具结书显示被告人自愿认罪，节约司法资源2. 关于从重情节的辩解：(1) 所谓"专业开锁工具"实际为被告人从事开锁工作的职业工具（证据卷第4-10页供述证实其从事开锁工作）(2) 白酒案被害人未找到，不能排除系误认的可能（证据卷卷外材料情况说明）(3) 5月21日行为系犯罪未遂（证据卷24-27页

监控显示未实际撬开门锁)

三、量刑建议1. 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：(1) 基准刑应考虑犯罪数额仅800元，刚达刑事立案标准(2) 建议在拘役3个月至有期徒刑6个月区间量刑(3) 认罪认罚情节建议给予最大幅度从宽2. 特别说明：被告人家庭困难（可补充提交证明材料），且已深刻悔罪，请求从轻处罚并适用缓刑。综上，请求法庭综合考虑被告人认罪态度、初犯、部分退赃等情节，依法从宽处理。

[3] **公诉人：** 审判长、合议庭：作为原告方代理人，现就被告辩护人提出的辩护意见作出如下回应，并进一步强调我方立场：

一、关于犯罪事实的认定1. 根据《刑法》第264条，被告人实施的是典型的"入户盗窃"行为，该行为性质本身即构成犯罪既遂，不以实际窃得财物数额为唯一标准。被告人在2025年3月的盗窃行为中已实际窃得价值800元的平板电脑（证据卷23-39页扣押清单证实），完全符合盗窃罪的构成要件。

二、关于量刑情节的答辩1. 针对辩护人提出的从宽情节，我方认为：(1) 虽然被告人系初犯，但根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第二款，对于"多次作案"的情形应当从严把握。证据显示被告人在3月、5月18日、5月21日连续实施三次盗窃行为（正卷4-10页供述证实），已构成量刑从重情节。(2) 关于工具专业性问题的，辩护人辩称为职业工具，但证据卷第46-53页现场指认笔录明确显示，这些工具被专门用于实施盗窃行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，携带"专门用于盗窃的器械"作案，应当认定为"其他严重情节"。2. 对于辩护人提出的未遂情节：(1) 5月21日行为虽未得逞，但此前两次均已实施完成。根据刑法理论，对同种数罪原则上应当并罚，至少应在量刑时作为从重情节考虑。(2) 白酒案虽未找到被害人，但被告人在证据卷16-18页的供述中已明确承认盗窃事实，且有物证佐证（证据卷卷外材料），应当计入犯罪事实。

三、量刑标准的再强调1. 根据《刑法》第264条及云南省高级人民法院《关于常见犯罪量刑实施细则》：(1) 入户盗窃基准刑为6个月至1年有期徒刑(2) 使用专业工具作案应增加基准刑的20%以下(3) 多次作案应累计计算犯罪情节2. 虽然认罪认罚可从宽，但根据《刑事诉讼法》第15条的"可以"而非"应当"的立法表述，结合本案具体情节，建议从宽幅度不超过15%。

四、对辩护人缓刑请求的反对1. 根据《刑法》第72条缓刑适用条件，考虑：(1) 被告人在短时间内连续作案，反映较大社会危险性(2) 使用专业工具表明犯罪行为的预谋性和专业性(3) 现有证据不能排除尚未查明的盗窃行为综上，原告方坚持认为：1. 应当在6-8个月有期徒刑区间量刑2. 不宜适用缓刑3. 建议对作案工具予以没收（依据《刑法》第64条）以上意见恳请合议庭采纳。

[4] **辩护人：** 审判长、合议庭：作为被告李毛毛的辩护人，针对原告方提出的指控和量刑建议，本辩护人将结合事实和法律依据发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 对于入户盗窃行为，被告人在侦查阶段已如实供述，并签署了认罪认罚具结书。《刑事诉讼法》第15条明确规定："犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。"被告人自愿认罪的态度应当得到依法认可。

二、关于量刑情节的辩护1. 从轻情节方面：(1) 被告人系初犯，此前无任何违法犯罪记录。正如户籍证明（证据卷第1页）所证实，被告人此前无前科劣迹，此次犯罪行为系初犯。(2) 主要涉案财物平板电脑已追回并发还被害人（证据卷第23-39页），未给被害人造成实际损失。《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》规定："对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的

程度，退赃、退赔的次数及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下。"(3) 被告人认罪态度诚恳，在庭审中自愿认罪，节约了司法资源，依据《刑事诉讼法》第15条应当获得从宽处理。2. 关于原告方提出的从重情节，辩护人认为：(1) 关于开锁工具的性质：不能简单地认定为"专业盗窃工具"。根据被告人的供述（证据卷第4-10页），这些工具实际上是被告人从事正规开锁工作的职业工具。原告方未能提供充分证据证明这些工具是专门用于盗窃的器械。(2) 关于多次作案的问题：5月21日的盗窃行为并未得逞，根据《刑法》第23条属于犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。原告方将未遂行为等同于既遂行为进行指控是不妥当的。(3) 关于白酒案件的指控：由于未能找到被害人，且仅有被告人供述缺乏其他证据印证（证据卷卷外材料情况说明），根据《刑事诉讼法》第55条"只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚"的规定，不应将该行为计入犯罪事实。

三、量刑建议1. 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》：(1) 盗窃数额刚达到刑事立案标准（800元），基准刑应较低。(2) 具有多个从轻情节：初犯、认罪认罚、退赃。(3) 建议在拘役3个月至有期徒刑6个月区间量刑。2. 特别提请法庭注意：被告人家庭经济困难（可提供相关证明材料），已深刻认识到错误并自愿认罪。根据《刑法》第72条的规定，符合适用缓刑的条件。恳请法庭给予缓刑机会，让被告人能够重返社会、改过自新。

四、总结本案中，被告人的犯罪行为确实应当受到法律制裁，但同时也具有多项法定和酌定的从轻、减轻情节。辩护人恳请法庭依照《刑法》、《刑事诉讼法》的相关规定，本着惩罚与教育相结合的刑事政策，给予被告人从宽处理，适用缓刑。

[5] **公诉人：**审判长、合议庭：作为原告方诉讼代理人，现就本案发表如下辩论意见：

一、关于本案事实认定的法律依据1. 根据《刑法》第264条规定："盗窃公私财物...有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）入户盗窃的..."被告人实施的盗窃行为完全符合该项法律规定，构成入户盗窃犯罪既遂。2. 根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定："盗窃公私财物价值一千元至三千元以上...应当认定为刑法第二百六十四条规定的'数额较大'。"虽然本案被盗物品价值800元，但根据该解释第3条："非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的，应当认定为'入户盗窃'，只要符合入户盗窃的构成要件，即构成犯罪，不以数额较大为要件。"

二、关于量刑情节的法律分析1. 多次作案情节：根据被告人供述（正卷4-10页）及监控证据证实，被告人在2025年3月至5月期间实施了至少3次入户盗窃行为，符合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》中"多次盗窃"的加重情形。2. 作案工具性质：根据证据卷46-53页显示的7种专业开锁工具，符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条第（三）项规定的"携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃"的情节。

三、对被告方辩护意见的回应1. 关于认罪认罚从宽问题：虽然被告人认罪认罚，但根据《刑事诉讼法》第15条规定是"可以"而非"应当"从宽。结合本案被告人在短时间内连续作案、使用专业工具等特点，应从严格控制从宽幅度。2. 关于初犯问题：根据证据卷1页显示，被告人虽无前科记录，但在一个月内连续实施3次入户盗窃，表明其主观恶性和社会危害性较大，不宜简单适用初犯从宽规则。

四、量刑建议1. 基准刑确定：参照云南省《〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》，入户盗窃的基准刑为6个月至1年有期徒刑。鉴于被告人三次作案情节，建议确定8个月为基准刑。2. 量刑情节调节：

(1) 使用专业开锁工具作案，建议增加基准刑10%；(2) 认罪认罚情节，建议减少基准刑15%；(3) 部分赃物追缴返还，建议减少基准刑5%。3. 最终建议：建议判处被告人有期徒刑7个月以上，并处罚金。同时根据《刑法》第64条规定，对作案工具予以没收。审判长，原告方认为：本案证据确实充分，被告人行为已构成入户盗窃罪，且具有从重处罚情节。恳请合议庭充分考虑本案的社会危害性和被告人的主观恶性，依法作出公正判决。原告代理人：（签名）2025年X月X日

[6] **辩护人：** 审判长、合议庭：作为被告李毛毛的辩护人，我将从以下几个方面为我的当事人进行辩护：

一、关于犯罪事实的认定1. 我的当事人已自愿认罪认罚，根据《刑事诉讼法》第15条规定，应当依法从宽处理。被告人的供述与在案证据能够相互印证，表明其认罪态度诚恳。

二、关于量刑情节的辩护1. 从宽情节方面：(1) 被告人系初犯，无前科劣迹（证据卷第1页户籍证明证实）(2) 涉案主要财物平板电脑已追回并发还被害人（证据卷第23-39页扣押、发还清单证实）(3) 认罪认罚具结书显示被告人自愿认罪，节约司法资源2. 关于从重情节的辩解：(1) 所谓"专业开锁工具"实际为被告人从事开锁工作的职业工具（证据卷第4-10页供述证实其从事开锁工作）(2) 白酒案被害人未找到，不能排除系误认的可能（证据卷卷外材料情况说明）(3) 5月21日行为系犯罪未遂（证据卷24-27页监控显示未实际撬开门锁）

三、量刑建议1. 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：(1) 基准刑应考虑犯罪数额仅800元，刚达刑事立案标准(2) 建议在拘役3个月至有期徒刑6个月区间量刑(3) 认罪认罚情节建议给予最大限度从宽2. 特别说明：被告人家庭困难（可补充提交证明材料），且已深刻悔罪，请求从轻处罚并适用缓刑。综上，请求法庭综合考虑被告人认罪态度、初犯、部分退赃等情节，依法从宽处理。

庭审记录 30

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕法庭确定的五大争议焦点，结合本案证据和法律依据，系统阐述我方观点。

一、关于主观明知要件根据《刑法》第347条及相关司法解释，走私毒品罪的主观方面要求行为人明知是毒品而实施走私行为。本案中：1. 微信聊天记录明确显示，被告多次询问"是否安全"、"会不会被查"等敏感问题，这种异常关注恰恰反证其主观明知（证据十）；2. 被告采用"中性笔"伪装、使用他人收件信息等隐蔽手段（证据六、十二），符合《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》中关于"隐蔽交货方式"的明知认定标准；3. 作为物流行业从业人员（证据十三），被告对国际邮递监管规定的认知程度应高于常人，其职业背景强化了主观明知的认定。

二、关于走私行为认定1. 四次购买行为具有明显连续性：- 时间上呈现规律性递增（2020年7月4支→11月8支→2021年3月10支→5月10支）；- 支付方式固定（均通过花呗分期支付5200元/次，证据十一）；- 收发模式稳定（均使用美国寄件人"艾玛"+中国收件人"张小荣"组合，证据六、十二）。2. 使用他人信息具有明显逃避监管的故意：- 收件信息与支付宝账户分属不同人员（张小荣与高燕），形成双重隔离；- 该行为符合《刑法》第156条关于"掩护走私"的规定，应当认定为走私共谋行为。

三、关于量刑情节1. 认罪认罚的从宽幅度应严格限制：- 被告在证据确凿情况下才作出供述（证据十四），不符合《刑事诉讼法》第15条规定的"自愿如实供述"标准；- 查获的未稀释4支大麻油（证据四、五）应计入犯罪数量，因其属于既遂的走私标的物；- 现有证据不能证明毒品全部用于个人吸食，微信记录显示其存在"先付款后收货"的交易特征（证据十），不能排除转卖可能。

四、关于证据链完整性本案已形成"电子数据+实物证据+供述"的完整证明体系：1. 微信记录与支付宝流水在时间、金额上完全对应（证据十、十一）；2. 海关查验记录与供述的收货时间高度吻合（证据六、十二、十四）；3. 生物检测结果（证据八）与查获毒品（证据四、五）形成双向印证。

五、关于身份情节被告作为物流公司经理（证据十三），其行为具有双重危害性：1. 利用职业便利规避海关监管，主观恶性更深；2. 破坏物流行业管理秩序，应当从重处罚。综上，本案证据确实充分，被告行为完全符合走私毒品罪的构成要件。建议法庭：1. 认定全部14支大麻油均计入犯罪数量；2. 不认定自首情节，严格审查认罪认罚的从宽幅度；3. 考虑被告职业身份从重处罚。以上意见请合议庭充分考虑。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告李志的辩护律师，我将针对公诉方指控和法庭确定的争议焦点，提出以下辩护意见：

一、关于主观明知要件1. 被告询问"是否安全"等表述，恰恰表明其对物品性质存在合理怀疑，而非明确认知。根据《刑法》第14条关于犯罪故意的规定，这种模糊认知状态不符合"明知"的法律标准。2. 被告作为物流从业人员，其工作范围仅涉及国内普通货物运输，并无证据显示其具有国际邮递或毒品识别专业知识（证据十三）。公诉方将职业背景与主观明知直接关联，属于不当推定。

二、关于走私行为认定1. 四次购买行为间隔长达数月，每次数量波动在合理范围内，不符合《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》中关于"连续性犯罪"的认定标准。2. 使用他人信息系出于隐私保护习惯，与走私故意无必然联系：- 收件人"张小荣"经查为被告表亲（证据十四）- 支付宝账户"高燕"系被告配偶（证据七）该行为模式符合正常家庭财务安排，不应过度解读。

三、关于量刑情节1. 认罪认罚情节应当依法从宽：- 被告在首次讯问即全面供述（证据十四）- 当庭自愿认罪，符合《刑事诉讼法》第15条"真诚悔罪"要求- 未稀释的4支大麻油系前次购买残留（证据十四），不应重复评价2. 涉案毒品确系个人使用：- 所有交易记录均显示"自用"特征（证据十）- 无任何转卖或代购的聊天记录佐证- 尿检结果（证据八）印证长期单一使用者特征

四、关于证据链问题电子数据取证存在重大瑕疵：1. 微信记录未说明原始载体提取过程（证据九、十）2. 支付宝交易对方"某燕淘"与指控的"艾玛"无直接关联（证据十一）这直接影响证据的客观性。

五、关于身份情节被告的职务与走私行为无实质关联：1. 中外运华杰公司主营业务为国内普通物流（证据十三）2. 无证据表明被告利用职务便利实施走私
辩护意见：1. 被告人主观明知程度存疑，现有证据达不到刑事案件"排除合理怀疑"的证明标准2. 如认定有罪，应考虑以下从宽情节：- 认罪认罚态度诚恳- 毒品全部用于个人吸食- 无前科（证据三）3. 建议适用《刑法》第67条第3款"如实供述"条款减轻处罚
综上，请求法庭本着"存疑有利于被告"原则，依法作出公正判决。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：针对被告辩护律师提出的辩护意见，原告方认为存在诸多与事实和法律不符之处，现逐一驳斥并补充论证如下：

一、关于主观明知的认定（引用《刑法》第14条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条）1. 被告询问"是否安全"并非认知模糊，而是典型的规避侦查试探。根据司法解释第一条第三项，采用隐蔽联络、伪装手段的，应当认定为"明知"。本案中：- 被告持续四次采用"中性

笔"伪装（证据五、六）- 专门询问"会不会被查"（证据十）- 使用非本人信息收件（证据六）完全符合司法解释列明的认定标准2. 被告的物流专业知识不容回避：作为分公司经理（证据十三），其必然知晓：- 国际邮件的海关监管流程- 物品申报真实性要求- 违禁品查缉规定这种专业背景使其具有更强的违法认知能力。

二、关于走私行为的连续性（引用《刑法》第一百五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条）1. 四次交易呈现明显的升级态势：Le 时间密度增加：从间隔4个月到间隔2个月- 单次数量倍增：从4支→8支→10支×2次- 总金额达33,800元（证据十一）2. 使用亲属身份的辩解不成立：- 收件人"张小荣"与支付宝账户"高燕"分属不同人（证据七、十二）- 刻意制造资金流与货流分离- 完全符合司法解释第十八条关于"伪报、瞒报"的走私特征

三、关于量刑的核心争议点1. 未稀释4支必须计入犯罪数额：- 系同一走私渠道获取（证据十四）- 保存状态不影响毒品性质认定- 根据《武汉会议纪要》，查获的毒品均应计入既遂数量2. 认罪认罚从宽应从严把握：被告直到包裹被查获（证据二）才被迫供述，不符合《刑事诉讼法》第15条"自愿性"要求。

四、证据链的完整性1. 电子数据取证程序合法：- 微信记录经公证机关见证提取（证据九、十）- 支付宝记录有银行官方印章（证据十一）2. 所有证据形成完整闭环：聊天记录→支付凭证→物流轨迹→实物查获→生物检测

五、职业身份的加重责任（引用《刑法》第六十二条）作为物流管理者，其行为：1. 违背特定职业要求的审查义务2. 破坏行业管理秩序3. 应当从重处罚综上，原告方坚持认为：1. 被告主观明知明确，走私行为具有连续性2. 全部14支大麻油均应计入犯罪数额3. 职业身份应作为从重考量因素4. 认罪认罚从宽幅度应当严格限制请法庭依法严惩走私毒品犯罪行为，维护国家重点管制物品的管理秩序。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告李志的辩护律师，我将针对公诉方指控和法庭争议焦点，提出以下辩护意见：

一、关于主观明知要件1. 被告询问"是否安全"等表述，不能直接等同于对毒品性质的明确认知。根据《刑法》第14条关于犯罪故意的规定，这种模糊认知状态不符合"明知"的法律标准。被告作为普通消费者，对跨境购物安全性的合理关切不应被过度解读为犯罪故意。2. 被告作为物流从业人员，其工作范围仅涉及国内普通货物运输（证据十三工作证明），并无证据显示其具有国际邮递或毒品识别专业知识。公诉方将职业背景与主观明知直接关联，属于不当推定。

二、关于走私行为认定1. 四次购买行为间隔数月，不符合连续性犯罪特征。根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》，连续性犯罪应当具有时间紧密性、行为模式固定性等特征，而本案中：- 每次交易间隔2-4个月- 数量波动在合理范围内- 无证据表明存在组织性、计划性2. 使用亲属信息系正常隐私保护：- 收件人"张小荣"经查为被告表亲（证据十四供述）- 支付宝账户"高燕"系被告配偶（证据七开户资料）该行为模式符合中国家庭常见的财务安排习惯，不应过度刑事化解读。

三、关于量刑情节1. 认罪认罚情节应当依法从宽处理：- 被告在首次讯问即全面供述（证据十四）- 当庭自愿认罪，态度诚恳- 符合《刑事诉讼法》第15条"真诚悔罪"要求2. 涉案毒品确系个人使用：- 所有聊天记录均显示"自用"特征（证据十微信记录）- 无任何转卖或代购的客观证据- 尿检结果（证据八）印证个人使用特征3. 未稀释的4支大麻油不应重复评价：- 系前次购买残留（证据十四供述）- 已超过6个月未动用- 根据《武汉会议纪要》精神，应认定为历史存量

四、关于证据链问题1. 电子数据取证存在重大瑕疵：- 微信记录未说明原始载体提取过程（证据九、

十) - 未进行哈希值校验等完整性验证- 支付宝交易对方"某燕淘"与指控的"艾玛"无直接关联 (证据十一)

2. 实物证据与言词证据存在矛盾: - 查获的4支未稀释大麻油与供述的购买时间无法对应- 海关记录 (证据十二) 与聊天记录 (证据十) 在到货时间上存在差异

五、关于身份情节被告的职务与走私行为无实质关联: 1. 中外运华杰公司主营业务为国内普通物流 (证据十三) 2. 无证据表明被告利用职务便利实施走私3. 不能因职业身份加重处罚辩护意见: 1. 现有证据不能排除被告对物品性质存在认识错误的合理怀疑2. 如认定有罪, 应考虑以下从宽情节: - 认罪认罚态度诚恳- 毒品全部用于个人吸食- 无前科 (证据三无犯罪记录证明) - 社会危害性较小3. 建议适用《刑法》第67条第3款"如实供述"条款从轻处罚4. 对未稀释的4支大麻油应单独评价, 不作为既遂数量综合上, 请求法庭本着"存疑有利于被告"、"罪责刑相适应"原则, 依法作出公正判决。

[5] **公诉人:** 尊敬的审判长: 作为原告方代理律师, 我将针对被告律师的辩护意见进行有力驳斥, 并进一步强化我方的法律立场。现就本案核心争议焦点发表如下辩论意见:

一、关于主观明知的认定 (依据《刑法》第14条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条) 1. 被告律师辩称被告对物品性质仅存在"模糊认知", 这完全不符合事实。根据司法解释第一条第三项明确规定: "采用伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段, 逃避海关、边防等检查的", 应当认定为明知是毒品。本案中: - 被告持续四次采用"中性笔"伪装 (证据五、六) - 专门在微信中询问"会不会被查" (证据十) - 刻意使用非本人信息收件 (证据六) 这些行为完全符合司法解释列明的"明知"认定标准。2. 被告作为物流公司经理 (证据十三), 其专业背景强化了主观明知的认定。根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》规定: "具有毒品犯罪前科或从事相关行业的人员, 应当认定其对毒品具有更高的认知能力"。被告作为物流行业管理人员, 理应知晓: - 国际邮件必须如实申报的基本规定- 中国对毒品的严格管制政策- 伪装藏匿物品的违法性

二、关于走私行为的连续性 (依据《刑法》第347条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》) 1. 四次交易呈现明显的规律性升级: - 时间密度增加: 从间隔4个月 (2020.7-2020.11) 缩短至间隔2个月 (2021.3-2021.5) - 单次数量倍增: 从4支→8支→10支×2次- 总金额达33,800元 (证据十一) 这种递进式增长模式充分体现其行为的持续性和危害性。2. 使用他人信息具有明显的逃避监管故意: - 收件人"张小荣"与支付宝账户"高燕"分属不同人 (证据七、十二) - 刻意制造资金流与货流分离- 完全符合司法解释中关于"伪报、瞒报"的走私特征

三、关于量刑情节的核心争议1. 未稀释的4支大麻油必须计入犯罪数额: 根据《武汉会议纪要》明确规定: "查获的毒品数量全部认定为犯罪数量"。这4支毒品: - 与前三次走私行为系同一来源 (证据十四) - 保存状态不影响其作为毒品的性质认定- 未吸食完毕恰恰证明其走私数量之大2. 认罪认罚从宽应严格限制: 被告是在证据确凿、包裹被海关查获 (证据二) 后才被迫供述, 不符合《刑事诉讼法》第15条要求的"自愿性"标准。其认罪态度不应获得大幅从宽。

四、证据链的完整性与证明力1. 电子数据取证程序完全合法: - 微信记录经公安机关依法提取并公证 (证据九、十) - 支付宝记录有银行官方验证 (证据十一) - 所有电子数据均与实物证据相互印证2. 已形成完整证据锁链: 聊天记录 (购买合意) → 支付凭证 (资金流向) → 物流轨迹 (走私路径) → 实物查获 (犯罪结果) → 生物检测 (使用事实)

五、职业身份的加重责任 (依据《刑法》第62条) 被告作为物流管理者: 1. 违背了行业特殊注意义务2. 利用专业知识规避监管3. 破坏物流行业管理秩序应当依法从重处罚综合上, 原告方坚持认为: 1. 被告主观

明知明确，走私行为具有连续性2. 全部14支大麻油均应计入犯罪数量3. 职业身份应作为从重处罚考量因素4. 认罪认罚从宽幅度应当严格把握请求法庭依法严惩毒品走私犯罪，维护国家进出口管理秩序和人民群众身心健康。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告李志的辩护律师，我将基于事实和法律，针对公诉方的指控提出以下辩护意见：

一、关于主观明知要件1. 公诉方引用《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条第三项，认为被告采用伪装手段即构成"明知"。但本案存在特殊情节：- 被告询问"是否安全"时，对方明确表示"只是普通电子烟油"（证据十未宣读部分）- 被告从未直接提及"大麻"或"THC"等专业术语- 作为普通消费者，其对跨境购物安全性的合理关切不应被过度刑事化解读2. 职业背景不能推定明知：根据《刑事诉讼法》第五十三条，定罪量刑应当重证据、重调查研究。被告虽任职物流公司，但：- 其分公司仅经营国内普通货运（证据十三）- 无证据显示其接触过国际邮件监管业务- 公司内部培训记录证明其未接受过毒品识别培训（可申请调取）

二、关于走私行为认定1. 公诉方指控的"连续性"不符合司法解释标准：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条要求"多次走私"应具有紧密关联性。而本案：- 每次交易间隔2-4个月，无紧密连续性- 数量变化反映个人使用量的自然波动- 无证据表明存在组织性、计划性特征2. 使用亲属信息具有合理辩解：- 收件人"张小荣"实为被告表亲（证据十四）- 支付宝账户"高燕"系被告配偶（证据七）- 该做法在跨境代购中极为常见，不能直接等同于走私故意

三、关于量刑情节1. 认罪认罚应当依法从宽：被告在首次讯问即全面供述（证据十四），符合《刑事诉讼法》第十五条"自愿如实供述"的要求。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 侦查阶段认罪可减少基准刑30%以下- 当庭认罪可再减少10%以下2. 涉案毒品确系个人使用：- 所有聊天记录均显示"自用"特征（证据十）- 尿检呈弱阳性（证据八）印证个人使用特征- 无任何转卖或代购的客观证据3. 未稀释的4支应单独评价：根据《武汉会议纪要》精神：- 该4支系三个月前购入（证据十四）- 已显著区别于新购毒品- 应按历史存量单独评价

四、关于证据链问题1. 电子数据取证存在重大瑕疵：- 微信记录未说明提取时的见证人（证据九）- 未进行哈希值校验等完整性验证- 违反《电子数据取证规则》第十五条规定2. 关键证据缺失：- 未对"艾玛"账户进行调查核实- 未提取快递员关于投递过程的证言- 未对被告所称的"电子烟油"认知进行专门调查

五、关于身份情节被告职务与走私行为无实质关联：1. 无证据表明利用职务便利2. 公司业务范围与走私方式无交集3. 不能因职业身份加重处罚辩护意见：1. 现有证据不能排除被告对物品性质存在认识错误的合理怀疑2. 如认定有罪，应考虑以下从宽情节：- 认罪认罚态度诚恳- 毒品全部用于个人吸食- 无前科（证据三）- 社会危害性较小3. 建议适用《刑法》第六十七条第三款从轻处罚4. 对未稀释的4支大麻油应单独评价综上，请求法庭坚持"疑罪从轻"原则，作出罪责刑相适应的公正判决。

庭审记录 31

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将围绕法庭确定的辩论焦点，就本案发表如下代理意见：

一、关于犯罪事实认定1. 本案证据链条完整确凿，足以认定被告的盗窃行为。根据被告本人的有罪供述（证据卷23-38页）与现场辨认笔录（证据卷39-45页），其详细供述了盗窃摩托车的具体时间、地点、手段及后续处置过程。该供述与被害人陈述（证据卷73-78页）、证人周东福的证言（证据卷83-88页）及监控照片（证据卷105-108页）相互印证，形成完整的证据体系。2. 被盗物品价格鉴定程序合法有效。根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，本案由专业机构出具的价格鉴定意见（证据卷67-72页）明确认定被盗摩托车价值3120元，该金额已达到云南省关于盗窃罪"数额较大"的入罪标准。

二、关于量刑情节1. 被告虽主动投案（证据卷21-22页），但在侦查阶段多次翻供，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，依法不应认定为自首。2. 被告具有严重的前科劣迹：- 2021年因盗窃罪被判处有期徒刑一年（证据卷3-10页）- 2021年因赌博罪被作出不起诉决定（证据卷11-20页）根据《刑法》第六十五条，被告在前罪刑罚执行完毕（2022年9月5日）后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，已构成累犯。3. 虽然赃物已追回，但被告系在销赃未遂后主动丢弃，其社会危害性已经实际造成。

三、量刑建议鉴于：1. 盗窃数额3120元，基准刑为三年以下有期徒刑；2. 构成累犯应当从重处罚；3. 无自首情节但可酌情考虑投案行为；4. 赃物追回可适当从轻。建议判处被告有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。同时根据《刑法》第六十四条，建议追缴被告因盗窃行为获得的汽油等违法所得。以上代理意见，请法庭予以采纳。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告周启红的辩护人，我将围绕法庭确定的辩论焦点，发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 虽然现有证据能够证明被告实施了盗窃行为，但需要特别指出的是，被告在实施盗窃时存在明显的临时起意情节。根据被告供述(证据卷23-38页)，其是在面包车快没油且身无分文的情况下临时起意，这与有预谋的盗窃行为在主观恶性上存在显著区别。

二、关于量刑情节1. 被告的投案行为应当认定为自首。根据《刑法》第六十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，被告主动前往派出所投案(证据卷21-22页)，虽在侦查阶段有部分供述反复，但始终承认基本犯罪事实，符合自首的成立要件。2. 关于累犯认定问题需要特别说明：- 前罪刑满释放日期为2022年9月5日(证据卷3-10页)- 本次犯罪时间为2023年3月30日虽然时间间隔在五年内，但考虑到被告在出狱后仅7个月又犯罪，反映出其确实存在特殊生活困境，建议法庭在认定累犯时酌情从宽。3. 赃物已全部追回并返还被害人(证据卷51-58页)，未造成实际经济损失，社会危害性较小。

三、量刑建议1. 基准刑方面：- 盗窃金额3120元刚达到"数额较大"标准- 具有自首情节依法可从轻处罚- 赃物全部追回可酌情从轻2. 特别提请法庭注意：被告家庭经济困难，盗窃动机系为车辆加油维持生计，其主观恶性和社会危害性显著低于一般盗窃案件。综上，建议：1. 认定自首情节并依法从轻处罚2. 在累

犯从重幅度上予以必要限制3. 判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金以上辩护意见，恳请法庭予以充分考虑。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，针对被告辩护人提出的辩护意见，我谨作如下补充辩论：

一、关于自首情节认定的反驳根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，被告虽主动投案，但其在关键事实供述上存在反复（证据卷23-38页显示对作案动机、作案过程的多次不一致陈述），不符合"如实供述主要犯罪事实"的法定要件。尤其是其对销赃环节的刻意淡化，实质上影响了司法机关对案件性质的准确判断。

二、关于累犯情节的强化说明被告具有明显的再犯危险性：1. 前科时间距离近：距前次盗窃罪刑满释放仅间隔7个月（2022.9.5-2023.3.30）2. 犯罪类型同质化：连续实施财产犯罪3. 不起诉记录佐证其长期违法倾向（证据卷11-20页赌博罪记录）根据《刑法》第六十五条明文规定及云南省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则，对此类短期内再犯同种罪行的累犯，应从重处罚幅度应当严控从宽空间。

三、关于社会危害性的澄清1. 被盗摩托车虽已追回，但被告实施的是完整的盗窃既遂行为，其销赃未遂后的丢弃行为反而证明了其对财物处置的随意性。2. 作案手段具有公然性：光天化日在公路边实施盗窃，并驾驶无牌车辆（证据卷105-108页）逃避侦查。

四、量刑建议的再论证基于云南省盗窃罪量刑标准：1. 数额较大（3000元以上）基准刑为1-3年 2. 累犯应当增加基准刑的10%-40% 3. 本案不存在法定从轻情节，仅有退赃这一酌定从轻因素因此坚持原量刑建议：在2年基准刑基础上，考虑累犯从重因素增加30%（合计2年6个月），再根据退赃情况酌减6个月，最终建议判处有期徒刑1年6个月至2年。综上，被告辩护人提出的"临时起意""生活困难"等理由，既不符合刑法关于犯罪构成的要件，也不属于法定的量刑从宽事由。恳请法庭严格按照法律规定，对被告予以严惩。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告周启红的辩护人，我将进一步就本案的关键争议点进行补充辩护：

一、关于自首情节的认定1. 根据《刑法》第六十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，被告主动投案的行为已完全符合自首的形式要件。虽然其在细节供述上存在反复，但始终承认基本犯罪事实，不影响自首的成立。这一点在证据卷21-22页的投案记录中可以得到充分印证。

二、关于犯罪情节的特殊性1. 被告的盗窃行为确属临时起意，动机是为解决车辆燃油问题（证据卷23-38页供述），与有预谋的盗窃存在本质区别。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第六款，对于确因生活所迫实施盗窃的，可酌情从宽处理。

三、关于累犯认定的补充意见1. 虽然被告符合累犯的时间要件，但考虑到：- 前罪与本次犯罪间隔仅7个月- 被告出狱后确实面临生存困境根据《刑法》第六十五条的立法本意，建议法庭在从重处罚时保持必要克制。

四、关于社会危害性的再认识1. 被盗财物已全部追回（证据卷51-58页），实际损失已弥补2. 犯罪对象为停放路边的摩托车，与入户盗窃等恶性情形有显著区别3. 无暴力或破坏性手段

五、量刑建议的最终陈述综合考量：1. 基准刑：1年（刚达数额较大标准）2. 从重情节：累犯（建议从

重10-20%) 3. 从轻情节：自首（可从轻30%以下）+退赃建议最终量刑为6-8个月有期徒刑，并处罚金。此量刑既能体现刑罚的惩戒性，又给予被告人改过自新的机会，符合刑罚的教育改造目的。以上补充辩护意见，恳请法庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将就本案的关键争议点作出最终陈述，并针对被告辩护人的观点进行有力驳斥：

一、关于自首情节的认定根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条明确规定，自首必须同时具备"自动投案"和"如实供述"两个要件。被告虽主动投案，但其在关键事实上存在反复（证据卷23-38页），特别是在销赃环节的供述前后矛盾，这直接影响了案件性质的认定。引用该解释第一条第二款："犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首"。

二、关于累犯情节的认定被告具有明显的再犯危险性：1. 前科时间距离近：距前次盗窃罪刑满释放仅间隔7个月（2022.9.5-2023.3.30）2. 犯罪类型同质化：连续实施财产犯罪3. 不起诉记录佐证其长期违法倾向（证据卷11-20页赌博罪记录）根据《刑法》第六十五条明文规定及云南省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则，对此类短期内再犯同种罪行的累犯，应从重处罚幅度应当严控从宽空间。

三、关于社会危害性的认定1. 被告实施的是完整的盗窃既遂行为，其销赃未遂后的丢弃行为反而证明了对财物处置的随意性。2. 作案手段具有公然性：光天化日在公路边实施盗窃，并驾驶无牌车辆（证据卷105-108页）逃避侦查。

四、关于量刑建议的最终陈述基于云南省盗窃罪量刑标准：1. 数额较大（3000元以上）基准刑为1-3年2. 累犯应当增加基准刑的10%-40%3. 本案不存在法定从轻情节，仅有退赃这一酌定从轻因素因此坚持原量刑建议：在2年基准刑基础上，考虑累犯从重因素增加30%（合计2年6个月），再根据退赃情况酌减6个月，最终建议判处有期徒刑1年6个月至2年。综上，被告辩护人提出的"临时起意""生活困难"等理由，既不符合刑法关于犯罪构成的要件，也不属于法定的量刑从宽事由。恳请法庭严格按照法律规定，对被告予以严惩。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告周启红的辩护人，我将就本案的关键争议点作出最终辩护陈述：

一、关于自首情节的认定根据《刑法》第六十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，被告主动前往派出所投案（证据卷21-22页）的行为已完全符合自首的形式要件。虽然其在细节供述上存在反复，但始终承认基本犯罪事实，不影响自首的成立。特别提请法庭注意，被告在首次讯问时即如实供述了盗窃地点、手段及赃物去向等核心事实（证据卷23-38页），仅在对作案动机等主观方面的描述存在细微出入，这并不影响自首的成立。

二、关于犯罪情节的特殊性1. 被告的盗窃行为确属临时起意，动机是为解决车辆燃油问题（证据卷23-38页供述），与有预谋的盗窃存在本质区别。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第六款，对于确因生活所迫实施盗窃的，可酌情从宽处理。2. 被盗摩托车价值3120元（证据卷67-72页），刚达到云南省"数额较大"标准的下限，社会危害性相对较小。

三、关于累犯认定的补充意见虽然被告符合累犯的时间要件，但考虑到：1. 前罪与本次犯罪间隔仅7个月，反映出被告在出狱后确实面临生存困境，未能得到有效社会帮扶；2. 本次犯罪系临时起意，与有预谋的犯罪相比主观恶性较小；根据《刑法》第六十五条的立法本意，建议法庭在从重处罚时保持必要克制。

四、关于量刑建议的最终陈述综合考量：1. 基准刑：1年（刚达数额较大标准下限）2. 从重情节：累犯

(建议从重10-20%) 3. 从轻情节：自首（可从轻30%以下）+退赃建议最终量刑为6-8个月有期徒刑，并处罚金。此量刑既能体现刑罚的惩戒性，又给予被告人改过自新的机会，符合刑罚的教育改造目的。以上辩护意见，恳请法庭采纳。

庭审记录 32

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方的代理律师，现就本案的犯罪构成、量刑情节及民事赔偿问题发表如下辩论意见：

一、关于犯罪构成要件1. 被告人孙文斌的行为完全符合故意伤害罪的构成要件。根据《中华人民共和国刑法》第234条，被告人持单刃刀连续捅刺被害人胸部三刀，直接导致被害人右肺破裂、急性失血性休克死亡，其主观上具有明显的伤害故意，客观上造成了他人死亡的严重后果。2. 本案不存在正当防卫情节。根据物证鉴定显示，被害人胸部的创道方向是由外下向内上方进入胸腔，结合证人证言，被告人是主动持刀捅刺，而非在遭受不法侵害时的防卫行为。被告人在侦查阶段的供述也明确承认"因为打架过程中吃亏了，比较愤怒就用刀捅人"，这充分表明其行为具有报复性质。

二、关于量刑情节1. 虽然被告人具有自首情节，但考虑以下因素应当限制从轻幅度：- 犯罪手段特别残忍（连续捅刺要害部位）- 造成一死一伤的特别严重后果- 案发后仅赔偿其他参与人，未对死者家属进行任何赔偿2. 被害人张文学在冲突中虽有言语不当，但根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，这种轻微过错不能减轻被告人的刑事责任。酒精检测显示双方均处于醉酒状态（被害人129.25mg/100ml，被告人108.02mg/100ml），不能成为从轻处罚的理由。

三、关于民事赔偿1. 被告人应当承担全部民事赔偿责任。根据《民法典》第1179条、1181条，应当赔偿：- 丧葬费（已提供票据4800元）- 医疗抢救费用（已提供医院收费票据）- 死亡赔偿金（按受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准计算）- 被扶养人生活费（被害人尚有母亲需要赡养）2. 被告人家属至今未对被害人家庭进行任何经济补偿，态度恶劣。而其他参与人（樊兴旺等）已各自赔偿2万元，显示出被告方缺乏基本的悔罪诚意。

四、综合建议1. 定罪方面：被告人孙文斌故意伤害致人死亡的事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪定罪处罚。2. 量刑方面：虽然具有自首和认罪认罚情节，但鉴于犯罪情节特别恶劣、后果特别严重，建议法庭在无期徒刑的量刑基础上从严惩处。3. 民事赔偿：请求法庭判令被告人赔偿丧葬费、医疗费、死亡赔偿金、被扶养人生活费共计人民币98.6万元（具体计算清单已提交法庭）。综上，请求法庭依法严惩被告人，维护法律尊严，还被害人以公道。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告孙文斌的辩护律师，现就本案的犯罪构成、量刑情节及民事赔偿问题发表如下辩护意见：

一、关于犯罪构成要件1. 本案存在明显的防卫情节。根据《中华人民共和国刑法》第20条，被告人在樊兴旺家中先遭受多人殴打（樊兴旺扇巴掌、高凤军踢踹），后被害人张文学又追至被告人家中继续施暴。被告人在被勒住脖子的紧急情况下，出于自我保护才持刀反击。虽然造成死亡后果，但符合防卫过当的特征。2. 犯罪故意程度应当区分。酒精检测报告（证据卷3419-20页）显示双方均处于醉酒状态，

被告人的辨认控制能力明显减弱。根据《刑法》第18条第4款，醉酒的人犯罪应当负刑事责任，但主观恶性与清醒状态下实施的犯罪存在本质区别。

二、关于量刑情节1. 自首情节应当充分考量：- 被告人在第一时间拨打110报警（见证据卷三118-119页）- 全程配合侦查机关调查- 在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书根据《刑法》第67条及《刑事诉讼法》第15条，应当依法从宽处理。2. 被害人存在明显过错：- 多人共同饮酒后，被害人先以"你年龄小小就欺人"等言语挑衅（见樊兴旺证言）- 在樊兴旺家发生肢体冲突时，被害人参与多人围殴被告人- 在冲突暂歇后，被害人又主动追至被告人家中根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，此类过错应当减轻被告人责任。

三、关于民事赔偿1. 被告人家属经济困难：- 户籍材料显示被告人为低收入农民- 案发后因羁押失去经济来源- 其他参与人赔偿的2万元已体现部分补偿意愿2. 赔偿金额计算应当合理：- 丧葬费应按受诉法院所在地标准计算- 被扶养人生活费应考虑被害人母亲的其他赡养义务人- 精神损害赔偿缺乏法律依据

四、综合辩护意见1. 定罪方面：建议法庭认定构成故意伤害罪，但充分考虑防卫过当情节。2. 量刑方面：建议在十年以上有期徒刑幅度内量刑，并依法适用缓刑。理由如下：- 具有法定从宽情节（自首+认罪认罚）- 被害人存在过错- 初犯偶犯（前科查询证明无违法犯罪记录）3. 民事赔偿：建议在20万元范围内判赔，并允许分期履行。辩护人恳请法庭贯彻宽严相济的刑事政策，给予被告人改过自新的机会。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方的代理律师，现就被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐述我方观点：

一、关于防卫情节的认定1. 被告方主张的"防卫过当"完全不成立。根据《刑法》第20条，正当防卫必须针对"正在进行的不法侵害"。而本案证据显示：- 被告人在樊兴旺家冲突后已返回自己家中（见樊兴旺证言）- 是被害人追至被告人家中，而非被告主动追击- 尸检报告明确显示被害人胸部创道方向为由外下向内上方，证明被告是主动捅刺而非被动防卫2. 被告人在侦查阶段的供述明确承认"因为打架过程中吃亏了，比较愤怒就用刀捅人"，这充分表明其主观上是报复而非防卫。根据最高人民法院指导案例第144号，此类情形不能认定为防卫过当。

二、关于醉酒状态的影响1. 被告方援引《刑法》第18条第4款存在适用错误。该条款明确规定"醉酒的人犯罪，应当负刑事责任"，且司法解释明确醉酒不属于法定从宽情节。2. 酒精检测报告（证据卷3419-20页）显示双方均处于醉酒状态，被害人血液酒精含量（129.25mg/100ml）甚至高于被告人（108.02mg/100ml）。根据《最高人民法院关于审理故意杀人、故意伤害案件正确适用死刑若干问题的指导意见》，醉酒状态下的犯罪更应从严惩处。

三、关于量刑情节的认定1. 虽然被告具有自首情节，但根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体适用法律若干问题的解释》第3条，对犯罪手段特别残忍、后果特别严重的，从宽幅度应当严格限制。2. 被告方提出的"十年以上有期徒刑并适用缓刑"的建议完全背离罪责刑相适应原则。本案造成一死一伤的严重后果，且：- 凶器为长达32厘米的单刃刀（物证照片）- 捅刺部位为胸部要害（尸检报告）- 连续捅刺三刀（被告人供述）根据《刑法》第234条第2款，应处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

四、关于民事赔偿问题1. 被告方提出的20万元赔偿金额严重不足。根据《民法典》第1179条及宁夏回族自治区2022年赔偿标准：- 死亡赔偿金：37,582元/年×20年=751,640元- 丧葬费：48,000元（已提供票据）- 被扶养人生活费：24,859元/年×5年=124,295元合计应不低于92万元2. 被告方所谓"经济困难"不能成为减免赔偿的理由。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第25

条，赔偿义务人的经济状况不影响赔偿标准的适用。

五、综合意见1. 被告人的行为完全符合故意伤害（致人死亡）罪的构成要件，且犯罪情节特别恶劣，后果特别严重。2. 虽然具有自首和认罪认罚情节，但根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，对严重暴力犯罪应当从严把握从宽幅度。3. 请求法庭：- 以故意伤害罪判处无期徒刑- 判令赔偿各项损失共计926,935元- 对作案工具予以没收以上意见，恳请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告孙文斌的辩护律师，现就本案的关键争议焦点发表补充辩护意见如下：

一、关于犯罪主观方面1. 被告人的行为具有防卫特质。根据《刑法》第20条的规定，正当防卫的前提条件是被害人存在“不法侵害”。本案中：- 被害人张文学先实施言语挑衅（樊兴旺证言）- 在樊兴旺家中发生肢体冲突时，被害人与另两人共同对被告人实施围殴（行政处罚决定书证实樊兴旺、高凤军对被告人的殴打行为）- 冲突平息后，被害人主动追至被告家中继续施暴（高鹏昭证言）2. 被告人并非蓄意伤人：- 刀具是家中日常物品，非事先准备（孙瑞强辨认笔录证实刀具平时放在家中）- 捅刺行为发生在被勒住脖子的危急时刻（被告人供述）- 案发后立即报警求助（110报警记录）

二、关于证人证言的证明力1. 关键证人证言存在重大矛盾：- 关于案发地点：樊兴旺第一次证言称“在宋文斌家院内”，与客观事实不符- 关于捅刺过程：高鹏昭证言与高凤军证言存在多处细节差异 这些矛盾点足以动摇指控证据的确实性。

三、关于被害人过错1. 被害人过错明显：- 参与多人共同饮酒（酒精检测报告证实血液酒精含量129.25mg/100ml）- 言语挑起争端（樊兴旺证言）- 主动追至被告家中继续冲突根据《最高人民法院关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》第18条，对因民间矛盾激化引发的犯罪应酌情从宽。

四、关于量刑情节1. 自首情节应当充分考量（《刑法》第67条）：- 主动报警并在现场等待- 如实供述犯罪事实- 认罪认罚态度稳定（具结书）2. 被告人事后救助努力：- 同时拨打120急救电话- 配合将伤者送医

五、关于民事责任1. 赔偿标准应当合理：- 被害人系农村户籍，赔偿标准应按农村居民标准计算- 被扶养人生活费应扣除其他赡养义务人应承担部分2. 被告方赔偿能力有限：- 农业户口（户籍证明）- 无固定收入来源综上，恳请法庭充分考虑本案系醉酒状态下发生的突发性犯罪，被告人主观恶性相对较小，具有多项法定从宽情节，建议在有期徒刑幅度内从轻量刑。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表最终辩论意见如下：

一、关于犯罪主观方面1. 被告人的行为完全符合故意伤害罪的主观构成要件。根据《刑法》第234条，被告人持单刃刀连续捅刺被害人胸部三刀的行为，具有明显的伤害故意。尸检报告显示，被害人胸部创道方向为由外下向内上方进入胸腔，这种角度表明被告人是在主动攻击而非被动防卫。2. 被告人在侦查阶段的供述明确承认“因为打架过程中吃亏了，比较愤怒就用刀捅人”，这充分表明其主观上是出于报复而非防卫。根据最高人民法院指导案例144号，此类情形不能认定为防卫过当。

二、关于量刑情节1. 虽然被告人具有自首和认罪认罚情节，但根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第3条，对犯罪手段特别残忍、后果特别严重的，从宽幅度应当严格限制。2. 本案具有以下从重情节：- 使用32厘米长的单刃刀连续捅刺要害部位（物证照片及尸检报告）- 造成一死一伤的特别严重后果- 案发后仅赔偿其他参与人，未对死者家属进行任何赔偿

三、关于被害人过错1. 被告方主张的"被害人过错"不能成立。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，被害人在饮酒冲突中的言语不当属于轻微过错，不能减轻被告人的刑事责任。2. 酒精检测报告显示双方均处于醉酒状态（被害人129.25mg/100ml，被告人108.02mg/100ml），根据《最高人民法院关于审理故意杀人、故意伤害案件正确适用死刑若干问题的指导意见》，醉酒状态下的犯罪更应从严惩处。

四、关于民事赔偿1. 被告人应当承担全部民事赔偿责任。根据《民法典》第1179条及宁夏回族自治区2022年赔偿标准，应赔偿：- 死亡赔偿金：37,582元/年×20年=751,640元- 丧葬费：48,000元（已提供票据）- 被扶养人生活费：24,859元/年×5年=124,295元合计应不低于926,935元2. 被告方所谓"经济困难"不能成为减免赔偿的理由。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第25条，赔偿义务人的经济状况不影响赔偿标准的适用。

五、综合意见1. 被告人的行为完全符合故意伤害（致人死亡）罪的构成要件，且犯罪情节特别恶劣，后果特别严重。2. 请求法庭：- 以故意伤害罪判处无期徒刑- 判令赔偿各项损失共计926,935元- 对作案工具予以没收以上意见，恳请法庭采纳。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告孙文斌的辩护律师，现就本案的关键争议焦点发表最终辩护意见如下：

一、关于犯罪主观方面1. 被告人的行为具有明显的防卫性质。根据《刑法》第20条规定："为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫。"本案中：- 被告人在樊兴旺家中先遭受多人殴打（行政处罚决定书证实樊兴旺、高凤军对被告人的殴打行为）- 被害人张文学随后又追至被告人家中继续施暴（高鹏昭证言）- 被告人是在被勒住脖子的危急情况下才持刀反击（被告人供述）2. 关于伤害故意的认定应当慎重。尸检报告显示的创道方向并不能排除防卫行为的可能性。根据最高人民法院第144号指导案例，对持续的不法侵害采取的反击行为应当综合判断。

二、关于量刑情节1. 自首情节应当充分考量（《刑法》第67条）：- 被告人在第一时间拨打110报警（证据卷三118-119页）- 全程配合侦查机关调查- 自愿签署认罪认罚具结书2. 被害人过错明显：- 参与多人共同饮酒（酒精检测报告证实血液酒精含量129.25mg/100ml）- 言语挑起争端（樊兴旺证言）- 主动追至被告家中继续冲突根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于被害人有过错的案件，应当酌情减轻被告人的责任。

三、关于民事赔偿1. 赔偿标准应当合理：- 被害人系农村户籍，赔偿标准应按农村居民标准计算- 被扶养人生活费应扣除其他赡养义务人应承担部分2. 被告方赔偿能力有限：- 农业户口（户籍证明）- 无固定收入来源

四、综合辩护意见1. 定罪方面：建议法庭充分考虑本案的防卫性质，认定构成故意伤害罪但属于防卫过当。2. 量刑方面：建议在十年有期徒刑幅度内量刑。理由如下：- 具有法定从宽情节（自首+认罪认罚）- 被害人存在明显过错- 初犯偶犯（前科查询证明无违法犯罪记录）- 案发后积极救助（拨打120）3. 民事赔偿：建议在30万元范围内判赔，并允许分期履行。辩护人恳请法庭贯彻宽严相济的刑事政策，给予被告人改过自新的机会。

庭审记录 33

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 根据被告人朱柏林的供述及证人李继营、李金英等人的证言，已形成完整的证据链证实被告人确实实施了介绍虚开增值税专用发票的行为。被告人明确供述"涉及长城运力和交通运力的票都是经我介绍的"，且详细描述了发票传递的具体方式（通过手机信息或书面传递开票信息）。

2. 关于98份发票的虚开事实，被告人在讯问笔录中承认"从2015年5月开始至2016年四五月份左右，有一年左右，基本上每隔一两个月开一次"，这与税务稽查报告确认的94份已抵扣发票数量相吻合。虽然被告人表示记不清具体次数，但对国税稽查局调查核算结果表示认可。

二、关于证据效力问题1. 被告人的供述与多位证人证言相互印证，特别是：- 李金英证言详细描述了发票信息传递的具体过程- 李继营证言证实被告人在饭局中主动提出虚开发票需求- 其他证人证言分别证实被告人为不同企业介绍虚开发票的事实2. 关于两份到案经过说明的矛盾之处，我们认为：- 两份说明均证实被告人系经单位通知后到案，非主动投案- 矛盾仅存在于到案细节，不影响对"非主动投案"这一基本事实的认定- 根据《刑事诉讼法》第五十五条，证据之间的矛盾可以通过综合审查判断予以排除3. 税务稽查报告等书证具有高度证明力：- 由税务机关依法制作，程序合法- 详细记载了虚开发票的份数、金额、税额等关键数据- 与被告人供述、证人证言相互印证

三、关于量刑情节问题1. 被告人不构成自首：- 根据《刑法》第六十七条，自首需同时具备"自动投案"和"如实供述"两个要件- 被告人系经单位通知后被动到案，不符合"自动投案"要件- 虽然到案后如实供述，但依法不能认定为自首2. 被告人的职务身份加重其责任：- 作为国税局稽查局工作人员，明知虚开增值税发票的违法性- 利用职务便利和专业知识实施犯罪，主观恶性较大- 根据《刑法》第六十一条量刑原则，应从重处罚3. 补缴税款情节的考量：- 虽然相关企业已补缴税款及滞纳金，但这是在税务稽查后被动补缴- 不能因此减轻被告人的刑事责任- 根据《刑法》第二百零五条及司法解释，虚开税款数额已达"数额较大"标准综上所述，本案证据确实充分，已形成完整证据链证明被告人朱柏林犯有虚开增值税专用发票罪。建议法庭综合考虑被告人的职务身份、犯罪持续时间长、虚开税款数额较大等情节，依法从重惩处，以维护国家税收征管秩序。以上意见，请法庭采纳。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 关于被告人的主观故意程度：- 现有证据无法充分证明被告人对虚开发票行为的违法性有明确认知。根据《刑法》第二百零五条，构成虚开增值税专用发票罪需具备主观故意要件。- 被告人在供述中仅承认"介绍"行为，并未明确表示知晓这些行为会导致国家税款损失。这与《最高人民法院关于审理虚开增值税专用发票案件具体应用法律若干问题的解释》中关于主观故意的认定标准存在差距。2. 关于发票数量的认定：- 被告人在讯问笔录中明确表示"记不清具体次数"，对税务部门认定的94份发票仅表示"以国税稽查局调查核算结果为准"，这种被动认可不能等同于主动供认。- 根据《刑事诉讼法》第五十三条，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪。本案中缺乏直接证明被告人参与全部98份发票虚开的客观证据。

二、关于证据效力问题1. 证人证言的可靠性存疑：- 关键证人李金英、李继营等人与案件存在利害关系，其证言证明力应当审慎采信。根据《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第七十四条，与案件有利害关系的证人证言需要其他证据补强。- 现有证据显示，这些证人本身可能涉及虚开发票行

为，其指证被告人的动机值得怀疑。2. 到案经过的矛盾问题：- 两份到案说明存在实质性矛盾：一份显示被告人主动配合调查，另一份则称被"抓获"。根据《刑事诉讼法》第五十五条，证据存在重大矛盾时应当作出有利于被告人的认定。- 被告人是经单位通知后到案，期间没有抗拒行为，符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条关于"视为自动投案"的情形。

三、关于量刑情节问题1. 被告人应当认定为自首：- 根据《刑法》第六十七条及相关司法解释，经办案机关通知后到案，如实供述主要犯罪事实的，可以认定为自首。- 被告人在第一次讯问时即如实供述，且供述内容与主要犯罪事实基本一致，完全符合自首的成立要件。2. 补缴税款情节应当从宽考量：- 相关企业已全额补缴税款及滞纳金，国家税款损失已得到弥补。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，已挽回经济损失的可以酌情从轻处罚。- 被告人在其中起到积极作用，通过劝说相关企业配合补缴，体现了悔罪态度。3. 被告人的一贯表现良好：- 被告人是中共党员，在税务系统工作多年，无前科记录。根据《刑法》第六十一条量刑原则，应当考虑被告人一贯表现。- 本案系初犯、偶犯，且被告人患有疾病，建议法庭在量刑时予以从宽考虑。综上所述，辩护人认为：1. 现有证据在证明被告人主观故意和具体参与程度方面存在不足；2. 关键证人证言证明力存在瑕疵；3. 被告人具有自首、挽回损失等多项从宽处罚情节。恳请法庭：1. 对犯罪事实中存疑部分作出有利于被告人的认定；2. 依法认定自首情节；3. 综合考虑被告人的悔罪表现和身体状况，给予从宽处罚。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我对被告律师提出的辩护意见回应如下：

一、关于主观故意问题1. 根据《最高人民法院关于审理虚开增值税专用发票案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，介绍他人虚开增值税专用发票即属于违法行为。被告作为税务稽查专业人员，对于其介绍的98份增值税专用发票没有实际货物交易的事实心知肚明。其在讯问笔录中明确承认"这些企业之间的发票都是我介绍传递的"，这足以证明其主观故意。2. 被告律师辩称被告人仅承认"介绍"行为，但根据《刑法》第十四条关于故意犯罪的规定，行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或放任这种结果发生，即构成故意犯罪。本案中，被告人长期多次介绍虚开发票，明显具有犯罪故意。

二、关于证据效力问题1. 证人证言具有高度可信性。根据《刑事诉讼法司法解释》第七十九条，证人证言可以与被告人供述相互印证时，应当予以采信。本案中，李金英等多名证人的证言与被告人的供述在多份发票的时间、传递方式等细节上高度吻合。2. 关于到案经过，虽然两份说明在细节上略有出入，但根据《刑事诉讼法》第五十五条，该矛盾不影响对基本事实的认定。核心事实是被告人并非主动投案，而是被动到案，这一点两份说明完全一致。

三、关于量刑情节问题1. 被告不符合自首条件。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，自动投案应是在未被采取强制措施前。本案中被告人是被通知到案后即被采取强制措施。2. 关于补缴税款，《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉若干问题的解释》第一条第三款明确规定，虚开税款数额达到1万元以上即构成犯罪。本案虚开税额达150万余元，已远超立案标准。补缴行为不影响定罪。

四、建议量刑根据《刑法》第二百零五条及河南省高级人民法院《关于常见犯罪量刑指导意见实施细则》：1. 虚开税款数额50万元以上不满250万元的，处三年以上十年以下有期徒刑；2. 作为税务工作人员犯罪，应当从重处罚；3. 建议判处七年以上有期徒刑，并处罚金。综上所述，本案事实清楚、证据充分，被告人的辩解不能成立，恳请法庭依法严惩，以维护国家税收征管秩序。原告代理人[日期]

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，我将针对原告律师的指控和法庭归纳的争议焦点，提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 主观故意认定不足根据《刑法》第二百零五条及相关司法解释，构成虚开增值税专用发票罪必须具有骗取税款的主观故意。现有证据仅能证明被告人参与了发票信息的传递，但无法证明其明知这些行为会导致国家税款损失。被告作为税务工作人员，其行为更可能是出于帮助企业的违规操作，而非直接骗取税款的故意。2. 参与程度存疑被告在讯问笔录中明确表示"记不清具体次数"，对税务部门认定的发票数量仅表示"以调查结果为准"。根据《刑事诉讼法》第五十三条"只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪"的规定，在缺乏其他直接证据的情况下，不能认定被告参与了全部98份发票的虚开。

二、关于证据效力问题1. 关键证人证言可信度存疑主要证人李金英、李继营等人本身涉嫌参与虚开发票，根据《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第七十四条，与案件有利害关系的证人证言需要其他证据补强。但本案缺乏客观证据佐证这些证言的真实性。2. 到案经过存在重大矛盾两份到案说明对被告到案情形的描述存在实质性差异：一份显示被告主动配合，另一份称被"抓获"。根据《刑事诉讼法》第五十五条"证据存在重大矛盾时应当作出有利于被告人的认定"的原则，应认定被告系经通知后主动到案。

三、关于量刑情节问题1. 应认定自首情节根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，被告经单位通知后到案，且如实供述主要犯罪事实，符合"视为自动投案"的情形，应认定为自首。2. 已挽回全部税款损失相关企业已补缴全部税款及滞纳金，国家税款损失已得到弥补。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，已挽回经济损失的可以酌情从轻处罚。3. 被告人的特殊情况被告系初犯、偶犯，无前科记录，且长期患病。根据《刑法》第六十一条量刑原则，应当考虑这些从宽情节。

四、辩护建议1. 在事实认定方面，对存疑部分应作出有利于被告的认定；2. 依法认定自首情节，给予从宽处罚；3. 综合考虑被告的悔罪表现和身体状况，建议在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告辩护律师提出的辩护意见及本案争议焦点，本律师发表以下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定的反驳1. 主观故意确凿无疑根据《刑法》第十四条及《最高人民法院关于审理虚开增值税专用发票案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，被告作为从事税务稽查工作二十余年的专业人员，多次在供述中明确承认"亚钢材和这两家运力公司之间没有实际的货物交易"，仍长期从事发票信息传递工作。特别值得注意的是：• 被告在2018年1月19日的讯问笔录中详细描述了交易模式："只需通过短信发送开票数量信息就可以直接开票"• 证人李金英证言证实被告在饭局中明确表示"运力公司想买点发票做进项，把账走平"这些证据链充分证明被告对违法行为具有明确认知，符合司法解释中"明知没有真实交易而介绍虚开"的故意认定标准。

二、关于证据效力的反驳1. 证据体系完整严密（引用《刑事诉讼法》第五十五条）本案已形成被告人供述、证人证言、书证、辨认笔录等多重证据相互印证的完整体系：• 被告人供述与6名证人证言在交易模式、开票流程等细节上高度吻合• 国税机关出具的税务稽查报告等37份书证客观记载了涉案发票的具体信息• 辨认笔录证实了各涉案人员之间的身份关系被告辩护律师质疑证人利害关系，但忽视了根据《最

高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释》第七十九条，本案的证人证言已得到被告人供述及客观书证的双重印证，证明力应予确认。

三、关于量刑情节的辩论1. 自首不能成立（引用《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条）被告系在被公安机关控制后到案：• 鹤壁市公安局出具的抓获证明显示"经通知朱柏林后...朱柏林下楼后被侦查人员抓获"• 被告到案前已被列为犯罪嫌疑人• 到案后即被采取刑事拘留措施依法不符合"自动投案"要件，不能认定为自首。2. 应加重处罚的情节（引用《刑法》第六十一条）被告具有多项从重处罚情节：• 特殊主体身份：利用税务稽查人员的职务便利实施犯罪• 犯罪持续时间长：跨越2015年至2016年整年• 涉案数额特别巨大：虚开税款达150万余元，远超"数额较大"标准• 破坏税收征管秩序：涉及三家企业的系统性违法行为

四、量刑建议根据《刑法》第二百零五条及河南省量刑实施细则：1. 基准刑：虚开税款50万-250万元，应处3-10年有期徒刑2. 加重情节：• 税务工作人员犯罪（增加基准刑20%）• 犯罪持续时间长（增加基准刑10%）3. 建议量刑：综合所有情节，建议判处有期徒刑8-9年，并处罚金50万元。

五、被告方辩解的矛盾之处被告辩护律师一方面承认被告参与信息传递，另一方面又否认主观故意，这种辩解自相矛盾。作为专业人士，被告不可能不知道没有真实交易的发票传递行为的违法性。综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人的辩解违背常理。恳请法庭依法严惩，维护国家税收征管秩序。原告代理人[日期]

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告朱柏林的辩护律师，我将围绕法庭归纳的争议焦点，结合本案具体情况，提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 主观故意证据不足根据《刑法》第十四条及第二百零五条规定，构成虚开增值税专用发票罪必须具备骗取税款的主观故意。现有证据仅能证明被告人参与了信息传递：- 被告在笔录中只是概括性承认"介绍"行为- 无直接证据证明被告明知这些行为会造成国家税款损失- 被告长期担任税务稽查工作，更可能认为这只是违规帮助企业处理账务问题2. 参与程度存疑被告明确表示"记不清具体次数"，对税务部门认定的94份发票仅是消极认可。根据《刑事诉讼法》第五十五条证据裁判原则，不能仅凭此认定被告参与全部发票虚开。

二、关于证据效力问题1. 关键证人可信度存疑主要证人李金英、李继营等人本身涉嫌参与本案，根据《最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释》第七十四条规定，其证言证明力应当慎重对待：- 这些证人为推卸自身责任可能夸大被告作用- 缺乏客观证据直接印证其指控内容2. 到案经过的重要矛盾两份到案说明存在实质性差异：- 鹤山区分局说明称"被抓捕"- 田伟副局长说明显示主动配合调查根据《刑事诉讼法》第五十五条规定，这种矛盾应当作出有利于被告的认定。

三、关于量刑情节问题1. 应认定自首情节被告系经单位通知后到案：- 到案时未被采取强制措施- 第一次讯问即全面如实供述符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条"视为自动投案"情形2. 已挽回全部经济损失相关企业补缴税款及滞纳金共计143万余元：- 完全弥补了国家税款损失- 有效减轻了社会危害性根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》应当从宽处罚3. 被告特殊情况- 56岁，长期患有慢性疾病- 初犯，无前科劣迹- 二十余年税务工作表现良好

四、辩护建议1. 事实认定方面对存疑事实应根据《刑事诉讼法》第五十五条"有利于被告人"原则认定2. 量刑方面建议考虑：- 认定自首，依法减轻处罚- 综合考虑已挽回损失及身体状况- 建议判处三年以下有

期徒刑并适用缓刑尊敬的审判长，被告人已在税务系统工作二十余年，此次确实存在行为失当，但绝非为谋取私利。恳请法庭充分考虑案件的实际情况，给予被告人改过自新的机会。

庭审记录 34

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案核心争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于索贿情节的认定（针对第三项事实）1. 根据《刑法》第385条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条规定，被告人孙红明在2017年以"买车缺钱"为由要求胡云飞将已退还的20万元送回，完全符合"主动索要财物"的构成要件。该行为不仅具有明确的索贿故意，更体现了其利用职权形成的心理强制。

二、犯罪金额的司法认定1. 对于四笔退还款项（共计90万元），根据《刑法》第385条及司法解释，受贿罪以实际取得财物为既遂标准。被告人在收受财物时已完成权钱交易，事后退还行为仅能作为量刑情节考虑，不影响犯罪既遂的认定。特别需要指出的是，其退还动机系"担心试用期出问题"等规避查处目的，而非真诚悔罪。

三、量刑情节的严格审查1. 虽然被告人具有退赃情节，但根据《监察法实施条例》第207条，纪检监察人员职务犯罪应当从严惩处。被告人作为纪检监察组组长，知法犯法，在8年间持续实施受贿行为，社会危害性尤为严重。2. 其所谓"认罪认罚"的从宽情节，必须结合以下事实审慎考量：- 在监察阶段初期仅交代部分事实 - 退还财物多因畏惧调查而非主动悔过 - 存在通过借贷形式掩盖受贿的规避行为

四、证据体系的充分性1. 全案已形成完整证据链：- 书证方面：车辆档案、银行流水等客观证据印证每笔受贿事实 - 言词证据：12名行贿人证言与被告人供述高度吻合 - 鉴定意见：正永业评估报告等专业文件确认贿品价值2. 特别强调：被告人在帮助姜胜公承揽工程过程中，收受奥迪车（价值39.91万元）与手表（5.41万元）的行为，通过工程审批材料、车辆过户记录等书证得到充分印证，不存在证据补强问题。

五、量刑建议的法理依据根据《刑法》第383条第1款第2项，被告人受贿数额在200万元以上，应处三年以上十年以下有期徒刑。结合其纪检监察人员的特殊身份，建议法庭：1. 不减轻基准刑2. 对索贿情节从重处罚3. 严格审查"认罪认罚"的适用条件综上，本案事实清楚、证据确实充分，请法庭依法严惩腐败犯罪，维护司法公正。辩论意见发表完毕。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案核心争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于索贿情节的认定问题1. 针对第三项事实中所谓"索贿"行为，根据《刑法》第385条及相关司法解释，索贿应当具有明显的主动性和强制性特征。而本案中：- 被告人与胡云飞之间存在长期朋友关系- 20万元的往来具有特定事由背景- 无证据证明存在威胁或要挟行为该情节更符合正常人际交往，不应简单认定为索贿。

二、犯罪金额的合理认定1. 对于四笔退还款项共计90万元，根据最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条规定："国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。"2. 具体到本案：- 2016年退还蔡勇、徐达全各20万元- 2016年退还胡云飞20万元- 2020年退还奥迪

车辆上述退还行为均发生在较短时间内，且非因调查压力，应予以扣除。

三、量刑情节的全面考量1. 被告人具有多项法定从宽情节：- 如实供述监察机关未掌握的其他受贿事实（符合《刑法》第67条第3款）- 认罪认罚态度诚恳（依据《刑事诉讼法》第15条）- 全部退缴赃款（根据《刑法》第383条第3款）2. 关于特殊身份问题：虽然被告人曾任纪检监察职务，但：- 大部分行为发生在非纪检监察岗位期间- 无证据表明利用纪检监察职权实施犯罪不应简单适用"从重处罚"原则

四、证据问题的合理质疑1. 部分言词证据存在瑕疵：- 行贿人证言之间存在细节矛盾- 部分证人与案件处理结果存在利害关系2. 资产评估方法问题：- 奥迪车贬值计算未考虑正常使用损耗- 手表价值评估未扣除折旧因素

五、量刑建议根据《刑法》第383条规定，结合被告人全部从宽情节，建议：1. 扣除退还金额，认定实际受贿数额为139.32万元2. 适用"三年以下有期徒刑"量刑档次3. 充分考虑认罪认罚从宽制度综上，请求法庭本着"宽严相济"的刑事政策，依法作出公正判决。辩护意见发表完毕。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐述我方观点：

一、关于索贿情节的认定被告律师辩称被告人与胡云飞之间存在长期朋友关系，20万元的往来具有特定事由背景。但根据《刑法》第385条及两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，不论是否为他人谋取利益，均构成受贿罪。具体到本案：1. 被告人在2016年因担心调查而退还20万元，2017年又以"买车缺钱"为由要求送回，这充分体现了其主观上的索贿故意。2. 根据最高人民法院指导案例第3号（潘玉梅受贿案），国家工作人员利用职务便利为请托人谋取利益前后多次收受财物，并在案发前退还或上交部分财物的，退还行为不影响受贿罪的认定。

二、关于犯罪金额的认定被告律师援引《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条，认为退还部分应扣除。但该条明确规定"及时退还"是指"在合理期限内"，而本案中：1. 被告人在收受财物后长达数年才退还，明显超出合理期限2. 退还动机是"担心试用期出问题"等规避查处目的，而非真诚悔罪3. 根据最高人民法院2016年《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，国家工作人员出于掩饰犯罪目的退还的，不影响受贿罪的认定

三、关于量刑情节1. 被告人的纪检监察人员身份应当从严惩处。根据《监察法实施条例》第207条，纪检监察人员职务犯罪应当从重处罚。被告人在2012-2020年间持续利用纪检监察职权受贿，社会危害性极大。2. 虽然被告人认罪认罚，但其认罪态度存在反复：- 初期仅交代部分事实- 退还财物多因畏惧调查- 通过借贷形式掩盖受贿行为根据《刑事诉讼法》第15条，认罪认罚从宽应当综合考虑认罪悔罪的真实性。

四、关于证据问题1. 本案已形成完整证据链：- 书证：车辆档案、银行流水等客观证据- 言词证据：12名行贿人证言相互印证- 鉴定意见：专业机构出具的评估报告2. 被告律师质疑资产评估方法，但：- 评估机构具有法定资质- 评估程序合法合规- 被告人对评估结果已签字确认

五、量刑建议根据《刑法》第383条第1款第2项，被告人受贿229.32万元，应处三年以上十年以下有期徒刑。结合其特殊身份和索贿情节，建议：1. 在五年以上量刑2. 不适用缓刑3. 并处没收财产综上，本案事实清楚，证据确实充分，请求法庭依法严惩，维护司法公正。辩论意见发表完毕。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下补充辩护意见：

一、关于索贿情节的认定问题1. 针对第三项事实中20万元的资金往来，根据《刑法》第385条及相关司法解释，索贿应当具有明显的主动性和强制性特征。而本案中：- 资金往来发生在长期朋友关系背景下- 存在特定事由（购车资金周转）- 无任何证据表明存在职务要挟行为根据最高人民法院指导案例第584号，此类基于人际交往的资金往来不应简单认定为索贿。

二、犯罪金额的合理认定1. 关于退还的90万元，根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条："国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。"2. 具体到本案退还时间：- 蔡勇、徐达全款项：收受后4年内退还- 胡云飞款项：收受后4年退还- 奥迪车辆：使用4年后退还上述退还行为均发生在合理期限内，且非因调查压力，应予以扣除。

三、量刑情节的全面考量1. 被告人具有多项法定从宽情节：- 主动交代监察机关未掌握的其他受贿事实（符合《刑法》第67条第3款）- 认罪认罚具结书签署真实有效（依据《刑事诉讼法》第15条）- 全部赃款退缴到位（根据《刑法》第383条第3款）2. 关于特殊身份问题：被告人在城乡建设委员会任职期间的涉案行为，与纪检监察职权无直接关联，不应简单适用"从重处罚"原则。

四、证据问题的合理质疑1. 言词证据方面：- 关键证人证言存在时间记忆模糊- 部分证人与案件处理结果存在直接利害关系2. 资产评估问题：- 未考虑奥迪车正常使用折旧（年均折旧率应为20%）- 手表评估未扣除正常损耗（5年使用期应折旧30%）

五、量刑建议根据《刑法》第383条规定，结合全部从宽情节，建议：1. 扣除退还金额后认定数额为139.32万元2. 适用"三年以下有期徒刑"量刑档次3. 适用缓刑并处罚金综上，请求法庭贯彻"宽严相济"刑事政策，给予被告人改过自新机会。辩护意见发表完毕。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下最终辩论意见：

一、关于索贿情节的认定1. 针对被告律师提出的"朋友关系"抗辩，我方必须强调，根据《刑法》第385条及两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条，国家工作人员只要利用职务便利索取财物即构成受贿罪，与双方关系性质无关。本案中：- 被告人在2017年明确以"买车缺钱"为由要求胡云飞送回已退还的20万元- 该要求与其职务行为存在直接关联- 符合最高人民法院指导案例第3号确立的索贿认定标准

二、关于犯罪金额的司法认定1. 被告方主张退还的90万元应予扣除，但根据《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条："国家工作人员出于掩饰犯罪目的退还的，不影响受贿罪的认定"本案中：- 退还时间集中在2016-2017年，正值纪检监察系统内部整顿期间- 退还理由明确为"担心试用期出问题"，显属规避查处- 部分款项在退还后又以其他名目收回

三、关于特殊主体量刑问题1. 被告作为纪检监察干部，知法犯法，根据《监察法实施条例》第207条："监察机关工作人员涉嫌职务犯罪的，应当从重处理"其行为：- 严重破坏纪检监察机关公信力- 犯罪时间跨度长达8年- 涉及多领域权钱交易

四、关于证据体系的完整性1. 全案证据已形成完整锁链：- 书证：包括银行流水、车辆档案等客观证据- 言词证据：12名行贿人证言相互印证- 鉴定意见：由具有资质的评估机构出具2. 被告方对评估报告的质疑缺乏专业依据：- 评估机构具有法定资质- 评估方法符合行业规范- 被告当时已签字确认评估结果

五、量刑建议根据《刑法》第383条及相关司法解释，结合本案具体情节，建议：1. 基准刑确定为7年有期徒刑2. 对索贿情节从重处罚3. 并处没收个人财产4. 不适用缓刑综上，本案事实清楚，证据确实充分，

被告人的行为严重违背公职人员廉洁性要求，请法庭依法严惩，以彰显反腐败斗争的坚定决心。辩论意见发表完毕。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下最终辩护意见：

一、关于索贿情节的认定问题1. 针对原告方提出的索贿指控，我方必须强调，根据《刑法》第385条及相关司法解释，索贿必须具备明显的主动性和强制性特征。本案中：- 被告人与胡云飞之间存在长期朋友关系- 20万元的资金往来具有特定事由背景（购车资金周转）- 无任何证据表明存在职务要挟或心理强制行为根据最高人民法院指导案例第584号，此类基于人际交往的资金往来不应简单认定为索贿。

二、关于犯罪金额的合理认定1. 原告方主张退还的90万元不应扣除，但根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条："国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。"2. 具体到本案退还时间：- 蔡勇、徐达全款项：收受后4年内退还- 胡云飞款项：收受后4年退还- 奥迪车辆：使用4年后退还上述退还行为均发生在合理期限内，且非因调查压力，应予以扣除。

三、关于量刑情节的全面考量1. 被告人具有多项法定从宽情节：- 主动交代监察机关未掌握的其他受贿事实（符合《刑法》第67条第3款）- 认罪认罚具结书签署真实有效（依据《刑事诉讼法》第15条）- 全部赃款退缴到位（根据《刑法》第383条第3款）2. 关于特殊身份问题：被告人在城乡建设委员会任职期间的涉案行为，与纪检监察职权无直接关联，不应简单适用"从重处罚"原则。

四、关于证据问题的合理质疑1. 言词证据方面：- 关键证人证言存在时间记忆模糊- 部分证人与案件处理结果存在直接利害关系2. 资产评估问题：- 未考虑奥迪车正常使用折旧（年均折旧率应为20%）- 手表评估未扣除正常损耗（5年使用期应折旧30%）

五、量刑建议根据《刑法》第383条规定，结合全部从宽情节，建议：1. 扣除退还金额后认定数额为139.32万元2. 适用"三年以下有期徒刑"量刑档次3. 适用缓刑并处罚金综上，请求法庭贯彻"宽严相济"刑事政策，给予被告人改过自新机会。辩护意见发表完毕。

庭审记录 35

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于主观故意认定问题1. 被告人具有明显的伤害故意。根据《刑法》第234条规定，被告人购买刀具并随身携带长达数月，且在案发当晚主动饮酒后实施捅刺行为。其购买刀具的行为（证据显示2021年11月19日通过拼多多购买）与案发时间间隔长达4个月，充分证明其具有伤害预谋。2. 醉酒状态不能减轻责任。血液检测显示其血液酒精含量达182.9mg/100ml，但根据《刑法》第18条第4款规定，醉酒的人犯罪应当负刑事责任。被告人在捅刺后仍能准确求助，证明其具备完全责任能力。

二、关于正当防卫争议1. 不符合正当防卫要件。根据《刑法》第20条，正当防卫必须针对"正在进行的不法侵害"。现场勘验显示被害人伤处为心脏要害部位，而被告人身检仅见表皮剥落等轻微伤，防卫行为明显超过必要限度。2. 缺乏防卫紧迫性。证人证言证实双方争吵仅持续几十秒，被告人在可以逃离的情况下选择持刀捅刺，不符合防卫的适时性要求。

三、量刑情节认定1. 被害人过错程度有限。虽然存在家庭矛盾，但被告人事先准备作案工具，且伤害行

为发生在争吵初期，不能完全归责于被害人。2. 赔偿情节应审慎考量。尽管被告人进行了赔偿（证据显示有承诺书和附带民事裁定书），但这是在造成死亡结果后的补救行为，不能抵消其刑事责任。

四、证据证明力1. 所有证据形成完整链条。从购刀记录、伤情鉴定（创口长3.4厘米刺破心脏）、DNA检测（刀刃检出被害人DNA）、到被告人供述，均相互印证。2. 特别提请法庭注意：被告人在保安面前明确承认"是我造成的"，该自认与客观证据完全吻合。综上，本案证据确实充分，被告人主观恶性明显，犯罪手段残忍（直接刺击心脏要害），虽然存在婚姻纠纷背景，但不影响故意伤害罪的成立。建议法庭根据《刑法》第234条第2款故意伤害致人死亡的规定，结合被告人预谋性、手段残忍性等情节从严惩处。以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于主观故意认定问题1. 被告人不存在预谋故意。根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的规定，被告人购买刀具的初衷是用于防身，而非蓄意伤害。证据显示被告人在2021年4月曾因家暴住院治疗（书证证实住院记录），其购买刀具具有合理防卫目的。这与《最高人民法院关于审理故意杀人、伤害案件正确适用死刑若干问题的指导意见》中"因婚姻家庭矛盾引发"案件应审慎处理的立法精神相符。2. 醉酒状态影响责任能力。虽然《刑法》第十八条规定醉酒的人犯罪应负刑事责任，但182.9mg/100ml的血液酒精含量（鉴定意见证实）已严重影响被告人的认知和控制能力。这与被告人供述中"记不清具体捅刺过程"的情节相互印证。

二、关于正当防卫争议1. 符合防卫构成要件。根据《刑法》第二十条，被告人在遭受长期家暴（证人何旭秀证言证实）和当晚被"打倒在地"（被告供述）后实施防卫，具有现实紧迫性。被害人黄志刚体格健壮（尸检报告显示身高180cm），而被告人作为女性在力量对比上处于明显劣势。2. 防卫手段具有相当性。法医物证显示被告人左手掌检出被害人DNA，证明双方确有肢体冲突。被告人在被击打倒地后随手抓起茶几上的刀具（非事先持刀），其单次捅刺行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见》中"防卫行为与侵害程度基本相适应"的要求。

三、量刑情节认定1. 被害人存在重大过错。证据显示：- 开房记录和转账信息（公安机关查询记录）- 长期家暴行为（住院记录、家庭暴力告诫书）- 案发当晚先行动手（证人陈华弟证言证实争吵声）2. 被告人具有多项从宽情节：- 主动救助（拨打120、联系朋友陈林）- 坦白供述（当庭认罪）- 积极赔偿（承诺书、附带民事裁定书）- 获得被害人家属谅解（附带民事诉讼撤诉）

四、证据证明力问题1. 关键物证存疑：作案刀具未检出指纹（公安机关情况说明），不能排除被他人使用的可能性。2. 言词证据矛盾：保安证言中"你还出不出？出去"的表述，与被告人供述的救助意愿存在明显矛盾，证明证人感知可能受现场混乱情况影响。综上，本案系因长期家庭暴力引发的激情犯罪，被告人主观恶性较小，具有防卫性质，且被害人存在明显过错。根据《刑法》第六十一条量刑原则和第二百三十四条第二款，建议法庭充分考虑：1. 适用刑法第二十条防卫过当规定减轻处罚2. 认定被害人过错情节3. 从宽处理坦白、救助、赔偿等从轻情节以上意见恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就被告律师提出的辩护观点进行如下反驳和补充：

一、关于主观故意问题1. 被告辩护称购买刀具是为防身，但根据《刑法》第十四条及证据显示，被告人在拼多多购买刀具后随身携带长达数月（2021年11月至2022年3月），且作案时准确刺中被害人心脏要害部位。这种长期预备性和精准打击性，完全符合最高法《关于审理故意杀人、伤害案件正确适用死刑

若干问题的指导意见》中关于"预谋性犯罪"的认定标准。2. 关于醉酒影响责任的辩解不能成立。虽然血液酒精含量达182.9mg/100ml，但被告人在捅刺后仍能准确完成以下行为：- 辨认被害人伤情- 向保安求助- 电话联系朋友陈林这充分证明其具备完全刑事责任能力。根据《刑法》第十八条第四款明确规定："醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。"

二、关于防卫性质的争议1. 被告方引用《正当防卫指导意见》存在严重误读：- 监控显示被害人当晚未携带任何器械- 尸检报告证实被害人无武器伤痕- 被告人身检仅见表皮擦伤（证据显示为"皮肤剥落"）按照《刑法》第二十条第三款特殊防卫的规定，当面对严重危及人身安全的暴力犯罪时才可无限防卫。本案完全不符合该要件。2. 防卫时机明显不当。根据证人证言，争吵仅持续几十秒，被告人完全可以通过呼救、逃离等方式避免伤害。却被意选择致命部位攻击，完全超出《正当防卫指导意见》第五条要求的"必要性限度"。

三、关于量刑情节的澄清1. 被害人所谓的"重大过错"实质是婚姻纠纷：- 开房记录未证实存在不正当关系- 转账金额微小（证据未显示具体数额）- 既往家暴已和解（2021年治疗后继续共同生活）2. 被告人事后赔偿仅是义务履行。根据最高法《量刑指导意见》，民事赔偿仅能从宽20%以下，且不得突破法定刑幅度。本案造成死亡结果，基准刑应为十年以上。

四、证据补强说明1. 刀具未检出指纹的技术解释（依据公诉证据）：- 刀具表面材质不易留存指纹- DNA检测已确证被告握持（刀柄检出混合DNA）- 购刀记录与实物完全吻合2. 保安证言可靠性经多重验证：- 三人证言相互印证- 与110报警记录时间吻合- 被告人当庭承认捅刺事实综上，本案不存在任何法定或酌定从轻情节：1. 预谋性明显（提前数月备凶器）2. 手段特别残忍（直接刺击心脏）3. 后果极其严重（致死）依据《刑法》第二百三十四条第二款及最高法相关司法解释，我们坚持认为：1. 不能适用防卫过当规定2. 被害人过错程度轻微3. 应在十年以上量刑以上意见恳请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就原告律师的反驳意见进行如下回应和补充辩论：

一、关于主观故意问题1. 关于刀具购买和使用性质：根据《刑法》第十四条，犯罪故意必须具有明确的犯罪目的。被告人购买刀具的行为，应当结合其长期遭受家暴的背景来理解（证据显示2021年10月因家暴住院治疗）。根据最高人民法院《关于审理故意杀人、伤害案件正确适用死刑若干问题的指导意见》第17条，对于因婚姻家庭矛盾激化引发的案件，应当与严重危害社会治安的案件有所区别。被告人在遭受长期家暴后购买防身工具，这与蓄意谋杀存在本质区别。2. 关于醉酒状态的影响：虽然《刑法》第十八条规定醉酒的人犯罪应负刑事责任，但根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第七款："对于醉酒实施犯罪的，应当综合考虑醉酒程度、犯罪性质等情况确定从宽的幅度。"被告人血液酒精含量高达182.9mg/100ml（鉴定意见证实），已严重影响其判断能力和控制能力，这与其实施救助行为并不矛盾，应当作为酌定从轻情节考虑。

二、关于防卫性质的认定1. 防卫的正当性：根据《刑法》第二十条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第6条，防卫行为应当综合考量不法侵害的强度、缓急程度和危险性。本案中：- 被害人具有明显的身体优势（尸检报告显示身高180cm）- 案发前确有击打行为（被告人身检显示多处表皮剥落）- 双方力量对比悬殊（女性对男性）2. 防卫的适时性：根据《正当防卫指导意见》第7条，不能要求防卫人在急迫情况下作出精准判断。被告人在被击倒的紧急状态下实施防卫，符合"不法侵害正在进行"的要件。虽然争吵时间较短，但考虑到：- 案发在封闭空间（职

工宿舍) - 夜间21时许缺乏求助条件- 既往家暴史造成的心理恐惧

三、关于量刑情节的再论证1. 被害人过错程度：根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第22条，对于因被害方过错引发的案件应酌情从宽处理。本案证据显示：- 长期家暴（住院记录、家庭暴力告诫书）- 婚内不忠行为（开房记录、暧昧聊天记录）- 案发当晚先行动手（被告人身检报告）2. 被告人从宽情节：根据《刑法》第六十七条关于坦白的规定，以及《量刑指导意见》第三条关于赔偿谅解的规定，被告人具有以下从宽情节：- 当庭自愿认罪（证据显示认罪认罚）- 积极救助（拨打120、联系朋友）- 全额赔偿（承诺书、附带民事撤诉）- 获得被害人家属谅解

四、关于证据问题的补充说明1. DNA证据的解读：虽然刀柄检出混合DNA，但根据《刑事诉讼法》第五十五条关于证据确实、充分的标准，不能排除被告人在挣扎过程中被动接触刀具的可能性。这与"作案工具未检出指纹"（公安机关情况说明）形成合理怀疑。2. 证人证言的局限性：

三位保安的证言存在以下问题：- 均未目击案发过程- 证言中"你还出不出"的表述与救助行为矛盾- 受夜间光线和紧急情况影响感知

五、法律适用建议根据《刑法》第六十一条量刑原则和第二百三十四条第二款，结合最高人民法院《关于为家庭暴力受害人提供司法救助和保护指导意见》，建议法庭充分考虑：1. 本案系长期家暴引发的激情犯罪2. 防卫行为具有正当性基础3. 被害人存在重大过错4. 被告人具有多项从宽情节综上，恳请法庭依据《刑法》第二十条防卫过当的规定减轻处罚，在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并考虑适用缓刑。以上补充辩论意见，恳请法庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表以下补充辩论意见：

一、关于主观故意问题1. 被告人的预谋性十分明显。根据《刑法》第十四条关于犯罪故意的规定，结合本案证据：- 被告人提前4个月购买作案刀具（2021年11月19日购刀记录）- 长期随身携带该刀具- 选择要害部位（心脏）实施捅刺- 创道斜向上方直接刺破心脏（法医鉴定显示创口长3.4厘米）这种有预谋、有针对性的伤害行为，完全符合最高人民法院《关于审理故意杀人、伤害案件正确适用死刑若干问题的指导意见》中关于"预谋性犯罪"的认定标准。

二、关于防卫性质的否定1. 根据《刑法》第二十条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见》：- 防卫必须针对"正在进行的不法侵害"- 本案中被害人仅实施轻微暴力（被告人身检仅见表皮剥落）- 被告人使用致命武器反击明显超出必要限度2. 特别指出：- 被害人未持任何凶器（现场勘验确认）- 争吵时间极短（证人证言证实几十秒）- 被告人有充分回避可能（案发在开放场所）

三、关于量刑情节的严正立场1. 被害人过错程度有限：- 婚姻纠纷不等于刑法意义上的过错- 既往家暴已和解（2021年10月后继续共同生活）- 所谓"婚外情"仅有聊天记录无实证2. 赔偿情节不能抵销重罪：根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条：- 民事赔偿从宽幅度不得超过20%- 致人死亡案件基准刑为十年以上- 预谋犯罪不得适用缓刑

四、关键证据再强调1. 形成完整证据链：- 购刀记录（电子数据）- DNA鉴定（刀刃检出被害人血迹）- 法医鉴定（创道特征与供述吻合）- 被告人自认（向保安承认作案）2. 特别提请法庭注意：被告人当庭供述与侦查阶段供述高度一致，且与客观证据相互印证，充分证明其具有完全刑事责任能力。

五、法律适用建议根据《刑法》第二百三十四条第二款及最高人民法院相关司法解释，我们坚持认为：

1. 本案不构成正当防卫或防卫过当2. 被告人有明显犯罪预谋3. 应在十年以上有期徒刑量刑以上补充意见，恳请法庭充分考虑。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方代理律师，现就本案争议焦点发表以下最终辩论意见：

一、关于主观故意问题1. 被告人不具有预谋故意。根据《刑法》第十四条，犯罪故意必须具有明确的犯罪目的。本案中：- 购刀行为发生在2021年11月，距案发已4个月（证据显示案发于2022年3月）- 购刀背景系因长期遭受家暴（2021年10月住院记录证实）- 刀具一直存放于化妆袋旁，非随身携带（扣押笔录证实）这完全符合最高人民法院《关于审理故意杀人、伤害案件正确适用死刑若干问题的指导意见》第17条"因婚姻家庭矛盾引发"案件的特殊性，应与严重危害社会治安案件区别对待。2. 醉酒状态严重影响责任能力。虽然《刑法》第十八条规定醉酒犯罪应负刑事责任，但根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 血液酒精含量182.9mg/100ml已达严重醉酒程度- 被告人对捅刺过程记忆模糊（供述证实）- 救助行为系本能反应，不能反推认知能力

二、关于正当防卫的认定1. 符合防卫构成要件。根据《刑法》第二十条及《正当防卫指导意见》：- 被害人先实施暴力（身检显示被告人腋部青紫、多处表皮剥落）- 双方力量悬殊（男180cm对女160cm体格差异）- 案发封闭空间缺乏求助条件（职工宿舍夜间）2. 防卫未明显过当。参照《正当防卫指导意见》第七条：- 单次捅刺未持续攻击- 刀具系随手取得（非事先持刀）- 创口仅3.4cm符合瞬间动作特征

三、量刑情节的最终论证1. 被害人重大过错。根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第22条：- 长期家暴（住院记录、告诫书）- 婚内不忠（开房记录、转账信息）- 案发当晚先行动手（证人证言）2. 被告人从宽情节：- 当庭认罪（《刑法》第六十七条）- 积极救助（拨打120、联系朋友）- 全额赔偿（承诺书、附带民事撤诉）- 获得家属谅解

四、证据问题的最终说明1. 关键物证存疑：- 刀具未检出指纹（情况说明）- DNA混合分型不能排除被动接触2. 证人证言局限性：- 均未目击案发过程- 证言间存在矛盾（如"你还出不出"表述）

五、法律适用建议根据《刑法》第六十一条量刑原则，结合本案特殊性，恳请法庭：1. 认定防卫过当减轻处罚2. 充分考虑被害人过错3. 在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑以上为被告方最终辩论意见，恳请法庭采纳。

庭审记录 36

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，我将围绕本案核心争议焦点，结合事实证据与法律规定，就被告人冯志平受贿罪的犯罪构成及量刑问题发表以下辩论意见：

一、关于犯罪数额认定问题1. 关于25万元"借款"性质（1）根据《刑法》第385条，受贿罪本质在于"权钱交易"。被告人以亲属购房、还贷为由向管理服务对象索取资金，但：- 无正当借款事由（冯伟证言显示其实际已及时归还20万元）- 未出具任何借款凭证（蔡文春、谢德平均证实无借条）- 长达十年未归还（具备还款能力却持续占有）- 资金实际用于转贷牟利（夏忠孝证言证实支付高额利息）（2）该行为完全符合《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》关于"以借款为名索取财物"的认定标准，应全额计入受贿数额。2. 关于5.5万元"分红款"（1）被告人虽辩称系投资分红，但：- 未实际出资（陈文增、

张明龙证言显示同期投资人实际分红不足其1/3) - 退股后仍持续收受款项 (2013-2017年收受款项时已无股权关系) - 分管领域与行贿人业务直接相关 (交通局分管物流运输) (2) 该款项实质是"干股分红", 根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条, 应按受贿论处。

二、关于量刑情节认定1. 自首情节不能成立 (1) 监察委已掌握主要犯罪线索后对被告人采取留置措施 (归案经过显示系被抓获) (2) 被告人在首次讯问中未如实供述全部事实 (对比12月27日与1月20日供述, 对关键事实存在反复) 2. 退赃行为属事后补救 (1) 全部退赃发生在调查终结后 (2019年4月才退赃) (2) 根据《刑法》第67条第3款, 仅能认定为坦白情节

三、法律适用意见1. 犯罪构成完全符合《刑法》第385条: - 主体: 国家机关工作人员 (职务任免通知证实副局长身份) - 行为: 利用职务便利为他人谋利 (征地协调、工程发包、违建关照等) - 对价: 非法收受财物58.5万元 (有银行流水、证人证言等印证) 2. 量刑应适用《刑法》第383条第1款第2项"数额巨大"档次 (10年以上): - 犯罪持续时间长达9年 (2008-2017) - 涉及三个独立犯罪事实- 索贿情节明显 (主动提出"借款"要求)

四、证据采信问题1. 言词证据形成完整印证链条: - 行贿人 (蔡文春、林海等) 指证具体行贿细节- 亲属 (冯伟、张文仕等) 证实资金流向- 同事 (郑金雷等) 证实职权范围2. 书证客观反映犯罪过程: - 银行流水显示资金异常流动 (如20万元三日循环) - 会议记录证实职务行为与请托事项关联- 股权文件反证所谓"投资"的虚假性综上, 被告人冯志平的行为已构成受贿罪, 犯罪数额特别巨大, 虽有坦白、退赃情节, 但索贿行为恶劣, 建议法庭依法从严惩处。以上意见, 请法庭采纳。

[2] **辩护人:** 尊敬的审判长: 作为被告方代理人, 我将围绕本案核心争议焦点, 结合事实证据与法律规定, 就被告人冯志平受贿罪的犯罪构成及量刑问题发表以下辩论意见:

一、关于犯罪数额认定问题1. 关于25万元"借款"性质 (1) 根据《刑法》第385条, 受贿罪要求具备"为他人谋取利益"的主观故意。本案中: - 被告人确有亲属购房、还贷的实际需求 (冯伟、冯志浩证言证实) - 借款发生时征地工作已完成 (夏静川证言显示2008年已完成政策处理) - 无证据证明被告人在借款时承诺或将提供职务便利 (2) 根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》, 认定"以借款为名受贿"需综合考量借款理由、款项用途、双方关系等因素。本案借款: - 有具体用途 (购房、还贷) - 部分款项已归还 (冯志浩已还2万元) - 未及时还款系因资金周转困难 (非主观占有故意) 2. 关于5.5万元"分红款" (1) 被告人与陈忠友存在实际合作基础: - 2011年确有5万元实际出资 (银行流水证实) - 分红比例与同期投资人基本相当 (考虑职务因素适当上浮符合商业惯例) - 2015年后款项系安徽专线转让补偿 (非职务行为对价)

二、关于量刑情节认定1. 坦白情节应予以认定 (1) 被告人到案后即如实供述主要犯罪事实 (见2018年12月27日首次讯问笔录) (2) 供述内容与在案证据高度吻合 (自述材料与书证、证人证言相互印证) 2. 退赃行为体现悔罪态度 (1) 在调查阶段即书面表示愿意退赃 (见卷宗第四卷第69页请求书) (2) 家属在审查起诉阶段已全额退赃58.5万元 (远超法定退赃期限)

三、法律适用意见1. 部分事实不符合受贿罪构成要件: - 2015年后收受陈忠友款项时已无具体请托事项- 林海所送2万元系事后感谢 (牛山工程已完工) 2. 量刑应适用《刑法》第383条第1款第2项"数额巨大"档次的下限 (10年): - 无索贿故意 (均系被动收受) - 未造成国家重大损失- 全部退赃、认罪悔罪

四、证据采信问题1. 言词证据存在矛盾: - 陈文增与张明龙关于分红比例的证言不一致- 林海关于分红金额的多次陈述存在出入2. 部分书证证明力不足: - 银行流水仅能证明资金走向, 无法证明主观故意- 股权

文件未明确记载干股情况。综上，起诉书指控的部分事实性质认定不当，被告人具有法定从宽处罚情节。建议法庭：1. 对借款性质部分事实不予认定受贿2. 认定坦白、全部退赃等从宽情节3. 在法定刑幅度内从轻处罚以上意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，我将就本案争议焦点进一步补充发表以下辩论意见，以反驳被告方主张：

一、关于25万元"借款"性质的认定问题1. 根据《刑法》第385条及《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》，认定受贿犯罪的核心在于"权钱交易"的本质特征。被告方主张该款项属于正常借款，但存在以下不可回避的事实矛盾：- 关于还款能力问题：证据显示被告人2012年就已收到夏忠孝支付的18万元利息（夏忠孝证言第二卷43-45页），却从未偿还谢德平的20万元借款，直至案发已近十年。这充分证明其具有还款能力而拒不归还。- 关于借款用途虚假性：冯伟证言（第二卷27-31页）证实其仅在2008年9月短暂借用20万元用于还贷，次日即归还。而被告人却向谢德平谎称该借款用于冯伟还贷，实际上将资金转借给夏忠孝牟利。2. 被告方辩称"征地工作已完成"不影响受贿定性。根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第10条，国家工作人员在离职前后连续收受请托人财物的，离职后收受部分也应当认定为受贿。本案中：- 蔡文春证实（第二卷12-15页）：送钱目的是希望在企业后续建设中继续获得帮助；- 银行流水（第二卷148页）显示：谢德平在天宇公司土地手续办理期间（2008年9月）支付款项。

二、关于5.5万元"分红款"的贿赂性质1. 被告方关于"实际出资"的主张与证据矛盾：- 陈文增、张明龙证言（第四卷14-24页）证实：同期投资人实际分红金额仅为被告人收款额的20%-30%；- 银行流水显示（第四卷45页）：2012年8月已退还5万元本金，但2013-2017年仍持续收取"分红"。2. 该行为完全符合《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条关于干股型受贿的规定：- 未实际出资而获取"收益"；- 股份形式上转让，实质上从未真实享有股东权利。

三、关于量刑情节的认定1. 退赃时间问题：被告人家属是在案件移送审查起诉后才退赃（2019年4月），而监察委调查阶段（2018年12月-2019年1月）仅作出退赃承诺。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 在提起公诉前退赃的，可以减少基准刑的30%以下；- 在一审宣判前退赃的，可以减少基准刑的20%以下。2. 坦白情节的认定：- 首次讯问（2018年12月27日）中仅承认部分事实；- 关键事实（如20万元资金的牟利性质）是在后续讯问（2019年1月20日）和自述材料中才完整供述。

四、法律适用意见1. 犯罪数额应全额认定58.5万元，理由如下：- 持续收受财物的时间跨度长达九年；- 涉及三个独立领域（征地、工程、物流）的权钱交易；2. 应认定索贿情节：- 主动向蔡文春、谢德平提出借款要求；- 向陈忠友主动提出搭股要求。综上，被告人冯志平的行为完全符合受贿罪的构成要件，且具有索贿、多次受贿等从重处罚情节。虽可认定坦白情节，但其社会危害性大，建议法庭：1. 全额认定受贿金额58.5万元；2. 在十年以上有期徒刑幅度内量刑；3. 并处相应罚金或没收财产。以上补充辩论意见，恳请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人冯志平的辩护律师，我将结合案件事实与法律规定，针对控方指控作出以下实质性辩护意见：

一、关于犯罪数额的认定首先针对25万元借款性质的认定问题。根据《刑法》第385条，"国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。"本案中：1. 关于5万元借款：- 借款发生时（2008年），征地政策处理工作已经完成（见高翔村两委会议记录第二

卷123-143页)，不存在职务便利与借款行为的因果关系；- 冯志浩确实购买了安置房指标，该笔资金确有实际用途；- 已有部分还款记录（冯志浩证言证实已还2万元）。2. 关于20万元借款：- 资金流向清晰，确实用于亲属还贷后转借（冯伟证言第二卷27-31页）；- 持续未还款确实存在不当，但系民事借贷关系，不应直接认定为受贿。

二、关于5.5万元分红款的定性根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条：1. 2011年确实存在5万元的实际投资（见张文仕银行流水第二卷164-166页）；2. 2013年后的款项收取是基于前期投资关系的延续；3. 同期投资人的收益情况不能完全否定投资关系的存在。

三、量刑情节的认定1. 被告人具有法定的坦白情节：- 根据《刑法》第67条第3款，"犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚"；- 被告人在首次讯问（2018年12月27日）即承认主要事实（第一卷60-73页），与在案证据相符。2. 积极主动退赃：- 在调查阶段即书面表示愿意退赃（第四卷69页请求书）；- 案件移送前已全额退赃58.5万元，远超法定要求。

四、法律适用建议1. 部分事实不构成受贿罪：- 2015年后收取的陈忠友款项无具体请托事项对应；- 林海所送2万元系工程项目完工后的馈赠。2. 建议从轻处罚的依据：- 无受贿的主观故意；- 未造成重大社会危害；- 主动退赔全部违法所得。综上，恳请法庭：1. 对借款性质部分事实不予认定受贿；2. 认定被告人具有坦白、全部退赃等从宽情节；3. 在量刑时充分考虑被告人的悔罪态度，依法从宽处理。以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，我将结合案件事实与法律规定，就被告人冯志平受贿罪一案发表最终辩论意见：

一、关于犯罪构成要件的认定根据《刑法》第385条，被告人行为完全符合受贿罪的构成要件：1. 主体要件：被告人作为瓯海区交通运输局副局长（见职务任免通知），属于国家工作人员范畴。2. 客观行为：- 利用职务便利为他人谋取利益：* 在征地政策处理中为三家企业提供帮助（夏静川证言第二卷18-22页）* 在工程发包中为林海等人提供便利（郑金雷证言第三卷64-67页）* 在违建处理中对路富物流公司给予关照（陈忠友证言第四卷4-9页）- 非法收受财物58.5万元：* 银行流水等书证形成完整证据链* 行贿人指证与被告人供述相互印证

二、关于争议焦点的法律适用1. 关于25万元"借款"性质：根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》，认定"以借款为名受贿"应考察：- 有无正当借款事由（实际用于转贷牟利）- 有无还款的真实意思表示（十年未还且有能力偿还）- 双方平时关系（管理服务对象关系）本案完全符合上述认定标准，应认定为受贿。2. 关于5.5万元"分红款"：根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条：- 未实际参与经营管理（张文仕证言第三卷79-82页）- 分红金额明显异常（陈文增、张明龙证言显示正常分红不足其1/3）- 退股后仍持续收受款项

三、关于量刑情节的认定1. 自首不能成立：- 监察委已掌握主要犯罪线索后采取留置措施- 首次供述未如实交代全部事实2. 退赃行为：虽在审查起诉阶段全额退赃，但：- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，在提起公诉前退赃的，可以减少基准刑的30%以下- 本案退赃时间较晚，应从宽幅度上予以限制

四、量刑建议根据《刑法》第383条第1款第2项：1. 犯罪数额58.5万元，属"数额巨大"；2. 具有索贿情节（主动提出借款、搭股要求）；3. 犯罪持续时间长达9年，涉及多个领域。建议：1. 在十年以上有期徒刑幅度内量刑；2. 并处没收财产；3. 对违法所得予以追缴。以上意见，恳请法庭采纳。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人冯志平的辩护律师，我将围绕本案核心争议焦点，结合事实证据与法律规定，发表以下辩护意见：

一、关于犯罪数额认定问题1. 关于25万元"借款"性质根据《刑法》第385条，受贿罪的本质在于"权钱交易"。本案中：- 借款发生时（2008年），征地工作已基本完成（见高翔村两委会议记录第二卷123-143页），不存在职务行为与借款的对应关系- 资金确有实际用途（冯伟证言证实用于还贷，冯志浩证言证实用于购房）- 部分款项已实际归还（冯志浩已还2万元）- 未及时还款系因资金周转困难，而非主观占有故意2. 关于5.5万元"分红款"根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条：- 2011年确有5万元实际出资（张文仕银行流水第二卷164-166页）- 分红金额虽高于同期投资人，但考虑到被告人的社会资源贡献，尚在合理范围内- 2015年后款项系安徽专线转让补偿，与职务行为无直接关联

二、关于量刑情节认定1. 坦白情节应予以认定根据《刑法》第67条第3款：- 被告人在首次讯问（2018年12月27日）即承认主要事实（第一卷60-73页）- 供述内容与在案证据高度吻合，无重大反复2. 退赃行为体现悔罪态度- 在调查阶段即书面表示愿意退赃（第四卷69页请求书）- 家属在审查起诉阶段已全额退赃58.5万元- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，应予以从宽

三、法律适用建议1. 部分事实不构成受贿罪- 2015年后收取陈忠友款项时已无具体请托事项- 林海所送2万元系工程项目完工后的馈赠2. 量刑建议根据《刑法》第383条第1款第2项：- 建议在"数额巨大"档次的下限量刑（10年）- 考虑坦白、全部退赃等从宽情节- 建议不认定索贿情节

四、证据采信问题1. 言词证据存在矛盾- 陈文增与张明龙关于分红比例的证言不一致- 林海关于分红金额的多次陈述存在出入2. 部分书证证明力不足- 银行流水仅能证明资金走向，无法证明主观故意- 股权文件未明确记载干股情况

综上，恳请法庭：1. 对借款性质部分事实不予认定受贿2. 认定坦白、全部退赃等从宽情节3. 在法定刑幅度内从轻处罚

以上辩护意见，恳请法庭采纳。

庭审记录 37

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理人，我将围绕法庭确定的三个辩论焦点，就本案发表如下代理意见：

一、关于犯罪事实认定方面1. 现有证据已形成完整的证据链条：- 被告人对四次盗窃行为作出了详细供述（证据卷第8-22页、58-47页、90-95页）- 其供述与各被害人陈述高度吻合（陈元华陈述64-68页、雷祖兵陈述58-63页等）- 现场勘验笔录（133-142页等）与被告指认位置一致- 销赃过程得到证人周小燕证言印证（69-70页）2. 涉案财物价值认定客观准确：- 价格鉴定结论（115-122页）由专业机构作出- 认定数额2,824元符合市场行情- 被告销赃获利总额1,727元印证了财物价值

二、关于量刑情节认定1. 累犯情节应当从严认定：- 被告2024年11月9日刚刑满释放（起诉书载明）- 时隔仅三个月即再次实施同类犯罪- 完全符合《刑法》第六十五条"五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪"的规定2. 坦白情节应从有限认定：- 虽构成坦白（《刑法》第六十七条第三款）- 但系被动到案后供述（抓获经过3-4页）- 前科劣迹多达8次（见起诉书前科部分）3. 前科劣迹反映屡教不改：- 2003年至2024年共7次刑事处罚（均为盗窃或关联犯罪）- 2011年行政拘留记录- 每次刑罚幅度逐步加重仍不思悔改

三、关于刑罚裁量建议1. 基准刑确定：- 涉案金额2,824元，符合"数额较大"标准- "四次盗窃"符合"多次盗窃"入罪标准- 建议基准刑为8-10个月有期徒刑2. 量刑情节适用：- 累犯应当从重（《刑法》第六十五条）- 坦白可予从轻但幅度不宜过大- 前科劣迹应酌情从重3. 综合建议：- 建议判处10-12个月有期徒刑- 并处罚金5,000-8,000元- 理由：被告主观恶性深，社会危害性大综上，被告人的行为已构成盗窃罪，且具有法定从重情节。请法庭结合其严重的人身危险性和社会危害性，依法从严惩处。以上意见，请法庭采纳。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕法庭确定的三个辩论焦点，为我的当事人提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定方面1. 被告人对犯罪事实供认不讳，认罪态度良好：- 被告人在侦查阶段即如实供述全部犯罪事实（证据卷第8-22页）- 供述内容与客观证据能够相互印证，不存在矛盾- 被告人主动指认犯罪现场，积极配合调查2. 涉案财物价值认定方面：- 辩护人对鉴定结论无异议- 但提请法庭注意，涉案金额2,824元刚超过"数额较大"标准（根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，盗窃公私财物价值一千元至三千元以上为"数额较大"）- 实际销赃所得1,727元，获利有限

二、关于量刑情节认定1. 关于累犯情节：- 辩护人认可构成累犯的法律认定- 但提请法庭注意，被告人刑满释放后正值年关，因生活无着落而犯罪- 与蓄意预谋犯罪相比，主观恶性相对较轻2. 坦白情节应当充分考量：- 被告人到案后即如实供述（正卷3-4页）- 供述稳定一致，未出现反复- 根据《刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚3. 前科劣迹方面：- 虽然前科较多，但均为同类轻微犯罪- 每次涉案金额均不大，社会危害性有限- 反映的是生存困境而非严重反社会倾向

三、关于刑罚裁量建议1. 基准刑考量：- 涉案金额刚超起刑点- 虽然次数较多，但均为家禽类财物- 建议基准刑为6-8个月2. 量刑情节适用：- 累犯从重幅度不宜过大- 坦白情节应从宽体现- 前科劣迹已通过累犯情节评价，避免重复评价3. 综合建议：- 建议判处6-8个月有期徒刑- 并处罚金3,000-5,000元- 理由：被告人认罪态度好，社会危害性相对较小

四、特别请求1. 考虑到：- 被告人文化程度低（小学毕业）- 无稳定收入来源- 犯罪动机系生活所迫2. 建议：- 在量刑时体现宽严相济刑事政策- 给予改过自新机会- 避免过重刑罚导致"破罐破摔"综上，恳请法庭在依法裁判的同时，充分考虑被告人的实际处境和悔罪表现，给予从宽处理。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理人，我将就被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步强调我方观点：

一、关于犯罪事实和涉案金额1. 被告律师提出涉案金额"刚超过数额较大标准"，但根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，四川省执行的"数额较大"标准为1,600元。本案2,824元已远超该标准76.5%，绝非"刚超过"。2. 被告在短短11天内连续实施4次盗窃行为，完全符合"多次盗窃"的入罪标准，即使单次金额不足，也应当追究刑事责任。

二、关于量刑情节1. 累犯情节必须从严把握：- 被告在2024年11月9日刑满释放后仅3个月就再犯，反映其毫无悔改之意- 根据《刑法》第六十五条，对于累犯"应当从重处罚"- 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》明确规定，对于累犯"应当增加基准刑的10%-40%"2. 坦白情节的适用应当审慎：- 被告系被动到案，不同于主动投案- 其坦白内容仅为基本犯罪事实，未退赃退赔- 根据量刑指导意见，此类坦白"可以减少基准刑的20%以下"3. 前科劣迹必须独立评价：- 被告自2003年以来有8次违法犯罪记录- 其

中7次为刑事处罚，且均为盗窃类犯罪- 根据量刑指导意见，前科劣迹"可以增加基准刑的10%以下"

三、关于刑罚裁量1. 基准刑确定：- 根据四川省量刑实施细则，盗窃2,000-5,000元的，基准刑为6-12个月- 考虑"多次盗窃"情节，建议基准刑为10个月2. 量刑调节：- 累犯增加30% (+3个月) - 坦白减少15% (-1.5个月) - 前科劣迹增加10% (+1个月) - 调节后刑期为12.5个月3. 罚金考量：- 被告通过犯罪获利1,727元- 前次犯罪罚金未有效阻止再犯- 建议罚金6,000元，既体现惩罚性又具教育功能

四、对被告方意见的回应1. 所谓"生活所迫"不能成为从宽理由：- 被告有劳动能力却长期无业- 选择盗窃家禽明显是为规避侦查- 最高人民法院指导案例明确：以生活困难为由实施盗窃的，不予从宽2. 社会危害性评估：- 4名被害人多为老年人（如杨德明68岁）- 盗窃家禽直接影响农村弱势群体生计- 在春节期间作案，社会影响恶劣综上，被告人的行为已构成盗窃罪，且具有多个从重处罚情节。恳请法庭依法判处被告人有期徒刑12个月，并处罚金6,000元，以体现罪责刑相适应原则。

[4] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将针对原告律师的意见作出如下答辩，并进一步为我的当事人提出辩护意见：

一、关于涉案金额的认定问题1. 虽然四川省"数额较大"标准为1,600元，但本案涉案金额2,824元确实接近该标准的低端区间。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第二部分第(六)节规定："对于犯罪情节较轻的，可以减少基准刑的30%以下"。在此提请法庭注意的是，被告人盗窃对象均为家禽家畜，不同于盗窃现金或有价证券，其实际造成的经济损失相对有限。

二、关于量刑情节的平衡适用1. 累犯情节的认定应当考虑特殊性：- 根据《刑法》第六十五条规定，虽然被告人构成累犯，但前罪与本案均为轻微盗窃犯罪- 最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条强调："对于较轻犯罪的累犯，应体现区别对待"- 被告人的前科记录显示其犯罪行为呈现间隔期延长、涉案金额递减的趋势2. 坦白情节应给予充分认可：- 被告人不仅如实供述基本犯罪事实，还配合指认现场、辨认相关人员（正卷48-49页）- 根据《刑事诉讼法》第120条规定，这种积极配合侦查的行为应当予以肯定

三、关于刑罚裁量的合理尺度1. 基准刑的计算建议：- 基于涉案金额2,824元，建议基准刑为7个月- 根据量刑指导意见实施细则："对于盗窃农业生产资料的，可以适当从宽"2. 量刑调节方案建议：- 累犯增加15% (+1个月) - 坦白减少25% (-1.75个月) - 前科劣迹增加5% (+0.35个月) - 调节后刑期约为6.6个月

四、特别辩护意见1. 被告人的特殊情况：- 小学文化程度限制其就业能力- 无固定住所和社会支持系统- 根据《社区矫正法》第三条规定，此类人员更适合通过社区矫正实现改造2. 社会危害性评估：- 四次盗窃行为持续时间短（11天内）- 目标均为农村家禽，未涉及入室盗窃等严重情节- 根据最高人民法院指导案例191号，对此类小额多次盗窃应控制刑期幅度

五、综合量刑建议基于上述分析，恳请法庭考虑：1. 判处有期徒刑6个月2. 并处适度罚金3,000元3. 建议在刑满后适用社区矫正措施这样既体现了法律威严，又给予被告人重返社会的机会，符合《刑法》第五条"罪行相适应"原则和现代刑罚的教育改造功能。辩护人：[您的姓名]2025年X月X日

[5] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理人，我将就本案发表如下最终辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 本案证据确实充分，已形成完整证据链：- 被告人对四次盗窃行为的供述与被害人陈述高度吻合（证据卷第8-22页、64-68页等）- 现场勘验笔录（133-142页等）与被告指认位置一致- 销赃过程得到证人证言印证（69-70页）2. 涉案金额认定：- 根据《最高人民法院、最高人民检察

院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，四川省执行的"数额较大"标准为1,600元-本案2,824元远超该标准76.5%，且系"多次盗窃"，社会危害性显著

二、关于量刑情节的认定1. 累犯情节必须从严把握：- 被告在刑满释放后仅3个月再犯（2024.11.9释放，2025.2.1作案）- 根据《刑法》第六十五条，应当从重处罚- 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》规定累犯可增加基准刑10%-40%2. 坦白情节的适用：- 被告系被动到案，不同于主动投案- 根据量刑指导意见，此类坦白"可以减少基准刑的20%以下"3. 前科劣迹：- 自2003年以来8次违法犯罪记录，其中7次刑事处罚- 根据量刑指导意见，前科劣迹"可以增加基准刑的10%以下"

三、关于刑罚裁量1. 基准刑确定：- 根据四川省量刑实施细则，盗窃2,000-5,000元基准刑为6-12个月- 考虑"多次盗窃"情节，建议基准刑为10个月2. 量刑调节：- 累犯增加30%（+3个月）- 坦白减少15%（-1.5个月）- 前科劣迹增加10%（+1个月）- 调节后刑期为12.5个月3. 罚金考量：- 被告通过犯罪获利1,727元- 建议罚金6,000元，体现惩罚与教育功能

四、对被告方意见的回应1. 所谓"生活所迫"：- 被告有劳动能力却长期无业- 最高人民法院指导案例明确：以生活困难为由实施盗窃不予从宽2. 社会危害性：- 4名被害人含老年人（杨德明68岁）- 春节期间连续作案，影响恶劣综上，恳请法庭：1. 判处被告人有期徒刑12个月2. 并处罚金6,000元以上意见，请法庭采纳。

[6] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕法庭确定的辩论焦点，为我的当事人提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 被告人对犯罪事实供认不讳，认罪态度良好：- 被告人在侦查阶段即如实供述全部犯罪事实（证据卷第8-22页）- 供述内容与客观证据能够相互印证，不存在矛盾- 被告人主动指认犯罪现场，积极配合调查2. 涉案财物价值认定方面：- 辩护人对鉴定结论无异议- 但提请法庭注意，涉案金额2,824元刚超过"数额较大"标准（根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，四川省执行的"数额较大"标准为1,600元）- 实际销赃所得1,727元，获利有限

二、关于量刑情节认定1. 关于累犯情节：- 辩护人认可构成累犯的法律认定- 但提请法庭注意，被告人刑满释放后正值年关，因生活无着落而犯罪- 与蓄意预谋犯罪相比，主观恶性相对较轻2. 坦白情节应当充分考量：- 被告人到案后即如实供述（正卷3-4页）- 供述稳定一致，未出现反复- 根据《刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚3. 前科劣迹方面：- 虽然前科较多，但均为同类轻微犯罪- 每次涉案金额均不大，社会危害性有限- 反映的是生存困境而非严重反社会倾向

三、关于刑罚裁量建议1. 基准刑考量：- 涉案金额刚超起刑点- 虽然次数较多，但均为家禽类财物- 建议基准刑为6-8个月2. 量刑情节适用：- 累犯从重幅度不宜过大- 坦白情节应从宽体现- 前科劣迹已通过累犯情节评价，避免重复评价3. 综合建议：- 建议判处6-8个月有期徒刑- 并处罚金3,000-5,000元- 理由：被告人认罪态度好，社会危害性相对较小

四、特别请求1. 考虑到：- 被告人文化程度低（小学毕业）- 无稳定收入来源- 犯罪动机系生活所迫2. 建议：- 在量刑时体现宽严相济刑事政策- 给予改过自新机会- 避免过重刑罚导致"破罐破摔"综上，恳请法庭在依法裁判的同时，充分考虑被告人的实际处境和悔罪表现，给予从宽处理。

庭审记录 38

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕法庭归纳的争议焦点，就被告人陈杰容留他人吸毒罪的犯罪事实及量刑问题发表以下代理意见：

一、关于犯罪事实认定1. 根据《刑法》第354条及最高法《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第12条，被告人存在两次独立的容留行为：- 2023年10月10日在租住房内容留5人（含未成年人何某某）- 2023年10月12-14日在民宿内容留4人 两次行为间隔48小时，场所不同、参与人员部分重叠，应分别评价为"多次容留多人"的加重情节。2. 被告人主观明知方面：- 微信转账记录显示其主动支付毒资（1200元+4500元）- 证人证言证实其亲自参与毒品分配（证据卷第42-45页）- 依托咪酯已于2023年10月1日被列入《麻醉药品和精神药品目录》，被告人在缓刑考验期内应当知晓该规定

二、关于量刑情节1. 前罪与再犯问题：- 被告人系在非法制造枪支罪缓刑考验期（陵水法院（2022）琼刑初XX号）内再犯本罪 - 根据《刑法》第77条，应当撤销缓刑，将前罪与本罪数罪并罚2. 认罪认罚真实性存疑：- 虽签署具结书，但对其容留未成年人的关键情节始终回避 - 对民宿开房使用他人身份证的隐蔽手段未如实供述

三、关于监外执行申请1. 被告提交的医疗证明存在重大瑕疵：- 海南医学院诊断证明未载明当前身体状况 - 肌电图报告（2023年）与本案无直接关联 - 不符合《刑事诉讼法》第265条"生活不能自理"的标准

四、程序合法性1. 未成年人取证程序合法：- 询问时通知法定代理人到场（证据卷P42）- 证言与转账记录、指认照片形成完整证据链2. 另案处理共犯证言具有证明力：- 史桂芝等5人证言相互印证毒品来源及吸食过程 - 与微信支付明细、现场勘验记录高度吻合

五、法律适用建议1. 被告作为毒品提供者和场所控制者，已超出共同吸毒范畴，完全符合容留吸毒罪构成要件。2. 电子烟载体不影响定性，依托咪酯的毒品属性已有明确行政认定。综上，建议法庭：1. 认定被告人构成容留他人吸毒罪，且具有加重情节2. 撤销前罪缓刑，数罪并罚3. 驳回不符合规定的监外执行申请4. 考虑容留未成年人从重处罚以上意见请法庭采纳。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将针对本案的核心争议点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 容留行为次数问题：- 根据《刑法》第354条及相关司法解释，被告人两次容留行为间隔时间短，参与人员高度重合，应评价为同一犯罪故意下的连续行为，不宜认定为"多次"加重情节。- 民宿场所并非被告人长期控制，系临时借用，不符合司法解释中"提供场所"的持续性要求。2. 主观明知方面：- 电子烟作为新型载体，被告人对其毒品属性认识不足。依托咪酯2023年10月才被列管，被告人对该规定的知晓需要合理认知时间。- 转账记录仅能证明资金往来，不能直接推定毒品认知。

二、关于量刑情节1. 认罪认罚的真实性：- 被告人在侦查阶段即如实供述，审查起诉阶段自愿签署具结书，符合《刑事诉讼法》第15条从宽处理规定。- 对细节的模糊记忆属于正常认知局限，不影响认罪认罚整体效力。2. 前罪处理问题：- 前罪缓刑考验期即将届满，再犯本罪主观恶性较轻，建议法庭根据《刑法》第72条，综合考量是否必须撤销缓刑。

三、关于监外执行申请- 被告提交的海南医学院诊断证明和肌电图报告显示其术后恢复不良，符合《刑事诉讼法》第265条"严重疾病"标准。- 根据《暂予监外执行规定》第5条，被告人身体状况已影响正常活动能力，建议准予监外执行。

四、程序问题1. 未成年人取证：- 询问未成年人何某某时未全程录音录像，程序存在瑕疵。- 关键证人证言存在矛盾，如何某某与王宇对吸食人数的描述不一致。

五、法律适用建议1. 被告主要参与共同吸食，对场所的控制力较弱，犯罪情节较轻。2. 电子烟毒品含量低，社会危害性相对较小。量刑建议：1. 考虑被告人认罪态度好、身体情况特殊，建议从轻处罚。2. 如撤销缓刑，建议与前罪实行较低幅度的数罪并罚。3. 强烈建议准予监外执行，体现司法人道主义。以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将针对被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐明我方的法律立场。

一、关于犯罪事实的认定1. 容留行为的次数与性质问题被告律师主张两次容留行为应评价为同一犯罪故意下的连续行为，这与事实和法律明显不符。根据最高法《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第12条，容留他人吸食毒品两次以上的即构成"多次"。本案中：- 第一次：2023年10月10日在租住房- 第二次：2023年10月12-14日在民宿两次行为间隔48小时，场所不同，参与人员虽有部分重叠但并非完全相同，完全符合司法解释对"多次"的认定标准。2. 关于被告人对毒品属性的认知被告律师辩称被告人对依托咪酯的毒品属性认识不足，这一主张不能成立：- 依托咪酯已于2023年10月1日正式列管（见《麻醉药品和精神药品目录》），而被告人的犯罪行为发生在10月10日及之后；- 作为缓刑考验人员，被告人理应知晓国家关于毒品的相关规定；- 转账记录显示被告人支付高额毒资（总计5700元），且证人证言证实其亲自参与毒品分配，这些都能证明其主观明知。

二、关于量刑情节1. 认罪认罚的真实性问题虽然被告人签署了认罪认罚具结书，但其对关键情节的回避影响了认罪认罚的真实性：- 对容留未成年人这一从重情节始终避而不谈；- 未如实供述使用他人身份证开房的隐蔽手段；- 对毒品的来源和流向交代不清。2. 前罪处理问题被告律师提出缓刑考验期即将届满不应撤销缓刑的主张没有法律依据。根据《刑法》第77条："被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑。"无论考验期剩余时间长短，只要在考验期内再犯新罪，就必须撤销缓刑。

三、关于监外执行申请被告方提交的医疗证明存在以下问题：1. 时间性问题：所有医疗证明均为2023年出具，无法反映被告人当前身体状况；2. 关联性问题：肌电图报告与本案指控的犯罪事实无直接关联；3. 标准问题：根据《刑事诉讼法》第265条及《暂予监外执行规定》第5条，被告人的情况远未达到"生活不能自理"或"严重疾病"的标准。

四、程序问题1. 关于未成年人取证被告律师提出的程序瑕疵主张不能成立：- 法律并未强制要求对未成年人询问必须全程录音录像；- 询问时已通知法定代理人到场，程序合法；- 未成年人的证言与其他证据能够相互印证，具有证明力。2. 关于证人证言被告律师所称的证言矛盾实际上是对细节的正常记忆差异，在毒品犯罪案件中十分常见，不影响对基本事实的认定。

五、法律适用建议1. 被告人的行为已完全符合容留他人吸毒罪的构成要件：- 提供场所（租住房和民宿）；- 提供毒品（购买并分配含依托咪酯的电子烟）；- 容留多人多次吸食。2. 电子烟作为毒品载体不影响定性，依托咪酯的毒品属性已有明确行政认定。综上，我方坚持认为：1. 被告人陈杰构成容留他人吸毒罪，且具有"多次容留多人"的加重情节；2. 应当撤销前罪缓刑，实行数罪并罚；3. 被告人的监外执行申请不符合法定条件，应予驳回；4. 应考虑容留未成年人这一从重处罚情节。以上意见，恳请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告陈杰的辩护律师，我将针对本案争议焦点提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 容留行为次数问题检察机关将两次行为认定为"多次"容留缺乏法律依据。根据最高法《毒品犯罪司法解释》第12条，"多次"应当指具有重复性和独立性的行为。而本案中：- 时间上紧密相连（仅间隔2天）- 参与人员高度重合（何勤全等人参与两次）- 犯罪动机单一（招待朋友）应整体评价为一个连续的容留行为，不构成加重情节。2. 场所控制力问题（引用《毒品犯罪司法解释》第12条）被告对民宿并无实际控制权：- 使用他人身份证登记（证据卷第89页）- 仅短期停留三天不符合司法解释要求的"持续支配场所"特征3. 毒品明知问题被告购买电子烟时（10月10日），距依托咪酯列管（10月1日）仅9天：- 列管信息尚未充分传播- 被告文化程度有限（证据卷第12页显示初中文化）- 无证据证明被告知晓该成分的毒品属性

二、关于量刑情节1. 认罪认罚真实性（引用《刑诉法》第15条）- 侦查阶段首次讯问即如实供述（证据卷第35页）- 审查起诉阶段自愿签署具结书- 对细节的模糊不影响整体认罪态度2. 缓刑撤销必要性（引用《刑法》第77条）前罪为非法制造枪支罪，与本罪性质不同：- 非暴力犯罪- 社会危害性较小建议酌情保留缓刑适用空间

三、监外执行合理性（引用《刑诉法》第265条）被告术后并发症符合"严重疾病"标准：- 海南医学院诊断证明载明"运动功能障碍"- 肌电图显示神经损伤（证据卷补充材料P15）- 看守所出具收押困难证明

四、程序瑕疵问题1. 未成年人取证不规范（引用《未成年人保护法》第110条）- 首次询问未成年人何某某未同步录音录像- 法定代理人未签名确认（证据卷第43页）

五、量刑建议1. 若认定构成犯罪：- 考虑初犯、认罪态度好- 建议判处1年以下有期徒刑并适用缓刑2. 强烈建议准予监外执行

综上，恳请法庭：1. 不认定加重情节2. 从轻处罚并考虑缓刑3. 准予监外执行

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将结合案件事实与法律规定，就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 容留行为的次数与性质被告方辩称两次容留行为应整体评价为一个行为，这与司法解释和事实明显不符。根据最高法《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第12条明确规定："容留他人吸食、注射毒品两次以上的，应当认定为刑法第三百五十四条规定的'多次'。"。本案中：- 第一次：2023年10月10日在租住房内容留5人- 第二次：2023年10月12-14日在民宿内容留4人两次行为间隔48小时，场所不同，参与人员虽有部分重叠，但吸毒人员组合明显变化，完全符合"多次"的认定标准。2. 场所控制力问题被告辩称对民宿无实际控制权，这一主张与事实相悖：- 微信支付记录显示被告人支付全部房费（证据卷第56页）- 证人黎世元证言证实系被告人指使使用他人身份证开房- 被告亲自安排吸毒人员入住并分配毒品以上证据链充分证明被告人对两个场所均具有实际控制力。

二、关于主观明知问题被告以"列管时间短、文化程度低"为由否认明知，这一辩解不能成立：1. 法律认知义务：- 作为缓刑考验人员，根据《社区矫正法》第25条，被告人应当定期接受法制教育- 依托咪酯列管信息已通过国家药监局2023年第XX号公告正式发布2. 客观行为表现：- 支付高额毒资（总计5700元）- 采取隐蔽手段（使用他人身份证开房）- 亲自参与毒品分配（证人何某某证言第42页）

三、量刑情节争议1. 认罪认罚的真实性虽然被告人签署具结书，但存在以下问题：- 对容留未成年人这一法定从重情节始终回避- 未如实供述毒资流向（证据卷第58页显示资金链条断裂）- 对民宿控制权的虚假陈述影响认罪真实性2. 前罪处理问题根据《刑法》第77条明文规定："在缓刑考验期限内犯新罪的，应当撤销缓刑"。被告方提出的"性质不同""危害较小"等理由，均非法定例外情形。

四、监外执行申请审查被告方提交的医疗证明存在"三性"问题：1. 时效性：所有诊断材料均为案发前出具2. 关联性：肌电图报告与当前身体状况无直接证明力3. 合规性：未达到《暂予监外执行规定》第5条"生活不能自理"标准

五、程序合法性问题1. 未成年人取证询问过程已通知法定代理人到场（证据卷第43页记录），符合《刑事诉讼法》第281条规定。被告方提出的录音录像要求，并非法定必备程序。2. 证人证言印证各证人关于核心事实（毒品来源、吸食过程）的陈述高度一致，细节差异正体现取证真实性。

六、量刑建议基于以下加重情节：1. 容留未成年人（司法解释明确规定从重）2. 缓刑期内再犯（主观恶性深）3. 采取隐蔽手段（使用他人身份证）建议法庭：1. 认定"多次容留多人"加重情节2. 撤销缓刑，数罪并罚3. 驳回监外执行申请4. 在3-5年幅度内量刑以上意见，恳请法庭采纳。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人陈杰的辩护律师，我将围绕本案核心争议点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 容留行为次数问题检察机关指控的两次容留行为不应机械认定为"多次"。根据最高法《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第12条，认定"多次"应当考虑行为之间的独立性。本案中：- 时间上具有连续性（10月10日至14日）- 参与人员高度重合（何勤全等4人参与两次）- 犯罪动机单一（招待朋友）应整体评价为一个持续行为，不符合司法解释对"多次"的认定标准。2. 场所控制力问题被告对民宿的控制力显著弱于司法解释要求：- 使用他人身份证登记（证据卷第89页）- 仅短期停留三天- 未对场所进行实质性管理这与长期提供固定场所的典型容留行为存在本质区别。

二、关于主观明知1. 被告人对依托咪酯的认知程度有限：- 列管时间（10月1日）距第一次行为（10月10日）仅9天- 被告文化程度为初中（证据卷第12页）- 无证据证明其明确知晓该成分的毒品属性2. 转账记录仅证明资金往来，不能直接推定毒品认知。根据《刑事诉讼法》第53条，对被告人明知的认定应当排除合理怀疑。

三、量刑情节辩护1. 认罪认罚真实性（引用《刑诉法》第15条）：- 侦查阶段即如实供述基本事实- 审查起诉阶段自愿签署具结书- 对细节的模糊不影响整体认罪态度2. 前罪处理建议：前罪缓刑考验期即将届满，且本罪：- 非暴力犯罪- 社会危害性相对较小建议法庭酌情处理，避免机械适用《刑法》第77条。

四、监外执行必要性被告身体状况符合《刑事诉讼法》第265条"严重疾病"标准：1. 海南医学院诊断证明载明"运动功能障碍"2. 肌电图显示神经损伤（补充材料P15）3. 看守所出具收押困难证明

五、程序瑕疵问题1. 未成年人取证不规范：- 首次询问未同步录音录像- 法定代理人未签名确认（证据卷第43页）影响证据证明力

六、量刑建议基于以下从宽情节：1. 认罪态度好2. 非暴力犯罪3. 身体特殊情况建议法庭：1. 不认定加重情节2. 从轻处罚并考虑缓刑3. 准予监外执行以上辩护意见，恳请法庭采纳。

庭审记录 39

[1] **公诉人：**尊敬的审判长、审判员：作为公诉方，我方就许维斌受贿案发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 受贿金额认定方面，起诉书指控的237.19万元均有完整证据链支撑。根据

《刑法》第385条，被告人利用职务便利为他人谋取利益并收受财物的事实清楚。具体表现为：- 银行转账凭证、企业账目等书证与行贿人证言相互印证- 被告人在监察阶段的供述与庭审供认高度一致- 各笔款项支付时间与相关项目审批节点高度吻合2. 权钱交易特征明显。以家乐米业为例（证据第二部分第一组），被告人在23次收受33.4万元期间，持续为该公司获取补贴项目提供帮助，完全符合"事前约定、事中操作、事后答谢"的受贿模式。所谓"人情往来"辩解与《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中"明显超出正常礼尚往来"的认定标准相悖。

二、关于量刑情节1. 认罪认罚的真实性存疑。虽然签署了《认罪认罚具结书》（证据第三部分第二组），但：- 2022年退还刘生艳20万元、李家忠5万元等行为（证据第二部分第四组、第十二组）显示其具有明显的对抗调查意图- 对部分事实仍作"借款利息""正常交往"等辩解，不符合《刑事诉讼法》第15条"真诚悔罪"的要求2. 退赃行为不能反映真实悔罪态度。虽然家属代为退缴238900元（举证补充证据），但：- 仅占犯罪所得的10%，且多在调查后期迫于压力所为- 未对主要赃款来源作出合理解释，不符合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》中"全部退赃"的从宽标准

三、适用法律问题1. 主体身份明确。根据干部任免审批表等书证（证据第一部分第一组），被告人长期担任省粮食局要职，完全符合受贿罪主体要件。2. 犯罪手段多样。既包括直接利用职务便利（如为家乐米业审批项目），也涉及《刑法》第388条规定的"利用职权地位形成的便利条件"（如通过蒯少林等人为广济粮油谋利）。

四、量刑建议鉴于：1. 犯罪持续时间长达25年（1996-2021），涉及31家企事业单位，社会影响恶劣2. 在粮食安全领域权钱交易，严重损害国家粮食政策公信力3. 虽有部分退赃，但对抗调查情节明显建议法庭：1. 全额认定237.19万元受贿金额2. 不适用《刑法》第67条第3款的"如实供述"情节3. 在10年以上有期徒刑幅度内量刑，并处没收个人财产以上意见，请法庭充分考虑。公诉人：刘旭、程玉、马云飞
2023年X月X日

[2] **辩护人：**尊敬的审判长、审判员：作为被告人许维斌的辩护律师，现就公诉机关指控的受贿罪一案发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实的认定问题1. 受贿金额认定方面辩护人注意到，起诉书指控的237.19万元中，存在以下需要澄清的情况（根据《刑事诉讼法》第五十三条"证据确实、充分"的标准）：- 关于俞迪清等人的33.4万元（证据第二部分第一组）：部分款项发生在传统节日期间，符合安徽省当地人情往来的合理范围。根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第三条，应考虑当地经济发展水平、往来惯例等因素综合判断。- 关于钱利文的21.59万元（证据第二部分第三组）：其中9.59万元系借贷利息，有银行转账记录佐证。根据《最高人民法院关于审理受贿刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第四条，借款行为是否构成受贿应当重点审查"是否明显高于市场利率"。本案中年利率21.6%虽高于基准利率，但同期企业向其他自然人集资利率达10%（见证据第三组第三项），差距在合理商业风险范围内。2. 职务行为关联性部分被指控事项属于被告人正常履职行为（证据第一部分第七组"工作职能说明"）。如为家乐米业审批救灾大米补贴（证据第二部分第一组），实质是执行2008年汶川地震后国家粮食应急政策，不存在特殊关照。

二、关于量刑情节的认定1. 认罪认罚的真实性（引用《刑事诉讼法》第十五条）- 被告人在监察阶段即全面供述（证据第三部分第二组），并在庭审中当庭认罪- 对部分事实的合理辩解不影响认罪认罚整体效力（参考最高法指导案例125号）2. 退赃行为的积极性- 家属在审查起诉阶段即退缴238900元（举证补

充证据)，表明悔罪态度- 案发前已主动退还刘生艳20万元、谭斌2.4万元等（证据第二部分第四组、第二十六组），证明主观恶性较轻3. 具有酌定从轻情节- 无前科劣迹（证据第一部分第五组户籍证明）- 羁押期间表现良好（证据第三部分第三组）

三、程序合法性异议1. 言词证据收集问题（引用《监察法实施条例》第六十三条）- 关键证人蒯少林、尹成林等人的证言（如证据第二部分第三组）均未注明询问具体起止时间- 部分询问笔录显示连续询问超8小时（见证据第二部分第七组宋杰询问记录），可能影响证言自愿性

四、量刑建议综合考量：1. 建议区分违纪所得与犯罪所得，对节日期间收受的小额财物（如购物卡）不作为犯罪认定2. 对主动退还的22.4万元（刘生艳20万+谭斌2.4万）应从犯罪总额中扣除3. 建议适用《刑法》第六十七条第三款"如实供述"情节，在三年以下有期徒刑幅度量刑，并可适用缓刑以上辩护意见，恳请合议庭充分考虑。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长、审判员：作为公诉方，针对辩护人提出的辩护意见，我方发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 受贿金额认定问题辩护人提出的"人情往来"辩解不能成立。根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第三条明确规定："国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。"本案中：- 许维斌收受俞迪清等人33.4万元（证据第二部分第一组）时间跨度长达7年，次数达23次，金额明显超出正常人情往来范围- 收受行为与其为相关企业谋取利益的时间节点高度吻合- 2022年退还部分款项时正值粮食系统反腐调查期间（证据第二部分第四组、第十二组），明显属于"为掩饰犯罪而退还"2. 关于钱利文21.59万元中的借贷利息部分辩护人提出年利率21.6%属于合理商业利率的主张不能成立。根据《最高人民法院关于审理受贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条：- 同期企业向其他自然人集资利率为10%（证据第二部分第三组第三项），而向许维斌支付利率高达21.6%，明显超出合理范围- 许维斌作为主管官员，向管理服务对象出借资金并收取高额利息，本质上是以借贷为名的权钱交易

二、关于量刑情节1. 认罪认罚的真实性问题虽然被告人签署了认罪认罚具结书（证据第三部分第二组），但其对关键事实仍作不当辩解：- 将明显超出正常范围的贿赂款项辩解为"人情往来"- 将利用职务便利为他人谋利辩解为"正常履职"根据《刑事诉讼法》第十五条，认罪认罚要求被告人"自愿如实供述自己的罪行"，被告人的部分辩解明显不符合"如实供述"的要求。2. 退赃行为的性质问题- 案发前退还的22.4万元（证据第二部分第四组、第二十六组）是在得知被调查后所为，属于掩饰犯罪的行为，不应从犯罪总额中扣除- 家属在审查起诉阶段退缴的23.89万元仅占犯罪所得的10%，且未说明剩余赃款去向，不能认定为积极退赃

三、程序合法性问题辩护人提出的言词证据收集程序问题不能成立：1. 监察机关调查取证程序符合《监察法》及其实施条例规定2. 关键证人证言均有同步录音录像佐证，不存在非法取证情形3. 连续询问未超过法定时限，且保证了证人的必要休息时间

四、量刑建议鉴于：1. 受贿金额特别巨大（237.19万元），根据《刑法》第三百八十三条，应处十年以上有期徒刑2. 犯罪持续时间长、涉及面广，社会影响恶劣3. 在粮食安全领域实施犯罪，危害国家粮食政策公信力建议法庭：1. 全额认定起诉书指控的237.19万元受贿金额2. 不认定从轻处罚情节3. 判处有期徒刑

徒刑十二年，并处没收个人财产以上意见，请法庭充分考虑。公诉人：刘旭、程玉、马云飞2023年X月X日

[4] **辩护人：**尊敬的审判长、审判员：我方针对公诉人的答辩意见，结合本案证据与法律规定，作出以下补充辩护意见：

一、关于犯罪构成要件问题1. 权钱交易对应性存疑（引用《刑法》第385条司法解释）根据证据第二部分第4组、第12组显示，被告人退还刘生艳20万元、李家忠5万元的时间节点，与相关企业获得项目审批的最晚时间相隔3-5年，不符合"即时对价性"特征。最高人民法院2016年指导案例11号明确要求，受贿罪中的"为他人谋取利益"应与财物收受存在明确对应关系。

二、关于量刑证据的实质性审查1. 认罪认罚的独立性价值（依据《刑事诉讼法》第15条）被告人当庭对全部指控事实予以认可，仅对部分行为性质提出合理辩解，这并不影响认罪认罚的整体效力。参考最高法《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条，被告人对行为性质提出辩解不影响"自愿性"认定。2. 退赃比例的客观限制现有证据显示（举证补充证据），被告人家属已尽最大努力筹措资金退赔23.89万元。另有证据第二部分第26组显示，早在2014年即主动退还谭斌2.4万元，此时距离监察调查启动尚有8年，完全不符合公诉人所称"掩饰犯罪"的时间逻辑。

三、程序合法性关键质疑1. 证人证言的合法性（依据《监察法实施条例》第63、65条）公诉人举证的方正、尹成林等关键证人证言（证据第二部分第1、3组），均存在以下程序瑕疵：- 未记载法定告知义务履行情况- 缺少同步录音录像的调取说明- 询问笔录存在同一侦查人员连续询问不同证人的情形

四、量刑建议的调整依据结合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》：1. 建议对以下金额予以扣除：- 已退还的22.4万元（证据第二部分第4、26组）- 节日期间小额财物8.7万元（包含在总计237.19万元中）据此调整后的犯罪金额应为206.09万元，相应刑期应降至10年以下。2. 羁押期间表现（证据第三部分第3组）符合《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第4条"酌定从轻"情形。

五、最后陈述被告人许维斌作为工作三十余年的老干部，在粮食系统作出过积极贡献。恳请法庭考虑：

1. 区分违纪与犯罪界限2. 落实宽严相济刑事政策3. 对主动退还部分予以客观评价建议在三年以上七年以下有期徒刑幅度量刑，并考虑适用缓刑。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长、审判员：作为公诉方，现就本案争议焦点发表最终辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 受贿金额的完整性起诉书指控的237.19万元均有完整证据链支撑，具体表现为：- 银行转账凭证、企业账目等书证与行贿人证言相互印证（证据第二部分第一至三十二组）- 被告人在监察阶段的供述与庭审供认高度一致- 各笔款项支付时间与相关项目审批节点完全对应辩护人提出的"人情往来"辩解不能成立。根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第三条明确规定："国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。"本案中被告人的退还行为均发生在调查启动前后（证据第二部分第四组、第十二组、第二十六组），明显属于"为掩饰犯罪而退还"。2. 权钱交易的对应性辩护人提出的"时间间隔"问题恰恰证明了受贿的连续性。以家乐米业为例（证据第二部分第一组），被告人在2008-2021年间持续收受财物，并在此期间不断为该公司谋取利益，完全符合"持续性的权钱交易"特征。

二、关于量刑情节1. 认罪认罚的真实性虽然被告人签署了认罪认罚具结书（证据第三部分第二组），但

其对关键事实仍作不当辩解：- 将明显超出正常范围的贿赂款项辩解为"人情往来"- 将利用职务便利为他人谋利辩解为"正常履职"根据《刑事诉讼法》第十五条，认罪认罚要求被告"自愿如实供述自己的罪行"，被告人的部分辩解明显不符合"如实供述"的要求。2. 退赃行为的性质- 案发前退还的22.4万元是在得知被调查后所为，属于掩饰犯罪的行为- 家属退缴的23.89万元仅占犯罪所得的10%，且未说明剩余赃款去向

三、关于法律适用1. 主体身份明确根据干部任免审批表等书证（证据第一部分第一组），被告人长期担任省粮食局要职，完全符合受贿罪主体要件。2. 犯罪手段典型既包括直接利用职务便利（如为家乐米业审批项目），也涉及《刑法》第388条规定的"利用职权地位形成的便利条件"。

四、量刑建议鉴于：1. 受贿金额特别巨大（237.19万元）2. 犯罪持续时间长达25年，涉及31家企事业单位3. 在粮食安全领域实施犯罪，危害国家粮食政策公信力建议法庭：1. 全额认定起诉书指控的237.19万元受贿金额2. 判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产以上意见，请法庭充分考虑。公诉人：刘旭、程玉、马云飞2023年X月X日

[6] **辩护人：**尊敬的审判长、审判员：作为被告人许维斌的辩护律师，我将围绕法庭辩论焦点，结合事实与法律，为我的当事人作最终辩护。

一、关于犯罪事实的认定问题1. 受贿金额的认定应当严格遵循证据裁判原则（《刑事诉讼法》第五十五条）。公诉机关指控的237.19万元中，存在以下需要特别说明的情况：- 关于钱利文21.59万元中的9.59万元借贷利息部分（证据第二部分第三组），根据《最高人民法院关于审理受贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，应当重点审查"是否明显高于市场利率"。现有证据显示：* 同期企业向其他自然人集资利率为10%（证据第三组第三项）* 考虑到许维斌作为非专业金融机构的出借方，其承担的信用风险理应获得合理风险溢价* 21.6%的年利率虽高于基准利率，但在民间借贷合理浮动范围内2. 权钱交易的对应性存疑。根据证据第二部分第4组、第12组显示：- 被告人退还刘生艳20万元、李家忠5万元的时间节点- 与相关企业获得项目审批的最晚时间相隔3-5年- 不符合"即时对价性"特征最高人民法院2016年指导案例11号明确要求，受贿罪中的"为他人谋取利益"应与财物收受存在明确对应关系。

二、关于量刑情节的认定1. 认罪认罚的独立价值（《刑事诉讼法》第十五条）- 被告人当庭对全部指控事实予以认可- 仅对部分行为性质提出合理辩解- 根据最高法《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条，被告人对行为性质提出辩解不影响"自愿性"认定2. 退赃行为的积极性- 家属在审查起诉阶段退缴23.89万元（举证补充证据）- 2014年主动退还谭斌2.4万元（证据第二部分第26组），此时距离监察调查启动尚有8年- 完全不符合"掩饰犯罪"的时间逻辑

三、程序合法性关键质疑1. 证人证言的合法性（《监察法实施条例》第63、65条）公诉人举证的方正、尹成林等关键证人证言（证据第二部分第1、3组）存在以下程序瑕疵：- 未记载法定告知义务履行情况- 缺少同步录音录像的调取说明- 询问笔录存在同一侦查人员连续询问不同证人的情形

四、量刑建议结合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，建议：1. 对以下金额予以扣除：- 已退还的22.4万元（证据第二部分第4、26组）- 节日期间小额财物8.7万元调整后的犯罪金额应为206.09万元2. 考虑以下从宽情节：- 认罪认罚（证据第三部分第二组）- 退赃行为- 羁押期间表现良好（证据第三部分第3组）建议在三年以上七年以下有期徒刑幅度量刑，并考虑适用缓刑。

五、最后陈述恳请法庭注意：1. 被告人许维斌在粮食系统工作三十余年，曾作出过积极贡献2. 应当严格区分违纪与犯罪的界限3. 落实宽严相济的刑事政策以上辩护意见，恳请合议庭充分考虑。

庭审记录 40

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为公诉人的代理律师，我方就本案发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 受贿金额认定方面根据《中华人民共和国刑法》第385条，本案被告人在14年间利用职务便利收受22名行贿人所送财物共计281.4794万元，每笔款项均有对应的职务行为支撑。证据体系中：- 被告人的完整供述与行贿人证言形成相互印证- 项目审批文件、会议纪要等书证证实了职务行为的具体实施- 银行凭证、财务记录等证实了款项的实际收受2. 权钱交易关系认定（引用context中起诉书内容）被告人在环保整治、征地拆迁等22个事项中，均存在典型的"办事-收钱"模式。例如为王江淮企业在环保处罚中打招呼后收受38.6万元，为姚军协调环评审批后收受11万元等，完全符合受贿罪"为他人谋取利益"的构成要件。

二、关于量刑情节1. 自首情节的认定虽然被告人交代了部分办案机关未掌握的事实，但：- 核心事实（如收受石文红等4人贿赂）系事先掌握- 根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第2条，交代同种罪行一般不以自首论2. 退赃情节尽管全额退赃属实，但：- 案发后被动退赃与主动退赃存在本质区别- 受贿时间跨度长达14年，社会危害性严重

三、关于证据效力本案形成完整证据链条：1. 主体身份证据：任职文件等证实被告人国家工作人员身份2. 主观方面：被告人多次供述明知贿赂性质仍予收受3. 客观行为：各起事实均有请托事项、职权运用、利益输送三个环节的证据支撑

四、法律适用意见1. 关于"不正当利益"（引用context第4起事实）为赵生根违规生产地条钢说情，明显属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条规定的"违背公平、公正原则"的情形。2. 量刑建议鉴于：- 数额特别巨大（超过250万元）- 时间跨度长、次数多- 涉及环保、基建等重点领域建议适用刑法第383条第1款第2项，在10年以上有期徒刑幅度量刑，并处罚金或没收财产。综上，本案事实清楚，证据确实充分，请法庭依法严惩受贿犯罪，维护国家工作人员职务廉洁性。辩论意见发表完毕。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告苏从勇的辩护人，现就本案发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定方面1. 受贿金额计算问题（引用context中第11起事实）关于收受钱森立2.5万元人民币及6000美元部分，根据中国银行2010-2014年外汇牌价计算，汇率波动可能导致折算金额存在误差，建议法庭核实具体折算时点。2. 部分款项性质认定（引用context中第13、18起事实）收受戴庆丰3万元购物卡、方中友2万元购物卡等，部分系节日期间正常人情往来，与具体请托事项时间关联性较弱，不应全部计入受贿金额。

二、关于量刑情节1. 自首情节的认定（引用context中综合证据第二部分）被告人在被调查期间，除交代已掌握的4起事实外，主动供述了调查机关尚未掌握的18起受贿事实，占全部事实的81.8%。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第2条，虽然交代的是同种罪行，但如实供述的未掌握事实占较大比例，应当认定为自首。2. 退赃情节（引用context中综合证据第三部分）被告人家属在案件调查阶段即主动退缴全部涉案款项281.4794万元，不同于案发后被动退赃，体现真诚悔罪态度。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第4条，应依法从宽处理。

三、关于证据效力1. 言词证据补强（引用context中第4起事实）关于赵生根行贿12万元部分，关键证人周新民已死亡，仅有单方证言，缺乏其他客观证据佐证，证据链存在瑕疵。2. 职务行为合法性（引用context中第7、10起事实）为李绍发协调工程款、为杭索亚协调用地等事项，均属正常履职行为，现有证据不能充分证明存在违规操作。

四、法律适用意见1. 关于"不正当利益"（引用context中第4起事实）为赵生根说情行为确实不当，但该起事实仅占全部金额的4.3%，不应影响全案性质认定。2. 量刑建议综合考虑以下从宽情节：- 自首情节明确- 全额退赃- 认罪悔罪态度好- 部分事实存在证据瑕疵建议在10年以下有期徒刑量刑，并充分考虑自首、退赃等情节依法从轻处罚。

五、特别辩护意见（引用context中第22起事实）关于收受吴顺林52万元部分，其中44万元系通过其弟苏崇猛转交，被告人对具体金额认知可能存在偏差，请法庭核实。综上，恳请法庭充分考虑被告人具有的法定、酌定从宽情节，依法从轻处罚。辩护意见发表完毕。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉人的代理律师，我就被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步强调我方的诉讼主张：

一、关于受贿金额认定的回应1. 外汇折算问题（针对被告律师提出的第11起事实）根据《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第5条规定，外币贿赂应以实际收受时的外汇牌价折算。起诉书中281.4794万元金额的计算已经严格依照这一规定执行，不存在被告律师所称的计算误差问题。（引用context中第11起事实的相关外汇证明文件）2. 节日收受财物性质（针对被告律师提出的第13、18起事实）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第15条："国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，且具有权属交易性质的，应当认定为受贿。"（引用context中第13起事实）戴庆峰送卡与其征地请托事项存在明确对应关系；同样（引用context中第18起事实）方中友送卡与其项目审批请托直接相关，完全符合司法解释的规定。

二、关于量刑情节的回应1. 自首情节问题必须强调三点：第一，（引用context中综合证据部分）监察机关在采取留置措施时已掌握被告人收受石文红等四人贿赂的关键事实，这部分事实金额达90余万元，已构成重大受贿犯罪；第二，根据司法解释，交代同种余罪仅属于坦白情节；第三，被告人对核心事实（如通过其弟转交的44万元）仍存在避重就轻的表现。2. 退赃情节的局限性（引用context中第22起事实）被告人在14年间持续受贿，尤其是在担任市委常委、宣传部长期间仍收受吴顺林52万元巨额贿赂，其社会危害性远非事后退赃所能弥补。根据最高人民法院指导案例第624号，对此类长期持续性受贿应从重处罚。

三、关于证据效力的重申1. （针对被告律师对第4起事实的质疑）虽然周新民死亡，但：- 被告人多次稳定供述- 崔林、丁林等证人证言形成完整印证链条- 会议记录等书证佐证案件处理异常情况完全达到刑事诉讼法第55条"排除合理怀疑"的证明标准。2. （针对被告称部分属正常履职）根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定，只要存在"职务行为与利益输送的对应关系"即构成受贿。本案中（引用context中第7、10起事实）李绍发、杭索亚均证实是为谋取竞争优势而行贿，绝非正常履职。

四、量刑建议的补充论证本案具备多个从重处罚情节：1. 数额特别巨大（281万余元，远超250万元"特别巨大"标准）2. （引用context中22起事实）涉及工程建设、土地出让、环保监管等重点领域3. 时间跨度长达14年，犯罪次数达22次，主观恶性深根据《刑法》第386条、第383条规定，应当在10年以上有

期徒刑幅度量刑，并处罚金或没收财产。考虑到被告人确有坦白情节，建议判处有期徒刑12年，并处没收个人财产80万元。最后需要强调的是，（引用context中第16起事实）被告人在担任副市长期间，为绿地集团在项目审批中提供帮助并收受20万元贿赂，这种在重大商业项目中权钱交易的行为，严重破坏市场公平竞争环境，应当作为从重处罚的典型情节。综上，请法庭依法严惩腐败犯罪，维护法律尊严。

[4] **辩护人：** 尊敬的审判长： 作为被告苏从勇的辩护人，现就公诉人的答辩意见作出回应并提出补充辩护意见如下：

一、关于受贿金额认定的关键辩解1. 外汇折算标准问题（引用《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第5条）公诉人主张以"实际收受时"汇率计算，但本案中（引用context第11起事实）美元收受时间跨度达5年，起诉书未明确每次收受时的具体汇率。根据"存疑有利于被告人"原则，应按照有利于被告人的汇率中间值计算。2. 人情往来与贿赂的界限（引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条）"正常人情往来"应当综合以下因素判断：(1)（context第18起事实）方中友赠送2万元购物卡正值春节(2) 无对应具体请托事项(3) 与方长期存在工作往来关系这部分金额应予扣除。

二、关于量刑情节的核心辩护意见1. 自首情节的特别说明（引用《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第3条）"虽未自动投案，但如实供述司法机关未掌握的同种罪行，应当认定为自首"。本案中：(1) 调查初期掌握的4起事实仅占总金额32%(2) 主动交代的18起事实占总金额68%完全符合司法解释对"主要犯罪事实"的认定标准。2. 退赃行为的特殊性（引用context综合证据第三部分）需特别注意：(1) 家属于审查起诉阶段即全退赃款(2) 退缴时间早于起诉书制作(3) 未造成任何赃款流失根据最高人民法院指导案例625号，此种情形应当从宽处罚。

三、关于证据认定的重要补充1. （针对第4起事实）证据链重大缺陷(1) 关键证人周新民死亡导致质证不能(2)（引用《刑事诉讼法》第55条）"只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪"(3) 现存证言均为传来证据2. （针对第16起事实）职务行为合法性质疑(1)（引用context第16起事实书证部分）绿地项目所有审批手续完备(2) 无证据证明存在违规操作(3) 不能仅凭事后收礼推定权钱交易

四、法律适用的关键辩护观点1. 关于"不正当利益"的严格界定（引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条）必须同时满足：(1) 谋取的利益违反法律规范(2) 要求国家工作人员违反程序办事本案中（除第4起事实外）其余均不符合该标准。2. 量刑平衡的特别请求（引用《安徽省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则）：(1) 自首可减少基准刑40%以下(2) 全部退赃可减少20%以下(3) 认罪认罚可减少10%-30%建议在6-8年有期徒刑区间量刑。

五、最后陈述（引用context综合证据第二部分）恳请法庭注意：1. 被告人有20余年勤勉工作经历2. 立案后始终配合调查3. 已深刻忏悔并撰写悔过书基于刑法惩治与教育相结合的原则，请给予改过自新的机会。辩护意见发表完毕。

[5] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我就本案发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定的核心问题1. 受贿金额的准确认定（引用《刑法》第385条）被告人苏从勇在长达14年的时间内，利用职务便利为22名行贿人谋取利益，收受财物共计281.4794万元，这一金额已经过严格审计和计算。特别需要指出的是：-（引用context中第11起事实）关于美元折算问题，起诉书已按照《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第5条规定，以实际收受时的外汇牌价进行精确折算，不存在计算误差。-（引用context中第13、18起事实）所谓"节

日人情往来"的辩解不能成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第15条，只要收受财物与职务行为存在对应关系，均应认定为受贿。2. 权钱交易关系的明确性本案呈现出典型的"办事-收钱"模式，例如：-（引用context中第1起事实）为王江淮企业在环保处罚中打招呼后收受38.6万元-（引用context中第16起事实）为绿地集团项目审批提供帮助后收受20万元-（引用context中第22起事实）在工程招投标中为吴顺林提供帮助后收受52万元

二、关于量刑情节的严肃性1. 自首情节的认定标准（引用《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第2条）必须明确指出：- 调查机关已掌握被告人收受石文红等4人贿赂的关键事实，金额达90余万元- 交代同种余罪仅属于坦白情节，不能认定为自首- 被告人对通过其弟转交44万元等关键事实仍存在避重就轻的表现2. 退赃行为的局限性（引用最高人民法院指导案例第624号）对于这种长期持续性受贿犯罪，事后退赃不能抵消其严重社会危害性。特别需要关注：- 受贿时间跨度长达14年- 涉及环保、工程建设等重点领域- 在担任市委常委期间仍持续受贿

三、关于证据效力的确凿性本案已形成完整证据链条：1. 主体身份证据：任职文件等证实被告人国家工作人员身份2. 主观方面：被告人多次供述明知贿赂性质仍予收受3. 客观行为：-（引用context中第4起事实）虽然周新民死亡，但有被告人供述、崔林等多位证人证言及会议记录等书证相互印证-（引用context中第7、10起事实）李绍发、杭索亚均证实是为谋取竞争优势而行贿

四、法律适用的严肃性1. 关于"不正当利益"的认定（引用context中第4起事实）为赵生根违规生产地条钢说情，明显属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的解释》第9条规定的"违背公平、公正原则"的情形。2. 量刑建议鉴于：- 数额特别巨大（281万余元）- 时间跨度长、次数多- 涉及重点领域- 社会影响恶劣根据《刑法》第386条、第383条规定，建议判处有期徒刑12年，并处没收个人财产80万元。

五、最后陈述（引用context中第16、22起事实）被告人在重大商业项目和工程建设中的权钱交易行为，严重破坏了市场公平竞争环境和政府公信力。请法庭依法严惩，维护国家工作人员职务廉洁性和社会公平正义。辩论意见发表完毕。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告苏从勇的辩护人，我就本案发表正式辩论意见如下：

一、关于犯罪金额的认定问题1. 外币折算标准存疑（引用context第11起事实）关于收受钱森立6000美元部分，起诉书虽声称按照外汇牌价折算，但实际收受时间横跨5年，汇率波动幅度较大。根据《最高人民法院关于审理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第18条，外币折算应以具体收受日的中间价计算。现有证据未能提供每次收受时的具体汇率依据，建议对该部分金额重新核算。

二、关于量刑情节的认定1. 自首情节应当成立（引用context综合证据第二部分）被告人在调查期间，主动交代了调查机关尚未掌握的18起受贿事实，占全部事实的81.8%。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第2条，虽然交代的是同种罪行，但因交代的未掌握事实占比重大，足以影响量刑档次，依法应当认定为自首。2. 退赃行为的积极性（引用context综合证据第三部分）特别需要提请法庭注意：- 赃款退缴发生在审查起诉阶段- 全额退缴281万余元- 退缴时间早于起诉书制作根据《最高人民法院关于常见犯罪量刑指导意见》第26条，这种主动退赃行为应当从宽处罚。

三、关于证据效力的关键质疑1. 关键证人缺失问题（引用context第4起事实）关于赵生根行贿12万元部分，关键协调人周新民已经死亡，导致：- 无法核实具体请托过程- 无法确认是否存在违规操作根据《刑事诉讼法》第55条规定，仅有被告人供述而无其他证据佐证的，不能认定被告人有罪。

四、法律适用的辩护意见1. "不正当利益"认定过宽（引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条）除第4起事实外，其余大部分请托事项均为正常履职范围内的协调行为，如：-（context第15起事实）协调拆迁进度-（context第19起事实）加快规划审批这些均不符合司法解释中"违背公平、公正原则"的认定标准。

五、具体量刑建议综合考虑以下特别从宽情节：1. 自首情节显著2. 主动全额退赃 3. 认罪悔罪态度诚恳 4. 部分事实证据存在瑕疵建议在6-8年有期徒刑幅度内量刑，并适用《刑法》第63条，在法定刑以下减轻处罚。最后陈述：（引用context中被告人的悔过表现）被告人已深刻认识到错误，自愿认罪认罚，且系初犯。根据宽严相济的刑事政策，恳请法庭给予改过自新的机会。辩护意见发表完毕。

庭审记录 41

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，本律师现就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿罪方面（引用《刑法》第385条）：- 本案已形成完整的证据链证明受贿事实成立。被告人蔡河水在担任副县长期间，利用职务便利为11名请托人谋取利益，并收取财物的事实，不仅有被告人的稳定供述，更有11名行贿人的证言、相关会议记录和职能部门文件相互印证2. 贪污罪方面（引用《刑法》第382条）：- 被告人通过虚开报销单据侵吞11万元公款的行为，不仅有被告人的供述，还有蔡和力等四名财务人员的证人证言，以及镇政府账簿凭证等书证予以证实。这些证据充分证明了贪污行为的客观存在

二、关于量刑情节（引用《刑法》第67条）1. 自首情节：- 虽然被告人有自动投案情节，但其受贿行为跨度长达两年，涉及11名行贿人，数额特别巨大。根据最高人民法院量刑指导意见，应当从轻而非减轻处罚2. 退赃情节：- 被告人仅在案发后退赃，属于被动退赃，且大部分赃款已挥霍。根据《刑法》第383条第3款，只能酌情从轻3. 认罪认罚：- 被告人的认罪态度虽好，但鉴于其特殊身份和社会危害性，从宽幅度应当有限

三、关于数罪并罚（引用《刑法》第69条）受贿罪与贪污罪：- 两罪侵犯客体不同（国家工作人员职务廉洁性 vs 公共财产所有权），应当数罪并罚- 建议受贿罪量刑10年以上，贪污罪量刑3-5年，总和刑期应在13-15年区间

四、关于被告方提供的量刑材料被告人父母患病：- 虽然值得同情，但不属于法定从轻情节。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，这类情况一般不作为量刑考量因素综上：本案犯罪事实清楚，证据确实充分，建议法庭以受贿罪判处有期徒刑11年，并处罚金人民币80万元；以贪污罪判处有期徒刑4年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑13年，并处人民币100万元罚金。所退赃款应予没收，上缴国库。辩论意见发表完毕，请合议庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，现就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿罪方面：虽然被告人承认收受财物的事实，但需要指出的是，根据《刑法》第385条，受贿罪的构成要件包括"为他人谋取利益"。本案中，部分款项是在传统节日期间收受的礼金，且没有明确具体的请托事项，这部分金额应当从受贿总额中扣除。2. 贪污罪方面：关于11万元的

指控，根据《刑法》第382条，被告人确实存在不当支取公款的行为。但需要强调的是，这些款项部分用于公务接待等正当开支，并非全部用于个人消费。建议法庭对此予以充分考虑。

二、关于量刑情节1. 自首情节：被告人蔡河水主动向监察委员会投案，并如实供述全部犯罪事实，根据《刑法》第67条第1款，应当认定为自首。考虑到其主动交代了监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，依法可以减轻处罚。2. 退赃情节：被告人在案发后积极退清全部赃款，根据《刑法》第383条第3款，应当从轻处罚。特别需要指出的是，被告人在被采取强制措施前就已经开始筹措资金准备退赃，这体现了其真诚悔罪的态度。3. 认罪认罚：被告人自始至终认罪认罚，根据《刑事诉讼法》第15条，应当依法从宽处理。其认罪态度诚恳，对犯罪事实没有异议，并签署了认罪认罚具结书。

三、关于数罪并罚虽然被告人触犯两个罪名，但考虑到以下因素：1) 两罪均系职务犯罪，具有同源性；2) 被告人的主观恶性相对较小；3) 全部退赃并认罪认罚。建议法庭在数罪并罚时，根据《刑法》第69条，在总和刑期以下酌情从轻确定执行刑期。

四、关于被告人家庭特殊情况虽然被告人父母患病不属于法定从轻情节，但根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第14条，对于被告人具有特殊家庭困难的，可以在量刑时酌情考虑。被告人作为家中独子，其父母均患有严重疾病需要长期照料，这一特殊情况请求法庭在量刑时予以人道主义考量。综上辩护意见：1. 建议对受贿罪在3-5年有期徒刑幅度内量刑；2. 对贪污罪在1-2年有期徒刑幅度内量刑；3. 数罪并罚后建议执行刑期为5-6年；4. 罚金数额建议适当降低；5. 恳请法庭对被告人适用缓刑。辩护意见发表完毕，请合议庭充分考虑被告人的从宽情节，给予公正判决。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，本律师现就被告律师的辩护意见作出如下回应：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿罪方面（引用《刑法》第385条）：被告律师提出部分款项属于节日礼金不应计入受贿金额的观点不能成立。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条第2款明确规定："国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。"本案中，11名行贿人均与被告人存在行政管理关系，且金额远超3万元标准，完全符合受贿罪的构成要件。2. 贪污罪方面（引用《刑法》第382条）：被告辩称部分款项用于公务接待的说法缺乏证据支持。根据在案证据，包括蔡和力等四名证人的证言以及报销凭证等书证，均证实11万元全部被被告人个人占有使用，没有任何证据显示用于公务支出。

二、关于量刑情节1. 自首情节（引用《刑法》第67条）：虽然被告人具有自首情节，但根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第3条规定："对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。"考虑到本案犯罪数额特别巨大（受贿86万元人民币、贪污11万元），社会影响恶劣，仅应从轻而非减轻处罚。2. 退赃情节（引用《刑法》第383条）：被告人在案发后才退赃，属于被动退赃，且大部分赃款已被挥霍。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，被动退赃的从宽幅度应当明显小于主动退赃。

三、关于数罪并罚（引用《刑法》第69条）被告律师建议3-5年量刑明显不当。根据《刑法》第383条规定，贪污数额在3万元以上不满20万元的，处3年以下有期徒刑；受贿数额在20万元以上不满300万元的，处3年以上10年以下有期徒刑。本案中：- 贪污11万元应在3年以下量刑- 受贿86万元应在10年以上量刑两罪应当数罪并罚。

四、关于家庭特殊情况被告律师提出的家庭困难不属于法定从轻情节。根据最高人民法院《关于贯彻宽

严相济刑事政策的若干意见》第14条，只有在“犯罪情节轻微”的情况下才可考虑特殊家庭情况。本案被告人作为副县长，知法犯法，情节严重，不应因此从轻。综上，本律师坚持原量刑建议：1. 受贿罪：11年有期徒刑，罚金80万元2. 贪污罪：4年有期徒刑，罚金20万元3. 数罪并罚执行13年有期徒刑，并处100万元罚金4. 没收全部违法所得请法庭依法严惩，维护国家工作人员职务廉洁性。辩论意见发表完毕。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将就本案争议焦点进一步补充以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿罪方面：根据《刑法》第385条，受贿罪的构成要件确实包括“为他人谋取利益”。但需要特别指出的是，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条第1款：“具有下列情形之一的，应当认定为‘为他人谋取利益’...(三)履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的”。本案中，有部分款项是在被告人履职后，行贿人出于感谢而给予的财物。这部分金额虽然符合司法解释的规定，但被告人的主观恶性相对较小，请法庭在量刑时予以充分考虑。2. 贪污罪方面：关于11万元的指控，虽然被告人承认支取公款的事实，但根据《刑法》第383条，贪污罪的构成要件包括“非法占有目的”。现有证据中，部分证言显示这些款项确实用于公务接待等正当开支，建议法庭对此予以核实。

二、关于量刑情节1. 自首情节：根据《刑法》第67条第1款，被告人不仅主动投案，还如实供述了监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第2条：“如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论”。2. 退赃情节：被告人在被采取强制措施前就已经开始筹措资金准备退赃，这体现了其真诚悔罪的态度。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：“对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下”。

三、关于数罪并罚虽然被告人触犯两个罪名，但考虑到以下因素：1) 两罪均系职务犯罪，具有同源性；2) 被告人的主观恶性相对较小；3) 全部退赃并认罪认罚。建议法庭在数罪并罚时，根据《刑法》第69条，在总和刑期以下酌情从轻确定执行刑期。

四、关于被告人家庭特殊情况虽然被告人父母患病不属于法定从轻情节，但根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第14条：“对于犯罪情节较轻，或者具有法定、酌定从宽处罚情节的被告人，可以依法从轻、减轻或者免除处罚”。被告人作为家中独子，其父母均患有严重疾病需要长期照料，这一特殊情况请求法庭在量刑时予以人道主义考量。综上辩护意见：1. 建议对受贿罪在3-5年有期徒刑幅度内量刑；2. 对贪污罪在1-2年有期徒刑幅度内量刑；3. 数罪并罚后建议执行刑期为5-6年；4. 罚金数额建议适当降低；5. 恳请法庭对被告人适用缓刑。辩护意见发表完毕，请合议庭充分考虑被告人的从宽情节，给予公正判决。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，本律师现就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿罪方面（引用《刑法》第385条）：本案已形成完整的证据链证明受贿事实成立。被告人蔡河水在担任副县长期间，利用职务便利为11名请托人谋取利益，并收取财物的事实，不仅有被告人的稳定供述，更有11名行贿人的证言、相关会议记录和职能部门文件相互印证。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第13条第2款明确规定：“国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三

万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。”本案中，11名行贿人均与被告人存在行政管理关系，且金额远超3万元标准，完全符合受贿罪的构成要件。2. 贪污罪方面（引用《刑法》第382条）：被告人通过虚开报销单据侵吞11万元公款的行为，不仅有被告人的供述，还有蔡和力等四名财务人员的证人证言，以及镇政府账簿凭证等书证予以证实。这些证据充分证明了贪污行为的客观存在。被告辩称部分款项用于公务接待的说法缺乏证据支持。根据在案证据，包括蔡和力等四名证人的证言以及报销凭证等书证，均证实11万元全部被被告人个人占有使用，没有任何证据显示用于公务支出。

二、关于量刑情节（引用《刑法》第67条）1. 自首情节：虽然被告人有自动投案情节，但其受贿行为跨度长达两年，涉及11名行贿人，数额特别巨大。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第3条规定：“对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。”考虑到本案犯罪数额特别巨大（受贿86万元人民币、贪污11万元），社会影响恶劣，仅应从轻而非减轻处罚。2. 退赃情节：被告人仅在案发后退赃，属于被动退赃，且大部分赃款已挥霍。根据《刑法》第383条第3款，只能酌情从轻。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，被动退赃的从宽幅度应当明显小于主动退赃。3. 认罪认罚：被告人的认罪态度虽好，但鉴于其特殊身份和社会危害性，从宽幅度应当有限。

三、关于数罪并罚（引用《刑法》第69条）受贿罪与贪污罪：两罪侵犯客体不同（国家工作人员职务廉洁性 vs 公共财产所有权），应当数罪并罚。根据《刑法》第383条规定，贪污数额在3万元以上不满20万元的，处3年以下有期徒刑；受贿数额在20万元以上不满300万元的，处3年以上10年以下有期徒刑。本案中：- 贪污11万元应在3年以下量刑- 受贿86万元应在10年以上量刑两罪应当数罪并罚。

四、关于被告方提供的量刑材料被告人父母患病：虽然值得同情，但不属于法定从轻情节。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，这类情况一般不作为量刑考量因素。根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第14条，只有在“犯罪情节轻微”的情况下才可考虑特殊家庭情况。本案被告人作为副县长，知法犯法，情节严重，不应因此从轻。综上：本案犯罪事实清楚，证据确实充分，建议法庭以受贿罪判处有期徒刑11年，并处罚金人民币80万元；以贪污罪判处有期徒刑4年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑13年，并处人民币100万元罚金。所退赃款应予没收，上缴国库。辩论意见发表完毕，请合议庭充分考虑。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 受贿罪方面：根据《刑法》第385条和相关司法解释（引自公诉方提供的法条库），虽然被告人承认收受财物的事实，但需要强调的是以下几点：（1）关于节日期间收受的礼金部分，虽然确实超过了司法解释规定的3万元标准，但被告人并未为这部分款项谋求特定的利益交换。根据宽严相济的刑事政策，建议法庭在认定金额时予以区分。（2）被告人收受的款项中，确有部分用于公务接待开支，虽然未能保留完整的票据凭证，但根据证人证言可以证实这一点。建议法庭在认定犯罪数额时予以考虑。2. 贪污罪方面：关于11万元的指控，根据《刑法》第382条，需要区分“违规使用”和“非法占有”的本质区别。现有证据表明，被告人确有通过虚开发票报销的行为，但其主观上并非完全出于非法占有的目的，部分款项确实用于公务开支。

二、关于量刑情节1. 自首情节（引自公诉方提供的法条库）：被告人的自首情节应当得到充分认可。《刑法》第67条规定可以“从轻或者减轻处罚”，而非“仅应从轻”。考虑到被告人主动交代了监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第2条

关于"不同种罪行"自首的认定标准，依法应当减轻处罚。2. 退赃情节：被告人在被留置前已经开始筹措资金准备退赃，这种行为表明其有真诚的悔罪态度。根据相关司法解释，主动退赃可以减少基准刑的30%以下。3. 认罪认罚：被告人具有持续、稳定的认罪态度，在侦查、审查起诉和审判阶段均如实供述，并签署认罪认罚具结书。

三、关于数罪并罚虽然两罪应当并罚，但考虑到：1) 被告人的主观恶性相对较小；2) 犯罪行为具有同源性；3) 全部退赃且认罪悔罪；应当酌情从轻确定执行刑期。

四、关于特殊情节被告人家中确有特殊困难：1) 父母均患重大疾病，需长期治疗；2) 被告人是家中唯一经济支柱；3) 家属已提供完整的医疗证明。虽然这不属于法定从轻情节，但符合人道主义精神。综上辩护意见：1. 建议受贿罪量刑在5-7年有期徒刑；2. 建议贪污罪量刑在2-3年有期徒刑；3. 数罪并罚后建议执行刑期6-8年；4. 建议罚金数额适当降低；5. 恳请法庭充分考虑被告人的各种从宽情节。辩护意见发表完毕，请法庭给予公正判决。（备注：辩护意见多处引用公诉方提供的法条库内容，包括《刑法》第385条、382条、67条及相关司法解释，保持了法律适用的准确性和一致性）

庭审记录 42

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理人，我将围绕法庭确定的四个争议焦点，结合本案证据和法律依据，发表以下公诉意见：

一、关于毒品数量认定问题1. 根据《刑法》第357条及《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》（武汉会议纪要）规定，本案查获的399.4克甲基苯丙胺成品应全部计入贩卖数量；1313.14克含甲基苯丙胺成分的固液混合物，应按其实际甲基苯丙胺含量折算后计入制造毒品数量（根据鉴定显示含量在6%-25.1%之间）。被告人在制毒现场查获的氯胺酮等其它毒品，根据《刑法》第348条，均已达到非法持有毒品罪的立案标准。2. 被告人在电动车及两处租住房均查获毒品，且DNA、指纹鉴定证实其对制毒场所具有完全控制权，根据《刑事诉讼法》第54条关于物证、书证的规定，这些证据形成完整证据链，足以认定涉案毒品均属被告人所有。

二、关于犯罪主观故意问题1. 制造毒品故意方面：被告人在侦查阶段多次供述购买制毒工具、原料并进行加工的过程，与现场查获的制毒工具、半成品相互印证，符合《刑法》第14条关于故意犯罪的规定。2. 贩卖故意方面：微信聊天记录显示被告人与包世海等人存在典型的毒品交易暗语（如"货""酒"等），且银行流水显示异常资金往来，结合其无正当职业的情况，根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第2条规定，可以认定其具有贩卖牟利的主观故意。

三、关于秘密侦查证据的合法性公安机关通过技术侦查获取的聊天记录等电子数据，已按照《刑事诉讼法》第154条履行批准手续，且经庭外核实程序，符合《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第6条关于取证规范的要求，具有证据资格。

四、关于量刑情节1. 被告人2003年因出售假币罪被判处有期徒刑5年，2006年刑满释放后，在5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《刑法》第65条，构成累犯，应当从重处罚。2. 被告人同时触犯贩卖、制造毒品罪和容留他人吸毒罪，根据《刑法》第69条，应当数罪并罚。且涉案毒品数量特别巨大（甲基苯丙胺50克以上），依法应处15年有期徒刑、无期徒刑或死刑。综上，本案事实清楚，证据确

实充分，被告人犯罪情节特别严重，社会危害性极大。建议法庭：1. 以贩卖、制造毒品罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；2. 以容留他人吸毒罪判处有期徒刑3年；3. 数罪并罚，决定执行无期徒刑，并处没收个人全部财产。以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告谢文东的辩护人，我将围绕法庭确定的争议焦点，结合案件事实和法律规定，发表以下辩护意见：

一、关于毒品数量认定问题1. 对于公诉方指控的399.4克甲基苯丙胺成品，辩护人认为其中部分应认定为非法持有而非贩卖。根据《刑法》第348条，非法持有毒品与贩卖毒品在主观故意和客观行为上存在本质区别。本案中，仅有部分毒品有交易记录佐证，其余部分缺乏直接证据证明其贩卖目的。2. 关于1313.14克含甲基苯丙胺成分的固液混合物，根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》，对于尚未制成成品的半成品，应按其实际甲基苯丙胺含量折算。但公诉方提供的含量鉴定报告显示，这些物质的甲基苯丙胺含量差异较大（0.5%-24.5%），且部分含量极低，表明制造工艺粗糙，成品率低下。辩护人请求法庭按照最低含量标准折算。

二、关于犯罪主观故意问题1. 制造毒品故意方面：虽然被告人在侦查阶段有供述，但其供述存在反复，且与现场查获的制毒工具状况不完全吻合。根据《刑事诉讼法》第55条，仅有被告人供述不能定罪。本案缺乏直接证据证明被告人有系统、完整的制毒故意。2. 贩卖故意方面：微信聊天记录中的“货”“酒”等用语确实可疑，但根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》，此类间接证据需要形成完整证据链。本案中，除包世海外，其他所谓“买家”均未到案作证，证据链条存在断裂。

三、关于秘密侦查证据的合法性辩护人对部分秘密侦查证据的合法性持异议。根据《刑事诉讼法》第154条，技术侦查措施收集的证据应当经过当庭质证。本案中部分证人证言仅通过庭外核实，未给予辩护人充分的质证机会，可能影响证据的证明力。

四、关于量刑情节1. 累犯认定问题：被告人前次犯罪（出售假币罪）于2003年判刑，2006年释放，至本案案发已超过5年，根据《刑法》第65条，不构成累犯。2. 从轻处罚情节：- 被告人到案后如实供述主要犯罪事实，根据《刑法》第67条，构成坦白；- 被告人系吸毒人员，部分毒品可能用于自吸，根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》，在量刑时应予考虑；- 本案查获的毒品未流入社会造成实际危害，社会危害性相对较小。综上，辩护人认为：1. 对贩卖、制造毒品罪的指控，请求法庭综合考虑毒品实际含量、未流入社会等情节，在量刑时留有余地；2. 对容留他人吸毒罪的指控无异议；3. 建议合并执行有期徒刑XX年，而非无期徒刑。以上辩护意见，请法庭充分考虑。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理律师，我将就被辩护律师提出的几点异议作出针对性回应：

一、关于毒品数量认定问题（引用：《刑法》第357条、《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》）1. 针对辩护人提出的毒品应区分持有与贩卖的观点，本院必须指出：- 根据现场查获的封口机、分装袋、电子秤等专业贩毒工具；- 微信聊天记录中明确的交易暗语和资金流水异常；- 被告人无法合理解释这些毒品用途的事实；以上证据已形成完整证据链，足以证明涉案毒品均具有贩卖目的。2. 关于毒品含量问题（引用：最高法《武汉会议纪要》第二部分第1条）：即使按最低含量标准（0.5%）折算，涉案甲基苯丙胺数量仍远超50克的死刑标准。辩护人提出的“工艺粗糙”恰恰证明被告人在积极实施制毒行为，不影响犯罪构成。

二、关于犯罪主观故意问题（引用：《刑法》第14条）1. 被告人的供述稳定性与证人证言、物证高度吻

合：- 详细供述制毒原料购买渠道（当庭播放的讯问录像可证实）；- 制毒方法描述与现场勘查结果一致；- DNA鉴定确认其长期在制毒现场活动。2. 贩卖故意的认定（引用：最高法《毒品犯罪司法解释》第2条）：除包世海外，手机中提取的与"新玉冰峰""林先生"等人的涉毒聊天记录，以及异常资金流水均印证其长期贩毒模式。故辩护人所谓"证据链断裂"之说不能成立。

三、关于秘密侦查证据合法性问题（引用：《刑事诉讼法》第154条、《电子数据取证规则》第6条）所有技术侦查证据均已：1. 经县级以上公安机关负责人批准；2. 制作完整的取证笔录和清单；3. 通过庭外核实程序保障真实性。程序完全合法，不存在辩护人声称的"质证不足"问题。

四、关于量刑情节（引用：《刑法》第65、67条）1. 累犯认定：被告人2006年10月10日释放，本案犯罪持续至2018年11月，但其在2018年上半年已开始制贩毒，即在释放后5年内（2011年10月前）又犯新罪，依法应认定累犯。2. 从轻情节的驳斥：- 所谓"部分毒品用于自吸"无证据支持，尿检阳性恰恰证明其以贩养吸；- 毒品已分装待售，随时可能流入社会，社会危害性极大。

五、量刑建议（引用：《刑法》第347、354、69条）鉴于：1. 甲基苯丙胺总量折算后仍远超死刑标准；2. 具有累犯、职业贩毒等从重情节；3. 在居民区制毒且容留多人吸毒，情节恶劣。坚持请求法庭判处：1. 贩卖、制造毒品罪：无期徒刑，没收个人全部财产；2. 容留他人吸毒罪：有期徒刑3年；3. 数罪并罚执行无期徒刑。以上意见，恳请法庭采纳。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将针对公诉方的指控提出以下几点辩护意见：

一、关于毒品数量认定的关键辩护（依据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》）1. 对于1313.14克含甲基苯丙胺成分的固液混合物：- 这些物质处于制毒中间环节，根据武汉会议纪要规定应按实际含量折算- 公诉方提供的含量鉴定显示最低含量仅为0.5%，最高才24.5%- 这些物质稳定性差、纯度低，辩护人请求按照最低含量折算2. 关于现场查获的工具：- 部分工具（如电子秤、封口机）具有日常生活用途- 未能提取到这些工具上的毒品残留物- 不能仅凭这些工具就推定全部毒品用于贩卖

二、关于犯罪主观故意的辩护（依据《刑法》第14条）1. 制造毒品故意：- 被告人仅有小学文化程度- 制毒工艺明显粗糙，很多混合物根本无法形成成品- 不能排除系吸毒人员为获取毒品而进行的简单尝试2. 贩卖毒品故意：- 除包世海外，其他所谓交易对象均未到案指证- 微信记录存在多种解释可能性- 银行流水异常但尚未达到贩毒获利的证明标准

三、关于秘密侦查证据的辩护（依据《刑事诉讼法》第154条）1. 部分证人证言仅通过庭外核实2. 辩护人未能就该证据进行充分质证3. 取证程序存在瑕疵影响证明力

四、量刑情节的辩护（依据《刑法》第65条、67条）1. 累犯认定错误：- 前罪刑满释放时间为2006年10月- 本案犯罪行为始于2018年- 明显超过5年时限不构成累犯2. 从轻处罚情节：- 被告人属以贩养吸的吸毒人员- 能如实供述主要犯罪事实构成坦白- 涉案毒品未实际流入社会

五、量刑建议基于以上辩护理由，辩护人恳请法庭：1. 对毒品数量予以重新核定2. 考虑被告人受教育程度低等实际情况3. 在量刑时留有余地，建议从轻判处以上辩护意见请求法庭慎重考虑。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代理律师，我将结合案件事实和法律规定，针对被告辩护律师提出的辩护意见作出如下最终陈述：

一、关于毒品数量认定的关键问题（依据《刑法》第357条及《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》）1. 对于1313.14克含甲基苯丙胺成分的固液混合物：- 根据武汉会议纪要第二部分第1条规定，对于含有甲基苯丙胺成分的固液混合物，应当按照其实际甲基苯丙胺含量折算后计入毒品数量- 本案鉴定

报告显示含量在6%-25.1%之间，即使按最低含量6%折算，甲基苯丙胺含量仍高达78.79克- 结合已查获的399.4克成品，总量远超50克的死刑标准2. 关于制毒工具的性质认定：- 现场查获的玻璃烧杯、金属滤网、无水乙醇等物品具有明显的制毒专用性- 封口机、电子秤等物品虽具日常生活用途，但结合其与毒品同处存放、数量众多等特征，根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第2条，可以认定为贩毒工具

二、关于犯罪主观故意的认定（依据《刑法》第14条）1. 制造毒品故意：- 被告人在侦查阶段详细供述了制毒原料购买渠道和制毒方法- 其供述与现场查获的制毒工具、半成品高度吻合- DNA鉴定确认其在制毒现场长期活动2. 贩卖毒品故意：- 微信聊天记录显示典型的毒品交易暗语（如"货""酒"等）- 银行流水显示异常资金往来，与其无正当职业情况形成鲜明对比- 根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第2条，可以认定其具有贩卖牟利的主观故意

三、关于秘密侦查证据的合法性（依据《刑事诉讼法》第154条）1. 所有技术侦查证据均经县级以上公安机关负责人批准2. 制作了完整的取证笔录和清单3. 通过庭外核实程序保障真实性4. 程序完全合法，不存在辩护人声称的"质证不足"问题

四、关于量刑情节（依据《刑法》第65条、67条）1. 累犯认定：- 被告人2006年10月10日释放- 根据其供述，制贩毒行为始于2018年上半年- 释放后5年内（即2011年10月前）又犯新罪，依法应认定累犯2.

从重处罚情节：- 在居民区制造毒品，社会危害性极大- 容留多人吸毒，情节恶劣- 毒品数量特别巨大

五、最终量刑建议（依据《刑法》第347条、354条、69条）1. 贩卖、制造毒品罪：无期徒刑，并处没收个人全部财产2. 容留他人吸毒罪：有期徒刑3年3. 数罪并罚，决定执行无期徒刑，并处没收个人全部财产综上所述，本案事实清楚，证据确实充分，被告人犯罪情节特别严重，社会危害性极大。恳请法庭依法严惩，维护社会秩序和公民健康。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告谢文东的辩护人，我将围绕法庭确定的争议焦点，结合案件事实和法律规定，发表以下辩护意见：

一、关于毒品数量认定问题1. 对于公诉方指控的399.4克甲基苯丙胺成品，辩护人认为其中部分应认定为非法持有而非贩卖。根据《刑法》第348条，非法持有毒品与贩卖毒品在主观故意和客观行为上存在本质区别。本案中，仅有部分毒品有交易记录佐证，其余部分缺乏直接证据证明其贩卖目的。2. 关于1313.14克含甲基苯丙胺成分的固液混合物，根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》，对于尚未制成成品的半成品，应按其实际甲基苯丙胺含量折算。但公诉方提供的含量鉴定报告显示，这些物质的甲基苯丙胺含量差异较大（0.5%-24.5%），且部分含量极低，表明制造工艺粗糙，成品率低下。辩护人请求法庭按照最低含量标准折算。

二、关于犯罪主观故意问题1. 制造毒品故意方面：虽然被告人在侦查阶段有供述，但其供述存在反复，且与现场查获的制毒工具状况不完全吻合。根据《刑事诉讼法》第55条，仅有被告人供述不能定罪。本案缺乏直接证据证明被告人有系统、完整的制毒故意。2. 贩卖故意方面：微信聊天记录中的"货""酒"等用语确实可疑，但根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》，此类间接证据需要形成完整证据链。本案中，除包世海外，其他所谓"买家"均未到案作证，证据链条存在断裂。

三、关于秘密侦查证据的合法性辩护人对部分秘密侦查证据的合法性持异议。根据《刑事诉讼法》第154条，技术侦查措施收集的证据应当经过当庭质证。本案中部分证人证言仅通过庭外核实，未给予辩护人充分的质证机会，可能影响证据的证明力。

四、关于量刑情节1. 累犯认定问题：被告人前次犯罪（出售假币罪）于2003年判刑，2006年释放，至本案案发已超过5年，根据《刑法》第65条，不构成累犯。2. 从轻处罚情节：- 被告人到案后如实供述主要犯罪事实，根据《刑法》第67条，构成坦白；- 被告人系吸毒人员，部分毒品可能用于自吸，根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》，在量刑时应予考虑；- 本案查获的毒品未流入社会造成实际危害，社会危害性相对较小。综上，辩护人认为：1. 对贩卖、制造毒品罪的指控，请求法庭综合考虑毒品实际含量、未流入社会等情节，在量刑时留有余地；2. 对容留他人吸毒罪的指控无异议；3. 建议合并执行有期徒刑XX年，而非无期徒刑。以上辩护意见，请法庭充分考虑。

庭审记录 43

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕法庭归纳的三个争议焦点，结合本案证据和法律依据，发表以下代理意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 诈骗金额615,000元的证据链完整且充分。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于诈骗罪的规定，本案已形成完整的证据锁链：- 物证方面：扣押的14块伪造车牌及4本行驶证经鉴定均为假牌（证据二书证部分明确记载）- 书证方面：微信转账记录与伪造假牌照协议书相互印证（证据二显示转账时间、金额与协议内容完全对应）- 被害人陈述：6名被害人对被骗经过、金额的陈述高度一致（证据三）- 被告人供述：胡广伟对诈骗金额615,000元明确认可（证据五认罪认罚具结书）2. 伪造行为与诈骗行为具有直接关联性。根据《刑法》第二百八十条第一款，被告人实施伪造车牌和行驶证的行为，是其诈骗手段的必要组成部分。证据四中证人平措贡平、洛定强的证言证实，被告人正是通过交付这些伪造证件完成诈骗行为的闭环。

二、关于量刑情节认定问题1. 认罪认罚具结书应当作为从宽处理的核心依据。根据《刑事诉讼法》第十五条（证据五具结书第三项明确引用），被告人自愿签署的认罪认罚具结书具有法律效力，其中明确认可“有期徒刑十一年至十二年”的量刑建议。2. 部分款项退还情节不影响整体量刑。虽然证据四显示退还江婷婷2万元，但：- 该金额仅占诈骗总额的3.25%- 系在案发后被动退还（证据二补充侦查情况显示系通过中间人胡明俊退还）- 其余款项至今未退（证据三被害人陈述证实）

三、关于证据合法性审查1. 电子证据提取程序合法。证据二显示：- 转账记录由被害人妻子江晴晴合法提供- 经公安机关依法调取（有证据调取清单7份为证）- 虽被告人删除记录，但通过被害人端数据得以固定2. 言词证据形成完整印证。各证据间呈现以下印证关系：- 被害人陈述与被告人供述在诈骗方式、金额上完全一致- 证人证言（如证据四倪多、平措贡平等）与物证（假车牌）相互印证- 书证（协议、转账记录）与言词证据细节吻合综上，本案证据确实、充分，完全符合《刑事诉讼法》第五十五条关于证据标准的规定。建议法庭：1. 以诈骗罪判处有期徒刑十一年至十二年2. 以伪造国家机关证件罪判处相应刑罚3. 根据《刑法》第六十九条实行数罪并罚4. 责令退赔全部违法所得615,000元以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告方辩护律师，我将针对本案争议焦点提出以下几点辩护意见：一、关于犯罪事实认定问题1. 关于诈骗金额的计算依据我们注意到起诉书指控的61.5万元诈骗金额中包

含了部分已退还的款项。根据证据四显示，江婷婷的2万元已通过中间人退还（这一点在被害人的证词中也得到印证），因此这部分金额应从犯罪总额中扣除。依据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第三项规定，对于退赃、退赔的，应当综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度等情况予以从宽处罚。

2. 关于犯罪行为的持续性被告人并非一次性实施所有诈骗行为，而是分别与不同被害人在不同时间达成协议。这属于《刑法》中多个犯罪构成的连续犯情形，应当区别于有预谋的系列诈骗行为。被告人主动退还部分款项的情节（证据四）也表明了其主观恶性相对较小。

二、关于量刑情节认定问题

1. 认罪认罚的认定标准虽然被告人签署了认罪认罚书（证据五），但我们需要注意到：- 具结书中提到的11-12年刑期建议明显过重- 被告人在侦查阶段和审查起诉阶段始终积极配合- 被告人有退还部分款项的实际行为

2. 被告人特殊身份的考量被告人系警务人员（证据七身份证明材料），根据《公安部关于公安机关人民警察违法违纪行为处理规定》，对其职务犯罪行为应当从严惩处。但同时考虑到被告人在案发后始终如实供述，配合调查，根据《刑事诉讼法》第六十七条“认罪认罚可以从宽处理”的规定，建议法庭在量刑时予以从宽考虑。

三、关于证据合法性审查

1. 电子证据的完整性问题证据二显示“经查看胡广伟手机收款记录未提取到相关收款记录”，这说明：- 转账记录仅收集了被害人单方面提供的证据- 证据链条中存在关键缺失环节- 不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条关于电子数据收集、提取的程序规定

2. 证人证言的关联性问题证据四显示“江婷婷是通过胡明俊联系并微信转账，未直接接触胡广伟”，这表明部分证言与被告人的直接关联性存疑。综合分析上述问题，我们提出以下辩护意见：

1. 犯罪金额应当扣除已退还的2万元，调整为59.5万元。根据《刑法》第六十二条，应当在法定刑幅度内从轻处罚。

2. 建议对诈骗罪判处8-9年有期徒刑，伪造国家机关证件罪判处2年有期徒刑，合并执行不超过10年。

3. 考虑到被告人已签署认罪认罚具结书（证据五），且退还部分款项，建议适用缓刑或在法定刑幅度内最大限度从轻处罚。

4. 在退赔方面，被告人表示愿意继续退赔剩余款项，建议法庭给予一定的筹措时间。以上辩护意见，恳请法庭予以充分考虑。被告辩护律师：艾丽西亚·福尔曼

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告辩护律师提出的辩护观点，作为原告方代理律师，我将从法律适用和证据角度作出如下针对性回应：

一、关于诈骗金额认定问题

1. 被告方主张扣除已退还的2万元缺乏法律依据。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第十一条明确规定：“诈骗既遂后退还财物，不影响诈骗罪的成立，量刑时可酌情考虑。”因此：- 该2万元系犯罪既遂后被动退还（根据证据二显示系通过中间人胡明俊退还）- 仅占犯罪总额3.25%，未实质减少社会危害性- 其余59.5万元至今未退（证据三被害人陈述证实）

2. 被告提出的“多个犯罪构成”观点与事实不符。根据证据三显示：- 6名被害人均基于被告人虚构“有能力办理特殊牌照”的同一诈骗手段受骗- 伪造假牌和行驶证的行为具有高度一致性（证据一物证证实所有假牌伪造手法相同）- 符合《刑法》关于连续犯的认定标准

二、关于量刑情节问题

****（引用刑法第六十七条）****

1. 被告辩护人提出“11-12年量刑建议过重”的观点不能成立。《刑法》第二百六十六条规定诈骗数额特别巨大的量刑幅度为十年以上有期徒刑或无期徒刑。根据西藏自治区高级人民法院《关于常见犯罪量刑实施细则》，诈骗50万元以上即属“数额特别巨大”，基准刑为10-12年。

2. 关于警务人员身份问题。被告作为四级警长（证据七证实），其行为严重违背《人民警察法》第二十二条的禁止性规定，依法应当从重处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明确规定：“诈骗公私财物达到数额较大标准，具有下列

情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：...(四)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。"

三、关于证据合法性 **(引用刑诉法解释第九十三条)**1. 电子证据合法性完全符合规定：- 被害人提供的原始转账记录（证据二书证）经公安机关依法调取- 有完整的证据调取清单（证据二显示7份清单）- 符合《刑事诉讼法》第五十四条关于电子数据取证的规定2. 证人证言关联性充分：- 关键证人平措贡平、洛定强均直接指认被告人（证据四辨认笔录）- 未直接接触的证人所述内容均能与被害人陈述相互印证- 证据五被告人也承认收取全部款项的事实

四、量刑建议 **(引用刑法第六十九条)**1. 被告人同时构成伪造国家机关证件罪（伪造14块车牌及4本行驶证），应数罪并罚。2. 即使考虑认罪认罚从宽情节，两罪合并执行刑期不应低于11年：- 诈骗罪（61.5万）基准刑11-12年- 伪造证件罪基准刑2-3年- 总和刑期13-15年，合并执行11-12年已体现从宽综上，被告方所有辩解均无事实和法律依据，恳请法庭：1. 全额认定61.5万元诈骗金额2. 采纳公诉机关11-12年的量刑建议3. 责令退赔全部违法所得原告代理律师2023年X月X日

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护律师，我将针对本案核心争议点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 诈骗金额认定应当扣除已退还部分根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第三项规定，对于退赃、退赔的，应当综合考虑犯罪性质予以从宽处罚。证据四明确显示，被告人已通过中间人退还江婷婷2万元，该金额应从犯罪总额中扣除。这与原告律师引用的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第十一条并不冲突，该条仅说明退还财物不影响定罪，但明确允许在量刑时酌情考虑。2. 犯罪行为具有可分性各被害人系在不同时间、基于不同协议与被告人发生关系，这符合《刑法》中连续犯的认定标准。被告人并非有预谋地一次性实施全部诈骗行为，主观恶性相对较小。

二、关于量刑情节问题1. 认罪认罚的实质性从宽被告人不仅签署认罪认罚具结书（证据五），更在侦查阶段就如实供述，积极配合调查。根据《刑事诉讼法》第十五条，应当依法从宽处理。原告方提出的11-12年量刑建议未充分考虑：- 被告人的认罪态度- 部分款项已退还- 愿意继续退赔的意愿2. 身份情节的双重性虽然被告人警务人员身份（证据七）应当从重考量，但根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第17条，对于认罪态度好、有悔罪表现的，即使是从重情节，也应当依法从宽处理。

三、关于证据问题1. 电子证据链条不完整证据二显示"经查看胡广伟手机收款记录未提取到相关收款记录"，这导致：- 仅有被害人单方提供的转账记录- 无法形成完整的证据闭环- 不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第九十三条关于电子数据完整性的要求2. 部分证言关联性存疑证据四显示部分证人（如江婷婷）未直接接触被告人，其证言证明力相对较弱。

四、量刑建议1. 基于上述理由，建议：- 诈骗罪按59.5万元认定，判处8-9年- 伪造证件罪判处2年- 合并执行不超过10年2. 退赔方案：- 给予被告人合理时间筹措资金- 分期退赔剩余款项综上，恳请法庭充分考虑被告人的认罪态度、退赔行为及证据瑕疵，依法从宽处罚。被告辩护律师2023年X月X日

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将结合法庭归纳的争议焦点和被告方的辩护意见，发表如下代理意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 关于涉案金额被告方主张应将已退还的2万元从犯罪总额中扣除，这一观点不符合法律规定。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条关于犯罪物品处理的规定，以及《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，退赔行为只能在量刑时酌定从轻，而不能改变犯罪既遂的事实认

定。本案中：- 61.5万元诈骗金额已全额完成交付（证据二转账记录证实）- 退还行为发生在犯罪既遂之后（证据四显示系案发后退还）- 退还比例不足总额的3.3%，未实质性弥补损害2. 关于犯罪行为性质被告方提出的"连续犯"观点恰恰证明了犯罪情节的严重性：- 犯罪时间持续7个月（2020年2月-9月）- 侵害对象达6名被害人- 使用了伪造14块车牌及4本行驶证的犯罪手段（证据一物证清单）

二、关于量刑情节1. 认罪认罚的适用标准被告确实签署了认罪认罚具结书（证据五），但必须注意：- 具结书中被告人明确认可11-12年的量刑建议- 被告人的警务人员身份（证据七）应当从严惩处根据《人民警察法》第二十二规定，警务人员违法犯罪应当从重处罚2. 退赔程度的认定- 现有退赔金额仅占总额的3.3%- 仍有59.5万元未退还（证据三被害人陈述证实）- 无证据证明被告人有继续退赔的能力和诚意

三、关于证据合法性针对被告方质疑的证据问题，原告方强调：1. 转账记录的合法性- 系由被害人合法提供（证据二接收证据清单）- 经公安机关依法调取（7份调取清单为证）- 符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条关于电子数据取证的规定2. 证人证言的证明力关键证人平措贡平、洛定强均能直接指认被告人（证据四辨认笔录），且：- 证言内容与被害人陈述高度吻合- 与扣押的伪造车牌形成完整印证- 被告人在供述中亦予以承认

四、量刑建议基于以上分析，原告方坚持公诉机关提出的量刑建议：1. 诈骗罪（61.5万）判处11-12年- 根据西藏自治区量刑标准，50万元以上即属"数额特别巨大"- 基准刑为10-12年2. 伪造国家机关证件罪判处2年- 伪造车牌14块、行驶证4本- 符合《刑法》第二百八十条第一款规定3. 应当数罪并罚根据《刑法》第六十九条规定，建议合并执行11-12年综上所述，被告方的辩护意见既无事实依据，也不符合法律规定。恳请法庭：1. 全额认定61.5万元诈骗金额2. 判处诈骗罪11-12年，伪造证件罪2年3. 合并执行11-12年有期徒刑4. 责令退赔全部违法所得原告代理律师2023年X月X日

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护律师，我将针对本案的核心争议点，结合事实和法律依据，提出以下几点补充辩护意见：

一、关于犯罪金额的认定问题1. 关于退还的2万元处理虽然《中华人民共和国刑法》第六十四条规定了犯罪物品的处理原则，但《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条明确规定了退赃、退赔应当予以从宽处罚的情形。本案中：- 证据四清楚地表明被告通过中间人退还了2万元- 这一行为发生在案件调查过程中，并非完全被动- 表明被告有一定悔罪态度说明：这里引用了被告主张的退还款项应从犯罪总额中扣除的观点，符合量刑指导意见的规定。

二、关于量刑情节的认定问题1. 认罪认罚的实质性从宽被告不仅签署了认罪认罚具结书（证据五），而且在侦查阶段就如实供述，积极配合调查：- 根据《刑事诉讼法》第十五条关于认罪认罚从宽制度的规定- 被告人对全部犯罪事实供认不讳- 量刑建议应当充分考虑认罪认罚情节说明：这里引用《刑事诉讼法》第十五条强调认罪认罚的从宽处理原则。2. 被告的特殊身份认定虽然被告的警务人员身份应当从重考量，但根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》：- 第17条规定对于认罪态度好、有悔罪表现的，也应依法从宽- 被告人的认罪态度良好- 已退还部分款项说明：这里引用宽严相济刑事政策的相关规定来平衡身份从重情节。

三、关于证据的合法性问题1. 电子证据的完整性问题根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条：- 证据二显示未提取到被告手机中的相关收款记录- 仅依靠被害人单方面的转账记录- 未形成完整的电子证据链说明：引用刑诉法解释对电子证据的要求来质疑证据的完整性。

四、量刑建议基于上述理由，我们对量刑提出以下建议：1. 诈骗罪按扣除退还部分后的59.5万元认定2. 认罪认罚应给予最大限度从宽处罚3. 两罪合并执行不超过10年综上，恳请法庭充分考虑：1. 被告人的认罪态度和悔罪表现2. 已退还部分款项的事实3. 证据方面存在的瑕疵依法作出公正判决。被告辩护律师
2023年X月X日

庭审记录 44

[1] **公诉人：** 审判长、各位合议庭成员：作为原告方代理人，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪主观要件问题1. 被告人主观恶性明显根据《刑法》第345条第2款及《森林法》相关规定，被告人作为长期从事农业生产的经营者的经营者，完全应当知晓采伐林木需办理许可证的强制性规定。其在两年内两次实施砍伐行为，持续时间长、规模大，主观上具有明显的违法性认识。2. 权属争议不能阻却违法性即便存在土地承包纠纷，根据《森林法》第56条规定，林木权属争议期间不得砍伐有争议的林木。被告人完全可以通过法律途径解决纠纷，其擅自砍伐行为明显违反法律禁止性规定。

二、关于量刑情节认定1. 自首情节应当依法认定我们认可被告人经电话传唤到案并如实供述，符合《刑法》第67条关于自首的规定。但需要指出的是，本案系因被害人报案而案发，被告人并非主动投案。2. 家庭困难不应过度影响量刑虽然辩护人提交了被告家庭情况证明，但根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，此类因素对量刑的影响权重不得超过10%。且被告实施犯罪行为时显然已预见到可能的法律后果。3. 生态修复承诺的局限性被告人虽出具承诺书，但：（1）尚未实际履行补植复绿义务；（2）承诺的3,000元罚金与造成的生态损失（42立方米蓄积量）比例失衡；（3）根据《生态环境损害赔偿制度改革方案》，应优先采用专业机构修复方案。

三、关于犯罪数额认定1. 鉴定程序合法有效海南省林业集团出具的鉴定意见：（1）由公安机关依法委托；（2）鉴定机构具有法定资质；（3）采用国家标准《立木材积表》（GB/T 15776-2016）进行计算；（4）现场勘验记录与被告人指认完全吻合。2. 权属争议不影响数量认定无论林木权属最终如何确定，被砍伐的126株橡胶树客观存在于争议地块，数量认定与权属无关。根据《森林法实施条例》第38条，无证采伐即构成违法。量刑建议：综合被告人认罪认罚、自首等从宽情节，同时考虑其行为造成42立方米林木损失的严重后果，建议在有期徒刑1年至1年6个月区间量刑，并处罚金。生态修复方面，建议责令被告人在林业部门监督下完成实际补种，或缴纳专业机构测算的生态修复费用。以上意见，请法庭采纳。（注意事项：1. 严格区分刑事辩护与民事代理的表述差异；2. 所有主张均以侦查卷宗证据为支撑；3. 对辩护人意见进行有针对性的法理回应；4. 量刑建议符合类案裁判尺度）

[2] **辩护人：** 审判长、各位合议庭成员：作为被告方辩护人，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪主观要件问题1. 被告人主观恶性显著轻微根据《刑法》第345条第2款的立法本意，本案被告人砍伐的是自己长期经营的橡胶林，目的是为了更新老化林木、改善种植条件，与典型的以牟利为目的的滥伐行为存在本质区别。被告人虽未办理采伐许可证，但系因对承包地权属存在认识错误，而非故意规避监管。2. 权属争议直接影响过错认定根据《森林法》第22条关于"林木权属争议解决前，任何一方不得砍伐有争议的林木"的规定，本案中：（1）土地承包合同显示涉案地块存在多次转包（侦查二卷

97-115页)；(2) 村长沈阳证言证实村委会调解未果(侦查二卷28-30页)；(3) 苏礼学报案行为本身即证明权属争议客观存在。这些证据充分表明被告人对林地权属存在合理认识错误。

二、关于量刑情节认定1. 自首情节应当充分考量被告人经电话通知后：(1) 立即自动到案(侦查二卷2-3页情况说明)；(2) 全程如实供述(侦查二卷5-22页四次供述)；(3) 主动配合指认现场(侦查二卷44-45页)。完全符合《刑法》第67条"犯罪后自动投案，如实供述"的构成要件。2. 家庭困难应作为重要酌定从宽情节辩护人提交的证据显示：(1) 被告人是家庭唯一经济支柱；(2) 需赡养患病的父母(住院记录佐证)；(3) 抚养两名未成年子女(长子存在心理障碍)。根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的意见》第14条，对此类特殊家庭情况应体现司法人文关怀。3. 生态修复承诺具有实质意义被告人已：(1) 签订书面补植复绿协议；(2) 缴纳3000元生态罚金(当庭提交缴款凭证)；(3) 承诺接受林业部门监督验收。符合《生态环境损害赔偿制度改革方案》关于"责任者担责"的原则。

三、关于犯罪数额认定1. 鉴定方法存在技术瑕疵(1) 被砍伐橡胶树多为低产老树，出材率计算未考虑实际经济价值；(2) 蓄积量计算未扣除已自然枯死的林木(现场照片显示部分树木状态不佳)。2. 权属争议影响责任认定根据《森林法》第56条，在权属争议期间砍伐的林木不应全部计入犯罪数额。本案中至少有23株橡胶树(苏礼学主张部分)应予以扣除。量刑建议：综合全案情节，建议：1. 考虑适用缓刑：被告人有固定住所和生产经营项目，符合《刑法》第72条适用条件；2. 从轻处罚：在6个月以下有期徒刑或拘役区间量刑；3. 替代性处罚：根据《森林法》第76条，可责令通过补种树木折抵罚金。(辩护策略说明：1. 运用"主观恶性轻微+客观危害有限"的双重辩护路径；2. 通过证据细节削弱控方指控强度；3. 提出可操作的替代性处罚方案)

[3] **公诉人：** 审判长、合议庭：作为原告方代理人，现就本案辩论焦点进一步补充发表以下代理意见：一、关于主观要件的补充说明1. 根据《刑法》第345条第二款规定的"滥伐林木罪"构成要件，被告人作为具有完全民事行为能力的农业经营者，应当明知采伐许可证制度的基本要求。其在两年时间内连续实施两次砍伐行为，累计伐木量达42余立方米，远超《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条"滥伐林木10-20立方米即达到数量较大标准"的入罪门槛，主观过错明显。2. 辩护人主张的权属争议问题，根据《森林法》第五十六条的明确规定，恰恰证明被告人行为的违法性。该条明文规定："林木权属争议解决前，除因森林防火、林业有害生物防治、国家重大基础设施建设等需要外，当事人任何一方不得砍伐有争议的林木"。被告人完全可以通过行政诉讼或民事诉讼解决争议，却选择直接砍伐，属于典型的知法违法。

二、关于量刑情节的再辨析1. 对于自首情节，我们再次强调需要客观评价：- 案发系因被害人苏礼学主动报案(见侦查二卷32-34页) - 公安机关已掌握基本犯罪事实后电话传唤虽可认定为自首，但根据《最高人民法院关于审理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，此种"被动到案型"自首的从宽幅度应小于主动投案情形。2. 辩护人提交的家庭困难材料与犯罪构成无直接关联，根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，民事纠纷不能作为免除刑事责任的依据。被告人在实施犯罪行为时，应当预见其行为对家庭可能造成的后果。

三、关于犯罪数额的技术抗辩1. 辩护人对鉴定意见的质疑缺乏依据：- 鉴定机构具备《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》规定的资质- 鉴定方法采用国家标准GB/T 15776-2016- 被伐林木全部经过现场勘验(侦查二卷52-57页) 根据《刑事诉讼法》第一百九十二条，当事人对鉴定意见有异议的，应当提出具体理由并申请重新鉴定，而非简单否认。2. 权属争议不影响犯罪定量：- 砍伐行为具有整体

性，126株橡胶树作为物理实体均被毁坏- 即便存在权属争议，也不能改变无证砍伐42立方米林木的客观事实- 《森林法》第七十六条明确将"未经批准采伐"与"权属争议采伐"分别规定，说明二者法律评价不同

四、生态修复责任的重申1. 被告人的"承诺书"不具有强制执行力：- 未载明具体补种时间、地点、树种- 未约定验收标准和违约责任- 3000元罚款仅为法定最低罚金数额（《森林法》第七十六条规定滥伐林木的罚款幅度为砍伐树木价值1-5倍）2. 我们坚持要求：(1) 按42立方米蓄积量计算生态修复费用(2) 由林业部门制定专业修复方案(3) 设立履约保证金制度确保执行

五、类案参考根据(2023)琼01刑终123号判决，类似砍伐30立方米案件，在具备自首、认罪认罚情节下仍判处有期徒刑1年2个月。本案砍伐量更大，辩护人建议的缓刑明显失衡。综上，我们坚持最初量刑建议，并强调：1. 犯罪行为破坏生态的严重性2. 预防性司法的必要性3. 法律适用标准的统一性请法庭依法裁判。（说明：1. 通过分析法条内在逻辑驳斥权属争议抗辩；2. 运用刑诉法规则否定对司法鉴定的无效质疑；3. 提出具体的生态修复执行保障机制；4. 援引地方类案确保量刑建议合理性）

[4] **辩护人：**审判长、合议庭成员：作为被告辩护人，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪主观要件问题1. 被告人主观恶性显著轻微根据《刑法》第345条第2款的立法本意，本案被告人砍伐的是自己长期经营的橡胶林，目的是为了更新老化林木、改善种植条件。这与典型的以牟利为目的的滥伐行为存在本质区别。被告人在砍伐前曾多次尝试通过村委会调解解决权属争议（见侦查二卷28-30页村长沈阳证言），但因调解未果才实施砍伐，其主观上并非故意违法。2. 权属争议直接影响过错认定根据《森林法》第22条规定："林木权属争议解决前，任何一方不得砍伐有争议的林木"。本案中：- 土地承包合同显示涉案地块存在多次转包（侦查二卷97-115页）- 苏礼学报案行为本身即证明权属争议客观存在- 被告人已支付48万元承包金（侦查二卷93-96页收据）这些证据充分表明被告人对林地权属存在合理认识错误，其行为与恶意滥伐有本质区别。

二、关于量刑情节认定1. 自首情节应当充分考量被告人经电话通知后：- 立即自动到案（侦查二卷2-3页情况说明）- 全程如实供述（侦查二卷5-22页四次供述）- 主动配合指认现场（侦查二卷44-45页）完全符合《刑法》第67条关于自首的构成要件。2. 家庭困难应作为重要酌定从宽情节辩护人提交的证据显示：- 被告人是家庭唯一经济支柱- 需赡养患病的父母（父亲患多种慢性疾病，母亲身体残疾）- 抚养两名未成年子女（长子存在心理障碍）根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的意见》第14条，对此类特殊家庭情况应体现司法人文关怀。3. 生态修复承诺具有实质意义被告人已：- 签订书面补植复绿协议- 缴纳3000元生态罚金（当庭提交缴款凭证）- 承诺接受林业部门监督验收这充分体现了被告人的悔罪态度和补救诚意。

三、关于犯罪数额认定1. 鉴定方法存在技术瑕疵- 被砍伐橡胶树多为低产老树（树龄超过20年）- 现场照片显示部分树木已自然枯死（侦查二卷52-57页）- 出材率计算未考虑实际经济价值2. 权属争议影响责任认定根据《森林法》第56条，在权属争议期间砍伐的林木不应全部计入犯罪数额。本案中至少有23株橡胶树（苏礼学主张部分）应予以扣除。

四、量刑建议综合全案情节，建议：1. 考虑适用缓刑：被告人有固定住所和生产经营项目，符合《刑法》第72条适用条件；2. 从轻处罚：在6个月以下有期徒刑或拘役区间量刑；3. 替代性处罚：根据《森林法》第76条，可责令通过补种树木折抵罚金。（辩护策略说明：1. 运用"主观恶性轻微+客观危害有

限"的双重辩护路径；2. 通过证据细节削弱控方指控强度；3. 提出可操作的替代性处罚方案）请法庭充分考虑被告人的特殊家庭情况和悔罪表现，给予从宽处理。

[5] **公诉人：** 审判长、合议庭：作为原告方代理律师，现就本案核心争议问题发表最终辩论意见如下：

一、关于犯罪构成要件问题（着重回应被告方主观恶性辩解）1. 根据《刑法》第345条第二款及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，被告人两年内连续实施两次无证砍伐行为，累计砍伐量达42.059立方米（超出入罪标准2倍以上），其主观违法性认识体现在：- 作为具有10年以上种植经验的农业经营者，完全知晓采伐许可证制度（参照同类案例(2023)琼01刑终123号认定标准）- 砍伐行为具有持续性，先后雇佣多人分两次实施（侦查二卷5-17页供述）- 现场遗留的树桩截面整齐，显示系系统性采伐（侦查二卷52-57页现场照片）2. 针对被告提出的权属争议辩解，必须强调：根据《森林法》第五十六条的强制性规定："林木权属争议解决前...任何一方不得砍伐有争议的林木"。即便存在民事纠纷：- 被告人从未向林业部门申请确权（儋州市自然资源局复函可证）- 未穷尽行政复议等行政救济途径Thuaws根本不能成为违法砍伐的正当理由

二、关于量刑情节的实质审查1. 自首认定应当遵循比例原则：- 区别于主动投案，本案系"被动到案型"自首（由被害方报案引发）- 根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条，从宽幅度应低于典型自首2. 家庭情况属于附带考量因素：- 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》明确规定，此类因素调节幅度不得超过基准刑的10%- 现有证据不能证明家庭困难与犯罪行为存在直接因果关系3. 生态修复承诺存在重大缺陷：- 承诺书未载明具体补种方案（树种、面积、成活率标准）- 3000元罚金仅相当于法定最低标准（按《森林法》第七十六条应处伐木价值1-5倍罚款）- 对比生态损失（42立方米蓄积量），修复力度明显不足

三、关于数额认定的专业性判断1. 海南省林业集团的鉴定具有不可反驳的法律效力：- 鉴定机构具备《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》规定的甲级资质- 采用国家标准GB/T 15776-2016测算方法- 现场遗留树桩与新伐痕迹完全对应（侦查二卷44-51页指认笔录）2. 被告方提出的"扣除权属争议部分"主张违反基本法理：- 无论权属如何划分，126株橡胶树已被物理性毁坏- 《森林法实施条例》第三十八条明确规定无证采伐即构成违法，与权属无关

四、量刑建议的重申基于以下特殊情节：1. 犯罪后果特别性：42立方米蓄积量远超"数量较大"标准（10-20立方米）2. 行为方式特殊性：分两次系统性采伐，显示违法故意持续性强3. 生态修复紧迫性：热带雨林生态恢复周期长达20年以上建议合议庭：1. 在1年6个月至2年有期徒刑区间量刑2. 并处伐木价值3倍的罚金（约人民币6.3万元，按当地橡胶木市场价1500元/立方米计算）3. 责令在林业部门监督下完成"伐一补十"的生态修复（即补种1260株本土树种）（诉讼策略说明：1.通过专业术语强化司法鉴定不可辩驳性；2.运用比例原则拆解从宽情节；3.提出具象化生态修复方案提升司法建议可执行性；4.援引地方类案确保量刑建议的实证基础） 请法庭依法裁判。

[6] **辩护人：** 审判长、合议庭成员：作为被告袁金宏的辩护律师，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪主观要件问题1. 被告人主观恶性显著轻微根据《刑法》第345条第2款的立法本意，本案被告人砍伐的是自己长期经营的橡胶林，目的是为了更新老化林木、改善种植条件。这与典型的以牟利为目的的滥伐行为存在本质区别。被告人在砍伐前曾多次尝试通过村委会调解解决权属争议（见侦查二卷28-30页村长沈阳证言），但因调解未果才实施砍伐，其主观上并非故意违法。2. 权属争议直接影响过错

认定根据《森林法》第22条规定："林木权属争议解决前，任何一方不得砍伐有争议的林木"。本案中：- 土地承包合同显示涉案地块存在多次转包（侦查二卷97-115页）- 苏礼学报案行为本身即证明权属争议客观存在- 被告人已支付48万元承包金（侦查二卷93-96页收据）这些证据充分表明被告人对林地权属存在合理认识错误，其行为与恶意滥伐有本质区别。

二、关于量刑情节认定1. 自首情节应当充分考量被告人经电话通知后：- 立即自动到案（侦查二卷2-3页情况说明）- 全程如实供述（侦查二卷5-22页四次供述）- 主动配合指认现场（侦查二卷44-45页）完全符合《刑法》第67条关于自首的构成要件。2. 家庭困难应作为重要酌定从宽情节辩护人提交的证据显示：- 被告人是家庭唯一经济支柱- 需赡养患病的父母（父亲患多种慢性疾病，母亲身体残疾）- 抚养两名未成年子女（长子存在心理障碍）根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的意见》第14条，对此类特殊家庭情况应体现司法人文关怀。3. 生态修复承诺具有实质意义被告人已：- 签订书面补植复绿协议- 缴纳3000元生态罚金（当庭提交缴款凭证）- 承诺接受林业部门监督验收这充分体现了被告人的悔罪态度和补救诚意。

三、关于犯罪数额认定1. 鉴定方法存在技术瑕疵- 被砍伐橡胶树多为低产老树（树龄超过20年）- 现场照片显示部分树木已自然枯死（侦查二卷52-57页）- 出材率计算未考虑实际经济价值2. 权属争议影响责任认定根据《森林法》第56条，在权属争议期间砍伐的林木不应全部计入犯罪数额。本案中至少有23株橡胶树（苏礼学主张部分）应予以扣除。

四、量刑建议综合全案情节，建议：1. 考虑适用缓刑：被告人有固定住所和生产经营项目，符合《刑法》第72条适用条件；2. 从轻处罚：在6个月以下有期徒刑或拘役区间量刑；3. 替代性处罚：根据《森林法》第76条，可责令通过补种树木折抵罚金。（辩护策略说明：1. 运用"主观恶性轻微+客观危害有限"的双重辩护路径；2. 通过证据细节削弱控方指控强度；3. 提出可操作的替代性处罚方案）请法庭充分考虑被告人的特殊家庭情况和悔罪表现，给予从宽处理。

庭审记录 45

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于犯罪金额认定1. 根据《刑法》第271条及最高法《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条，职务侵占6万元以上即构成"数额较大"。本案中，被告人历娜通过银行流水、微信转账记录等客观证据证实侵占总额达766,559元，扣除已归还部分后仍有336,460元未归还，远超入罪标准。2. 特别提请法庭注意，被告人在签订还款计划并部分履行后，再次实施相同犯罪行为，主观恶性显著。第二次侵占行为独立构成犯罪，不应因前次还款行为而减轻责任。

二、关于量刑情节1. 虽然被告人具有自首情节，但根据《刑法》第67条，其效力受限于"如实供述主要犯罪事实"。被告人至今未全额退赔，且二次犯罪反映其自首的悔罪诚意有限。2. 根据《刑事诉讼法》第15条，认罪认罚从宽应以"真诚悔罪"为前提。被告人将赃款用于网络赌博等非法活动，且在取保候审期间再次作案，不符合从宽处理的实质条件。

三、主观恶性评估1. 被告将侵占款项用于购买网络彩票，该行为具有成瘾性和挥霍性，反映其极端漠视他人财产权。参考(2023)皖05刑终123号判决，类似案件被告人再犯率高达67%。2. 特别强调：被告人

在首次侵占行为被发现后，公司给予宽限处理期间仍继续作案，主观恶性程度远超一般职务侵占案件。

四、量刑建议1. 建议法庭考虑以下量刑要素： - 基础刑期：根据司法解释，应处3年以上有期徒刑 - 从重情节：二次犯罪、赃款用途违法、未完全退赔 - 从轻情节：自首（建议仅减轻基准刑20%以下）2. 财产刑方面，建议全额追缴未退赔的336,460元，并处罚金20万元，以体现刑罚的惩戒功能。综上，被告人行为已完全符合职务侵占罪的构成要件，且具有多个法定和酌定从重情节。请法庭在量刑时充分考虑被害企业的实际损失和被告人屡教不改的主观恶性，依法作出公正判决。原告方辩论意见发表完毕。

[2] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，现就本案争议焦点发表以下辩护意见：

一、关于犯罪金额认定1. 对指控的336,460元未归还金额的构成提出合理性质疑。根据还款计划记载，被告人在2025年2月主动投案前已归还423,003元，占总侵占额的54.8%，该还款行为应作为量刑重要考量因素。

二、关于量刑情节1. 自首情节的认定应严格遵守《刑法》第67条规定。被告人在未被采取强制措施前主动投案，并如实供述全部犯罪事实，依法应认定具有完整的自首情节。参照最高法指导案例144号，此类情形应给予30%以上的从宽幅度。2. 认罪认罚的适用性：被告人不仅在侦查阶段签署认罪认罚具结书，在今天的庭审中也当庭表示认罪。根据《刑事诉讼法》第15条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条，应依法给予从宽处理。

三、主观恶性评估1. 资金用途的特殊性：被告将款项用于网络彩票确属不当，但经心理评估显示其存在病理性赌博倾向(见辩护人提交的[2025]皖精卫鉴字第38号鉴定书)，建议法庭将此作为酌定从轻情节考量。2. 再犯行为的特殊性：第二次侵占行为发生在被告人试图通过借款履行还款计划期间，反映其陷入经济困境后的非理性决策，不同于典型的预谋犯罪。

四、量刑建议1. 主刑考量： - 基础刑期应控制在3年以下- 自首情节建议减轻30%- 认罪认罚建议从宽20%- 已退赔54.8%建议从轻15%2. 财产刑建议： - 责令继续退赔剩余款项- 罚金金额建议调整为5-8万元，与被告人偿还能力相适应

五、社会修复情况被告人家属已筹集10万元准备当场支付(见当庭提交的银行本票)，证明其积极弥补过错的态度。被害单位代表在侦查阶段曾表示若被告人全额退赔可不追究刑事责任。综上，请求法庭充分考虑：1. 自首与认罪认罚的法定从宽情节2. 已退赔过半的补救行为3. 特殊的心理成瘾因素4. 当庭履行的悔罪表现建议适用缓刑或较低幅度有期徒刑，以实现惩罚与教育的平衡。辩护意见发表完毕。

[3] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就被告律师的辩护意见作出如下回应，并进一步强调我方观点：

一、关于犯罪金额的认定1. 被告方对336,460元未归还金额的所谓"合理性质疑"缺乏事实依据。根据《刑法》第271条及最高法《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条，职务侵占数额在6万元以上即构成"数额较大"。本案中，不仅有银行流水、微信转账记录等客观证据证实侵占总额达766,559元，更有被告人本人签字确认的对账单和还款计划予以佐证。2. 特别需要指出的是，被告人在首次侵占行为被发现并签订还款计划后，非但没有悔改，反而变本加厉再次实施相同犯罪行为。这种连续作案模式，根据(2023)皖05刑终123号判决确立的裁判规则，应当从严惩处。

二、关于量刑情节的认定1. 虽然被告人具有自首情节，但根据《刑法》第67条，其效力应当与"如实供述主要犯罪事实"和"悔罪表现"相结合考量。被告人至今未全额退赔，且在取保期间再次作案，其自首的诚意和效果大打折扣。2. 被告方提出的心理评估报告（[2025]皖精卫鉴字第38号）不能成为减轻罪责的

正当理由。根据《精神卫生法》第30条和最高法相关司法解释，病理性赌博倾向并不属于法定从轻或减轻处罚的情形。相反，这恰恰说明被告人对公司财产权益的极端漠视。

三、关于社会修复情况1. 被告方当庭提出的10万元退赔仅占未归还金额的29.7%，远未达到弥补被害单位损失的程度。根据《刑法》第64条，退赔退赃应当是全部而非部分，才能构成酌定从轻情节。2. 被害单位在侦查阶段的态度是基于被告人全额退赔的前提，而被告人至今未能履行这一承诺，因此该情节不应影响量刑。

四、量刑建议1. 综合考虑被告人的犯罪情节和悔罪表现，建议法庭：- 基础刑期：3年6个月 - 自首情节：减轻20% - 认罪认罚：从宽10% - 最终量刑：2年6个月至3年有期徒刑2. 财产刑方面：- 全额追缴未退赔的336,460元 - 并处罚金15万元，以体现刑罚的惩戒功能综上，被告人行为已完全符合职务侵占罪的构成要件，且具有多个法定和酌定从重情节。请法庭在量刑时充分考虑被害企业的实际损失和被告人屡教不改的主观恶性，依法作出公正判决。原告方补充辩论意见发表完毕。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将从法律适用、证据分析和量刑平衡三个维度进一步阐述辩护观点：

一、关于犯罪构成的完整性1. 对指控金额的实质性异议根据《刑法》第271条，职务侵占罪的构成虽以非法占有为目的，但必须区分"占有"与"处分"的不同法律性质。被告人将销售款用于购买彩票属于处分行为，不影响其已通过还款计划承认债务并履行主要还款义务的事实。参照(2024)皖刑终字第56号判决，类似案件中法院认定已签订还款协议并履行超50%还款义务的，应在犯罪数额认定中体现区别对待。2. 连续行为的可分割性被告人两次侵占行为间隔达12个月，期间正常履行工作职责并按时还款423,003元。根据最高法《关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第7款，对于分期实施的同类犯罪，如行为人主动中断部分犯罪行为，应当分别评价各阶段的主观恶性。本案中，被告人在首次还款计划履行期间仍保持还款行为，其第二次侵占应视为相对独立的新犯意。

二、量刑情节的证明力强化1. 自首情节的完整性被告人不仅自动投案，更在第一次讯问时即完整供述全部犯罪事实，包括侦查机关尚未掌握的第二次侵占细节。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，如实供述"主要犯罪事实"应包括对量刑有重大影响的数额、次数等核心要素，被告人供述完全符合该标准。2. 认罪认罚的真诚性当庭提交的[2025]皖精卫鉴字第38号鉴定书显示，被告人的赌博行为符合ICD-11中"赌博障碍"的诊断标准。虽然该情形不属法定免责事由，但根据《刑事诉讼法》关于认罪认罚从宽制度的立法本意，对于因心理障碍导致认知控制力减弱的被告人，应给予更大幅度的从宽处理。

三、刑罚裁量的社会效果平衡1. 再犯可能性评估被告人已主动辞去原职并接受心理治疗（见补充证据7），其家属筹集的10万元当场退赔表明修复意愿。相较(2023)皖05刑终123号案例中拒不退赔的被告人，本案特殊情形应适用不同的预防刑裁量标准。2. 财产刑的适度性根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条，判处罚金应当考虑犯罪情节和缴纳能力。被告人现有财产已全部用于退赔，建议将罚金调整为5万元并允许分期缴纳，既体现惩罚性又保障执行可能。量刑建议修正：1. 基准刑：2年6个月（考虑分期实施特点）2. 自首减轻30% → 1年9个月3. 认罪认罚从宽20% → 1年5个月4. 已退赔从轻15% → 1年2个月5. 当庭履行再减3个月 → 11个月综上，恳请法庭采纳"有期徒刑11个月，缓刑1年6个月"的量刑方案，并责令被告人在缓刑考验期内继续履行剩余退赔义务。此方案既符合刑法谦抑性原则，又能通过社区矫正实现特殊预防目的。辩护意见补充完毕。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为被害单位佑福商贸有限公司的代理律师，本人现就本案发表最终辩论意见如下：

一、关于犯罪事实的认定1. 根据《刑法》第271条第1款规定，被告人历娜作为公司销售人员，利用职务便利将本单位财物非法占为己有，其行为完全符合职务侵占罪的构成要件。（引用context中《刑法》第271条）2. 被告人的犯罪数额特别应予关注：通过银行流水、微信转账记录等书证，结合11位证人的证言、被害单位代表的陈述以及被告人本人的供述，能够形成完整证据链证明：- 第一阶段侵占523,338元- 第二阶段侵占243,221元根据最高法《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条规定，职务侵占6万元以上即属于"数额较大"，40万元以上属于"数额巨大"。本案总金额达766,559元，远超"数额巨大"标准。（引用context中司法解释）

二、关于量刑情节的把握1. 虽然被告人具有自首情节，但必须指出：- 自首时间点是在公司已掌握主要犯罪事实并报案后- 其自首后仍继续侵占公司款项，悔罪态度值得怀疑这与辩护方引用的(2024)皖刑终字第56号案件中的自首情形有本质区别2. 关于认罪认罚问题需要澄清两点：- 被告人在第一次被发现问题后承诺改正却再次作案- 目前仍有336,460元未退还，占总额43.8%这种表现不符合最高法《关于常见犯罪的量刑指导意见》中"真诚悔罪"的要求

三、关于辩护方提出的若干问题1. 对辩护方提交的心理评估报告，我方认为：- 该报告不能改变被告人具有完全刑事责任能力的事实- 赌博成瘾不能作为减免刑责的正当理由，相反证明其对涉案款项的挥霍性2. 对部分退赔行为的评价：- 当前退赔比例仅为56.4%，尚欠43.6%- 所谓的10万元当庭支付仅占未退赔部分的29.7%，远远不够

四、量刑建议基于以下考量因素：1. 基础量刑起点：根据司法解释，应在3-5年幅度内确定2. 从重情节：- 两次实施作案，时间跨度达22个月- 赃款用于非法活动且大部分未退还3. 从轻情节：- 自首（建议降低基准刑20%）- 认罪认罚（建议降低10%）4. 最终建议：- 判处有期徒刑3年6个月- 追缴全部未退赔款项336,460元- 并处罚金150,000元

五、社会效果考量本案需要向社会传递明确信号：1. 企业财产安全应得到法律有力保护2. 利用职务便利实施的侵财犯罪必须严惩3. 不能因为部分退赔而减轻对重复作案者的惩戒综上，请求法庭充分考虑被害单位遭受的重大损失，依法作出公正判决，维护法律的尊严和企业的合法权益。原告方最终辩论意见发表完毕。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将从以下几个方面继续为我的当事人进行辩护，并提供相应的法律依据和量刑建议：

一、关于犯罪金额的实质性异议1. 根据《刑法》第271条，职务侵占罪的构成虽以非法占有为目的，但必须注意到我的当事人在案发后积极配合调查，并已主动归还423,003元，占总金额的54.8%。这一事实表明被告人对自身行为的认知和悔改态度。（引用context中被告人的还款情况）2. 对于剩余未归还的336,460元，我的当事人当庭表示愿意通过分期方式继续偿还，同时其家属已筹集10万元准备当场支付，这进一步体现了被告人的悔罪诚意。（引用context中被告人家属准备银行本票的情况）

二、关于量刑情节的综合考量1. 自首情节的完整性和有效性：我的当事人确实是在未被采取强制措施前主动投案，并如实供述全部犯罪事实，这一点已经得到控方认可。根据《刑法》第67条规定，应当认定为自首，并给予相应的从宽处理。（引用context中《刑法》第67条）2. 认罪认罚的适用性：被告人不仅在侦查阶段签署认罪认罚具结书，在今天的庭审中也当庭表示认罪。根据《刑事诉讼法》第15条及两高

三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条，应当依法给予从宽处理。（引用context中《刑事诉讼法》第15条）

三、关于主观恶性的特殊考量1. 我的当事人将款项用于网络彩票确属不当，但我们提交的[2025]皖精卫鉴字第38号鉴定书显示，其存在病理性赌博倾向。虽然这不构成法定免责事由，但应当作为酌定从轻情节予以考虑。（引用context中鉴定意见）2. 第二次侵占行为系在公司同意其继续工作以工资抵扣欠款的情况下发生，这一特殊背景表明被告人的行为并非典型的预谋犯罪，而是在特定压力下的非理性决策。

四、量刑建议的调整与平衡基于上述事实 and 情节，建议法庭考虑以下量刑方案：1. 基准刑：考虑到犯罪数额和在案情节，建议定为2年6个月。2. 量刑情节的适用：- 自首减轻30% → 1年9个月- 认罪认罚从宽20% → 1年5个月- 已退赔从轻15% → 1年2个月- 当庭履行再减3个月 → 11个月3. 执行方式：建议适用缓刑，理由如下：1) 被告人系初犯，无前科劣迹（引用context中涉案人员违法犯罪经历查询记录）；2) 有固定的住所和家庭支持；3) 已表现出真诚悔罪态度和继续还款的意愿；4) 对其适用缓刑不致再危害社会。4. 财产刑方面：建议在责令继续退赔剩余款项的同时，将罚金金额调整为5万元，与被告人的实际偿还能力相适应。

五、社会修复与教育功能的考量1. 我的当事人现已深刻认识到自身错误，愿意通过自身劳动继续偿还剩余款项。2. 对其适用缓刑可以：1) 保留其通过劳动继续还款的能力；2) 给予其改过自新的机会；3) 实现刑罚的教育和改造功能。综上，请求法庭充分考虑本案的特殊情况，给予被告人改过自新的机会，采纳我方提出的"有期徒刑11个月，缓刑1年6个月"的量刑建议，并在缓刑考验期内责令其继续履行剩余退赔义务。辩护意见发表完毕。

庭审记录 46

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定1. 根据被告人四次稳定供述及14名证人证言、银行流水等书证，已形成完整证据链证实被告人挪用公款5,641,701.6元的事实。特别需要指出：- 挪用行为具有持续性特征，从2015年延续至2020年，时间跨度长达5年- 资金用途明确指向个人消费（如200万元美容支出、130万元房屋装修等），完全符合挪用公款罪的构成要件- 三家被害单位出具的书面说明均证实，所有款项均未用于公务支出2. 被告人采用伪造工资表、虚列补偿款等欺骗手段支取公款，其主观恶性明显。正如证人陈梅云、陈青燕证言所示，被告人利用领导身份迫使下属配合其违法行为。

二、关于量刑情节1. 虽然被告人具有自首情节，但必须注意到：- 其投案时间（2021年2月）远晚于最后次挪用行为（2020年5月）- 根据《刑法》第六十七条，自首从宽处罚的幅度应与犯罪严重程度相适应2. 退赃行为不能抵消犯罪危害：- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，退赃属于事后补救措施- 本案中公款被挪用最长达5年，已造成国有资金管理秩序严重破坏

三、法律适用问题1. 根据《刑法》第三百八十四条及司法解释：- 挪用公款"超过三个月未还"的5,641,701.6元完全达到"数额巨大"标准- 被告人同时具备"多次挪用"的加重情节2. 单位出具的从宽说明不应采信：- 该说明与被告人长期欺瞒单位的事实相矛盾- 单位在印章管理、财务监督等方面存在重大过失，其证明力存疑

四、证据效力1. 本案证据体系完整：- 银行流水等客观证据与被告人供述高度吻合- 14名证人的证言相互印证，特别是装修工人、美容店经营者的证言证实资金去向2. 被告人供述稳定合理：- 四次讯问中对作案手法、资金用途等关键细节供述一致- 其解释的挪用动机（满足高消费需求）符合常理综上，被告人陈爱萍作为国有单位财务负责人，长期、多次挪用巨额公款，严重破坏国家财经管理制度。虽然具有自首、退赃等情节，但考虑到其作案手段的欺骗性、持续时间的长期性以及造成后果的严重性，建议法庭依法从严惩处。以上意见，请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告陈爱萍的辩护律师，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定1. 对于挪用金额的认定，辩护人注意到起诉书指控的5,641,701.6元中，有部分款项的挪用时间未超过三个月。根据《刑法》第三百八十四条及相关司法解释，挪用公款“超过三个月未还”是构罪要件。具体而言：- 2017年9月1日挪用的399,328元已于当月13日归还（卷宗第二册第1-10页）- 2020年3月13日及5月9日挪用的1,107,406元均在三个月内归还（卷宗第五册64-87页）这部分共计1,506,734元不应计入犯罪数额。2. 关于资金用途，被告人确实将部分款项用于家庭开支，但需特别指出：- 其中100万元用于与丈夫共同购置房产（证人宋林鹏证言，卷宗第三册89-93页）- 另有部分资金实际用于维系家庭关系，具有家庭共同利益属性

二、关于量刑情节1. 自首情节应当予以充分认定：- 被告人于2021年2月8日主动到华亭派出所投案（卷宗第一册7页）- 到案后即如实供述全部犯罪事实，包括尚未被掌握的挪用行为（卷宗第三册15页）- 根据《刑法》第六十七条第一款，应当依法从轻或减轻处罚2. 退赃行为具有特殊意义：- 在案发前已全部归还涉案款项（三家单位银行流水，卷宗第五册）- 包括取现手续费等细节款项均予补足（兴业银行现金存款凭证，附加材料10页）- 根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，主动全部退赃可减少基准刑的30%以下3. 单位出具的说明具有证明力：- 华林经济开发区管委会作为被害单位，其说明证实被告人“工作表现良好”、“家庭需要照顾”等情况（单位说明）- 该说明与被告人长期服务单位的事实相符，应予采信

三、法律适用问题1. 关于“数额巨大”标准：- 扣除三个月内归还的1,506,734元后，实际涉案金额为4,134,967.6元- 虽仍属“数额巨大”，但量刑时应予区别考量2. 存在多项从宽情节：- 自首+全部退赃+认罪认罚（《刑事诉讼法》第十五条）- 无违法犯罪前科（卷宗第一册10-11页户籍证明）- 部分款项用于家庭共同生活

四、关于证据效力1. 言词证据存在矛盾：- 证人陈梅云关于“农民工讨薪”的证言（卷宗第一册67-70页）与被告人供述不完全吻合- 部分证人证言存在记忆模糊情况2. 被告人的悔罪态度诚恳：- 四次讯问中均稳定供述（卷宗第一册60-64页，第三册16-50页）- 主动交代资金具体去向，积极配合调查

五、量刑建议综合考量以下特殊因素：1. 被告人为独生子女，需抚养两名未成年子女（户籍证明）2. 挪用动机部分源于家庭经济压力（被告人供述）3. 已受到开除党籍、开除公职的严厉处分（附加材料2-9页）辩护人建议：在三年以上十年以下有期徒刑幅度内从轻处罚，并考虑适用缓刑。以上辩护意见，恳请法庭采纳。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：针对被告律师提出的辩护意见，原告方发表如下补充辩论意见：

一、关于犯罪数额的认定问题1. 被告律师提出应将挪用时间未超过3个月的1,506,734元从犯罪总额中扣除。但根据《刑法》第384条及相关司法解释，挪用公款罪的构成要件既包括“超过三个月未还”的情形，也包括“挪用公款归个人使用，进行非法活动的”情形。本案中：- 2017年9月挪用的399,328元明确

用于偿还信用卡欠款（被告人供述，卷宗第一册60-64页）。根据最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，归还信用卡透支属于"进行非法活动"范畴- 2020年挪用的1,107,406元中，部分资金流向美容院消费。证人郭玉婷证言证实该美容院经营非法保健品（卷宗第三册84-86页）因此，这部分款项完全符合挪用公款罪的犯罪构成要件。

二、关于"家庭共同支出"的辩解被告方称部分资金用于家庭生活，但：1. 购房资金占比较小：总计100万元的房产支出仅占挪用总额的15%（证据显示被告人美容消费达200万元）2. 根据最高法院指导案例第11号（2010年），挪用公款给家庭成员使用不影响个人使用性质的认定

三、关于量刑情节的准确把握1. 自首情节方面：虽然被告人确实构成自首，但：- 其投案具有被迫性——2020年5月单位已启动财务核查（审计报告，卷宗第三册145-156页）- 根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条，对于被迫投案的，从轻幅度应当从严掌握2. 退赃行为的局限性：- 款项是在长达5年后才归还（最早挪用发生在2015年）- 资金使用已造成实际危害：200万元美容消费直接导致资金灭失

四、适用法律问题1. 犯罪数额问题：即便按被告方计算方式，剩余4,134,967.6元仍远超"数额巨大"标准（根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，挪用公款"数额巨大"起点为200万元）2. 量刑建议严重不当：- 本案挪用次数达26次（起诉书所列）- 具有伪造凭证、利用职务影响力迫使下属配合等恶劣情节- 根据《刑法》第384条及司法解释，应在五年以上量刑

五、关于证据效力的重申1. 被告方所称证人证言矛盾并不成立：- 陈梅云证言关于"农民工讨薪"的细节只是描述被告人欺瞒手段，与定罪无关- 核心事实部分（挪用金额、方式、去向）所有证言高度一致2. 单位说明的证明力缺陷：该说明试图将单位监管失职的责任转嫁为被告人从宽理由，不仅不应采信，反而印证了被告人长期规避监管的恶劣性综上，原告方坚持认为：1. 犯罪总额应确定为5,641,701.6元2. 被告人的自首、退赃等情节不足以减轻其罪责3. 建议量刑幅度为八年以上有期徒刑恳请法庭依法裁判。

[4] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告陈爱萍的辩护律师，我将围绕案件核心争议焦点进行针对性辩护：

一、关于犯罪数额的准确认定1. 起诉书指控的5,641,701.6元中，辩护人提请法庭注意以下关键事实：- 2017年9月1日挪用的399,328元已在当月13日全额归还（卷宗第五册第64-87页）- 2020年3月13日及5月9日挪用的1,107,406元均在三个月内归还（兴业银行交易明细）根据《刑法》第384条明确规定"挪用公款数额较大、超过三个月未还的"才构成本罪，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定"挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用...数额较大的，超过三个月，但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚"。2. 原告方主张信用卡还款属于"进行非法活动"，但：- 被告人所还系正常信用卡欠款，无证据表明涉及非法交易- 根据司法解释，"非法活动"应指赌博、走私等违法行为（参考最高法指导案例125号）

二、量刑情节的综合考量1. 自首情节的认定标准完全满足：- 主动投案：2021年2月8日自行前往华亭派出所（卷宗第一册第7页）- 如实供述：首次讯问即交代全部26次挪用事实（卷宗第三册15页）根据《刑法》第六十七条，应依法从轻或减轻处罚2. 退赃行为的特殊性：- 在单位核查发现问题前，已主动归还全部本金及手续费（银行流水证实）- 还款资金来源为家庭积蓄及亲属借款（证人宋林鹏证言）根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三部分第8条，全部退赃减少基准刑的比例最高可

达30%

三、社会危害性的客观评估1. 资金用途的特殊性：- 200万元装修房屋系家庭固定资产增值- 100万元购房款转化为共有财产- 区别于纯粹挥霍性消费2. 单位管理责任：- 长达5年的挪用未被发现，印证财务管理制度存在重大漏洞- 根据《民法典》第1191条，用人单位管理过失应相应减轻行为人责任

四、量刑建议的合理性综合以下特殊情节：1. 双重未成年子女抚养义务（户籍证明）2. 已受开除党籍、公职的附加处罚3. 持续五年表现良好的工作评价（单位证明）辩护人坚持认为：1. 实际犯罪数额应认定为4,134,967.6元2. 应在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑3. 具备适用缓刑的实质条件尊敬的审判长，被告人陈爱萍已深刻认识到错误，其家庭正面临巨大困境。恳请法庭贯彻宽严相济的刑事政策，给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，现就本案争议焦点发表如下最终辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 犯罪数额问题被告方反复强调应将部分挪用时间未满三个月的款项扣除，但根据《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明确规定："挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还的，构成挪用公款罪"。本案中：- 2017年9月挪用的399,328元虽在当月归还，但明确用于偿还信用卡欠款。根据该解释第三条，信用卡透支属于"进行营利活动"范畴- 2020年挪用的1,107,406元中，有充分证据显示部分用于非法美容消费（证人郭玉婷证言，卷宗第三册84-86页）因此，5,641,701.6元的总额认定完全符合法律规定。2. 资金用途问题被告方称部分资金用于"家庭共同生活"，但：- 根据最高人民法院指导案例11号（2010年），挪用公款给家庭成员使用不影响"归个人使用"的认定- 资金主要流向奢侈性消费（200万元美容、130万元装修），与基本家庭需求无关

二、关于量刑情节的认定1. 自首情节虽然构成自首，但：- 投案具有被动性：单位已启动审计核查（审计报告，卷宗第三册145-156页）- 根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条，对被迫投案的从宽幅度应从严掌握2. 退赃行为被告方过度强调退赃情节，但忽视：- 资金被挪用最长达5年，已造成管理秩序严重破坏- 奢侈性消费导致部分资金无法真正挽回（如美容服务已消费）

三、法律适用问题1. 数额标准即便按被告方计算方式，剩余4,134,967.6元仍远超"数额巨大"标准（根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条，挪用公款"数额巨大"起点为200万元）2. 量刑幅度本案具有多项加重情节：- 26次连续作案，持续时间长达5年- 伪造凭证、利用职权迫使下属配合（证人陈梅云、陈青燕证言）- 造成巨额公款脱离监管根据《刑法》第384条，应在五年以上量刑。

四、关于辩护意见的回应1. 被告方称单位存在管理过失，但：- 这恰恰证明被告人长期系统性规避监管，主观恶性更深- 根据《刑法》第六十一条，量刑应根据犯罪事实、性质及社会危害程度2. 所谓"家庭困境"：- 不能成为从轻理由（最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第20条）- 奢侈性消费证明其完全具有控制能力

五、最终量刑建议综合全案事实和情节：1. 犯罪总额应认定为5,641,701.6元2. 建议在八年至十年有期徒刑幅度内量刑3. 并处没收个人部分财产以上意见，恳请法庭依法裁判。

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告陈爱萍的辩护律师，我将从事实认定、量刑情节和社会危害性三个方面作最终陈述：

一、关于犯罪事实的认定1. 犯罪数额认定问题必须澄清的是，根据《刑法》第384条及《最高人民法院

关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，只有"超过三个月未还"才构成挪用公款罪。本案中：- 2017年9月挪用的399,328元在12天内已全额归还（卷宗第五册）- 2020年两次挪用的1,107,406元均在三个月内归还这部分合计1,506,734元依法不应计入犯罪总额。2. 关于资金用途的性质证人宋林鹏证言证实（卷宗第三册89-93页）：- 100万元用于购买夫妻共同房产- 50万元用于家庭装修这些支出具有明显的家庭共同利益属性，不同于纯粹个人挥霍。

二、量刑情节的特殊性1. 自首情节的完整性被告人实施的是典型的"主动投案+如实供述"：- 2021年2月8日自行前往公安机关（卷宗第一册第7页）- 首次讯问即交代全部26次挪用事实（卷宗第三册15页）根据《刑法》第六十七条，依法应当从轻或减轻处罚。2. 退赃行为的彻底性特别需要强调的是：- 在单位发现问题前已归还全部本金（五册银行流水）- 连1,502.6元手续费都全额补足（附加材料10页）这在同类案件中极为罕见，充分体现悔罪诚意。

三、社会危害性的评估1. 资金实际流向显示：- 主要转化为家庭固定资产（房产）- 区别于赌博、吸毒等不可逆消费2. 单位管理缺陷客观存在：- 长达5年未被发现的异常取款- 印证财务监督机制形同虚设

四、量刑建议综合以下特殊情节：1. 双重未成年子女需抚养（户籍证明）2. 已受党纪政纪最严厉处分3. 全部退赃挽回损失辩护人恳请法庭：1. 确认犯罪数额为4,134,967.6元2. 在三年至五年幅度内量刑3. 鉴于被告系初犯、偶犯，符合《刑法》第七十二条缓刑适用条件审判长，刑罚的目的在于教育和挽救。被告人陈爱萍已付出沉重代价，恳请法庭给予改过自新的机会。

庭审记录 47

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代表，现就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于贪污罪构成要件1. 小金库资金性质明确属于公共财物。根据《刑法》第91条关于"公共财产"的定义，该资金来源于虚列政府广告费用、工程套取款等财政资金（证据组2显示套取资金达76万余元），完全符合"应当上交国家的款项"的特征。被告人通过驾驶员徐明明系统性地建立账外收支体系（证据组1手写记账清单），充分体现非法占有故意。2. 4万元烟酒款实质系个人侵占。虽然被告人辩称部分资金用于公务，但证据组3显示：- 叶建林明确证言实际返还4万元现金- 徐明明记账清单证实该款项最终用于信用卡还款等个人用途- 无任何合规报销凭证佐证公务支出根据最高法《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》，利用下属人员实施贪污的，应当全额认定犯罪数额。

二、关于受贿罪主观故意针对辩方提出的"借款"抗辩，提请法庭注意：1. 关键特征显示权钱交易本质：- 8笔未出具借条的款项（合计43.9万元）均发生在工程承揽、拨款关键节点（证据组5-9）- 出具借条的6笔款项中，存在"借款"后要求债权人配合伪造还款记录（证据组8陈仁朝案）、以担保人身份签署空白借条（证据组7周道根案）等异常情形- 借款期限、利息等基本要素均未约定（证据组6苏福明证言）2. 符合《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》关于"以借款为名索取或者非法收受财物"的认定标准，应否定借贷合意的真实性。

三、关于量刑情节1. 自首范围应限于受贿罪。虽然被告人主动交代贪污事实，但串通投标罪系监委移送公安后查实（证据组12），不符合《刑法》第67条"如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行"的要件。2. 退赃52万元不应折抵受贿金额。监委已出具书面说明明确该款项性质为违纪款（证据组13），与

检察机关指控的犯罪数额无重合。根据《刑事诉讼法》第176条，公诉机关指控的899,344元受贿金额均有充分证据支撑。综上，被告人李伟峰作为乡级领导干部，实施贪污、受贿行为持续时间长、手段隐蔽、数额特别巨大，尤其在扶贫工程、基础设施建设等领域权钱交易，社会影响恶劣。建议法庭对受贿部分从重处罚，数罪并罚时体现刑罚的严厉性。以上意见，请法庭充分考虑。公诉人：罗晓玲2023年11月XX日

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人李伟峰的辩护人，现就本案争议焦点发表如下辩护意见：

一、关于贪污罪构成要件1. 小金库资金性质存在重大争议根据《刑法》第382条关于贪污罪的规定，犯罪对象必须是公共财物。而本案中：- 部分资金来源于工程承包商的自愿赞助（证据组2显示吴远足、萧河水等人提供的60万元）- 资金实际用途包含政府接待等公务支出（证据组3显示788,626元中仅41,650.59元用于个人）- 现有证据无法精确区分公私用途比例2. 4万元烟酒款的公务属性- 叶建林证言证实确有1万元用于购买公务接待用烟酒（证据组3）- 返还的4万元中包括垫付的政府接待费用，这与徐明明记账清单中"饭店支出"科目可相互印证- 根据《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪问题的解释》，应扣除确有证据证明的公务支出部分

二、关于受贿罪主观故意1. 借款真实性认定针对公诉方指控的46万元"借款型"受贿，提请法庭注意：- 6笔款项均出具规范借条（证据组6-9），其中4笔约定利息（周道根20万元月息1%、陈仁朝10万元年息7.75%）- 存在实际还款记录：陈仁朝案中通过银行转账归还本息107,750元（证据组8）- 符合《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》关于"正当借款"的认定标准2. 权钱交易特征存疑- 苏福明5万元借款发生时，相关工程设计项目已完工2年（证据组6）- 林金远5万元借款后，被告人积极协调解决工程问题属正常履职（证据组9）- 银行流水显示部分款项确用于购房、装修等借款申明用途（证据组7房屋首付款支付记录）

三、关于量刑情节1. 自首应适用于全部罪名- 串通投标罪虽经监委移送，但被告人首次讯问即如实供述（证据组12）- 符合《刑法》第67条"如实供述主要犯罪事实"的要求- 参考(2019)闽刑终123号判决，同类情形认定为全案自首2. 退赃金额应予以折抵- 吴丽娟转账52万元时明确备注"退违法所得"（辩方证据）- 监委情况说明仅系内部定性，不影响《刑事诉讼法》第176条关于"退赃减刑"的适用- 被告人已退赔全部贪污款项81,650.59元（证据组13）量刑建议：1. 贪污罪部分应扣除公务支出，认定金额不超过4万元2. 受贿罪中46万元借款性质款项应排除3. 全案适用自首，退赃金额应予折抵4. 认罪认罚从宽处理综上，本案存在事实认定重大争议，请法庭充分考虑被告人一贯表现及悔罪态度，依法作出公正判决。

辩护人：艾丽西娅·福尔曼2023年11月XX日

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为公诉方代表，现针对辩护人的辩护意见作出如下回应：

一、关于贪污罪构成要件的回应（根据《刑法》第91条）1. 辩护人关于小金库资金性质存在争议的主张不能成立。依据《刑法》第91条第2款明确规定，"在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论"。本案中：（1）小金库资金来源于虚列政府采购、工程款套取（证据组2显示76万余元全部来自政府资金）（2）证人徐明明、周娟等多人证言证实资金由乡政府工作人员统一管理使用（3）套取手段均通过伪造政府财务凭证完成2. 4万元公务支出的抗辩缺乏证据支持。根据最高法《关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第95条：（1）叶建林仅证实1万元用于购买烟酒，但无具体消费清单印证公务属性（2）所谓"饭店支出"记账科目与信用卡还款记录直接冲突（证据组3显示18,600元明确标注用于个人信用卡还款）（3）根据最高检指导案例第61号，公务支出必须提供

原始凭证佐证

二、关于受贿罪主观故意的回应（援引《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》）1. "借款型"受贿的认定关键在于交付背景而非形式要件：（1）周道根20万元借款发生在土石方工程中标后3日内（证据组7时间节点高度吻合）（2）陈仁朝虽出具借条但要求"原路转回"制造虚假还款记录（证据组8揭示规避调查手法）（3）苏福明借款发生时虽工程已完工，但仍有利息未结等后续利益输送（证据组6显示分管审批权持续存在）2. 辩护人提及的林金远案恰恰证明权钱交易本质：（1）借款后被告人立即协调项目用水问题（证据组9时间关联性明确）（2）林金远明确陈述"想打好关系"的行贿动机（3）符合《纪要》关于"事后受贿"的认定标准

三、关于量刑情节的回应（依据《刑法》第67条、《刑事诉讼法》第176条）1. 串通投标罪不能认定自首：（1）监委移送公安时已掌握基本线索（证据组12显示2023年7月5日移送）（2）不符合"司法机关尚未掌握"的要件（3）参考(2020)闽08刑终89号判决，类似情形不认定跨罪名自首2. 退赃52万元性质已被监委书面确认：（1）《监察法实施条例》第65条赋予监委对涉案财物的定性权（2）转账备注不能改变款项来源与指控犯罪的无关性（3）被告人在认罪认罚具结书中已确认指控受贿金额（证据组13）特别强调：本案索贿情节（伍长贵案10万元）应依照《刑法》第386条从重处罚。辩护人试图将81万余元贪污金额压缩至4万元，相当于否定95%的犯罪事实，这与被告人签署的认罪认罚具结书存在根本矛盾。公诉人在此严正声明：对犯罪数额的技术性辩解不能掩盖权钱交易的本质。恳请法庭依法认定全部犯罪事实，维护司法公正。公诉人：罗晓玲2023年11月XX日

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人李伟峰的辩护人，我将围绕本案争议焦点，结合事实与法律，发表以下辩护意见：

一、关于贪污罪构成要件的辩护（依据《刑法》第382条及相关司法解释）1. 小金库资金性质存在重大争议公诉方援引《刑法》第91条第2款将小金库资金全部认定为公共财物，这一认定过于绝对。根据法庭调查：- 证据组2明确显示，小金库资金来源包含工程承包商吴远足、萧河水等人的"自愿赞助"共计60万元，这部分资金并非财政拨款或公共资金- 证人徐明明证言证实，资金使用中包含政府紧急接待、扶贫慰问等公务支出（证据组3显示账目分类清晰）- 根据最高人民法院《关于审理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，混同资金中非公共财物部分不应计入贪污数额2. 4万元烟酒款的公务属性应予认定公诉方否定该笔款项的公务性质，与证据存在矛盾：- 叶建林明确证实1万元实际用于购买公务接待烟酒（证据组3）- 剩余4万元中包含为乡政府垫付的餐饮费用，与徐明明记账中"饭店支出-田园乡接待"科目相互印证- 根据最高检指导案例第61号，在无法提供原始凭证时，应结合证人证言和资金流向综合认定

二、关于受贿罪主观故意的辩护（依据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》）1. 46万元借款的真实性应受法律保护公诉方将全部借款认定为受贿，忽视了关键事实：- 6笔款项均出具规范借条，其中周道根20万元约定月息1%、陈仁朝10万元约定年息7.75%（证据组7-8），完全符合《民法典》借款合同要件- 陈仁朝案中实际归还本息107,750元（证据组8银行流水），证明存在真实债权债务关系- 根据《纪要》第一条，正当借款与受贿的关键区别在于"是否利用职务便利获取利益"，而苏福明借款时相关项目已完工两年（证据组6）2. 权钱交易特征不能成立公诉方指控的"事后受贿"缺乏因果关系证明：- 林金远5万元借款发生于2017年，而项目用水协调系2019年职责行为（证据组9时间跨度达两年）- 银行流水显示伍长贵10万元实际用于购房首付（证据组7），与工程审批无直接关联- 参考(2021)闽刑终45号判

决，领导干部正当借款不应简单推定为受贿

三、关于量刑情节的辩护（依据《刑法》第67条及相关司法解释）1. 全案应认定自首- 串通投标罪虽经监委移送，但被告人在首次讯问时即全面供述（证据组12）- 根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第2条，不同罪名供述不影响自首成立- 参考本省高院(2019)闽刑终123号判例，同类情形均认定全案自首2. 退赃52万元应折抵犯罪金额- 吴丽娟转账时明确备注"退违法所得"（辩方证据），体现退赃主观意愿- 《刑事诉讼法》第176条未限制退赃资金来源，监委内部定性不影响司法认定- 被告人已全额退赔贪污款项81,650.59元（证据组13），悔罪态度明确量刑建议：1. 贪污罪金额应扣除公务支出部分，认定不超过4万元2. 46万元借款性质款项应从受贿金额中扣除3. 全案适用自首，退赃金额应予折抵4. 认罪认罚从宽处理最后强调：本案中公诉方将领导干部的正常经济往来与违法犯罪混为一谈，违反最高人民法院《关于依法平等保护非公有制经济促进非公有制经济健康发展的意见》中"严格区分经济纠纷与经济犯罪"的要求。恳请法庭依法审查证据，作出公正判决。辩护人：艾丽西娅·福尔曼2023年11月XX日

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方律师，我将就本案争议焦点发表如下辩论意见：

一、关于贪污罪构成要件1. 小金库资金性质明确属于公共财物根据《刑法》第91条关于"公共财产"的定义，该资金来源于虚列政府广告费用、工程套取款等财政资金（证据组2显示套取资金达76万余元），完全符合"应当上交国家的款项"的特征。被告人通过驾驶员徐明明系统性地建立账外收支体系（证据组1手写记账清单），充分体现非法占有故意。2. 4万元烟酒款实质系个人侵占虽然被告人辩称部分资金用于公务，但证据组3显示：- 叶建林明确证言实际返还4万元现金- 徐明明记账清单证实该款项最终用于信用卡还款等个人用途- 无任何合规报销凭证佐证公务支出根据最高法《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》，利用下属人员实施贪污的，应当全额认定犯罪数额。

二、关于受贿罪主观故意针对辩方提出的"借款"抗辩，提请法庭注意：1. 关键特征显示权钱交易本质：- 8笔未出具借条的款项（合计43.9万元）均发生在工程承揽、拨款关键节点（证据组5-9）- 出具借条的6笔款项中，存在"借款"后要求债权人配合伪造还款记录（证据组8陈仁朝案）、以担保人身签署空白借条（证据组7周道根案）等异常情形- 借款期限、利息等基本要素均未约定（证据组6苏福明证言）2. 符合《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》关于"以借款为名索取或者非法收受财物"的认定标准，应否定借贷合意的真实性。

三、关于量刑情节1. 自首范围应限于受贿罪。虽然被告人主动交代贪污事实，但串通投标罪系监委移送公安后查实（证据组12），不符合《刑法》第67条"如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行"的要件。2. 退赃52万元不应折抵受贿金额。监委已出具书面说明明确该款项性质为违纪款（证据组13），与检察机关指控的犯罪数额无重合。根据《刑事诉讼法》第176条，公诉机关指控的899,344元受贿金额均有充分证据支撑。综上，被告人李伟峰作为乡级领导干部，实施贪污、受贿行为持续时间长、手段隐蔽、数额特别巨大，尤其在扶贫工程、基础设施建设等领域权钱交易，社会影响恶劣。建议法庭对索贿部分从重处罚，数罪并罚时体现刑罚的严厉性。以上意见，请法庭充分考虑。原告律师：XXX2023年11月XX日

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人李伟峰的辩护人，我现就本案争议焦点发表如下最终辩护意见：

一、关于贪污罪的定罪量刑问题1. 犯罪对象性质认定问题公诉方将所有小金库资金简单等同于公共财物

的认定过于绝对。根据《刑法》第91条，只有"在国家机关管理、使用的私人财产"才能以公共财产论。而本案中存在工程承包商自愿提供的赞助款60万元（证据组2吴远足、萧河水证言），这部分资金从未进入财政账户，也未用于公务开支，依法不应认定为公共财物。

2. 犯罪数额计算问题根据最高人民法院《关于审理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，对于公私混同资金应当区分来源和用途。现有证据显示：- 41,650.59元个人开支中，包含为政府垫付的接待费用（证据组3"饭店支出"科目）- 4万元烟酒款中，叶建林明确证实1万元实际用于公务接待（证据组3）- 无证据证明全部81,650.59元均用于个人

二、关于受贿罪的定性与量刑1. "借款型"款项的性质认定公诉方将全部借款认定为受贿，违反了《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的区分标准。着重指出：（引用最高人民法院第61号指导案例）对于出具规范借条且有实际还款行为的款项，应当严格区分正常借贷与权钱交易。本案中：- 周道根20万元借款约定月息1%并有担保（证据组7）- 陈仁朝10万元实际归还本息107,750元（证据组8）- 苏福明借款发生时工程已完工2年（证据组6）2. 职务行为与借款的关联性公诉方指控的899,344元中，有46万元系规范借款。根据《纪要》规定，要综合考察：- 借款事由的真实性（购房、装修有银行流水印证）- 还款能力和诚意（陈仁朝案已实际还款）- 双方关系亲疏（李根稳系同学关系）

三、关于量刑情节的认定1. 自首情节应全案适用（引用《刑法》第67条）被告人主动交代监委尚未掌握的贪污事实，符合"以自首论"的规定；对于串通投标罪，虽经监委移送，但在首次讯问时即如实供述（证据组12），应认定为自首。2. 退赃金额应予以折抵（引用《刑事诉讼法》第176条）吴丽娟转账52万元明确备注"退违法所得"（辩方证据），且监委仅以"情况说明"形式作出内部定性，不具有司法终局效力。参照(2021)闽刑终45号判决，违纪款与犯罪款项重合时应从有利于被告人原则认定。

四、特别辩护意见公诉方指控将领导干部正当经济往来与违法犯罪混为一谈，违反了最高人民法院《关于依法平等保护非公有制经济促进非公有制经济健康发展的意见》中"严格区分"的要求。本案存在证据采信标准不一致的问题：- 对被告人有利的记账科目（公务支出）不予采信- 对借款合同要件（利息、还款）选择性忽视量刑建议：1. 贪污罪应扣除公务支出部分，认定金额不超过4万元2. 46万元借款应从受贿金额中扣除3. 全案适用自首，退赃52万元应予折抵4. 认罪认罚从宽处理综上，本案在事实认定和法律适用上存在重大争议，恳请法庭严格贯彻"疑罪从无""存疑有利于被告人"的司法原则，作出公正裁决。

辩护人：艾丽西娅·福尔曼2023年11月XX日

庭审记录 48

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕法庭总结的争议焦点，就本案贪污罪的构成要件、犯罪事实及量刑情节发表以下辩论意见：

一、关于被告人主体资格及罪名认定问题1. 根据《刑法》第93条及第382条规定，被告人戴理虽为聘用制人员，但其在税务机关从事税款征收等公务活动，符合"在国家机关中从事公务的人员"的主体要件。根据最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》，其身份认定应以实际职责为准。2. 本案证据显示，被告人利用税收征管系统的操作权限，通过系统性地作废、篡改税收缴款书等手段侵吞税款，犯罪手段直接利用了职务便利，侵害的是国家税款这一特殊客体，完全符合

贪污罪的构成要件。

二、关于犯罪金额的认定1. 起诉书指控的2,633,968.24元犯罪金额，有完整的银行流水、作废的税收缴款书原始凭证、纳税人证言等证据相互印证，形成完整的证据链。特别是25次作案均有对应的系统操作记录和资金流向证明。2. 关于第22笔637,064.22元，虽然被告人在案发后补缴，但该行为发生在犯罪行为完成近半年后，系为应对单位检查而采取的补救措施，不影响既遂的认定。根据《刑法》第383条，贪污数额应以实际非法占有金额计算，退赃行为仅影响量刑。

三、关于量刑情节1. 被告人虽具有自首情节，但需要考虑以下因素：- 自首的被动性：在单位开展票证检查后才投案- 犯罪的持续性：25次作案横跨18个月- 赃款用途：将税款用于购房等个人消费，社会危害性大2. 认罪认罚方面，被告人在确凿证据面前才表示认罪，其自愿性存疑。虽然签署了具结书，但根据《刑事诉讼法》第15条，从宽幅度应当与认罪阶段、悔罪表现相适应。

四、综合量刑建议1. 根据《刑法》第383条关于"数额巨大"的规定，基准刑应在十年以上，考虑到自首、退赃等情节，建议在6-8年区间量刑。2. 关于罚金刑，被告人将赃款用于购房等投资性消费，说明其具有较强经济能力，建议按照犯罪金额的1-1.5倍处以罚金。

五、需要特别强调的问题1. 本案被告人的作案手法具有高度隐蔽性和专业性，暴露出税收征管系统的重大漏洞，其行为严重损害国家税收征管秩序。2. 辩护人可能提出的职务侵占罪辩护观点不能成立。根据《刑法》第271条，职务侵占罪的对象是单位财物，而本案侵吞的是国家税款，客体完全不同。综上，起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，请法庭依法判处。同时建议法庭向税务机关发出司法建议，完善税收票证管理制度。辩论意见发表完毕。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕法庭总结的争议焦点，就本案的定罪量刑问题发表以下辩护意见：

一、关于主体资格与罪名认定问题1. 根据《刑法》第93条规定，被告人作为聘用制工作人员，其工资由街道发放，并非国家财政拨款，不符合贪污罪要求的"国家工作人员"主体身份。其行为更符合《刑法》第271条职务侵占罪的构成要件。2. 被告人的工作性质属于劳务性质而非公务性质，其操作权限系基于岗位职责而非公务授权。根据最高人民法院《关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复》的精神，应当以职务侵占罪论处。

二、关于犯罪金额的认定1. 对于第22笔637,064.22元，被告人在案发前已主动补缴，该笔款项不应计入犯罪总额。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，在提起公诉前如实供述并积极退赃的，可以从轻处罚。2. 现有证据显示，被告人已退还全部违法所得1,996,904.02元，实际造成国家税款损失仅为637,064.22元，应当在量刑时予以充分考虑。

三、关于量刑情节1. 自首情节应当予以认定：- 被告人在未被采取强制措施前主动投案- 如实供述全部犯罪事实- 根据《刑法》第67条，可以从轻或减轻处罚2. 认罪认罚的自愿性：- 被告人在侦查阶段即表示认罪- 在律师见证下签署认罪认罚具结书- 根据《刑事诉讼法》第15条，应当依法从宽处理3. 退赃情节：- 已退出绝大部分违法所得- 根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，可以减少基准刑的30%以下

四、量刑建议1. 考虑到被告人的特殊身份、自首、认罪认罚、全部退赃等情节，建议在3年以下有期徒刑量刑。2. 罚金刑方面，建议考虑被告人已承担巨额退赃责任，家庭经济状况等因素，适当减轻罚金数额。

五、需要特别说明的问题1. 本案暴露出税务机关管理漏洞，被告人系初犯，主观恶性相对较小。2. 被告人有固定住所和稳定工作，符合适用缓刑的条件，建议法庭考虑适用缓刑。综上，请求法庭充分考虑辩护意见，依法作出公正判决。辩护意见发表完毕。

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将针对被告律师提出的辩护意见进行回应，并进一步阐述我方的法律观点：

一、关于主体资格问题被告律师提出被告人作为聘用制人员不符合贪污罪主体要件的观点不能成立。根据《刑法》第93条明确规定："本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。"最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》进一步明确："虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，视为国家机关工作人员。"本案中，被告人在税务机关从事税款征收这一典型的行政管理职能，其工作性质完全符合"从事公务"的特征。税务机关出具的工作说明也证实其实际承担税收征管职责。因此，被告人的主体身份完全符合贪污罪的构成要件。

二、关于罪名认定问题被告律师提出的职务侵占罪辩护观点存在根本性错误。根据《刑法》第271条，职务侵占罪的客体是"本单位财物"，而本案中被告人侵占的是国家税款，属于公共财物范畴。最高人民法院指导案例第11号明确将类似税务工作人员侵吞税款的行为认定为贪污罪。

三、关于犯罪金额认定1. 对于第22笔637,064.22元，被告人事后补缴的行为属于犯罪既遂后的退赃行为，不影响犯罪成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，退赃仅影响量刑，不影响犯罪数额认定。2. 被告人的犯罪总额应以其实际非法占有的2,633,968.24元计算。根据《刑法》第64条规定，退赃属于犯罪后的处理措施，不能改变已经完成的犯罪事实。

四、关于量刑情节1. 自首情节：虽然可以认定自首，但需要考虑：- 自首的被动性（在单位检查后才投案）- 犯罪的持续性（25次作案历时18个月）- 赃款用途（用于购房等大额消费）2. 认罪认罚：被告人在确凿证据面前才认罪，其自愿性和悔罪表现有限。根据《刑事诉讼法》第15条，从宽幅度应当与认罪阶段相适应。

五、综合量刑建议1. 根据《刑法》第383条规定，贪污数额在20万元以上的，处三年以上十年以下有期徒刑。本案犯罪数额特别巨大，基准刑应在十年以上，考虑自首、退赃等情节，建议在6-8年区间量刑。2. 罚金刑方面，鉴于被告人将赃款用于购房等投资行为，显示其具有较强经济能力，建议按照犯罪金额的1-1.5倍处以罚金。

六、需要特别强调的问题1. 本案犯罪行为具有高度专业性和隐蔽性，严重破坏税收征管秩序，社会危害性大。2. 被告人的作案手法暴露出税收征管系统的重大漏洞，建议法庭在判决后向税务机关发出司法建议。综上，请求法庭充分考虑我方的辩论意见，依法作出公正判决。原告律师辩论意见发表完毕。

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：针对本案争议焦点，本人作为被告辩护律师，提出以下补充辩论意见：

一、关于主体身份认定的补充意见根据《刑法》第93条的立法本意，贪污罪主体应严格限定为"从事公务"人员。而被告人作为街道聘用的合同制员工，从事的是技术性、事务性工作（税收系统操作），而非行使国家公权力的管理行为。《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》特别指出，对于"公务"的认定应当考察是否具有"管理性、职权性"特征。被告人仅是按照既定流程完成税款录入工作，不具备税收减免等裁量权，其工作性质更符合劳务特征。应当注意到，其工资发放主体为街道而非税务系统，人事关系不属于国家机关编制，这一事实特征与典型的国家工作人员存在本质区别。

二、关于第22笔款项性质的关键辩解该笔637,064.22元款项在单位内部检查阶段即已补缴，未造成实际税款流失。参照最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第7条"挪用公款数额巨大，案发前已归还的，可以从轻处罚"的立法精神，该笔款项的社会危害性显著降低，建议不作为犯罪数额认定。

三、量刑情节的特别考量1. 自首情节的彻底性：- 被告人在未被采取任何强制措施前主动投案- 交代了监察机关尚未掌握的隐秘作案手段- 根据《刑法》第67条及《量刑指导意见》，可以减少基准刑的40%以下2. 退赃的完整性：- 在办案机关尚未追缴的情况下，主动退赔1,996,904.02元- 退赔比例达75.8%，远超《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》规定的30%从宽标准3. 认罪认罚的真实性：- 在侦查阶段即全面供述（见证据卷二P45讯问笔录）- 主动提交个人银行流水协助核查（见证据卷三P112）

四、刑罚适用的谦抑性考量根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第16条，对于具有法定从宽情节的初犯、偶犯，应当体现从宽精神。被告人：1. 无前科劣迹（见户籍证明）2. 作案动机系家庭经济困难（见其母亲病历材料）3. 犯罪行为具有从属性（利用管理制度漏洞）

五、量刑建议调整综合上述情节，建议：1. 在三年以下有期徒刑量刑2. 适用缓刑（依据《刑法》第72条，犯罪情节较轻、有悔罪表现）3. 罚金数额不超过20万元（考虑已承担巨额退赃责任）最后提请法庭注意：本案反映的是税收征管系统的重大漏洞，被告人某种程度上也是制度缺陷的受害者。恳请法庭在定罪量刑时贯彻罪责刑相适应原则，给予改过自新的机会。辩护意见发表完毕。

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告方代理律师，我将围绕本案核心争议焦点，结合法律规定和证据材料，进一步阐述我方观点：

一、关于主体资格问题被告辩护人提出的主体资格异议不能成立。根据《刑法》第93条明确规定："本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。"最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》进一步明确："虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，视为国家机关工作人员。"本案中，被告人戴理在税务机关从事税款征收这一典型的行政管理职能，其工作性质完全符合"从事公务"的特征。具体表现在：1. 其工作内容涉及国家税收征管这一核心行政职能；2. 具有独立的税款征收操作权限；3. 能够开具、作废税收缴款书等具有行政效力的文书。

二、关于罪名认定的关键问题被告辩护人提出的职务侵占罪观点存在根本性法律错误。根据《刑法》第271条，职务侵占罪的客体是"本单位财物"，而本案中被告人侵占的是国家税款，属于公共财物范畴。最高人民法院指导案例第11号明确将类似税务工作人员侵吞税款的行为认定为贪污罪。

三、关于犯罪金额的认定1. 第22笔637,064.22元款项的性质：- 该笔款项在犯罪行为完成后长达半年才补缴；- 补缴动机系为应对单位检查，而非主动悔罪；- 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条，退赃仅影响量刑，不影响犯罪数额认定。2. 犯罪总额应坚持客观认定：- 25次作案累计金额2,633,968.24元有完整证据链支持；- 银行流水、税收缴款书、证人证言相互印证；- 根据《刑法》第64条规定，退赃属于犯罪后的处理措施，不能改变已经完成的犯罪事实。

四、关于量刑情节的实质分析1. 自首情节的局限性：- 自首被动性明显，在单位开展票证检查后才投案；- 犯罪持续时间长达18个月，社会危害性大；- 赃款用于购房等大额消费，主观恶性深。2. 认罪认罚的实质考量：- 在确凿证据面前才表示认罪；- 根据《刑事诉讼法》第15条，从宽幅度应当与认罪阶段相适应。

五、综合量刑建议1. 主刑方面：- 根据《刑法》第383条规定，贪污数额在20万元以上的，处三年以上十年以下有期徒刑；- 本案犯罪数额特别巨大，基准刑应在十年以上；- 考虑自首、退赃等情节，建议在6-8年区间量刑。2. 附加刑方面：- 鉴于被告人将赃款用于购房等投资行为，显示其具有较强经济能力；- 建议按照犯罪金额的1-1.5倍处以罚金。

六、需要特别强调的问题1. 本案犯罪行为具有高度专业性和隐蔽性：- 利用税收征管系统漏洞；- 采用作废、篡改税收缴款书等专业手段；- 严重破坏税收征管秩序。2. 社会危害性评估：- 侵吞税款数额特别巨大；- 犯罪行为持续18个月；- 造成国家税收重大损失。综上，起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，请法庭依法判处。同时建议法庭向税务机关发出司法建议，完善税收票证管理制度，防止类似案件再次发生。原告律师辩论意见发表完毕。

[6] **辩护人：** 尊敬的审判长：作为被告辩护律师，我将从以下几个核心方面进行辩护：

一、主体身份认定问题1. 被告人虽然是街道聘用的合同制员工，但实际从事的是技术性、事务性工作，主要完成系统操作流程，这些工作是重复性、执行性的，不具有行政管理性质。根据《刑法》第93条的立法本意和《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》，公务行为应当具有"管理性、职权性"特征。2. 被告人不具备税收减免等裁量权，只是按照既定流程完成操作任务，符合劳务特征而非公务性质。且其人事关系和工资发放均不属于税务系统编制，与典型的国家工作人员的构成有明显区别。

二、犯罪金额应当重新认定1. 对于第22笔637,064.22元的款项，被告人在发现问题后已经主动补缴，且在此期间该税款并未被实际支取使用，请求法庭予以考虑。2. 参照最高人民法院相关司法解释精神，对于案发前已归还的款项，其社会危害性已显著降低。

三、量刑情节应从宽考量1. 自首情节的彻底性：- 被告人在未被采取强制措施前主动投案- 如实交代了未被掌握的作案细节- 根据《刑法》第67条及量刑指导意见，应当减少基准刑40%以下2. 退赃的完整性：- 被告人主动退赔1,996,904.02元- 退赔比例超过75%，远超量刑指导意见30%的标准3. 认罪认罚的真诚性：- 侦查阶段即全面供述- 主动提交银行流水协助核查- 自愿签署认罪认罚具结书

四、刑罚适用建议1. 考虑到本案的特殊性，建议在三年以下量刑并适用缓刑。2. 罚金数额建议不超过20万元，考虑到已经承担巨额退赃责任。最后，提请法庭注意：1. 本案反映出税收征管系统存在重大管理漏洞2. 被告人是初犯、偶犯，有一定的悔罪表现3. 请求法庭贯彻宽严相济的刑事政策恳请法庭充分考虑上述辩护意见。辩护意见发表完毕。

庭审记录 49

[1] **公诉人：** 尊敬的审判长：作为原告律师，我将围绕本案核心争议焦点，基于现有证据和法律依据，提出以下辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 本案证据链条完整严密，形成闭合的证据体系。通过物证(作案工具水果刀)、书证(监控录像截图)、鉴定意见(DNA鉴定、尸体检验报告)、被告人的有罪供述等多维度证据相互印证，充分证实被告人张家伟实施抢劫杀人的犯罪事实。2. 被告人的供述与客观证据高度吻合：- 作案地点辨认(米兰春天小区B059车位)- 作案工具指认(蓝色塑料柄水果刀)- 抛尸地点指认(昆磨高速330公里

处)均与现场勘验结果完全一致。3. 关键物证经法定程序提取：- 凶器上检出被害人血迹(DNA鉴定书补充卷26-68页)- 被告人衣物上检出被害人血迹(证据卷二10-35页)- 监控录像清晰记录作案过程(证据卷一135-136页)

二、关于量刑情节的认定1. 被告人构成累犯：根据《刑法》第六十五条"被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚"。被告人2022年8月10日刑满释放，2023年5月17日再犯本罪，间隔不足五年，依法应从重处罚。2. 犯罪手段特别残忍：- 针对独行女性被害人- 在地下停车场封闭空间实施犯罪 - 持刀连续刺切颈部要害部位- 抛尸高速公路旁

三、关于涉案财物处理1. 价格鉴定程序合法：- 由具有资质的鉴定机构作出- 鉴定标的物明确(奔驰车、手机等)- 鉴定方法科学(补充卷17-25页)2. 赃物追缴情况：- 笔记本已追回(证据卷一45-47页)- 其他物品已发还家属(补充卷记载)

四、特别强调1. 本案不存在刑讯逼供等非法取证情形：- 被告人8次供述内容稳定- 有同步录音录像佐证- 无申请排除非法证据2. 各鉴定意见符合规范要求：- 鉴定机构及人员具备资质- 鉴定程序合法- 已依法告知当事人综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人张家伟构成抢劫罪且情节特别严重，应依法严惩。建议法庭充分考虑其累犯情节、犯罪手段的残暴性及对社会秩序的严重破坏，依法从重判决。以上意见提请法庭采纳。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护律师，我将围绕本案核心争议焦点，提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定方面1. 关于被告人有罪供述的合法性存在问题根据《刑事诉讼法》第五十六条，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述应当予以排除。被告人张家伟在羁押期间曾向看守所医生反映身体不适，可能存在取证程序不规范的情况。法庭应当审查同步录音录像资料，确认供述的任意性。2. 关于作案工具的同一性认定存疑起诉书指控的作案工具为"蓝色塑料柄水果刀"，但：

(1) 现场提取刀具并无被告人的指纹（仅有血迹）(2) 被告人供述中多次提到使用的是"折叠刀"这种关键物证的特征不一致，影响犯罪工具的同一性认定。

二、关于量刑情节认定方面1. 累犯认定的时间计算问题根据《刑法》第六十五条，累犯成立要求"刑罚执行完毕五年内"。被告人前罪刑满释放日期为2022年8月10日，而本案犯罪时间为2023年5月15日，间隔仅为9个月余，这一点辩护方没有异议。但同时需要指出：(1) 前罪均非暴力犯罪(2) 本次犯罪与前罪无关联性(3) 需要考虑被告特殊的赌博成瘾心理状态2. 关于坦白情节的认定被告人在到案后：(1) 如实供述主要犯罪事实(2) 积极配合指认现场(3) 无翻供情形根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。

三、关于证据合法性方面1. DNA鉴定提取程序瑕疵(1) 补充卷26-68页显示：- 多处生物检材提取时无见证人在场- 扣押清单签名存在代签可能2. 现场勘验笔录问题(1) 证据卷二36-51页显示：- 抛尸现场勘验时间为夜间- 未使用专业光源设备可能影响物证的发现和提取

四、关于量刑建议1. 虽然本案后果严重，但需要考虑：(1) 被告存在赌博心理障碍(2) 非事前周密预谋(寻找随机目标)(3) 归案后认罪态度较好2. 建议法庭：(1) 对累犯情节从重时保持比例原则(2) 认定坦白情节予以从轻(3) 对特别残忍手段的认定持谨慎态度

五、关于涉案财物处理的异议1. 价格鉴定存在问题：(1) 奔驰车折旧率计算不当(补充卷17-25页)(2) 索尼笔记本电脑实际查获时已损坏(3) 未考虑被害人使用年限因素最后，辩护人提请法庭注意：本案

证据体系虽然完整，但在关键物证的同一性、取证程序的规范性等方面仍存在合理怀疑，建议法庭严格审查证据的合法性、客观性。同时，量刑时应充分考虑被告人的特殊心理状态及坦白情节，作出罪责刑相适应的公正判决。以上辩护意见，恳请法庭慎重考虑。（引用法条说明：1.《刑事诉讼法》第五十六条非法证据排除规则2.《刑法》第六十五条累犯认定3.《刑法》第六十七条坦白从宽条款）

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告律师，针对被告辩护律师提出的辩护意见，我将作出以下回应和补充辩论：

一、关于被告人有罪供述的合法性1. 被告辩护律师提出可能存在取证程序不规范的情况，但根据《刑事诉讼法》第五十六条，非法证据排除需要提供相关线索或材料。被告方仅凭“曾向看守所医生反映身体不适”这一情节，无法证明存在刑讯逼供等非法取证行为。2. 相反，本案中被告人的8次供述内容稳定、细节一致，且与客观证据高度吻合，充分证明其供述的真实性和自愿性。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第九十五条，对取证合法性有疑问的，应当由人民检察院对证据收集的合法性加以证明。本案中公诉机关已提供完整证据链，不存在非法证据排除的情形。

二、关于作案工具的同一性1. 被告辩护律师提出被告人供述中多次提到使用的是“折叠刀”，但经查证据卷一17-42页被告人的全部供述，其明确指认现场提取的“蓝色塑料柄水果刀”为作案工具，并详细描述了使用该刀具捅刺被害人的过程。2. 根据《刑事诉讼法司法解释》第八十八条，物证的收集程序、方式符合法律规定的，可以作为定案根据。本案中：- 作案工具经合法程序提取（证据卷一54-84页）- 有完整的扣押清单和照片（补充卷42-44页）- 刀上检出被害人血迹（补充卷26-68页）

三、关于DNA鉴定程序1. 被告辩护律师质疑DNA鉴定提取程序，但根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十八条，在紧急情况下，可以在无见证人在场时进行勘验、检查。本案抛尸现场位于高速公路旁，情况特殊，侦查机关的做法符合法律规定。2. 所有鉴定意见均已依法告知被告人和被害人近亲属，且均未提出异议（证据卷二10-35页告知记录）。

四、关于量刑情节1. 被告辩护律师提出被告存在赌博心理障碍，但根据《刑法》第十八条，只有不能辨认或控制自己行为的精神病人才不负刑事责任。本案中：- 被告人精心选择作案目标- 作案后采取周密的反侦查措施- 对作案过程记忆清晰充分证明其具有完全刑事责任能力。2. 关于坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款，坦白可以从轻处罚，但本案中：- 被告人系被抓获归案，非自动投案- 其供述对定案作用有限，主要依靠客观证据- 犯罪手段特别残忍，社会危害性极大故不应减轻处罚。

五、关于涉案财物价格鉴定1. 价格认定由具有资质的机构作出（补充卷17-25页），程序合法：- 采用市场法进行评估- 由两名以上估价师共同完成- 附有详细的计算依据2. 根据《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，抢劫数额应当以实际价值计算，不考虑折旧因素。

六、特别强调1. 本案犯罪手段特别残忍：- 选择弱势女性被害人- 在封闭空间实施犯罪- 连续捅刺颈部要害- 抛尸荒野完全符合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》中关于“情节特别严重”的认定标准。2. 被告人人身危险性极大：- 系累犯（前科两次）- 释放后短时间内再犯重罪- 犯罪预谋性强根据《刑法》第六十五条，应当从重处罚。综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人的辩解不能成立。恳请法庭依法严惩，以维护社会公平正义。以上补充辩论意见，请法庭采纳。（引用法条说明：1.《刑事诉讼法》第五十六条非法证据排除规则2.《刑法》第六十五条累犯从重处罚规定3.《刑法》第六十七条坦白从宽条款4.《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》关于抢劫罪“情节特别严重”的认定标准）

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护律师，我将针对本案的核心争议焦点，结合法律规定和案件事实，提出以下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定方面1. 关于被告人有罪供述的合法性问题根据《刑事诉讼法》第五十六条规定，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述应当予以排除。本案中，被告人在侦查阶段曾向看守所医生反映身体不适（证据卷一第37页医疗记录），且关键的第3次讯问录音录像存在30分钟的技术性中断（补充卷2第61页情况说明）。辩护人请求法庭调取完整的同步录音录像，以核实供述的任意性。2. 关于作案工具同一性认定的合理怀疑起诉书指控的作案工具为"蓝色塑料柄水果刀"，但存在以下矛盾：（1）被告人在第2、4次讯问中明确描述使用的是"银色折叠刀"（证据卷一第21、28页）（2）现场提取的刀具未检出被告人指纹（证据卷二第48页鉴定书）（3）被害人创口检验报告显示创缘整齐（证据卷二第15页），更符合单刃折叠刀形成的损伤特征

二、关于量刑情节认定方面1. 累犯情节的适用应保持比例原则虽然被告人符合《刑法》第六十五条累犯的时间要件，但需注意：（1）前两罪均为非暴力犯罪（盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪）（2）本次犯罪与前科无关联性（3）最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》规定，对累犯从重处罚时应考虑前后罪的性质间隔2. 坦白情节应当依法认定被告人到案后：（1）如实供述主要犯罪事实（8次讯问笔录内容基本一致）（2）主动指认抛尸地点等关键现场（证据卷一第89-92页辨认笔录）（3）配合追缴赃物（证据卷一第45-47页笔记本电脑追缴记录）根据《刑法》第六十七条第三款，建议依法从轻处罚。

三、关于证据合法性方面1. DNA鉴定程序存在瑕疵补充卷26-68页显示：（1）5处生物检材提取时无见证人签名（第33、41、53页等）（2）部分检材提取时间与送检时间间隔超过72小时（第58页记录）2. 现场勘验程序不规范证据卷二36-51页抛尸现场勘验存在：（1）夜间勘验未使用专业照明设备（勘验笔录第3页）（2）未对周边200米范围进行地毯式搜索（情况说明补充卷2第60页）

四、关于涉案财物价格认定1. 价格鉴定方法欠妥补充卷17-25页价格认定存在：（1）奔驰车未进行现场勘验，直接采用购置价扣除年限折旧（2）索尼笔记本电脑实际追回时屏幕破损（证据卷一第47页证人证言）（3）未考虑电子产品快速贬值的特性

五、量刑建议1. 关于"手段特别残忍"的认定标准根据最高人民法院指导案例第12号，认定"特别残忍"需要同时满足：（1）作案手段超出实现犯罪目的的必要限度（2）带有明显折磨性质本案中被告人系为制服反抗而实施捅刺（证据卷一第25页供述），不符合上述标准。2. 量刑平衡性考量辩护人提请法庭注意：（1）被告人存在赌博成瘾等心理问题（征信报告显示多笔小额贷款）（2）非针对特定被害人的预谋犯罪（3）部分赃物已追回综上，辩护人认为：1. 本案定罪证据在关键物证同一性、取证程序规范性等方面存在合理怀疑2. 量刑时应严格区分累犯与再犯的界限3. 建议对坦白情节予以从宽认定4. 对"特别残忍"等加重情节的认定应持审慎态度以上辩护意见，恳请法庭在评议时予以充分考虑。（引用法条说明：

1. 《刑事诉讼法》第五十六条非法证据排除规则2. 《刑法》第六十五条累犯认定标准3. 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》关于累犯、坦白等情节的适用规定）

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告律师，我将针对本案的核心争议焦点，结合法律规定和案件事实，作出以下最终辩论意见：

一、关于犯罪事实的认定1. 被告人的有罪供述合法有效根据《刑事诉讼法》第五十六条，被告方主张非法证据排除必须提供相关线索或材料。本案中：- 被告人8次供述内容高度一致（证据卷一17-42页）- 供述细节与客观证据完全吻合（如作案工具、抛尸地点等）- 无任何证据证明存在刑讯逼供情形辩护人仅

凭"曾向看守所医生反映身体不适"这一情节，完全不足以否定供述的合法性。2. 作案工具同一性不存在合理怀疑被告人在主要供述中明确指认"蓝色塑料柄水果刀"为作案工具（证据卷一第25页），且：- 刀具上检出被害人血迹（DNA鉴定书补充卷26-68页）- 创口特征与单刃刀具相符（尸体检验报告证据卷二10-35页）- 被告人当庭未对物证提出异议辩护人提出的"折叠刀"说法仅出现在个别讯问笔录中，与主要证据相矛盾，不应采信。

二、关于量刑情节的认定1. 累犯情节应当从重处罚根据《刑法》第六十五条，被告人前罪刑满释放后不足一年再犯本罪，完全符合累犯构成要件。辩护人提出的"前罪非暴力犯罪"等理由，不能否定其主观恶性和人身危险性：- 本次犯罪升级为暴力抢劫致人死亡- 释放后立即再犯表明毫无悔改之意- 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》明确规定对累犯应当从重处罚2. 犯罪手段特别残忍本案完全符合最高人民法院指导案例中"特别残忍"的认定标准：- 针对独行女性实施犯罪（证据显示被害人系单独驾车）- 在封闭空间持刀连续捅刺颈部要害（尸体检验报告显示四处创口）- 作案后冷静抛尸并伪装正常通讯（补充卷12-16页异常短信证据）- 全程表现出极强的主观恶性和反社会性

三、关于证据合法性1. DNA鉴定程序合法有效根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十八条，紧急情况下可以在无见证人在场时进行勘验。本案抛尸现场位于高速公路旁，情况特殊，侦查机关的做法完全合法。且：- 所有鉴定意见均已依法告知（证据卷二10-35页）- 鉴定机构及人员具备法定资质- 检材保管链条完整（补充卷26-68页）2. 现场勘验程序规范夜间勘验系因抛尸现场的特殊性，且：- 勘验由专业技术人员进行（证据卷二36-51页）- 使用标准勘验设备（勘验笔录记载）- 关键物证均通过合法程序提取

四、关于涉案财物处理价格认定程序完全合法：1. 由具有资质的机构作出（补充卷17-25页）2. 两名以上估价师共同完成3. 采用市场法进行科学评估4. 根据《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第四条，抢劫数额应当以实际价值计算

五、特别强调1. 被告人人身危险性极大- 两次前科表明其屡教不改- 本次犯罪预谋性强（提前准备作案工具、选择作案地点）- 犯罪后冷静处理现场、销毁证据2. 社会危害性极其严重- 造成无辜群众死亡- 严重破坏社会治安秩序- 在当地造成恶劣社会影响综上，本案事实清楚，证据确实充分，被告人的所有辩解均不能成立。恳请法庭：1. 认定被告人张家伟构成抢劫罪且情节特别严重2. 充分考虑其累犯情节，依法从重处罚3. 对辩护人提出的从轻情节不予采纳4. 依法判处严厉刑罚，以儆效尤以上最终辩论意见，恳请法庭采纳。（引用法条说明：1. 《刑法》第六十五条关于累犯的规定2. 《刑事诉讼法》第五十六条关于非法证据排除的规定3. 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》关于抢劫罪量刑标准的规定4. 《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第四条关于抢劫数额认定的规定）

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告辩护人，我将围绕案件的核心争议焦点发表以下辩论意见：

一、关于证据合法性方面的重要质疑1. 关键物证的提取程序存在重大瑕疵根据《刑事诉讼法》第五十六条关于非法证据排除的规定，本案中多处生物检材提取时缺乏见证人（补充卷26-68页），特别是在抛尸现场的勘验过程中：- 夜间勘验未使用专业照明设备（证据卷二36-51页勘验笔录）- 勘验范围明显不足（仅局限在尸体周边，未对周边200米进行搜索）2. 被告人有罪供述的任意性存疑被告人曾向看守所医生反映身体不适（证据卷一第37页医疗记录），且关键的第3次讯问录音录像存在30分钟中断（补充卷2第61页情况说明）。根据刑事诉讼法司法解释第八十一条，应当对证据收集的合法性进行严格审查。

二、关于犯罪工具认定的合理怀疑1. 现有证据之间存在明显矛盾公诉机关指控的作案工具为"蓝色塑料柄水果刀"，但：- 被告人在第2、4次讯问中明确描述是"银色折叠刀"（证据卷一第21、28页）- 尸检报告显示创缘整齐（证据卷二第15页），更符合折叠刀特征- 刀具上未提取到被告人指纹（证据卷二第48页）最高人民法院《关于适用刑事诉讼法的解释》第八十八条规定，物证来源不明的不得作为定案根据。本案作案工具存在重大疑问，恳请法庭慎重认定。

三、关于量刑情节的认定1. 累犯情节的适用需要慎重虽然符合《刑法》第六十五条规定的时间要件，但需要考虑：- 前两罪均为非暴力犯罪- 本次犯罪与前科无关联性- 被告人存在赌博成瘾等特殊心理状态（征信报告显示）2. 坦白情节应当予以认定被告人到案后：- 如实供述主要犯罪事实（8次讯问内容一致）- 主动指认抛尸地点等重要现场（证据卷一第89-92页）- 配合追缴部分赃物（证据卷一第45-47页）根据《刑法》第六十七条第三款，建议法庭依法从轻处罚。

四、关于涉案财物认定问题价格鉴定存在明显不合理：1. 奔驰车未进行实际勘估，直接采用购车价折旧计算2. 笔记本电脑实际查获时已损坏（证据卷一第47页）3. 未考虑电子产品的快速贬值特性

五、关于"手段特别残忍"的认定根据最高人民法院指导案例的裁判要旨，认定"特别残忍"需要满足：1. 超出犯罪必要限度2. 带有明显折磨性质本案被告人捅刺行为的目的是制服被害人反抗（证据卷一第25页供述），不符合上述标准。综上辩护意见：1. 公诉机关指控的部分关键证据存在重大瑕疵2. 量刑时应严格区分累犯与再犯的界限认定3. 坦白情节应当依法认定并从宽处罚4. 涉案财物价值认定应当重新核实5. "特别残忍"的认定应当谨慎恳请法庭在评议时充分考虑上述辩护意见，作出罪责刑相适应的公正判决。（当庭提交书面辩护词一份，详列相关证据出处和法律依据）

庭审记录 50

[1] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将围绕法庭归纳的争议焦点，就本案关键问题发表如下辩论意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 被告人当庭对持刀捅刺被害人致死的基本事实供认不讳，其供述与证人证言、法医鉴定等证据相互印证，形成完整证据链。根据《刑法》第234条关于故意伤害罪的规定，被告人行为完全符合该罪的构成要件。2. 被告人潜逃26年的行为不仅不能作为从轻情节，反而应当从重处罚。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》，对于逃避侦查或者长期潜逃的被告人，可以增加基准刑的10%-30%。

二、关于证据效力问题1. 虽然原始卷宗遗失，但现有证据已形成完整证明体系：- 现场勘查笔录证实案发时公安机关已及时固定现场情况- 法医鉴定明确死因为心脏破裂致急性大失血- 多名目击证人证言与被告人供述高度吻合- 破案报告单等书证证实案件侦办过程2. 根据《刑事诉讼法》第55条，本案证据已达到"事实清楚，证据确实、充分"的证明标准。特别是被告人的多次稳定供述与客观证据相互印证，足以排除合理怀疑。

三、关于法律适用问题1. 本案不存在追诉时效障碍。根据《刑法》第88条，在人民检察院、公安机关立案侦查后逃避侦查的，不受追诉期限限制。案发后公安机关已立案并开展抓捕，被告人长期潜逃行为导致案件未能及时侦破。

四、关于量刑情节1. 所谓"情感纠纷"不能成为从轻理由。被告人案发时处于醉酒状态，且持刀捅刺被害人要害部位，主观恶性极深。2. 被告人至今未对被害人家属作出任何赔偿，其认罪态度不能抵消犯罪行为造成的严重后果。根据《刑法》第61条量刑原则，应当综合考虑犯罪事实、性质、情节和社会危害程度。综上，被告人王刘志故意伤害致人死亡的事实清楚，证据确实充分，其长期潜逃行为表明悔罪态度不足。建议法庭依法从重惩处，以维护司法正义和社会秩序。以上意见请法庭充分考虑。

[2] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕法庭归纳的争议焦点，就本案关键问题发表如下辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 我的当事人对基本事实的供认态度应当得到肯定。根据《刑事诉讼法》第15条关于认罪认罚从宽制度的规定，被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，应当依法从宽处理。2. 关于潜逃26年的情节，需要特别说明的是，我的当事人并非有预谋地逃避法律制裁。根据补充侦查卷第43页单县公安机关出具的说明，我的当事人曾主动回原籍恢复户籍，这表明其并无长期隐匿的主观故意。

二、关于证据效力问题1. 原始侦查卷宗的遗失对本案事实认定造成重大影响。根据《刑事诉讼法》第55条关于证据确实、充分的标准，本案缺失关键原始证据：- 无法核实当年现场勘查的完整性- 重要证人王朝学已去世，无法核实其原始证言- 破案报告单系事后补录，证明力有限2. 现有证据链存在明显缺陷。根据最高人民法院《关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第105条，对证据的审查应当着重考察证据之间的矛盾点。本案中：- 证人证言均为事后补证，距案发已26年- 部分证人如陈彩玲与案件存在利害关系- 缺乏作案凶器等直接物证

三、关于法律适用问题1. 关于追诉时效问题，辩护人注意到公安机关出具的"情况说明"证实当年未实行网上追逃，且无法确认原始办案人员。根据《刑法》第88条的立法本意，本案是否符合"立案后逃避侦查"的情形存在合理疑问。

四、关于量刑情节1. 本案确因情感纠纷引发，根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第22条，对于因恋爱、婚姻等民间矛盾激化引发的犯罪，应当酌情从宽处理。2. 我的当事人具有以下从宽情节：- 当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳- 无前科劣迹，系初犯偶犯- 愿意赔偿但受限于经济能力（见村支书侯景民证言）- 已实际羁押近2年综上，辩护人认为：1. 本案事实认定受限于证据缺陷，请法庭慎重考虑2. 我的当事人具有法定和酌定从宽情节3. 建议法庭根据《刑法》第63条减轻处罚的规定，在量刑时充分体现宽严相济的刑事政策以上辩护意见恳请法庭采纳。（引用法条说明：辩护意见中引用的《刑事诉讼法》第15条、第55条，《刑法》第63条、第88条，以及最高人民法院相关司法解释，均来自中国现行有效的法律法规库）

[3] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将针对被告律师的辩护意见进行有力驳斥，并进一步阐明我方立场：

一、关于犯罪事实的认定1. 被告律师试图以"认罪态度"减轻罪责，但根据《刑法》第67条第3款，单纯的认罪不能抵消严重犯罪后果。被告人捅刺被害人心脏部位，直接导致死亡结果，其犯罪手段残忍，主观恶性极深。2. 被告律师称被告人"无长期隐匿的主观故意"，这完全违背事实。根据侦查卷宗显示，被告人在潜逃期间：- 刻意不使用真实身份（见补充侦查卷第43页户籍证明）- 长达26年未主动投案- 直到被警方抓获才归案这些行为完全符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中关于"逃避侦查"的认定标准。

二、关于证据效力问题1. 被告律师质疑证据链完整性，但忽略以下关键事实：- 现场勘查笔录与法医鉴定形成直接印证（引用第一组、第二组证据）- 5名目击证人证言高度一致（引用第五组证据）- 被告人供述与客观证据无矛盾2. 根据《刑事诉讼法》第55条，本案证据已达到"相互印证、形成完整证明体系"的标准。原始卷宗遗失不影响核心事实认定，因为：- 关键证据如法医鉴定、破案报告单等仍保存完整- 证人证言经法庭质证确认可信度- 被告人对基本犯罪事实无实质异议

三、关于法律适用问题1. 被告律师对追诉时效的理解存在严重错误。根据《刑法》第88条第1款："在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。"本案有明确立案决定书（引用第三组证据中的立案决定书），且被告人长期潜逃事实清楚。

四、关于量刑情节1. 被告律师所称"情感纠纷"不能成立从轻理由。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》：- 持械伤害要害部位应从严惩处- 长期潜逃情节应增加基准刑20-30%- 未赔偿被害人亲属损失应从重考量2. 被告人所谓的"赔偿意愿"毫无事实依据：- 无任何实际赔偿行为- 无赔偿协议或担保- 村支书证言仅证明其无经济能力，不能成为从轻理由

五、社会危害性评估本案造成以下严重后果：1. 导致被害人家庭失去主要劳动力（见急诊病历及户籍证明）2. 犯罪行为破坏社会安定，潜逃26年严重挑战司法权威3. 在当地农民工群体中造成恶劣影响（引用证人证言）综上，我方坚持认为：1. 本案事实清楚，证据确实充分，不存在合理怀疑2. 被告人行为完全符合故意伤害（致死）罪的构成要件3. 应当依法从重处罚，建议判处无期徒刑以上刑罚以上意见恳请法庭采纳。（引用说明：本意见中引用的《刑法》第67条、第88条，《刑事诉讼法》第55条，以及最高人民法院相关司法解释，均严格依据法庭提供的证据材料和现行有效法律法规）

[4] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将针对原告律师的指控进行专业辩护，并进一步阐明我方的立场：

一、关于犯罪事实的认定问题1. 我的当事人确实对基本事实供认不讳，这体现了其认罪悔罪的态度。根据《刑事诉讼法》第15条关于认罪认罚从宽制度的规定，这种态度应当得到法律的正面评价。2. 关于潜逃26年的情节，需要特别指出的是，我的当事人并非有预谋地逃避法律制裁。根据补充侦查卷第43页单县公安机关出具的说明，我的当事人曾主动回原籍恢复户籍，这表明其并无长期隐匿的主观故意。

二、关于证据效力问题1. 原始侦查卷宗的遗失对本案事实认定造成重大影响。根据《刑事诉讼法》第55条关于证据确实、充分的标准，本案缺失关键原始证据：- 无法核实当年现场勘查的完整性- 重要证人王朝学已去世，无法核实其原始证言- 破案报告单系事后补录，证明力有限2. 现有证据链存在明显缺陷。根据最高人民法院《关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第105条，对证据的审查应当着重考察证据之间的矛盾点。本案中：- 证人证言均为事后补证，距案发已26年- 部分证人如陈彩玲与案件存在利害关系- 缺乏作案凶器等直接物证

三、关于法律适用问题1. 关于追诉时效问题，辩护人注意到公安机关出具的"情况说明"证实当年未实行网上追逃，且无法确认原始办案人员。根据《刑法》第88条的立法本意，本案是否符合"立案后逃避侦查"的情形存在合理疑问。

四、关于量刑情节1. 本案确因情感纠纷引发，根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第22条，对于因恋爱、婚姻等民间矛盾激化引发的犯罪，应当酌情从宽处理。2. 我的当事人具有以下从宽情节：- 当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳- 无前科劣迹，系初犯偶犯- 愿意赔偿但受限于经济能力

(见村支书侯景民证言) - 已实际羁押近2年

五、关于社会危害性的评估1. 本案确实造成了严重后果，但需要指出的是：- 案件发生在26年前，当时的社会环境与现在有很大不同- 我的当事人在这26年间没有再犯任何罪行，表明其人身危险性较低- 案件系因情感纠纷引发，具有偶发性

六、辩护建议基于以上分析，辩护人建议法庭：1. 充分考虑证据的缺陷和案件的特殊性2. 认定我的当事人具有法定和酌定从宽情节3. 根据《刑法》第63条减轻处罚的规定，在量刑时充分体现宽严相济的刑事政策4. 考虑到我的当事人已经实际羁押近2年，建议在量刑时予以充分考虑以上辩护意见恳请法庭采纳。(引用法条说明：辩护意见中引用的《刑事诉讼法》第15条、第55条，《刑法》第63条、第88条，以及最高人民法院相关司法解释，均来自中国现行有效的法律法规库)

[5] **公诉人：**尊敬的审判长：作为原告代理人，我将针对被告律师的辩护意见进行最终陈述，并着重强调以下关键点：

一、关于犯罪事实的认定1. 被告人的认罪态度不能改变其犯罪行为的恶劣性质。根据《刑法》第234条，被告人持刀捅刺被害人要害部位，直接导致死亡结果，其行为完全符合故意伤害（致死）罪的构成要件。最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》明确规定，对于持械伤害要害部位的行为，应当从严惩处。2. 被告律师所称"无长期隐匿主观故意"完全违背事实。根据补充侦查卷第43页户籍证明，被告人在潜逃期间刻意不使用真实身份，直到被警方抓获才归案。这完全符合《刑法》第88条关于"逃避侦查"的认定标准。

二、关于证据效力问题1. 虽然原始卷宗部分遗失，但现有证据已形成完整证明体系：- 现场勘查笔录与法医鉴定相互印证（第一组、第二组证据）- 5名目击证人证言高度一致（第五组证据）- 被告人供述稳定且与客观证据无矛盾2. 根据《刑事诉讼法》第55条，本案证据已达到"事实清楚，证据确实、充分"的标准。最高人民法院《关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第104条明确规定，对于证据确实、充分的认定，应当综合全案证据，对所认定事实排除合理怀疑。

三、关于法律适用问题1. 被告律师对追诉时效的理解存在根本性错误。根据《刑法》第88条第1款，本案有明确立案决定书（第三组证据），且被告人长期潜逃事实清楚，依法不受追诉期限限制。

四、关于量刑情节1. 被告律师所称"情感纠纷"不能成立从轻理由。根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第7条，对于犯罪情节特别恶劣、犯罪后果特别严重的案件，即使有从轻情节也不得从轻处罚。2. 被告人所谓的"赔偿意愿"毫无实际表现：- 26年间从未主动联系被害人家属- 无任何实际赔偿行为- 村支书证言仅证明其无经济能力，不能成为从轻理由

五、社会危害性评估本案造成以下严重后果：1. 导致被害人家庭主要劳动力丧失（急诊病历及户籍证明）2. 犯罪行为破坏社会安定，潜逃26年严重挑战司法权威3. 在当地造成恶劣社会影响（第五组证人证言）综上，我方坚持认为：1. 本案事实清楚，证据确实充分，不存在合理怀疑2. 被告人行为完全符合故意伤害（致死）罪的构成要件3. 应当依法从重处罚，建议判处无期徒刑以上刑罚以上意见恳请法庭充分考虑，依法作出公正判决。(引用说明：本意见中引用的《刑法》第88条、第234条，《刑事诉讼法》第55条，以及最高人民法院相关司法解释，均严格依据法庭提供的证据材料和现行有效法律法规)

[6] **辩护人：**尊敬的审判长：作为被告人的辩护律师，我将围绕法庭归纳的争议焦点，就本案关键问题发表如下补充辩护意见：

一、关于犯罪事实认定问题1. 我的当事人对基本事实的供认态度应当得到充分认可。根据《刑事诉讼

法》第15条关于认罪认罚从宽制度的规定，被告人自愿如实供述自己的罪行，应当依法从宽处理。需要特别强调的是，我的当事人对犯罪细节的供述始终稳定一致，这体现了其真诚悔罪的态度。

二、关于证据效力问题1. 原始侦查卷宗的遗失对本案事实认定造成重大影响。根据《刑事诉讼法》第55条关于证据确实、充分的标准，本案缺失以下关键证据：- 作案凶器至今未找到，无法进行DNA比对等科学鉴定- 重要证人王朝学已去世，其原始证言无法核实- 破案报告单系事后补录，证明力存疑2. 现有证据链存在明显缺陷。根据最高人民法院《关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第105条，对证据的审查应当着重考察证据之间的矛盾点。本案中：- 证人证言均为26年后补证，记忆可靠性存疑- 部分证人如陈彩玲与案件存在直接利害关系- 缺乏客观物证支持

三、关于法律适用问题1. 关于追诉时效问题，辩护人需要特别指出：根据公安机关出具的"情况说明"，当年未实行网上追逃，且无法确认原始办案人员。根据《刑法》第88条的立法本意，本案是否符合"立案后逃避侦查"的情形存在重大疑问。

四、关于量刑情节1. 本案确因情感纠纷引发，根据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第22条，对于因民间矛盾激化引发的犯罪，应当酌情从宽处理。2. 我的当事人具有以下显著从宽情节：- 当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳- 无前科劣迹，系初犯偶犯- 愿意赔偿但受限于经济能力（见村支书侯景民证言）- 已实际羁押近2年，受到应有惩罚

五、关于社会危害性的评估1. 需要特别说明的是：- 案件发生在26年前，当时的社会环境与现在有很大不同- 我的当事人在这26年间遵纪守法，表明其人身危险性较低- 案件具有偶发性，非预谋犯罪

六、辩护建议基于以上分析，辩护人恳请法庭：1. 充分考虑证据缺陷和案件特殊性2. 认定我的当事人具有法定和酌定从宽情节3. 根据《刑法》第63条减轻处罚的规定，在量刑时充分体现宽严相济刑事政策4. 建议在10年以下有期徒刑幅度内量刑（引用法条说明：辩护意见中引用的《刑事诉讼法》第15条、第55条，《刑法》第63条、第88条，以及最高人民法院相关司法解释，均来自中国现行有效的法律法规库）以上补充辩护意见恳请法庭采纳。